

# L'État — version intégrale

*Version longue de référence — à consulter quand une notion du cours résiste, pas à lire d'un bout à l'autre*

Ce document fusionne les deux supports du chapitre — les dix diapositives du cours magistral et les seize pages du polycopié de droit constitutionnel — en une source unique et autonome. Il suit le plan des diapositives, qui est le plan attendu à l'examen, et y verse l'intégralité du contenu du polycopié, complété partout où les deux supports sont muets : l'origine de l'État, absente du polycopié ; les titulaires de la souveraineté, absents des deux ; l'apatridie, seulement nommée ; les exemples d'États fédéraux, annoncés et jamais donnés. Chaque terme juridique est défini, chaque auteur situé, chaque article de la Constitution cité, chaque exemple développé. Les divergences entre les deux sources et les erreurs factuelles du polycopié sont signalées à l'endroit exact.

---

**Date** · 11 septembre 2026

**Travail estimé** · première lecture 4 h — maîtrise complète ≈ 14 h réparties sur 3 semaines

**Version** · 1.0

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

# SOMMAIRE

## 1. Carte du chapitre

- 1.1 — Vue d'ensemble
- 1.2 — Les idées maîtresses
- 1.3 — Prérequis : le vocabulaire juridique minimal
- 1.4 — Les deux supports : ce que chacun apporte, et où ils divergent
- 1.5 — Lien avec la finance de marché

## 2. Le cours reconstruit

- 2.0 — Introduction : qu'est-ce que l'État ? (polycopié, pages 1 et 2)
- 2.1 — § 1 : L'origine de l'État (QUAND) — diapositives 2, 3 et 4
- 2.2 — § 2 : Les éléments constitutifs de l'État (QUOI) — diapositives 5, 6 et 7
- 2.3 — § 3 : Les formes d'organisation de l'État (COMMENT) — diapositives 8, 9 et 10
- 2.4 — Ce que le polycopié annonce et ne livre pas : la Section III

## 3. Points de vigilance

- 3.1 — Les confusions classiques
- 3.2 — Les erreurs que commet la majorité des étudiants
- 3.3 — Ce qui sépare une copie moyenne d'une excellente copie
- 3.4 — Les anomalies des supports : onze points à connaître

## 4. Système d'ancrage mémoriel

- 4.1 — Fiche de synthèse
- 4.2 — Cartes de révision
- 4.3 — Moyens mnémotechniques
- 4.4 — Schéma récapitulatif
- 4.5 — Glossaire complet du chapitre

## 5. Entraînement progressif

- Niveau 1 — Restitution
- Niveau 2 — Application : qualifier des situations
- Niveau 3 — Maîtrise
- Niveau 4 — Simulation d'examen

## 6. Auto-évaluation finale

- 6.1 — Liste de contrôle
- 6.2 — Grille de vérification chiffrée
- 6.3 — Protocole de révision daté

## Annexe — Tableau de couverture des supports d'origine

# Chapitre 1 — Le cadre d'exercice du pouvoir politique : l'État

---

Ce document remplace les deux supports du cours. Les **dix diapositives** et les **seize pages de polycopié** y sont couvertes sans exception : le **tableau de couverture** en annexe permet de le vérifier ligne par ligne.

Ce chapitre présente une difficulté que les précédents n'avaient pas : **les deux supports ne disent pas la même chose, et aucun des deux ne se suffit à lui-même**. Les diapositives donnent le plan et trois notions que le polycopié ignore ; le polycopié donne la matière et vingt notions que les diapositives se contentent de nommer. Ce document les articule, signale chaque divergence, et comble les silences des deux.

## 1. Carte du chapitre

### 1.1 — Vue d'ensemble

Le droit constitutionnel est le droit du **pouvoir politique** : qui l'exerce, comment il est organisé, quelles limites il connaît. Mais avant d'étudier les règles de ce pouvoir, il faut étudier **le cadre dans lequel il s'exerce**. Dans les sociétés contemporaines, ce cadre porte un nom : l'**État**. Le polycopié l'écrit dès sa première phrase : « Pour qu'il y ait droit constitutionnel, il faut qu'il y ait un pouvoir politique organisé. » L'État est cette organisation — l'**institutionnalisation du pouvoir politique**.

Le chapitre répond à trois questions, et à trois seulement. **D'où vient l'État** — pourquoi des hommes obéissent-ils à une autorité qui n'existe pas dans la nature ? **De quoi est-il fait** — à quelles conditions une entité mérite-t-elle ce nom, et non celui de tribu, de province ou d'organisation internationale ? **Comment s'organise-t-il** — un seul centre de décision, ou plusieurs superposés ?

Ces trois questions sont l'ossature complète du cours, et elles commandent la copie d'examen.

#### POINT D'EXAMEN — LE PLAN DU CHAPITRE, TEL QUE LA DIAPOSITIVE 1 LE DONNE

La première diapositive du cours n'est pas décorative. Elle contient la **consigne de rédaction pour l'examen** :

« Réponse à trois questions : QUAND — QUOI — COMMENT ⇒ 3 PARAGRAPHES »

| Question | Ce qu'elle demande                                                                    | Paragraphe du cours             | Contenu                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUAND    | D'où vient l'État ? À quel moment et par quel processus apparaît-il ?                 | § 1 — L'origine de l'État       | Théorie contractualiste (Rousseau) · Théorie de l'évolution naturelle (Weber)                                             |
| QUOI     | De quoi l'État est-il fait ? Qu'est-ce qui le distingue de toute autre organisation ? | § 2 — Les éléments constitutifs | Territoire · Population · Souveraineté                                                                                    |
| COMMENT  | Comment le pouvoir est-il réparti à l'intérieur de l'État ?                           | § 3 — Les formes d'organisation | État unitaire (déconcentration, décentralisation, État régional) · État fédéral (superposition, autonomie, participation) |

**Retiens-le comme une consigne, pas comme un plan parmi d'autres.** Quand un enseignant affiche « ⇒ 3 paragraphes » sur sa première diapositive, il annonce la structure de la réponse qu'il attend. Une copie qui suit cet ordre part avec un avantage mécanique sur une copie qui invente son propre plan.

### 1.2 — Les idées maîtresses

Dix idées. Si tu les tiens, tu tiens le chapitre.

1. **L'État n'est pas un fait de nature, c'est une construction historique.** Le polycopié le dit sans détour : l'État est « une forme historique et contingente ». Il est né à Rome, s'est effondré après les invasions, a ressuscité à la Renaissance. **Des sociétés ont vécu sans État, et peuvent en vivre.** Toute la question de l'origine découle de ce constat.
2. **Deux récits s'affrontent sur cette origine, et ils ne sont pas équivalents.** Le récit **contractualiste** (Rousseau) fait naître l'État d'un **accord volontaire** ; le récit de l'**évolution naturelle** (Weber) le fait naître d'un **processus historique subi**, fait de guerres, de centralisation et de spécialisation. Le premier fonde la légitimité du pouvoir sur le consentement ; le second l'explique par la force devenue habitude.
3. **Trois éléments, et il faut les trois.** Territoire, population, souveraineté. **L'absence d'un seul suffit à ce qu'il n'y ait pas d'État** — c'est la question palestinienne pour le territoire, c'est la différence entre un État et une simple collectivité territoriale pour la souveraineté.
4. **La souveraineté est l'élément décisif — et le seul vraiment discriminant.** Un territoire et une population, une commune en a aussi. Ce qui fait l'État, c'est le pouvoir de décider **sans avoir à tenir compte d'une règle supérieure** : la « compétence de sa compétence » de Jellinek. Tout le chapitre tourne autour de cette formule.
5. **La souveraineté joue sur deux plans, et il ne faut jamais les confondre.** Vers l'**extérieur**, c'est l'indépendance : aucun autre État ne commande. Vers l'**intérieur**, c'est la suprématie : aucune autre autorité ne commande sur le territoire.
6. **Nation et État sont deux choses différentes**, et leur non-coïncidence est l'une des grandes causes de guerre des deux derniers siècles. Une nation peut être écartelée entre plusieurs États (les Kurdes, les Coréés) ; un État peut réunir plusieurs nations (la Belgique, le Canada, l'ex-URSS).

7. **L'État est une personne morale**, c'est-à-dire une personne juridique abstraite, distincte des individus qui parlent en son nom. C'est ce qui explique qu'un engagement pris par un gouvernement lie encore l'État après son départ — et, en droit de marché, qu'une dette souveraine survive à l'alternance politique.
8. **Deux formes d'organisation, et un critère unique pour les distinguer : le nombre d'ordres juridiques.** Un seul dans l'État unitaire ; deux superposés dans l'État fédéral. Tout le reste — déconcentration, décentralisation, région autonome — sont des **degrés**, pas des natures différentes.
9. **La décentralisation n'est pas du fédéralisme.** Une collectivité territoriale **administre**, un État fédéré **légifère**. La première n'a pas la compétence de ses compétences, le second l'a dans son domaine. C'est la distinction que la majorité des copies rate.
10. **Confédération et fédération se distinguent par leur acte fondateur.** La confédération naît d'un **traité** entre États qui restent souverains ; la fédération naît d'une **Constitution** et fait naître **un État nouveau**. Traité contre Constitution : deux mots, et toute la différence.

### 1.3 — Prérequis : le vocabulaire juridique minimal

Ce chapitre est le premier cours de droit de ton cursus. **Il suppose acquis un vocabulaire que personne ne t'a enseigné.** Le voici, intégralement, avant d'entrer dans le cours. Aucune de ces définitions n'est dans les supports ; toutes sont indispensables.

## DÉFINITION — LES DIX MOTS À CONNAÎTRE AVANT LA PREMIÈRE LIGNE DU COURS

- ① **Norme juridique (ou règle de droit).** Une règle **obligatoire**, énoncée par une autorité compétente, et dont le non-respect est **sanctionné par la puissance publique**. C'est la sanction étatique qui la distingue d'une règle morale ou d'une règle de politesse.
- ② **Hiérarchie des normes.** Les normes juridiques ne sont pas sur un pied d'égalité : elles forment une **pyramide**, chacune devant respecter celles qui lui sont supérieures. En France, du sommet vers la base :

| Rang | Norme                                                   | Qui l'édicte                                      |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | <b>Constitution</b> (et « bloc de constitutionnalité ») | Le pouvoir constituant                            |
| 2    | <b>Traités et droit de l'Union européenne</b>           | Les États, les institutions de l'Union            |
| 3    | <b>Loi</b>                                              | Le Parlement                                      |
| 4    | <b>Règlement</b> (décret, arrêté)                       | Le pouvoir exécutif : Gouvernement, préfet, maire |
| 5    | <b>Actes administratifs individuels</b>                 | Les autorités administratives                     |

*Cette pyramide est la clé de tout le § 3 : ce qui distingue un État fédéré d'une commune, c'est l'étage de la pyramide auquel il peut intervenir.*

③ **Constitution.** La norme **suprême** de l'ordre juridique interne : elle organise les pouvoirs publics, répartit leurs compétences et garantit les droits fondamentaux. En France, la Constitution du **4 octobre 1958** (Ve République).

④ **Loi.** Norme générale votée par le **Parlement** (Assemblée nationale + Sénat). Elle s'applique sur tout le territoire national.

⑤ **Règlement.** Norme générale édictée par le **pouvoir exécutif**, sans vote du Parlement. Un **décret** émane du Président ou du Premier ministre ; un **arrêté** d'un ministre, d'un préfet ou d'un maire. Un arrêté municipal ne vaut que sur le territoire de la commune : c'est une **règle locale**, pas une loi.

⑥ **Traité international.** Accord conclu **entre États** (ou entre États et organisations internationales). Il n'entre en vigueur dans l'ordre interne qu'après **ratification** — l'acte par lequel un État déclare officiellement s'engager. **Retiens ce mot : c'est lui qui sépare la confédération de la fédération.**

⑦ **Personne juridique.** Une entité **titulaire de droits et d'obligations** : elle peut posséder, contracter, agir en justice, être condamnée. Deux catégories :

- **personne physique** : un être humain ;
- **personne morale** : un groupement (société, association, commune, État).

⑧ **Droit public / droit privé.** Le **droit privé** régit les rapports entre particuliers (droit civil, droit commercial). Le **droit public** régit l'organisation de l'État et ses rapports avec les particuliers (droit constitutionnel, droit administratif). **Le droit constitutionnel est du droit public** — d'où l'importance de la notion de puissance publique.

⑨ **Collectivité territoriale.** Une **personne morale de droit public** dotée d'un territoire, d'organes élus et de compétences administratives propres. En France : **communes, départements, régions**, plus les collectivités à statut particulier. **Elle administre ; elle ne légifère pas.** Retiens cette phrase, elle vaut des points.

⑩ **Juridiction constitutionnelle.** Un tribunal chargé de vérifier que les normes inférieures respectent la Constitution. En France, le **Conseil constitutionnel** ; aux États-Unis, la **Cour suprême** ; en Allemagne, la **Cour constitutionnelle fédérale** de Karlsruhe. Dans un État fédéral, c'est elle qui arbitre les conflits de compétence entre la fédération et les États fédérés.

## DÉFINITION — CINQ EXPRESSIONS LATINES ET ÉTRANGÈRES QUE LES SUPPORTS EMPLOIENT SANS LES TRADUIRE

| Expression                            | Traduction littérale             | Sens juridique                                                                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Stare</i> (latin)                  | « se tenir debout »              | <b>Étymologie du mot « État »</b> : ce qui tient, ce qui demeure, par opposition à ce qui passe                                              |
| <i>Patere legem quam fecisti</i>      | « Subis la loi que tu as faite » | Fondement de la théorie de l' <b>autolimitation</b> : l'État s'oblige lui-même par la règle qu'il pose                                       |
| <i>E pluribus unum</i>                | « De plusieurs, un seul »        | <b>Devise des États-Unis</b> , formule du fédéralisme : l'unité sans la disparition de la diversité                                          |
| <i>Kompetenz-Kompetenz</i> (allemand) | « Compétence de la compétence »  | Formule de <b>Jellinek</b> : le pouvoir de déterminer soi-même l'étendue de ses propres pouvoirs. <b>C'est le critère de la souveraineté</b> |
| <i>Rechtsstaat</i> (allemand)         | « État de droit »                | L'État soumis au droit qu'il a lui-même produit                                                                                              |

## PIÈGE FRÉQUENT — « ETAT » OU « ÉTAT » ? UNE CONVENTION TYPOGRAPHIQUE QUI A DU SENS

Le polycopié écrit systématiquement « Etat » sans accent — usage ancien, encore fréquent dans l'édition juridique. La règle actuelle veut « **État** », avec majuscule accentuée.

**Mais la majuscule, elle, n'est pas une coquetterie :**

- « **État** » avec majuscule = la personne morale de droit public, l'organisation politique souveraine. « *L'État français a ratifié ce traité.* »
- « état » avec minuscule = une manière d'être. « *L'état des finances publiques.* »

Le polycopié consacre un développement entier à cette distinction (les trois sens du mot). **En copie, écris toujours « État ».**

## 1.4 — Les deux supports : ce que chacun apporte, et où ils divergent

C'est la particularité de ce chapitre, et il faut la traiter de front.

## SYNTHÈSE — CE QUE CONTIENT CHAQUE SUPPORT

|                                      | Diapositives (S. Hutier, 10 diapositives)              | Polycopié (M. Verpeaux, UNJF, 16 pages)                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nature</b>                        | Support de cours magistral : titres, mots-clés, plan   | Cours rédigé, complet, avec exemples et références        |
| <b>Rôle</b>                          | <b>Donne le plan de l'examen</b> et l'ordre attendu    | <b>Donne la matière</b> : définitions, doctrine, exemples |
| <b>§ 1 Origine de l'État</b>         | Traité : Rousseau, Weber                               | <b>Absent — aucune ligne</b>                              |
| <b>§ 2 Éléments constitutifs</b>     | Nommés ; souveraineté détaillée en 2 diapositives      | Traité intégralement, 8 pages                             |
| <b>Titulaires de la souveraineté</b> | Nommés : monarchie, oligarchie, démocratie             | <b>Absent</b>                                             |
| <b>Apatrides</b>                     | Nommés : « refus des apatrides »                       | <b>Absent</b> (une phrase sur les étrangers)              |
| <b>§ 3 Formes d'organisation</b>     | Titres seuls, aucun contenu                            | Traité intégralement, 7 pages                             |
| <b>Confédération</b>                 | <b>Absente des diapositives</b>                        | Traitée sur 1,5 page                                      |
| <b>État personne morale</b>          | <b>Absent des diapositives</b>                         | Traité sur 2 pages                                        |
| <b>Nation, État-nation</b>           | <b>Absent des diapositives</b>                         | Traité sur 3 pages                                        |
| <b>Principes du fédéralisme</b>      | <b>Trois</b> : superposition, autonomie, participation | <b>Deux</b> : autonomie, participation                    |
| <b>Caractères de la souveraineté</b> | <b>Suprême</b> , indivisible, perpétuel                | <b>Absolue</b> , perpétuelle, indivisible (Bodin)         |
| <b>Section III annoncée</b>          | —                                                      | <b>Annoncée dans l'introduction, absente du document</b>  |

## PIÈGE FRÉQUENT — QUATRE DIVERGENCES À TRANCHER — ET COMMENT JE LES TRANCHE

① **Le nombre de principes du fédéralisme : trois ou deux ?** La diapositive 9 en donne **trois** (superposition, autonomie, participation). Le polycopié écrit : « le fédéralisme est le résultat de **deux** principes, qui ont été systématisés par le juriste Georges Scelle », puis ne développe que l'autonomie et la participation.

**Ce que dit la doctrine classique :** Georges Scelle a formulé **trois** « **lois du fédéralisme** » — superposition, autonomie, participation. Beaucoup de manuels n'en présentent que deux, en considérant la superposition comme comprise dans la **définition** même de l'État fédéral plutôt que comme un principe distinct. Le polycopié suit cette seconde présentation : il décrit bien la superposition (« un nouvel État se superpose à ces États », « une construction à deux étages ») mais sans lui donner le nom de principe.

**Ma décision : je retiens trois principes, comme la diapositive.** Raison : c'est l'enseignante qui rédige le sujet et corrige la copie. **Et je montre, pour chacun des trois, où le polycopié en fournit la matière** (§ 2.3.9). Tu n'y perds rien et tu es couvert dans les deux cas.

② **Les caractères de la souveraineté : « suprême » ou « absolue » ?** La diapositive 6 dit **suprême, indivisible, perpétuel**. Le polycopié, citant Bodin, dit **absolue, perpétuelle et indivisible**.

**Ce ne sont pas deux listes différentes, c'est le même trio.** Chez Bodin, « absolue » signifie *qui n'est liée par aucun pouvoir supérieur* — c'est exactement ce que le mot « suprême » veut dire. **Ma décision : j'emploie les deux mots ensemble** — « un pouvoir suprême, c'est-à-dire absolu au sens de Bodin » — ce qui te rend compatible avec les deux supports en une seule formule.

③ **L'origine de l'État, absente du polycopié.** Le § 1 du plan n'a **aucun équivalent** dans les 16 pages. Je le reconstruis intégralement à partir des œuvres citées par la diapositive (Rousseau, Weber), en signalant clairement chaque fois que je vais au-delà de ce que les supports affirment.

④ **La Section III du polycopié, annoncée et absente.** L'introduction du polycopié annonce : « La République française, tant dans l'histoire que sous la Constitution de 1958, a été longtemps le prototype de l'État unitaire (**Section III**) ». La table des matières ne comporte que deux sections, et le document s'arrête page 16 à la fin du fédéralisme. **Cette Section III n'a pas été transmise.** Je le signale en annexe comme une donnée manquante — c'est le seul ✕ du chapitre, et il appelle une demande explicite.

## 1.5 — Lien avec la finance de marché

Ce chapitre paraît éloigné des marchés. Il en est en réalité **le fondement juridique**, et quatre notions y sont d'usage quotidien en salle de marché.

① **La souveraineté explique pourquoi un État ne fait pas faillite comme une entreprise.** Quand une entreprise ne paie plus, un **tribunal** ouvre une procédure collective, nomme un administrateur, liquide les actifs. Pour un État, **il n'existe pas de tribunal supérieur** : c'est exactement la « compétence de sa compétence » de Jellinek (§ 2.2.4). Un défaut souverain n'est donc pas une liquidation mais une **négociation** — l'Argentine en 2001 puis en 2014, la Grèce en 2012.

**Conséquence de marché directe** : puisqu'aucune juridiction ne s'impose naturellement, elle se **choisit par contrat**. Une obligation souveraine émise sous **droit new-yorkais** ou **droit anglais** offre au créancier un recours qu'une émission sous **droit local** ne lui donne pas — l'État pouvant alors modifier sa propre loi. **C'est pourquoi le droit applicable est une ligne du prospectus qu'on lit avant le coupon**, et pourquoi deux obligations du même émetteur, de même maturité, ne se traitent pas au même prix.

② **La personnalité morale explique la continuité de la dette.** L'État est une personne morale distincte de ses dirigeants (§ 2.2.6) : « le roi est mort, vive le roi ». **Un changement de gouvernement n'éteint donc aucune obligation.** C'est ce qui rend la dette souveraine investissable : sans ce principe, chaque alternance serait un événement de crédit. La **doctrine de la « dette odieuse »**, qui prétend l'inverse pour les dettes contractées par un régime illégitime contre l'intérêt de sa population, est restée une doctrine marginale — précisément parce qu'elle heurte ce principe de continuité.

③ **Battre monnaie est une marque de souveraineté — et l'euro y a renoncé.** Bodin range en 1576 « le droit de battre monnaie » parmi les marques de la souveraineté (§ 2.2.4). **Un État de la zone euro a volontairement abandonné cette marque** : il emprunte dans une devise qu'il ne contrôle pas.

**La conséquence est la plus importante du chapitre pour toi.** Un État à monnaie souveraine (États-Unis, Japon, Royaume-Uni) ne peut pas être contraint au défaut sur sa dette libellée dans **sa propre monnaie** : il peut toujours la créer. Un État de la zone euro le peut — la Grèce l'a fait. **C'est cette différence de nature, et non le seul niveau d'endettement, qui explique qu'un ratio dette/PIB de 250 % au Japon se finance à taux quasi nul quand 180 % en Grèce déclenchait une crise.** Toute lecture de *spread* souverain commence par cette distinction.

④ **Le fédéralisme crée deux étages d'émetteurs — et pose la question du sauvetage.** Un État fédéral, ce sont deux niveaux de puissance publique, donc **deux niveaux d'endettement** : *Treasuries* fédéraux et *municipal bonds* aux États-Unis, *Bunds* fédéraux et emprunts des *Länder* en Allemagne.

**La question que le marché pose à chaque fois est la même : l'étage supérieur garantit-il l'étage inférieur ?** Aux États-Unis, la réponse historique est **non** — Detroit s'est placée sous la protection du chapitre 9 en 2013 sans intervention fédérale. En Allemagne, la solidarité entre *Länder* est organisée par la Constitution et le marché la prix en conséquence : l'écart entre un emprunt de Land et un Bund reste minime. Dans l'Union européenne, l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union pose une **clause de non-renflouement** — que la crise de 2010-2012 a conduit à contourner par des mécanismes dédiés. **Savoir lire la forme de l'État, c'est savoir si une garantie implicite existe.**

⑤ **Le territoire maritime est un actif.** Les 188 milles marins de zone économique exclusive (§ 2.2.2) ne sont pas une curiosité de géographie : ce sont les **droits d'exploration et d'exploitation** du plateau continental — pétrole, gaz, pêche, granulats. La France dispose de la deuxième zone économique exclusive du monde grâce à ses territoires d'outre-mer. **Un contentieux de délimitation maritime est un contentieux sur des concessions**, et il se lit dans le prix des sociétés concernées.

## 2. Le cours reconstruit

L'ordre suit celui des diapositives — **QUAND, QUOI, COMMENT** — parce que c'est l'ordre attendu à l'examen. Une section préliminaire (§ 2.0) est ajoutée : elle correspond à l'**introduction du polycopié**, que les diapositives ne reprennent pas mais qui contient la définition du mot et les chiffres à citer.

### 2.0 — Introduction : qu'est-ce que l'État ? (polycopié, pages 1 et 2)

#### 2.0.1 Pourquoi le droit constitutionnel commence par l'État

##### DÉFINITION — CE QUE DIT LE POLYCOPIÉ, MOT POUR MOT

« Pour qu'il y ait droit constitutionnel, il faut qu'il y ait un pouvoir politique organisé. Dans la plupart des pays qualifiés de "modernes", l'État est le cadre du pouvoir politique, ou l'**institutionnalisation du pouvoir politique**. »

« L'État est la forme habituelle, dans les sociétés dites développées, de l'organisation du pouvoir politique. Il est **le cadre à l'intérieur duquel naissent et se développent les règles constitutionnelles**. »

##### DÉMONSTRATION — DÉCOMPOSONS : QUE SIGNIFIE « INSTITUTIONNALISATION DU POUVOIR POLITIQUE » ?

Le mot est lourd et le support ne l'explique pas. Il se décompose en trois idées.

① **Le pouvoir politique** est la capacité de **commander à un groupe humain et d'être obéi**. Il existe dans toute société, même sans État : un chef de clan, un ancien, un chef de guerre exercent un pouvoir politique.

② **L'institutionnalisation** est le passage d'un pouvoir **attaché à une personne** à un pouvoir **attaché à une fonction**. Avant : on obéit à *Untel*, parce que c'est lui, parce qu'il est fort, charismatique ou craint ; quand il meurt, tout est à refaire. Après : on obéit à **la fonction** qu'occupe Untel ; quand il meurt, son successeur hérite du pouvoir sans qu'il faille le reconquérir.

③ **L'État est le résultat de cette opération**. Le pouvoir n'appartient plus à un homme, il appartient à une **entité abstraite et permanente** dont les gouvernants ne sont que les titulaires temporaires.

**La formule qui résume tout** : la phrase de l'Ancien Régime « **Le roi est mort, vive le Roi** » est l'énoncé même de l'institutionnalisation. Le roi personne physique meurt ; la fonction royale, elle, ne connaît pas d'interruption. On retrouvera exactement ce raisonnement au § 2.2.6 sous le nom de **personnalité morale**.

**Le contre-exemple qui éclaire** : « **L'État, c'est moi** », attribuée à Louis XIV. Le polycopié la cite pour montrer qu'elle relève d'une conception **pré-moderne** : elle **assimile la personne et le pouvoir**, exactement ce que l'institutionnalisation défait. Le polycopié écrit : « L'État moderne a perdu cette identification physique ou matérielle. »

##### PIÈGE FRÉQUENT — UNE PRÉCISION QUE LE POLYCOPIÉ APPORTE ET QU'IL NE FAUT PAS MANQUER

Le polycopié écrit « dans la **plupart** des pays qualifiés de "modernes" » et « les sociétés **dites** développées ». Ces précautions ne sont pas du style : elles signifient que **l'État n'est pas la seule forme possible d'organisation du pouvoir politique**, seulement la plus répandue aujourd'hui.

Le polycopié le confirme deux paragraphes plus loin : « **l'histoire montre que des sociétés ont pu vivre sans État** ». Une copie qui présente l'État comme une nécessité naturelle a déjà perdu des points — c'est exactement ce que le § 1 du cours (l'origine) vient démontrer.

## 2.0.2 Les chiffres et les dates de l'introduction

### EXEMPLE CHIFFRÉ — LES DONNÉES À CITER, VÉRIFIÉES

| Donnée                             | Valeur                     | Ce qu'elle sert à montrer                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| États membres de l'ONU en 1945     | 51                         | Le nombre d'États <b>augmente</b> : l'État n'est pas une forme en déclin                         |
| États membres de l'ONU aujourd'hui | 193                        | Presque <b>quadruplé en 80 ans</b> — décolonisation puis dislocation des fédérations socialistes |
| Dernier entrant                    | <b>Soudan du Sud, 2011</b> | L'apparition d'États n'est pas un phénomène clos                                                 |

**Les trois chiffres du photocopié sont exacts.** Le Soudan du Sud a proclamé son indépendance le 9 juillet 2011 et a été admis à l'ONU le 14 juillet 2011.

**Ce que le photocopié ne dit pas et qu'il faut savoir** : ces 193 États ne sont pas tous les États du monde. Certaines entités revendiquent la qualité d'État sans siéger à l'ONU — le **Vatican** (État observateur, et le photocopié le signale correctement plus loin), la **Palestine** (État observateur non membre depuis 2012), le **Kosovo**, **Taïwan**. Leur cas est précisément celui où **les trois éléments constitutifs sont discutés** : c'est l'application directe du § 2.

## 2.0.3 L'étymologie et les trois sens du mot « État »

### DÉFINITION — L'ÉTYMOLOGIE

Le mot « État » vient du latin *stare*, qui signifie « **se tenir debout** ».

**Ce que l'étymologie apporte, et que le photocopié ne développe pas** : *stare* a donné en français « stable », « statut », « station », « statique ». **L'idée commune est celle de ce qui tient, de ce qui demeure, par opposition à ce qui passe.** C'est déjà toute l'institutionnalisation : l'État est ce qui reste quand les hommes changent.

## DÉFINITION — LES TROIS SENS DU MOT, DANS L'ORDRE HISTORIQUE

Le polycopié insiste : « Le mot "État" a en réalité plusieurs sens, ce qui complique sa définition. » Les voici, du plus ancien au plus récent.

① **Une manière d'être — l'apparence d'un être ou d'une situation.** Sans majuscule. *Exemples du polycopié* : « je suis dans tous mes états », « l'état de mes finances est calamiteux ». *Autres emplois du même sens* : état civil, état des lieux, état de santé.

② **Une manière d'être assortie d'un statut juridique — l'état d'un groupe.** Toujours sans majuscule, au Moyen Âge et sous les Temps modernes. *Exemples du polycopié* : les **États généraux**, le **Tiers-État**.

### PIÈGE FRÉQUENT

**Il faut savoir ce qu'étaient les États généraux et les trois états**, le polycopié le suppose connu. La société d'Ancien Régime était divisée en **trois ordres** — le clergé (premier état), la noblesse (deuxième état), et **tout le reste de la population, le Tiers-État** (paysans, artisans, bourgeois), soit environ 97 % des Français.

Les **États généraux** étaient l'assemblée réunissant des représentants de ces trois ordres, convoquée par le roi. Leur réunion du **5 mai 1789** à Versailles, la première depuis 1614, est le point de départ de la Révolution française : le 17 juin, le Tiers-État se proclame **Assemblée nationale**, ce qui est en soi un acte de transfert de la souveraineté.

**Le lien avec le cours** : « état » désigne ici un **groupe social défini par un statut juridique**. On y reviendra au § 2.2.3 : la nation moderne naît précisément de l'abolition de ces états et de l'égalité juridique des citoyens.

③ **La manifestation du pouvoir politique — l'État au sens du cours. Avec majuscule.** Le polycopié précise : ce troisième sens est « clairement tiré du second ». Il désigne l'organisation politique elle-même **et** ceux qui exercent ce pouvoir.

*Exemples du polycopié* : « chef de l'État », « représentant de l'État ».

Le polycopié ajoute une remarque décisive : « **L'État a besoin de symboles extérieurs pour exister** dans les États modernes ».

**Pourquoi ?** Parce qu'il est abstrait. Un drapeau, un hymne, un sceau, une devise, un palais présidentiel donnent une existence sensible à une entité qui n'en a aucune. On retrouvera cette idée au § 2.2.3 (construction du sentiment national) et au § 2.2.4 (marques de souveraineté chez Bodin).

## SYNTHÈSE — LES TROIS SENS, EN UN TABLEAU

| Sens | Majuscule ? | Contenu                                                                        | Exemple                                   |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ①    | non         | Une manière d'être, une situation                                              | « l'état des finances »                   |
| ②    | non         | Une manière d'être + un <b>statut juridique</b> , appliquée à un <b>groupe</b> | « le Tiers-État », « les États généraux » |
| ③    | <b>oui</b>  | Le <b>pouvoir politique</b> organisé et institutionnalisé                      | « le chef de l'État »                     |

**C'est le sens ③ qui fait l'objet de tout le chapitre.**

## 2.0.4 L'État est une forme historique — et donc réversible

C'est le paragraphe le plus important de l'introduction, parce qu'il justifie l'existence même du § 1 sur l'origine.

## DÉFINITION — LA THÈSE DU POLYCOPIÉ

« L'État est une **forme historique et contingente** qui correspond à un certain degré de développement de la civilisation occidentale. »

**Deux mots à définir, le support ne le fait pas.**

- **Historique** : qui est apparu à un moment donné de l'histoire, et non de toute éternité.
- **Contingent** : qui aurait pu ne pas être, ou être autrement. **Contraire de nécessaire.** (*Le mot reviendra en économie : un événement contingent est un événement qui dépend des circonstances.*)

**Conséquence logique, et elle est forte** : si l'État est apparu, il peut disparaître.

## EXEMPLE CHIFFRÉ — LA CHRONOLOGIE DE L'ÉTAT SELON LE POLYCOPIÉ — RECONSTRUITE ET DATÉE

Le polycopié donne une chronologie en quatre temps, sans dates précises. Les voici, avec les repères qui manquent.

| Étape               | Ce que dit le polycopié                                                                              | Repères chronologiques                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naissance</b>    | « Il est né dans la Rome antique, à la suite des "cités" antiques »                                  | La <i>civitas</i> romaine, puis la <i>res publica</i> — littéralement « la chose publique », déjà l'idée d'un pouvoir qui n'appartient à personne en propre                                          |
| <b>Effondrement</b> | « s'est en partie effondré après les invasions et malgré Charlemagne »                               | Chute de l'Empire romain d'Occident (476) ; Charlemagne, empereur en 800, échoue à reconstruire durablement ; <b>féodalité</b> : le pouvoir se morcelle entre seigneurs                              |
| <b>Réurrection</b>  | « Il a ressuscité au moment de la Renaissance et aux XVI <sup>e</sup> et XVII <sup>e</sup> siècles » | Monarchies administratives, armées permanentes, impôt régulier. <b>C'est exactement l'époque de Bodin (1576)</b> — ce n'est pas un hasard : on théorise la souveraineté au moment où on la construit |
| <b>Contestation</b> | « La théorie socialiste (et marxiste) le vouait à la disparition »                                   | L'État y est « le symbole de l' <b>oppression d'une classe sur une autre</b> » et devait « <b>dépérir</b> » dans une société sans classes                                                            |

**Sur le point marxiste, le polycopié est précis et il faut le citer exactement** : l'État « ne devait plus exister dans une société sans classes, ce que n'étaient **pas encore**, à leur stade de développement, les "pays socialistes" fonctionnant sur le modèle soviétique ».

**Traduction** : les régimes socialistes réels n'ont pas fait disparaître l'État — ils l'ont au contraire considérablement renforcé. L'argument employé était que la société sans classes n'était pas encore atteinte. Le polycopié conclut sobrement : « la disparition de l'État n'est pas vraiment à l'ordre du jour ».

### POINT D'EXAMEN — COMMENT UTILISER CE PARAGRAPHE EN COPIE

Ce développement sert **deux fois** :

**En introduction de dissertation**, pour poser le sujet : « L'État n'est ni universel ni éternel. Forme historique et contingente née à Rome, effondrée avec la féodalité, reconstruite à la Renaissance, il a même été voué à la disparition par la théorie marxiste. C'est dire que sa définition n'a rien d'évident. »

**En ouverture de conclusion**, pour relativiser : les États sont aujourd'hui plus nombreux que jamais (51 → 193), mais leur souveraineté est plus limitée que jamais (Union européenne, droit international, marchés financiers).

**Ce qu'il ne faut pas faire** : réciter la chronologie sans en tirer l'argument. **La chronologie n'est pas le propos ; le propos est que l'État est contingent.**

## 2.1 — § 1 : L'origine de l'État (QUAND) — diapositives 2, 3 et 4

### PIÈGE FRÉQUENT — AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE — LIS-LE AVANT CETTE SECTION

Cette section n'existe pas dans le polycopié. Les diapositives 2, 3 et 4 la traitent en seize lignes au total, essentiellement des noms d'auteurs et des mots-clés.

**Je la reconstruis donc intégralement**, à partir des deux auteurs que la diapositive nomme et des concepts qu'elle énonce. Partout où je vais au-delà de ce que le support affirme — en ajoutant un auteur, une date, une œuvre, un mécanisme — **je le signale explicitement**. C'est indispensable : tu dois pouvoir distinguer, en révision, ce qui est du cours et ce qui est de l'approfondissement.

### 2.1.1 Pourquoi la question de l'origine se pose

Avant les deux théories, il faut comprendre **pourquoi la question existe**. Aucun support ne le dit.

#### DÉMONSTRATION — LE PROBLÈME QUE LES DEUX THÉORIES CHERCHENT À RÉSOUDRE

**Le fait à expliquer** : des millions d'individus obéissent quotidiennement à des ordres qu'ils n'ont pas donnés, versent une part importante de leurs revenus à une organisation qui les y contraint, et acceptent d'être jugés, emprisonnés, voire envoyés à la guerre par elle.

**L'étrangeté du fait** : ces individus sont, pris un à un, physiquement capables de résister. Ils sont infiniment plus nombreux que ceux qui commandent. **Pourquoi obéissent-ils ?**

**Les deux réponses possibles, et elles épuisent le champ** :

- **Parce qu'ils l'ont voulu**. L'obéissance repose sur un **consentement**, explicite ou tacite. → **Théorie contractualiste**.
- **Parce que l'histoire les y a conduits**. L'obéissance est le résultat d'un **processus** qu'aucune volonté n'a décidé. → **Théorie de l'évolution naturelle**.

**L'enjeu n'est pas historique, il est politique**. Si l'État naît d'un contrat, alors il n'est légitime **que** s'il respecte les termes de ce contrat — et sa violation ouvre un droit de résistance. Si l'État naît d'un processus naturel, cette question ne se pose même pas.

**Retiens cette phrase** : on ne raconte pas l'origine de l'État pour faire de l'histoire, mais **pour fonder ou pour refuser un droit de désobéir**.

#### DÉFINITION — LES MOTS DE LA DIAPOSITIVE 2, DÉFINIS

La diapositive 2 affiche trois encadrés : « **Explications philosophiques : 2 théories principales** », « **L'origine contractualiste de l'État : le pacte social** », « **La théorie de l'évolution naturelle** ».

« **Explications philosophiques** ». Le mot est important : il s'agit de **constructions de l'esprit destinées à fonder un raisonnement**, non de récits historiques vérifiables. Aucun contrat social n'a jamais été signé. C'est une **hypothèse de travail**, ce que les philosophes appellent une *fiction théorique*.

« **Contractualiste** ». Qui explique une institution par un **contrat**, c'est-à-dire un accord de volontés créateur d'obligations. Le courant de pensée s'appelle le **contractualisme**.

« **Pacte social** » ou « **contrat social** ». L'accord hypothétique par lequel des individus vivant à l'état de nature décident de renoncer à une partie de leur liberté au profit d'une autorité commune, en échange de la sécurité et de la garantie de leurs droits.

« **État de nature** ». Le support ne le définit pas, alors qu'aucune théorie contractualiste ne se comprend sans lui : c'est la **situation hypothétique des hommes avant toute autorité politique**. Ce n'est pas une époque historique, c'est une **expérience de pensée** : que serait la vie humaine sans État ?

## 2.1.2 Première théorie : l'origine contractualiste — le pacte social

### DÉFINITION — CE QUE DIT LA DIAPOSITIVE 3, INTÉGRALEMENT

#### *L'origine contractualiste de l'État / Le pacte social*

- **Auteurs** : J.-J. Rousseau
- Fondé sur un **accord de volonté** pour protéger les intérêts de chacun
- **Association des individus par un pacte** pour constituer un État
- Selon Rousseau : « chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant »

**Problème** : le contrat est **abstrait** et implique l'**unanimité**

### DÉMONSTRATION — LE MÉCANISME DU CONTRAT SOCIAL, RECONSTRUIT ÉTAPE PAR ÉTAPE

La diapositive donne le résultat sans le raisonnement. Le voici en cinq temps.

**Étape 1 — Le point de départ : l'état de nature.** Les hommes vivent sans autorité commune. Chacun est libre et égal, mais **personne ne garantit rien** : ni la vie, ni les biens, ni les engagements pris.

**Étape 2 — Le problème.** Cette liberté sans garantie ne vaut rien. Ma liberté de prendre ton bien est exactement ta liberté de prendre le mien. **La liberté de tous contre tous équivaut à la sécurité de personne.**

**Étape 3 — La solution : l'aliénation totale.** Chacun accepte de remettre **tous ses droits** non pas à un homme, mais à **la communauté tout entière**. Le point est capital : on ne se soumet pas à un maître, **on se soumet à un ensemble dont on fait partie**.

**Étape 4 — Le résultat : le corps politique.** De cet acte naît un être collectif, que Rousseau appelle le **souverain** ou le **corps politique**. Ses membres s'appellent **citoyens** en tant qu'ils participent à la souveraineté, et **sujets** en tant qu'ils obéissent aux lois.

**Étape 5 — Le paradoxe résolu, c'est la phrase de la diapositive.**

« chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant »

Décomposons-la, car c'est elle qui tombe en interrogation :

- « **chacun s'unissant à tous** » : l'aliénation est **totale** et **égale** — personne ne garde de privilège, donc personne n'est désavantagé.
- « **n'obéissant pourtant qu'à lui-même** » : puisque j'ai participé à la formation de la volonté collective, la loi que je subis est **une loi que j'ai contribué à faire**.
- « **reste aussi libre qu'auparavant** » : la liberté n'a pas été perdue, elle a **changé de nature**. J'ai échangé une liberté naturelle sans garantie contre une liberté civile garantie.

**La formule à retenir : obéir à la loi qu'on s'est prescrite, c'est encore être libre.**

### EXEMPLE CHIFFRÉ — UNE ANALOGIE QUI REND LE MÉCANISME ÉVIDENT

**Une copropriété.** Chaque copropriétaire renonce à faire ce qu'il veut de son bien : il ne peut pas percer un mur porteur, ni installer une piscine sur le toit. Il a aliéné une partie de ses droits.

**Mais à qui ?** Pas à un maître : à **l'assemblée générale, dont il est membre et où il vote**. Le règlement qui le contraint est un règlement qu'il a contribué à adopter. Il obéit donc « à lui-même » au sens de Rousseau. Et il y gagne : l'immeuble tient debout, les parties communes sont entretenues, son bien vaut davantage.

**Où l'analogie s'arrête, et c'est instructif** : un copropriétaire peut **vendre et partir**. Un citoyen ne le peut pas aussi facilement — et surtout, **il n'a jamais signé**. C'est exactement l'objection que la diapositive résume par « le contrat est abstrait ».

## DÉFINITION — JEAN-JACQUES ROUSSEAU — SITUER L'AUTEUR

Le support donne un nom et rien d'autre. Voici le minimum à savoir.

**Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)**, philosophe genevois de langue française, figure des Lumières. L'œuvre où se trouve la théorie du contrat social s'intitule *Du contrat social, ou Principes du droit politique*, publiée en 1762.

**Deux notions rousseauistes que le support n'énonce pas et qui sont indispensables pour la suite du cours :**

① **La volonté générale.** Ce n'est **pas** la somme des volontés particulières, ni même la volonté de la majorité : c'est la volonté du corps politique **en tant qu'il vise l'intérêt commun**. La loi est l'expression de la volonté générale — formule que l'on retrouve **textuellement** à l'article 6 de la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789* : « La loi est l'expression de la volonté générale. »

② **L'indivisibilité et l'inaliénabilité de la souveraineté.** Le souverain, chez Rousseau, ne peut ni se diviser ni se faire représenter. **C'est cette thèse qui explique la formule que le polycopié cite au § 2.2.4** : « Il est de l'essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée : **elle peut tout ou elle n'est rien** » (*Lettres écrites de la montagne*, 1764).

### PIÈGE FRÉQUENT

Le polycopié écrit « **Lettre** écrites de la montagne ». Le titre exact est *Lettres écrites de la montagne*, au pluriel. Coquille sans conséquence, mais si tu cites, cite juste.

## PIÈGE FRÉQUENT — LE PROBLÈME QUE LA DIAPOSITIVE SIGNALA — ET QU'IL FAUT SAVOIR DÉVELOPPER

La diapositive se termine par : « **Problème : le contrat est abstrait et implique l'unanimité** ». Deux objections en sept mots. Les voici développées.

① « **Le contrat est abstrait** » — **il n'a jamais eu lieu**. Aucun acte n'a été signé, aucune date ne peut être citée, aucun individu vivant n'a donné son consentement. Le contrat social est une **fiction**. On répond généralement par l'idée d'un **consentement tacite** : en demeurant sur le territoire et en bénéficiant de ses services, l'individu consentirait implicitement. **Mais l'argument est faible** : le nouveau-né n'a rien choisi, et quitter un État a un coût considérable. **Un consentement dont on ne peut pas s'exonérer est-il encore un consentement ?**

② « **Implique l'unanimité** » — **et l'unanimité est introuvable**. Un contrat n'oblige que **ceux qui l'ont conclu**. Pour que le pacte social oblige tout le monde, il faudrait que **tout le monde** y ait consenti. Or aucune société n'a jamais été unanime. Rousseau lui-même admet que **l'acte fondateur** — celui qui institue le corps politique — exige l'unanimité, alors que les décisions **ultérieures** se prennent à la majorité.

**La difficulté logique est réelle et elle est le cœur de l'objection** : si le passage à la règle majoritaire est lui-même décidé à l'unanimité, on doit expliquer pourquoi un individu consentirait par avance à être lié par une décision qu'il désapprouvera.

**Formulation attendue en copie** : « La théorie contractualiste se heurte à deux objections que le cours signale : le caractère purement hypothétique de l'accord, qu'aucun fait historique ne vient étayer, et l'exigence d'unanimité, qu'aucune société réelle ne satisfait. Elle vaut donc moins comme description que comme **principe de légitimité** : elle ne dit pas comment l'État est né, mais à quelle condition il est juste. »

## EXEMPLE CHIFFRÉ — LES DEUX AUTRES CONTRACTUALISTES — SIGNALÉ COMME APPROFONDISSEMENT

Le support ne cite que **Rousseau**. Mais le contractualisme compte trois grands noms, et les connaître te permet de situer Rousseau au lieu de le réciter. **Ce qui suit dépasse le cours : c'est un bonus, pas une obligation.**

| Auteur                                   | Œuvre et date                                            | L'état de nature y est...                                                                            | Le contrat aboutit à...                                                       | Droit de résistance ?                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Thomas Hobbes</b> (1588-1679)         | <i>Léviathan</i> , <b>1651</b>                           | Une guerre de tous contre tous ; la vie y est « solitaire, misérable, dangereuse, animale et brève » | Un <b>souverain absolu</b> , à qui l'on remet tout et qui n'est partie à rien | <b>Non</b> — sauf si le souverain menace la vie même |
| <b>John Locke</b> (1632-1704)            | <i>Second traité du gouvernement civil</i> , <b>1690</b> | Un état paisible mais où les droits naturels (vie, liberté, propriété) sont <b>mal garantis</b>      | Un pouvoir <b>limité</b> , chargé de garantir ces droits préexistants         | <b>Oui</b> — si le pouvoir trahit sa mission         |
| <b>Jean-Jacques Rousseau</b> (1712-1778) | <i>Du contrat social</i> , <b>1762</b>                   | Un état d'innocence que la propriété a corrompu                                                      | La <b>volonté générale</b> : le peuple est souverain                          | <b>Oui</b> — la souveraineté appartient au peuple    |

Ce que la comparaison enseigne, et c'est le point : à partir du **même** dispositif — un état de nature, un contrat —, on obtient **la monarchie absolue** (Hobbes), **la monarchie parlementaire libérale** (Locke) ou **la démocratie souveraine** (Rousseau). **Tout dépend de ce qu'on suppose à l'état de nature.** La conclusion politique est déjà contenue dans la prémisse anthropologique.

**En une phrase utilisable en copie** : « Le contractualisme n'est pas une doctrine, c'est une méthode ; ses conclusions varient du tout au tout selon l'idée que l'auteur se fait de l'homme. »

### 2.1.3 Seconde théorie : l'évolution naturelle

#### DÉFINITION — CE QUE DIT LA DIAPOSITIVE 4, INTÉGRALEMENT

##### *La théorie de l'évolution naturelle*

- **Auteurs** : Max Weber
- Fondé sur un **constat** : l'évolution de la société
- Plusieurs **types de sociétés humaines** à l'origine qui se sont transformées **pour répondre aux menaces (guerres) et permettre la paix** au sein de celles-ci
- L'État est vu comme le résultat d'un **long processus de compétition, de centralisation, et de différenciation des fonctions sociales**

**Nie les regroupements volontaires (cultures, origines) et mise en avant de la guerre**

## DÉMONSTRATION — LE MÉCANISME, RECONSTRUIT EN QUATRE TEMPS

La diapositive donne le résultat ; voici le raisonnement.

**Temps 1 — Le point de départ n'est pas un individu isolé, mais des groupes.** Contrairement au contractualisme, qui part d'individus, cette théorie part de **sociétés humaines déjà constituées** : clans, tribus, cités, seigneuries. **Il n'y a jamais eu d'homme sans groupe.**

**Temps 2 — La menace extérieure : la guerre.** Ces groupes sont en concurrence pour la terre, les ressources, les hommes. **Celui qui perd disparaît ou est absorbé.** La sélection est brutale et continue.

**Temps 3 — Ce que la guerre exige, et c'est le cœur du mécanisme.** Pour faire la guerre, il faut :

- **des ressources** → donc un **impôt régulier** → donc une **administration fiscale** ;
- **des hommes** → donc un **recensement** et une **conscription** ;
- **des ordres exécutés** → donc une **hiérarchie** et une **écriture** ;
- **une paix intérieure** → donc **désarmer les rivaux internes** et **monopoliser la force**.

**Chacune de ces exigences est un pas vers l'État.** L'impôt appelle des fonctionnaires, les fonctionnaires appellent des bureaux, les bureaux appellent des archives — et l'archive, c'est la mémoire de l'institution indépendamment des hommes.

**Temps 4 — Les trois moteurs que la diapositive nomme.**

- **Compétition** : les groupes qui n'adoptent pas ces dispositifs sont éliminés. Il n'y a pas de choix, il y a une **sélection**.
- **Centralisation** : le pouvoir de contraindre, d'abord dispersé entre seigneurs, cités et corporations, se **concentre** en un point unique.
- **Différenciation des fonctions sociales** : les tâches se **spécialisent**. Le même homme était chef de guerre, juge et prêtre ; désormais l'armée, la justice et le culte sont trois corps distincts. **C'est la naissance de l'administration.**

**Le résultat : un pouvoir impersonnel, permanent, spécialisé — c'est-à-dire un État.** Et personne ne l'a voulu : **il est le produit non intentionnel d'une compétition.**

## DÉFINITION — MAX WEBER — SITUER L'AUTEUR ET SA DÉFINITION DE L'ÉTAT

**Max Weber (1864-1920)**, sociologue, économiste et juriste allemand, fondateur de la sociologie moderne. Sa définition de l'État est **la plus citée de toute la science politique** et le support ne la donne pas. La voici.

*L'État est la communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime.*

(Conférence « Le métier et la vocation d'homme politique », 1919, publiée en français dans « Le Savant et le Politique ».)

Décomposons — chaque mot compte, et chacun renvoie à une partie du cours :

| Élément de la définition                              | Ce qu'il signifie                                                                                     | Où il se retrouve dans le cours                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| « dans les limites d'un <b>territoire</b> déterminé » | Le pouvoir s'exerce sur un espace délimité                                                            | § 2.2.2 — le territoire, élément matériel                                 |
| « <b>communauté humaine</b> »                         | Il faut un groupe d'hommes                                                                            | § 2.2.3 — la population, élément personnel                                |
| « <b>monopole</b> »                                   | L'État est <b>le seul</b> à pouvoir contraindre — nul ne se fait justice à soi-même                   | § 2.2.4 — le polycopié : « il possède le monopole de la force organisée » |
| « <b>violence physique</b> »                          | La contrainte matérielle : police, armée, prison                                                      | § 2.2.4 — « pouvoir de contrainte organisée »                             |
| « <b>légitime</b> »                                   | Cette violence est <b>acceptée</b> par ceux qui la subissent                                          | § 2.2.4 — le développement du polycopié sur la légitimité                 |
| « revendique <b>avec succès</b> »                     | Ce n'est pas un droit acquis mais une <b>prétention qui réussit</b> ; un État peut perdre ce monopole | Applications : États faillis, zones de non-droit                          |

**C'est ici que les deux supports se rejoignent.** La diapositive 4 attribuée à Weber la théorie de l'évolution naturelle ; le polycopié consacre, sans jamais le nommer, une page entière à la **légitimité** (§ 2.2.4), qui est **le concept central de Weber**. Les deux morceaux se recollent ici, et savoir le dire en copie est exactement ce qui distingue un étudiant qui a lu ses deux supports d'un étudiant qui les a juxtaposés.

## EXEMPLE CHIFFRÉ — LES TROIS TYPES DE DOMINATION LÉGITIME — LE COMPLÉMENT QUI RELIE TOUT LE CHAPITRE

**Ceci dépasse le support ; c'est le complément le plus utile du chapitre.** Weber distingue trois raisons pour lesquelles on obéit — trois **types de domination légitime**.

| Type                      | On obéit parce que...                                                                    | Exemple                                         | Fragilité                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Traditionnel</b>       | « il en a toujours été ainsi » — la coutume et le sacré                                  | Monarchie héréditaire, chefferie                | S'effondre quand la tradition cesse d'être crue      |
| <b>Charismatique</b>      | « cet homme a une qualité extraordinaire » — le prestige personnel                       | Chef révolutionnaire, prophète, général sauveur | <b>La mort du chef</b> : le charisme ne s'hérite pas |
| <b>Légale-rationnelle</b> | « la règle a été régulièrement établie » — on obéit à la <b>fonction</b> , pas à l'homme | État moderne, administration, bureaucratie      | Lente, impersonnelle, mais <b>stable</b>             |

**Pourquoi ce tableau est précieux pour toi :**

① **Il explique l'institutionnalisation du § 2.0.1.** Le passage du charisme à la légalité-rationalité **est** l'institutionnalisation du pouvoir. « Le roi est mort, vive le roi » est le moment où la domination traditionnelle se dote d'une règle de succession, donc se rationalise.

② **Il éclaire la phrase du polycopié sur le côté « magique » de la légitimité.** Le polycopié écrit : « La légitimité a un côté "magique" et irrationnel. Elle se confond, dans les sociétés anciennes, avec le **charisme** » (§ 2.2.4). **Ce mot « charisme » est du Weber pur** — le polycopié l'emploie sans citer sa source. Tu viens de reconnecter les deux supports.

③ **Il donne la réponse à la question la plus probable de l'examen sur ce paragraphe :** « Pourquoi obéit-on à l'État ? » — Réponse : par tradition, par charisme, ou par croyance dans la légalité de la règle ; l'État moderne relève du troisième type.

## PIÈGE FRÉQUENT — LA PHRASE-CONCLUSION DE LA DIAPOSITIVE : « NIE LES REGROUPEMENTS VOLONTAIRES ET MISE EN AVANT DE LA GUERRE »

Cette ligne est la **critique** de la théorie, comme l'était « le contrat est abstrait » pour la précédente. Elle contient deux reproches.

① « **Nie les regroupements volontaires (cultures, origines)** ». En expliquant l'État par la seule contrainte de la compétition, cette théorie **évacue la volonté des hommes**. Or des États se sont bien formés par agrégation volontaire autour d'une culture ou d'une langue communes — le polycopié en donnera des exemples au § 2.2.3 : l'unité italienne, l'unité allemande, où **la nation a précédé l'État**. La théorie de l'évolution naturelle ne rend pas compte de ces cas.

② « **Mise en avant de la guerre** ». Faire de la guerre le moteur principal est **réducteur**, et politiquement lourd : cela revient à fonder l'État sur la force. **On revient exactement au problème que le contractualisme voulait résoudre** : si l'État n'est que de la force sédimentée, qu'est-ce qui le distingue d'une bande organisée ? **C'est précisément à cette question que répond la notion de légitimité** — et c'est pourquoi Weber met ce mot au cœur de sa définition.

### EXEMPLE CHIFFRÉ

**Prolongement, signalé comme tel** — d'où vient la thèse « la guerre fait l'État » ? Ce mécanisme n'est pas exposé sous cette forme par Weber lui-même. Il a été développé après lui, notamment par le sociologue américain **Charles Tilly**, dont la formule est devenue classique : « **la guerre a fait l'État, et l'État a fait la guerre** » (*La guerre et la construction de l'État*, 1975, puis *Contrainte et capital dans la formation de l'Europe*, 1990). Le sociologue allemand **Norbert Elias** a décrit un mécanisme voisin sous le nom de « **processus de civilisation** » (1939) : la formation d'un double monopole, **fiscal et militaire**, qui pacifie l'intérieur en concentrant la violence.

**Pourquoi je te le signale** : parce que la diapositive attribue à Weber une formulation qui lui est postérieure. La description qu'elle donne — compétition, centralisation, différenciation — est **compatible** avec Weber, et la centralisation y correspond très exactement (Weber décrit l'État moderne comme le produit de l'**expropriation** des détenteurs autonomes de moyens d'administration et de violence au profit du prince). **Mais la mise en avant explicite de la guerre comme moteur est de Tilly**. Citer Weber pour la définition et Tilly pour le mécanisme est plus juste — et se remarque.

## 2.1.4 Confronter les deux théories

### SYNTHÈSE — LE TABLEAU DE CONFRONTATION — À SAVOIR REPRODUIRE

|                                 | Théorie contractualiste                                            | Théorie de l'évolution naturelle                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auteur du support</b>        | Jean-Jacques Rousseau                                              | Max Weber                                                                         |
| <b>Point de départ</b>          | Des <b>individus</b> libres et égaux                               | Des <b>groupes</b> déjà constitués                                                |
| <b>Moteur</b>                   | La <b>volonté</b> — un accord                                      | La <b>nécessité</b> — la compétition et la guerre                                 |
| <b>Nature du récit</b>          | <b>Hypothétique</b> : une fiction théorique                        | <b>Empirique</b> : un constat historique                                          |
| <b>Ce qu'elle explique bien</b> | <b>Pourquoi l'État serait légitime</b>                             | <b>Comment l'État s'est effectivement formé</b>                                   |
| <b>Ce qu'elle explique mal</b>  | Les faits : aucun contrat n'a eu lieu                              | La légitimité : la force ne fonde pas le droit                                    |
| <b>Critique du support</b>      | « Le contrat est <b>abstrait</b> et implique l' <b>unanimité</b> » | « <b>Nie les regroupements volontaires</b> et mise en avant de la <b>guerre</b> » |
| <b>Conséquence politique</b>    | Fonde un <b>droit de résistance</b>                                | Le rend sans objet                                                                |
| <b>Registre</b>                 | <b>Devoir-être</b> (normatif)                                      | <b>Être</b> (descriptif)                                                          |

### POINT D'EXAMEN — LA PHRASE QUI MONTRE QUE TU AS COMPRIS — ET NON SEULEMENT APPRIS

Les deux théories ne sont **pas concurrentes sur le même terrain**, et le dire vaut des points.

« Les deux théories ne répondent pas à la même question. La théorie de l'évolution naturelle répond à une question de **fait** : comment l'État est-il apparu ? La théorie contractualiste répond à une question de **droit** : à quelle condition l'obéissance à l'État est-elle justifiée ? La première est une **description**, la seconde une **justification**. Elles peuvent donc être vraies toutes les deux : l'État peut être né de la guerre, et n'être légitime que par le consentement. »

**C'est la conclusion attendue du § 1.** Elle évite le piège de la fausse alternative, qui fait perdre des points à la majorité des copies : celles qui « choisissent » une théorie contre l'autre n'ont pas vu qu'elles ne parlent pas de la même chose.

### ANALOGIE — MARCHÉS FINANCIERS — LE MÊME RAISONNEMENT, EN FINANCE

La distinction **descriptif** / **normatif** est exactement celle qui sépare, sur les marchés, **ce que le prix fait** de **ce que le prix devrait être**.

Un modèle **descriptif** dit comment le prix se forme : offre, demande, flux, positionnement. Un modèle **normatif** dit ce que l'actif vaut : actualisation des flux futurs. **Les deux peuvent être justes simultanément**, et l'erreur du débutant est exactement celle du candidat qui choisit une théorie contre l'autre : croire qu'un prix « faux » selon le modèle normatif invalide le modèle descriptif. **Il ne l'invalide pas — il mesure l'écart, et c'est l'écart qui est l'opportunité.**

2.2 — § 2 : Les éléments constitutifs de l'État (QUOI) — diapositives 5, 6 et 7

2.2.1 Les trois éléments : la définition juridique de l'État

DÉFINITION — CE QUE DIT LA DIAPOSITIVE 5, INTÉGRALEMENT

# 2 : Les éléments constitutifs de l'État — 3 éléments constitutifs

- Territoire
- Population (Refus des apatrides)
- Souveraineté

DÉFINITION — CE QUE DIT LE POLYCOPIÉ, MOT POUR MOT

« Le droit international et le droit constitutionnel définissent l'État par trois éléments constitutifs que sont un territoire, une population et une organisation politique qui exerce l'autorité de façon souveraine, c'est-à-dire qui n'est pas obligée de tenir compte d'autres règles que les siennes, sinon celles du droit international, qui sont, la plupart du temps, assez peu assorties de sanctions. »

DÉMONSTRATION — POURQUOI TROIS, POURQUOI CEUX-LÀ, ET POURQUOI IL LES FAUT TOUS LES TROIS

Aucun support ne justifie cette liste. Voici la logique, et elle est simple.

Un État est un pouvoir. Un pouvoir suppose trois choses :

- sur quoi il s'exerce → un espace : le territoire, élément matériel ;
- sur qui il s'exerce → des hommes : la population, élément personnel ;
- avec quelle autorité il s'exerce → un pouvoir organisé et souverain, élément formel et abstrait.

C'est une définition par conditions cumulatives : il faut les trois, et l'absence d'un seul suffit à écarter la qualification d'État. Le tableau ci-dessous le montre par l'absurde.

| Entité                           | Territoire | Population       | Souveraineté                                               | État ?                                   |
|----------------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| La France                        | ✓          | ✓                | ✓                                                          | Oui                                      |
| La commune de Marseille          | ✓          | ✓                | ✗ — elle administre, elle ne décide pas de ses compétences | Non                                      |
| L'Organisation des Nations unies | ✗          | ✗                | ✗                                                          | Non — organisation internationale        |
| Un gouvernement en exil          | ✗          | ✓<br>(dispersée) | ✗ (de fait)                                                | Non, ou contesté                         |
| Une entreprise multinationale    | ✗          | ✗                | ✗                                                          | Non                                      |
| Un État fédéré (la Bavière)      | ✓          | ✓                | partielle                                                  | Non au sens international — voir § 2.3.9 |

Le tableau montre où se joue la qualification : presque toujours sur le troisième élément. Territoire et population sont faciles à constater ; la souveraineté, non. C'est pourquoi la moitié du cours porte sur elle.

**PIÈGE FRÉQUENT — LE MOT « ÉTAT » DÉSIGNE DEUX CHOSES DIFFÉRENTES DANS LA MÊME PHRASE — LE POLYCOPIÉ LE SIGNALE, IL FAUT LE COMPRENDRE**

Le polycopié écrit : « Le **troisième élément se confond parfois avec l'État en général.** » Phrase obscure ; voici ce qu'elle veut dire.

**L'État au sens large** = les trois éléments réunis. « *L'État français compte 68 millions d'habitants* » — ici « État » désigne le pays tout entier.

**L'État au sens étroit** = seulement le troisième élément, le pouvoir politique central. Trois usages de ce sens étroit, tous donnés par le polycopié :

| Sens étroit                  | Opposé à                        | Exemple                                                            |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>L'État central</b>        | Les collectivités territoriales | « L'État transfère cette compétence aux régions »                  |
| <b>Le gouvernement</b>       | Les autres États, en diplomatie | « Le Gouvernement français » pour désigner la République française |
| <b>La puissance publique</b> | La <b>société civile</b>        | « L'État et les partenaires sociaux »                              |

**Sur la « société civile », que le polycopié emploie sans définir** : l'ensemble des individus, groupements de droit privé et corps intermédiaires — associations, syndicats, entreprises, Églises — **par opposition à l'appareil d'État.**

**Pourquoi ce piège compte** : un sujet d'examen intitulé « L'État et les collectivités territoriales » emploie « État » au sens **étroit**. Un sujet « Les éléments constitutifs de l'État » l'emploie au sens **large**. Confondre les deux, c'est traiter un autre sujet.

## 2.2.2 Le territoire, élément matériel (polycopié, pages 3 et 4)

### DÉFINITION — LE TERRITOIRE

« Le territoire est la *partie de l'espace géographique qui "appartient" à l'État, qui relève de cet État. C'est l'espace sur lequel l'autorité politique va exercer son pouvoir. Sans territoire, le pouvoir de l'État ne peut s'exercer.* »

**Les guillemets autour d'« appartient » ne sont pas décoratifs.** L'État n'est pas propriétaire de son territoire au sens du droit civil : il n'en est pas le propriétaire foncier. Il y exerce une **compétence**, c'est-à-dire un pouvoir de commandement. **La propriété du sol appartient aux particuliers ; la souveraineté sur le sol appartient à l'État.** Ce sont deux rapports de nature différente sur le même objet.

**Le territoire est délimité par des frontières** — lignes qui marquent la limite de la compétence de l'État.

## EXEMPLE CHIFFRÉ — LES TROIS QUESTIONS QUE LE POLYCOPIÉ TRAITE SUR LE TERRITOIRE

### ① Le territoire doit-il être d'un seul tenant ? — Non.

Le polycopié parle de territoires « constitués de plusieurs entités avec des **solutions de continuité** ».

#### PIÈGE FRÉQUENT

« **Solution de continuité** » est un piège de vocabulaire classique. L'expression signifie **interruption, rupture** — et non le contraire. Elle vient du latin *solvere*, « délier, rompre » (même racine que « dissoudre »). Une « solution de continuité » est donc **un endroit où la continuité est rompue**. Beaucoup de lecteurs comprennent l'inverse.

Exemples du polycopié : les archipels ; la France avec ses départements et collectivités d'outre-mer ; les États-Unis avec l'Alaska et Hawaï.

**Cette discontinuité peut être source d'éclatement.** Le polycopié cite le Pakistan, dont les deux parties étaient séparées par un millier de kilomètres de territoire indien, jusqu'à la sécession de la partie orientale et la naissance du **Bangladesh en 1971**.

#### PIÈGE FRÉQUENT

**Coquille dans le polycopié** : il écrit « séparées par **16 00 km** ». Lire **1 600 km** — l'espace a sauté. C'est l'ordre de grandeur de la distance entre les deux anciennes moitiés du Pakistan à travers l'Inde.

### ② Un État peut-il être enclavé dans un autre ? — Oui.

Exemples du polycopié : **Saint-Marin** et le **Vatican**, tous deux entièrement entourés par l'Italie. Et, pour des portions de territoire : le **Haut-Karabagh** (région enclavée en Azerbaïdjan, revendiquant son rattachement à l'Arménie, dont la communauté internationale ne reconnaissait pas l'indépendance) et **Kaliningrad** (enclave russe entre Pologne et Lituanie).

#### PIÈGE FRÉQUENT

**Mise à jour nécessaire : le polycopié date de 2021.** La situation du Haut-Karabagh a changé depuis. Après l'offensive azerbaïdjanaise de **septembre 2023**, l'entité auto-proclamée a annoncé sa dissolution, effective au **1<sup>er</sup> janvier 2024**, et la population arménienne a quitté la région.

**Ce que cela illustre, et c'est précisément l'intérêt pédagogique** : une entité qui possédait un territoire, une population et un pouvoir organisé, mais **à laquelle la reconnaissance internationale a toujours été refusée**, a cessé d'exister. **La reconnaissance n'est pas un quatrième élément constitutif — mais, en pratique, sans elle un État ne tient pas.**

### ③ La taille compte-t-elle ? — Non.

« La taille des États **importe peu** dans la définition. »

| Micro-États cités                  | Grands États cités    |
|------------------------------------|-----------------------|
| Monaco, Saint-Marin, Liechtenstein | Russie, Canada, Chine |

Le polycopié précise que **Monaco est le plus petit État membre de l'ONU** et que **la Cité du Vatican, qui n'est pas membre de l'ONU, ne compte qu'environ 700 habitants**.

#### PIÈGE FRÉQUENT

**Une donnée à manier avec prudence** : le polycopié indique **2,5 km<sup>2</sup>** pour Monaco. La superficie usuellement retenue est plutôt de l'ordre de **2 km<sup>2</sup>** — la valeur varie selon les sources et augmente avec les extensions gagnées sur la mer. **Retiens l'ordre de grandeur — environ 2 km<sup>2</sup>, le plus petit État membre de l'ONU — plutôt que la décimale.**

Sur le Vatican, la précision du polycopié est juste sur le fond : il **n'est pas membre** de l'ONU mais y dispose d'un statut d'**observateur**. Sa population est de l'ordre de plusieurs centaines de personnes.

## DÉFINITION — LE TERRITOIRE N'EST PAS SEULEMENT UNE SURFACE : LES TROIS DIMENSIONS

Le polycopié est précis sur ce point et il faut le restituer intégralement.

« Le territoire, sur le plan juridique, ne comprend pas seulement la surface mais aussi **le sol et le sous-sol**. »

① **Le territoire terrestre** — surface, sol et sous-sol. *Conséquence pratique : les mines, les nappes phréatiques et les gisements relèvent de l'État.*

② **Le territoire maritime** — le polycopié : « les États étendent de plus en plus leur souveraineté sur l'espace maritime ». Deux zones :

| Zone                            | Étendue                                                            | Mesurée depuis                        | Nature du pouvoir de l'État                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mer territoriale                | 12 milles marins                                                   | La ligne de base (côte à marée basse) | <b>Souveraineté pleine</b> , comme sur la terre                                                |
| Zone économique exclusive (ZEE) | Jusqu'à 200 milles, soit 188 milles au-delà de la mer territoriale | La même ligne de base                 | <b>Droits souverains</b> d'exploration et d'exploitation des ressources                        |
| Haute mer                       | Au-delà                                                            | —                                     | <b>Aucun</b> — « ouverte à tous les États, riverains ou non, en vertu du principe de liberté » |

Conversion, puisque le polycopié la donne : 1 mille marin = 1 852 m.

$$188 \times 1\,852 = 348\,176 \text{ m} \approx 348 \text{ km}$$

### PIÈGE FRÉQUENT

Deux remarques sur ce passage du polycopié.

① **Un écart de calcul insignifiant.** Le polycopié annonce **348 173 m** ; le produit exact  $188 \times 1\,852$  vaut **348 176 m**. Trois mètres d'écart, sans aucune portée — mais puisque je recalcule tout, je le signale.

② **Une imprécision juridique qui, elle, compte.** Le polycopié écrit que « l'étendue minimale de la **souveraineté** maritime de l'État riverain est fixée à 200 milles ». **C'est inexact en droit de la mer.** Dans la ZEE, l'État n'exerce **pas la souveraineté** : il dispose de **droits souverains** limités — exploration, exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles. Les autres États y conservent notamment la **liberté de navigation** et de survol.

**La nuance est celle que le polycopié esquisse lui-même** quand il écrit que « l'exploitation de la mer prime sur les considérations liées à la navigation, pour des raisons économiques telles que la pêche, le pétrole et autres richesses sous-marines ». **Formule juste à retenir : souveraineté pleine sur 12 milles, droits souverains sur ressources jusqu'à 200 milles, liberté au-delà.**

③ **Le territoire aérien** — « l'atmosphère au-dessus du territoire terrestre et de l'espace maritime ». **En est exclu l'espace extra-atmosphérique, qui reste libre.**

### EXEMPLE CHIFFRÉ

**Ce que le support ne dit pas et qu'il faut savoir :** la limite exacte entre espace aérien souverain et espace extra-atmosphérique libre **n'est pas fixée par un traité**. La convention la plus couramment citée place la frontière vers **100 km d'altitude** (dite « ligne de Kármán »), mais elle n'a pas de valeur juridique contraignante. **C'est une zone grise du droit international**, et elle devient un enjeu avec la multiplication des satellites en orbite basse.

## DÉFINITION — LE TERRITOIRE EST-IL INTANGIBLE ? LE CAS FRANÇAIS, À CONNAÎTRE PRÉCISÉMENT

« Face au danger des revendications territoriales, **causes fréquentes des guerres**, beaucoup de constitutionnalistes posent le **principe de son intangibilité** et interdisent aux pouvoirs publics de consentir à des abandons de territoire. »

« **Intangibilité** » : le caractère de ce à quoi on ne peut pas toucher. Un territoire intangible ne peut être ni cédé, ni échangé, ni amputé.

**Mais le polycopié souligne aussitôt que la France ne suit pas cette voie :**

« On peut remarquer que **ce n'est pas le cas de la France**, avec l'**article 53 alinéa 3 de la Constitution de 1958**, qui prévoit la possibilité de **cession**, mais aussi d'**adjonction**, de territoires. »

**L'article 53 alinéa 3 dispose que nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.**

**Lis bien la structure de la règle, c'est là qu'est le point :** l'article **n'interdit pas** les modifications de territoire — il les **autorise sous condition**. La condition est le **consentement des populations concernées**, c'est-à-dire un **référéndum local**.

**Trois applications historiques :** l'indépendance de l'Algérie (1962), celle des Comores (1974-1975) — dont **Mayotte** s'est séparée en choisissant de rester française —, et les consultations successives de la **Nouvelle-Calédonie**.

**La logique juridique de fond :** le territoire n'appartient pas à l'État comme un bien ; il est lié à une population. **On ne cède donc pas un territoire sans consulter ceux qui y vivent** — c'est l'application directe du **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes**, qu'on retrouvera au § 2.2.3.

## POINT D'EXAMEN — RESTITUER LE TERRITOIRE EN COPIE — LE PLAN EN TROIS TEMPS

① **La définition.** Espace géographique sur lequel l'État exerce sa compétence, délimité par des frontières. **Distinguer compétence et propriété.**

② **Les trois dimensions.** Terrestre (surface, sol, sous-sol) ; maritime (12 milles de souveraineté, 200 milles de droits souverains) ; aérien (à l'exclusion de l'espace extra-atmosphérique).

③ **Les caractères indifférents et le caractère discuté.** Sont **indifférents** la continuité (archipels, outre-mer), l'enclavement (Saint-Marin, Vatican) et la taille (Monaco contre la Russie). Est **discuté** le caractère intangible : principe affirmé par beaucoup de constitutions, **écarté en France** par l'article 53 alinéa 3 qui autorise cessions et adjonctions sous condition de consentement des populations.

**La phrase de conclusion qui rapporte :** « Le territoire n'est donc pas un élément purement matériel : dès qu'on en discute les limites, on retrouve la population — et par elle la souveraineté. Les trois éléments ne sont pas juxtaposés, ils s'appellent l'un l'autre. »

### 2.2.3 La population, élément personnel (polycopié, pages 4 à 6)

#### DÉFINITION — LA POPULATION

« Il ne peut y avoir d'État sans population, c'est-à-dire un **groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État.** »

Trois mots à peser, le polycopié ne les explique pas.

« **Groupe humain** » : un nombre, sans minimum juridique. Le Vatican compte quelques centaines d'habitants et cela suffit.

« **Sédentaires** » : fixés sur le territoire. **C'est ce mot qui lie les deux premiers éléments** — une population nomade ne se rattache à aucun espace déterminé, et c'est précisément la difficulté juridique historique des peuples nomades.

« **Rattachés à un État** » : liés à lui par un lien juridique, qui porte un nom — la **nationalité** (voir plus bas).

#### DÉFINITION — LA NATION — LA NOTION CENTRALE DU PARAGRAPHE

Le polycopié enchaîne immédiatement : « Cette population a longtemps été **confondue avec la nation.** » Il faut donc définir la nation, et c'est la définition la plus importante de la section.

« [La nation] peut être définie comme un **groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et qui se conçoivent (ou se perçoivent) comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux.** »

Décomposons la définition — elle contient trois éléments et chacun compte :

| Élément              | Contenu                                                | Pourquoi il est là                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Des liens matériels  | Territoire, économie, langue, institutions             | La base objective : ce qui se constate                                             |
| Des liens spirituels | Souvenirs, croyances, valeurs, projet commun           | La base subjective : ce qui se ressent                                             |
| Une différenciation  | Le sentiment d'être <b>distinct</b> des autres nations | <b>La nation se définit autant par ce qu'elle exclut que par ce qu'elle réunit</b> |

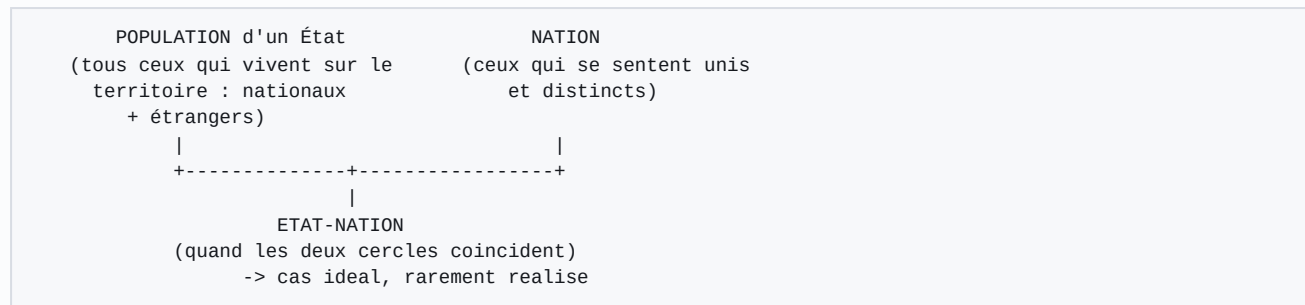
**Le troisième point est le plus lourd de conséquences**, et le polycopié y revient plus loin : « L'unité nationale se fait souvent **contre** les autres nations. Il peut aussi de cette manière être facteur de guerres. »

## DÉMONSTRATION — POPULATION, NATION, ÉTAT : TROIS CERCLES QUI NE SE RECOUVRENT PAS

Aucun support ne pose clairement la distinction. Elle est pourtant le cœur du paragraphe.

| Notion     | Nature                                | Critère                         | Exemple de non-coïncidence                     |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Population | Un fait démographique                 | Habiter le territoire           | Elle comprend des <b>étrangers</b>             |
| Nation     | Un fait sociologique et psychologique | Se sentir uni et différent      | Les <b>Kurdes</b> forment une nation sans État |
| État       | Une réalité juridique                 | Les trois éléments constitutifs | La <b>Belgique</b> est un État à deux nations  |

### Schéma des rapports :



Retiens la formule du polycopié : « L'État ne se confond donc pas totalement avec la nation, ni même avec ses nationaux. »

## DÉFINITION — LES DEUX CONCEPTIONS DE LA NATION — LE PASSAGE LE PLUS IMPORTANT

Le polycopié : « Le concept de nation a revêtu plusieurs sens : **deux définitions** se sont développées, l'une d'inspiration **allemande**, l'autre de conception **française**, et ces conceptions furent d'une certaine façon à l'**origine des guerres des XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles**. »

Ce n'est donc pas une querelle d'universitaires : le support affirme que cette opposition théorique a produit des guerres. Il faut savoir pourquoi.

### ① LA CONCEPTION ALLEMANDE — OBJECTIVE

« La nation est le **résultat d'éléments objectifs** et subit l'influence du **déterminisme**. »

« **Objectif** » : qui ne dépend pas de la volonté des individus ; qui se constate du dehors. « **Déterminisme** » : doctrine selon laquelle les phénomènes sont entièrement déterminés par leurs causes — appliquée ici, on **naît** membre d'une nation, on ne le devient pas.

Les éléments énumérés par le polycopié :

| Élément objectif | Conséquence tirée                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La géographie    | L'idée de <b>frontières naturelles</b> — fleuves, montagnes                                                                              |
| La langue        | <b>Tous les germanophones</b> appartiennent à la nation allemande, « y compris s'ils vivent dans les Sudètes, en Belgique ou en Alsace » |
| La religion      | Appartenance confessionnelle                                                                                                             |
| L'idéologie      | Communauté de croyances politiques                                                                                                       |
| La race          | <b>Le critère extrême</b>                                                                                                                |

#### PIÈGE FRÉQUENT

**Les Sudètes** — le polycopié cite l'exemple sans l'expliquer. Il s'agit des régions frontalières de la Tchécoslovaquie peuplées majoritairement de germanophones. Leur annexion par l'Allemagne, entérinée par les **accords de Munich de septembre 1938**, est l'application directe de la conception objective : puisqu'on y parle allemand, le territoire doit être allemand. **L'exemple montre comment une définition de la nation devient un titre à revendiquer un territoire.**

Le point d'aboutissement, que le polycopié énonce sans détour :

« Cette conception a connu son apogée sous le III<sup>e</sup> Reich, à partir de **1933**. La nation s'identifie alors à la race et conduit ainsi à l'**élimination** — **par l'exode ou par la mort** — **de tous les non-nationaux**. »

Le polycopié ajoute deux prolongements : « Les **génocides** anciens ou modernes relèvent aussi de cette vision », et le **conflit yougoslave de 1991**, « illustration plus récente du "concept" de **purification ethnique** ».

### ② LA CONCEPTION FRANÇAISE — SUBJECTIVE

« La conception française, inspirée par les travaux des historiens comme **Fustel de Coulanges** et **Renan**, fait rentrer, à côté de ces éléments objectifs, la **volonté de vivre ensemble**, ou selon Renan un "**vouloir-vivre collectif**", ce qui correspond à des éléments subjectifs. »

#### PIÈGE FRÉQUENT

**Note bien** : « **à côté de** », et non « **à la place de** ». La conception française **n'évacue pas** les éléments objectifs — elle leur **ajoute** un élément de volonté. Une copie qui présente l'opposition comme « objectif contre subjectif » simplifie ; la formule juste est « **objectif seul** contre **objectif plus subjectif** ».

Les facteurs énumérés par le polycopié :

- des **souvenirs communs, bons ou mauvais** — « comme les guerres, ou les victoires sportives » ;
- les **symboles** — « la fête nationale, l'hymne national », « le salut au drapeau tous les matins est une façon d'inculquer ce sentiment national » ;
- la **communauté d'intérêts économiques** ;
- le **sentiment de parenté spirituelle** — « se sentir français ou suisse ou américain » ;

- la **dimension générationnelle** : « la nation dépasse aussi les individus vivants, et elle **unit les générations passées et celles à venir** ». **La nation se rapproche alors de la patrie.**

#### DÉFINITION

**Ernest Renan (1823-1892)**, historien et philologue français. Sa conférence *Qu'est-ce qu'une nation ?*, prononcée à la Sorbonne le **11 mars 1882**, est le texte fondateur de la conception française. Il y définit la nation comme « un **plébiscite de tous les jours** » — c'est-à-dire un consentement continuellement renouvelé, et non un fait acquis une fois pour toutes.

**Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889)**, historien français, connu pour *La Cité antique* (1864). Le contexte des deux auteurs est décisif : ils écrivent **après la défaite de 1870 et l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne**. La conception subjective est une **réponse** à la conception objective : si la nation se définit par la langue, l'Alsace est allemande ; si elle se définit par la volonté, l'Alsace est française parce que les Alsaciens le veulent. **La théorie est ici une arme dans un conflit territorial.**

#### SYNTHÈSE — LES DEUX CONCEPTIONS, EN TABLEAU

|                                       | Conception allemande                                                               | Conception française                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Fondement</b>                      | Éléments <b>objectifs</b> seuls                                                    | Éléments objectifs + <b>volonté</b>                           |
| <b>Auteurs cités</b>                  | <i>(le polycopié n'en nomme aucun)</i>                                             | <b>Fustel de Coulanges, Renan</b>                             |
| <b>Formule</b>                        | Déterminisme : on <b>naît</b> d'une nation                                         | « <b>Vouloir-vivre collectif</b> » : on <b>veut</b> en être   |
| <b>Critères</b>                       | Géographie, langue, religion, idéologie, race                                      | Souvenirs communs, symboles, intérêts, parenté spirituelle    |
| <b>La nation est...</b>               | Un <b>fait</b> que l'on constate                                                   | Un <b>projet</b> que l'on renouvelle                          |
| <b>Aboutissement historique cité</b>  | III <sup>e</sup> Reich (1933), génocides, purification ethnique (Yougoslavie 1991) | République française, intégration par la citoyenneté          |
| <b>Conséquence sur les frontières</b> | Les frontières doivent <b>suivre la langue ou la race</b>                          | Les frontières résultent de la <b>volonté des populations</b> |

#### EXEMPLE CHIFFRÉ — LE POINT QUE LE POLYCOPIÉ AJOUTE ET QU'ON LIT TROP VITE

« Ce sentiment "subjectif" peut naître aussi de **conquêtes** qui "imposent" la nation à des territoires qui n'étaient pas nationaux, comme le montrent les exemples des **colonisations européennes** ou la **conquête de l'Ouest américain**. »

**Ce que cela signifie** : la conception subjective n'est pas nécessairement plus douce que l'objective. Un « **vouloir-vivre collectif** » **peut être fabriqué** — par l'école, l'armée, la langue imposée, l'administration. **Le sentiment national n'est pas seulement constaté, il est produit.** Et il l'est parfois par la force.

**En copie, cette remarque évite l'angélisme** qui consisterait à opposer une bonne conception française à une mauvaise conception allemande. Les deux ont servi à justifier des dominations.

## DÉFINITION — L'ÉTAT-NATION, LE PRINCIPE DES NATIONALITÉS ET LE DROIT DES PEUPLES

### ① L'ÉTAT-NATION.

« L'unité de la nation, qu'elle soit objective ou subjective, conduit à **assimiler l'État et la nation**, avec le concept d'**État-nation**, parce que cette nation doit s'incarner dans une "réalité juridique". »

**Définition** : un État dont la population coïncide avec une nation unique. **C'est un idéal-type, rarement réalisé** — le polycopié : « Cette identification n'est pas toujours réalisée et a été, là encore, facteur de conflits. »

### ② QUI PRÉCÈDE QUI ? — Une question d'examen classique.

| Cas                                    | Exemples du polycopié                    | Ce qui s'est passé                                                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La nation précède l'État               | Italie, Allemagne                        | Le sentiment national existait ; l'unification politique (1861, 1871) l'a doté d'un cadre juridique      |
| L'État précède la nation               | France                                   | « C'est lui qui a progressivement forgé la nation, autour des Rois de France puis de la République »     |
| L'État crée la nation à partir de rien | États africains nés de la décolonisation | Ils « ont dû parfois créer une nationalité, à partir de <b>frontières imposées par le colonisateur</b> » |

Le troisième cas explique beaucoup de conflits post-coloniaux : des frontières tracées sans rapport avec les peuples, à l'intérieur desquelles il a fallu ensuite **fabriquer** une nation.

### ③ TOUTE NATION DOIT-ELLE AVOIR UN ÉTAT ?

C'est la question que le polycopié pose explicitement. La réponse affirmative porte un nom :

« Le **principe des nationalités**, développé à partir de la Révolution française, selon lequel **toute nation a droit à devenir un État**, traduit une réponse positive et rejoint l'idée de "souveraineté nationale". »

Son histoire, telle que le polycopié la donne — à connaître dans l'ordre :

| Date          | Événement                                           | Effet sur le principe                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1789 et après | Révolution française, puis conquêtes napoléoniennes | <b>Naissance et propagation</b> du principe                                                           |
| 1815          | Traité de Vienne, Sainte-Alliance                   | <b>Combattu</b> par les vainqueurs, qui redessinent l'Europe sans les peuples                         |
| 1848          | « Printemps des peuples »                           | <b>Renaissance</b> du principe                                                                        |
| 1919          | Traité de Versailles                                | Appliqué en Europe centrale et orientale : « la carte de l'Europe est <b>refaite sur cette base</b> » |

### ④ LE DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D'EUX-MÊMES.

« Ce principe a pris la forme nouvelle du **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes**, inscrit dans la **Charte de l'ONU**, au **paragraphe 2 de l'article 1<sup>er</sup>**, et dans le **Préambule de la Constitution française de 1958**, à l'**alinéa 2**, ce qui peut entraîner une **modification possible du territoire national**. »

Deux références à retenir exactement, elles sont citables telles quelles.

**Son rôle historique** : « Ce droit a joué un grand rôle dans le mouvement de **décolonisation** de l'après-Seconde Guerre mondiale sous la forme du **droit à l'autodétermination**. »

**Et la boucle se referme avec le territoire (§ 2.2.2)** : c'est ce même principe qui fonde l'exigence de **consentement des populations** de l'article 53 alinéa 3.

EXEMPLE CHIFFRÉ — NATION ET ÉTAT NE COÏNCIDENT PAS — LES DEUX CAS DE FIGURE, AVEC TOUS LES EXEMPLES DU POLYCOPIÉ

CAS 1 — UNE NATION ÉCARTELÉE ENTRE PLUSIEURS ÉTATS

« La nation peut être écartelée entre plusieurs États, et être découpée par des frontières étatiques mais non nationales. »

| Nation    | États entre lesquels elle est partagée | Période             |
|-----------|----------------------------------------|---------------------|
| Allemande | RDA et RFA                             | 1945-1990           |
| Coréenne  | Corée du Nord, Corée du Sud            | Depuis 1948         |
| Kurde     | Turquie, Irak, Iran, Syrie             | Depuis 1920 environ |
| Hongroise | Hongrie, Roumanie, Slovaquie           | Depuis 1920         |
| Basque    | Espagne et France                      | —                   |

CAS 2 — UN ÉTAT REGROUPANT PLUSIEURS NATIONS — « on parle alors d'États bi ou multinationaux ».

| État                   | Nations réunies                                                | Issue                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Empire austro-hongrois | Allemands, Hongrois, Tchèques, Slovaques, Croates, Polonais... | Disparu en 1918                        |
| Tchécoslovaquie        | Tchèques et Slovaques                                          | Séparation                             |
| URSS                   | Quinze républiques                                             | Dissoute fin 1991                      |
| Canada                 | Anglophones et Québécois                                       | Subsiste — « de façon moins radicale » |
| Belgique               | Flamands et Wallons                                            | Subsiste — fédéralisation progressive  |

PIÈGE FRÉQUENT

**Erreur de date dans le polycopié, à corriger.** Il écrit : « de la Tchécoslovaquie jusqu'en 1991 et de l'URSS jusqu'en 1991 ».

**La date est juste pour l'URSS**, dissoute en décembre 1991. **Elle est fausse pour la Tchécoslovaquie**, qui s'est séparée en deux États — République tchèque et Slovaquie — le **1<sup>er</sup> janvier 1993**, à l'issue de ce qu'on a appelé le « divorce de velours ». La confusion vient sans doute de la proximité des deux dislocations.

**Retiens : URSS 1991, Tchécoslovaquie 1993.** Une erreur de date sur un exemple aussi cité se voit immédiatement en copie.

## DÉFINITION — NATIONALITÉ, CITOYENNETÉ, ÉTRANGERS — TROIS STATUTS À NE PAS CONFONDRE

Le polycopié traite ce point en fin de paragraphe, et il est très demandé en examen.

### ① LA NATIONALITÉ.

« La "nationalité" unit l'État aux personnes. »

**Définition :** le **lien juridique** qui rattache un individu à un État. Elle emporte des droits (protection diplomatique, entrée sur le territoire) et des devoirs.

### ② LA CITOYENNETÉ.

« ...avec en général comme conséquence, la citoyenneté, c'est-à-dire **le droit de participer à la vie politique de l'État**. »

**Définition :** la qualité qui donne les **droits politiques** — voter, être élu, accéder aux fonctions publiques.

### ③ LE PRINCIPE ET SON EXCEPTION — à citer exactement.

**Le principe :** l'**article 3 de la Constitution** « affirme bien le **lien** entre la nationalité et la citoyenneté ». En France, on vote parce qu'on est français.

**L'exception :** l'**article 88-3**, inséré dans la Constitution en **1992** (révision préalable à la ratification du traité de Maastricht), « **dissocie** la nationalité et la citoyenneté pour les **élections locales — municipales** », en instituant le concept de **citoyenneté de l'Union européenne**.

**Concrètement :** un ressortissant d'un autre État membre de l'Union résidant en France vote aux élections **municipales et européennes**, mais **ni aux législatives ni à la présidentielle**. Le polycopié qualifie précisément l'article 88-3 de « **dérogation à l'article 3** ».

#### PIÈGE FRÉQUENT

**Pourquoi cette dérogation est un point de cours important, et pas une curiosité :** elle montre que l'**Union européenne entame le lien entre nationalité et citoyenneté**, c'est-à-dire l'un des attributs de la souveraineté. Elle est donc un exemple de ces « limitations librement acceptées » dont le polycopié parlera au § 2.2.4. **En dissertation, c'est l'exemple qui relie la population et la souveraineté.**

### ④ LES ÉTRANGERS — le polycopié y consacre une remarque encadrée.

« La population d'un État comprend aussi des **étrangers** : un État n'a pas seulement à gérer ses "nationaux" ou ses ressortissants, mais aussi des "étrangers" qu'il doit "administrer", et qui sont précisément des **administrés et non des citoyens**, mais qui ont **certains droits**, comme le droit de **saisir une juridiction** — « ne serait-ce que si on leur refuse la qualité de réfugié » — ou le **droit de se faire soigner**. »

**La distinction à retenir en trois mots : administré ≠ citoyen.** L'étranger est soumis au pouvoir de l'État et protégé par lui, sans participer à la formation de sa volonté.

#### SYNTHÈSE

| Statut                                | A la nationalité ? | Droits politiques ?                   | Droits garantis                                                        |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| National citoyen                      | ✓                  | ✓                                     | Tous                                                                   |
| Citoyen de l'Union résidant en France | ✗ (française)      | Partiels — municipales et européennes | Tous les droits fondamentaux                                           |
| Étranger (hors Union)                 | ✗                  | ✗                                     | <b>Droits fondamentaux :</b> recours juridictionnel, soins, protection |
| Apatride                              | ✗ — aucune         | ✗                                     | Statut protecteur spécifique (voir ci-dessous)                         |

## DÉFINITION — LE « REFUS DES APATRIDES » — LA MENTION DE LA DIAPOSITIVE 5, ENTIÈREMENT RECONSTRUITE

La diapositive 5 écrit, entre parenthèses et sans un mot d'explication : « **Population (Refus des apatrides)** ». Le polycopié **n'aborde pas la question**. Voici donc la reconstruction complète.

① **QU'EST-CE QU'UN APATRIDE ?** Un **apatride** est une personne qu'**aucun État ne considère comme son ressortissant** : elle ne possède **la nationalité d'aucun pays**. Le mot vient du grec *a-* (privatif) et *patris* (patrie).

② **POURQUOI C'EST UNE SITUATION GRAVE — et non un simple détail administratif.** Puisque la nationalité est le lien qui rattache une personne à un État, **l'apatride n'est rattaché à aucun**. Les conséquences sont concrètes et lourdes :

- **aucun passeport**, donc aucune circulation régulière ;
- **aucune protection diplomatique** : si un État le maltraite, aucun autre ne peut intervenir en son nom ;
- **aucun État n'est obligé de l'accueillir**, y compris celui où il est né ;
- l'accès au travail, aux soins, à l'école et au mariage devient difficile ou impossible.

③ **D'OÙ VIENT L'APATRIDIE ?** Quatre causes principales :

- **conflit de lois** : un enfant né dans un pays appliquant le *droit du sang* (nationalité transmise par les parents) de parents venant d'un pays appliquant le *droit du sol* (nationalité donnée par le lieu de naissance) peut n'en recevoir aucune ;
- **disparition d'un État** : la dissolution de l'URSS et de la Yougoslavie a laissé des centaines de milliers de personnes sans nationalité ;
- **déchéance de nationalité** décidée par un État sans qu'une autre soit acquise ;
- **discrimination** : exclusion juridique d'un groupe de la nationalité.

④ **EN QUOI CONSISTE LE « REFUS » DONT PARLE LA DIAPOSITIVE ?** Il faut comprendre que le mot « refus » désigne **le refus par le droit international de laisser subsister cette situation**, et non un refus d'accueillir les apatrides. Deux conventions internationales, conclues à New York, l'organisent :

| Texte                                           | Date | Objet                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convention relative au statut des apatrides     | 1954 | Donne aux apatrides un <b>statut protecteur</b> : papiers d'identité, titre de voyage, accès à la justice, au travail et à l'éducation                   |
| Convention sur la réduction des cas d'apatridie | 1961 | Oblige les États à <b>prévenir l'apatridie</b> — notamment en accordant leur nationalité à l'enfant né sur leur territoire qui serait autrement apatride |

**En France, la reconnaissance du statut d'apatride relève de l'OFPRA** — l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

⑤ **LE LIEN AVEC LE COURS, ET C'EST LE POINT.** L'apatridie est la **preuve par l'absence** que la population est un élément constitutif de l'État. Si la population est ce qui rattache les hommes à l'État, alors **l'apatride est l'homme que le système laisse tomber entre deux États**. Le droit international refuse cette situation parce qu'elle contredit la logique même d'un monde entièrement partagé entre États : **dans un système où tout individu doit relever d'un État, l'apatride est une anomalie que le système doit résorber**.

### PIÈGE FRÉQUENT

**Ce que je peux affirmer et ce que je ne peux pas.** Les deux conventions de 1954 et 1961 et la compétence de l'OFPRA sont des références établies, que tu peux citer. **En revanche, la diapositive ne dit rien de plus que trois mots** : je ne sais pas jusqu'où l'enseignante développe ce point à l'oral, ni si elle attend ces références précises. **Retiens au minimum : définition de l'apatride, ses conséquences, et l'idée que le droit international cherche à éliminer cette situation.** Le reste est un bonus.

#### POINT D'EXAMEN — RESTITUER LA POPULATION EN COPIE — LE PLAN EN QUATRE TEMPS

- ① **La définition et le lien juridique.** Groupe humain sédentaire rattaché à l'État par la **nationalité**. Sans population, pas d'État.
  - ② **Population et nation : ne pas confondre.** Définir la nation (liens matériels et spirituels + différenciation). Exposer les **deux conceptions** — allemande objective, française subjective — et leur portée historique.
  - ③ **Les non-coïncidences.** Nation sans État (Kurdes), État multinational (Belgique, Canada), nation écartelée (Corées, Allemagne 1945-1990). En tirer : **l'État-nation est un idéal-type, pas la règle.**
  - ④ **Les statuts à l'intérieur de la population.** National citoyen, citoyen de l'Union (art. 88-3, dérogation à l'art. 3), étranger administré, apatride.
- La phrase de conclusion qui rapporte :** « La population est l'élément le plus instable des trois : ses contours juridiques — nationalité, citoyenneté — sont fixés par l'État lui-même, alors que ses contours sociologiques — la nation — lui échappent. C'est de cet écart que naissent les revendications d'indépendance, et donc la naissance de nouveaux États. »

## 2.2.4 La souveraineté, élément formel et abstrait (diapositive 6 ; polycopié, pages 6 à 8)

C'est le cœur du chapitre. **Territoire et population se constatent ; la souveraineté se démontre.** C'est elle qui sépare un État d'une commune, d'une province ou d'une organisation internationale.

### DÉFINITION — CE QUE DIT LA DIAPOSITIVE 6, INTÉGRALEMENT

**La souveraineté 1 Définition :** Une *puissance publique* / le *pouvoir politique*

- Un *pouvoir spécifique distinct des autres formes de pouvoir*
- **3 caractéristiques associées :** un *pouvoir suprême* ; un *pouvoir indivisible* ; un *pouvoir perpétuel*

**Concrètement :**

- La souveraineté joue sur le *plan interne*
- La souveraineté joue également sur le *plan externe*

### DÉFINITION — CE QUE DIT LE POLYCOPIÉ, ET LES DEUX CARACTÉRISTIQUES JURIDIQUES DE L'ÉTAT

« L'État a **deux caractéristiques juridiques** :

- La première considère que **le pouvoir exercé dans l'État est souverain**, aussi bien à l'égard des autres États qu'à l'intérieur du territoire.
- La seconde assimile l'État à **une personne juridique** identifiable par le biais de la théorie de la **personnalité morale**. »

**Ces deux caractéristiques structurent la suite :** la souveraineté ici (§ 2.2.4 et 2.2.5), la personnalité morale ensuite (§ 2.2.6).

Et la définition centrale :

« Sur la population de ce territoire, l'État doit exercer une **autorité politique exclusive**, appelée **souveraineté**. »

### DÉMONSTRATION — DÉCOMPOSER LA DÉFINITION : TROIS MOTS, TROIS IDÉES

« **Autorité** » : un pouvoir de commandement, c'est-à-dire la capacité d'imposer une conduite.

« **Politique** » : qui concerne l'organisation de la cité tout entière, et non un secteur particulier. Le pouvoir d'un employeur sur son salarié est un pouvoir, il n'est pas politique.

« **Exclusive** » : **le mot décisif**. Aucun autre pouvoir de même nature ne s'exerce sur le même territoire. C'est exactement ce que la diapositive appelle « un pouvoir **spécifique distinct des autres formes de pouvoir** ».

**Confrontons — pourquoi les autres pouvoirs ne sont pas la souveraineté :**

| Pouvoir                | Sur qui                 | Fondement                    | Pourquoi ce n'est pas la souveraineté                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pouvoir de l'employeur | Ses salariés            | Le <b>contrat</b> de travail | Il repose sur un accord révocable, et <b>la loi le borne</b> |
| Pouvoir des parents    | Leurs enfants           | La <b>loi</b>                | Il est <b>octroyé</b> par l'État, qui peut le retirer        |
| Pouvoir d'une Église   | Ses fidèles             | L' <b>adhésion</b>           | Il est <b>volontaire</b> — on peut le quitter                |
| Pouvoir d'un maire     | Ses administrés         | La <b>loi</b>                | Il est <b>délégué</b> , borné et contrôlé                    |
| Pouvoir d'une mafia    | Un territoire           | La <b>force</b>              | Il est <b>illégitime</b> et concurrencé par l'État           |
| LA SOUVERAINETÉ        | Tous, sur le territoire | Elle-même                    | Elle ne tient d'aucun autre pouvoir et n'en souffre aucun    |

**La ligne du bas est la définition.** La souveraineté est le seul pouvoir qui **ne tire sa compétence d'aucun pouvoir supérieur**. Tous les autres tiennent la leur d'un titre extérieur.

## FORMULE CLÉ — LE CRITÈRE DÉCISIF — LA « COMPÉTENCE DE SA COMPÉTENCE »

« L'État dispose ainsi de la "**compétence de sa compétence**" selon la formule du juriste allemand **Jellinek**. »

Traduisons la formule, le polycopié ne le fait pas.

Une **compétence** est le pouvoir juridique d'accomplir un acte déterminé. Le maire a compétence pour célébrer des mariages ; il n'a pas compétence pour déclarer la guerre.

Avoir la « **compétence de sa compétence** », c'est avoir le pouvoir de fixer soi-même l'étendue de ses propres pouvoirs.

L'État décide ce qu'il peut faire ; nul ne le décide à sa place.

**Le test, et il est infailible** : pose-toi la question — *qui a fixé ce que cette entité a le droit de faire ?*

— Si la réponse est « **elle-même** » → **souverain**, donc un État.

— Si la réponse est « **une autre entité** » → **non souverain**.

| Entité                               | Qui fixe ses compétences ?                    | Souveraine ?                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| L'État français                      | Sa propre Constitution, qu'il révisé lui-même | Oui                                           |
| La région Provence-Alpes-Côte d'Azur | La loi, votée par l'État                      | Non                                           |
| Le Land de Bavière                   | La Constitution <b>fédérale</b> allemande     | Non — mais autonomie constitutionnelle réelle |
| L'Union européenne                   | Les <b>traités</b> , que les États ratifient  | Non — compétences <b>d'attribution</b>        |

Georges Jellinek (1851-1911), juriste allemand, théoricien de l'État. (Le polycopié le nomme sans donner de date ni d'ouvrage.)

## DÉFINITION — LES TROIS CARACTÈRES DE LA SOUVERAINETÉ — LES DEUX SUPPORTS RÉCONCILIÉS

La diapositive 6 : « un pouvoir **suprême** ; un pouvoir **indivisible** ; un pouvoir **perpétuel** ». Le polycopié, citant Bodin : « Cette souveraineté est **absolue, perpétuelle et indivisible**. »

C'est le même trio. Voici les trois caractères, chacun défini et illustré.

① **SUPRÊME (ou ABSOLUE)** — *aucune autorité au-dessus*. Au-dessus de l'État, rien : ni une autre puissance, ni une autorité religieuse, ni un pouvoir féodal. **Attention au faux sens** : « absolue » ne signifie pas « arbitraire » ou « sans limite morale » — cela signifie **délibérée de tout lien de subordination**. C'est un terme de rapport, pas de mesure.

② **INDIVISIBLE** — *elle ne se partage pas*. On ne peut pas être souverain « pour moitié ». Un pouvoir soit décide en dernier ressort, soit ne décide pas. **C'est ce caractère qui fera toute la difficulté du fédéralisme (§ 2.3.8) : comment deux niveaux d'États peuvent-ils coexister si la souveraineté ne se divise pas ?** (Réponse : elle ne se divise pas, ce sont les compétences qui se répartissent. Retiens la distinction, elle vaut des points.)

③ **PERPÉTUELLE** — *elle ne s'éteint pas avec celui qui l'exerce*. La souveraineté appartient à l'État, pas au gouvernant. Elle survit aux élections, aux révolutions de palais, à la mort du chef. **C'est exactement l'institutionnalisation du § 2.0.1, et cela annonce la personnalité morale du § 2.2.6.**

### POINT D'EXAMEN

La formule qui te met d'accord avec les deux supports en une phrase :

« La souveraineté présente trois caractères : elle est **suprême** — ou, dans le vocabulaire de Bodin, **absolue**, en ce qu'elle ne connaît aucune autorité supérieure —, **indivisible**, car elle ne se partage pas, et **perpétuelle**, car elle survit à ceux qui l'exercent. »

## DÉFINITION — JEAN BODIN ET LA NAISSANCE DU CONCEPT — LA RÉFÉRENCE HISTORIQUE À CITER

« La souveraineté de l'État a été dégagée par **Jean Bodin**, en 1576, dans *De la République*, pour qui **souveraineté signifie indépendance absolue**. »

**Jean Bodin (1530-1596)**, juriste et philosophe français. L'ouvrage s'intitule exactement *Les Six Livres de la République*, publié en 1576. (Le polycopié le désigne par la forme abrégée « *De la République* ».)

**Le contexte, que le polycopié donne et qu'il faut retenir :**

« Il s'agissait de **protéger l'indépendance de la Couronne française vis-à-vis du Saint-Siège et du Saint Empire romain-germanique** : l'État souverain est **affranchi de tout autre pouvoir**. »

### DÉMONSTRATION

**Pourquoi ce contexte explique tout le concept.** Au XVI<sup>e</sup> siècle, le roi de France est pris entre deux prétentions universelles : celle du **Pape**, qui revendique une autorité spirituelle supérieure aux rois, et celle de l'**Empereur** du Saint Empire, qui revendique une primauté temporelle. **Bodin forge la souveraineté comme une arme juridique** : affirmer que le roi ne relève de personne, c'est écarter d'un seul coup les deux prétentions.

**Retiens ce mécanisme, il est général** : un concept juridique naît presque toujours d'un **conflit de pouvoirs concret**, et il est taillé pour le trancher. On l'a déjà vu avec Renan et l'Alsace (§ 2.2.3).

Ajoute le repère historique que le polycopié ne donne pas : les **traités de Westphalie de 1648**, qui mettent fin à la guerre de Trente Ans, sont généralement présentés comme l'acte de naissance du système des États souverains en Europe. Bodin théorise en 1576 ce que Westphalie consacre en 1648.

**La limite que le polycopié signale lui-même :**

« Mais cette définition est essentiellement **négative**, sous la forme de **souveraineté-indépendance** par rapport à une autre puissance, car elle se définit **par rapport à d'autres souverains**. »

**Traduction** : Bodin dit ce que la souveraineté **n'est pas** — n'être soumis à personne. Il ne dit pas ce qu'elle **est** positivement. D'où la suite du polycopié : les marques de souveraineté, qui donnent le contenu **positif**.

## DÉFINITION — LES MARQUES DE SOUVERAINETÉ — LE CONTENU CONCRET DU POUVOIR

« La souveraineté de l'État se manifeste aussi par des **signes extérieurs**, parce que l'État est le seul à détenir certains signes, ou **marques de souveraineté selon Bodin** : le droit de **faire la loi**, de **rendre la justice**, de **battre monnaie**, et de **lever une armée**. »

Les quatre marques, ce qu'elles signifient, et leur état aujourd'hui :

| Marque            | Signification                             | Où en est-on aujourd'hui ?                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faire la loi      | Édicter les normes générales obligatoires | Partagée avec l'Union européenne dans de larges domaines                                   |
| Rendre la justice | Trancher les litiges en dernier ressort   | Concurrencée par la Cour de justice de l'Union et la Cour européenne des droits de l'homme |
| Battre monnaie    | Émettre la monnaie légale                 | <b>Transférée à la Banque centrale européenne</b> pour les États de la zone euro           |
| Lever une armée   | Disposer de la force militaire            | Conservée, mais engagée dans des alliances                                                 |

Ce tableau est l'un des plus utiles du chapitre : il montre, marque par marque, que la souveraineté des États européens s'est redistribuée. C'est la matière d'une question de cours fréquente : « *La souveraineté est-elle encore absolue ?* »

### ANALOGIE — MARCHÉS FINANCIERS

Sur « **battre monnaie** », relis le § 1.5. C'est la marque dont l'abandon a la conséquence financière la plus directe : un État de la zone euro emprunte dans une monnaie qu'il ne crée pas, donc **son défaut est possible**. Un État à monnaie souveraine ne peut être contraint au défaut sur sa dette en monnaie nationale. **Bodin, en 1576, a désigné sans le savoir la ligne de partage des marchés obligataires souverains de 2010.**

## DÉFINITION — LES DEUX PLANS DE LA SOUVERAINETÉ — LA DISTINCTION LA PLUS DEMANDÉE

La diapositive 6 se termine par : « **Concrètement** : la souveraineté joue sur le **plan interne** / également sur le **plan externe** ». Le polycopié : « cette souveraineté est **ambiguë**, car elle s'exerce **au dehors et au dedans** du territoire ».

Le polycopié donne les deux noms techniques, à retenir exactement :

« on distingue alors la **souveraineté dite extérieure, ou souveraineté DE l'État**, et la **souveraineté intérieure, ou souveraineté DANS l'État**. »

|                           | Souveraineté externe                                                                 | Souveraineté interne                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Autre nom                 | Souveraineté <b>de</b> l'État                                                        | Souveraineté <b>dans</b> l'État                                       |
| Sens                      | <b>Indépendance</b>                                                                  | <b>Suprématie</b>                                                     |
| Contre qui                | Les <b>autres États</b>                                                              | Toutes les autres autorités du territoire                             |
| Ce qu'elle affirme        | « Aucun État ne me commande »                                                        | « Aucune autorité interne ne me résiste »                             |
| Manifestations            | Conclure des traités, déclarer la guerre, siéger à l'ONU, reconnaître d'autres États | Faire la loi, lever l'impôt, rendre la justice, disposer de la police |
| Question qui s'y rattache | Les limitations de souveraineté sont-elles possibles ?                               | Qui détient la souveraineté ? (§ 2.2.5)                               |

### PIÈGE FRÉQUENT

Le moyen mnémotechnique : **DE / DANS**. Souveraineté **DE** l'État = l'État **face aux autres États** → **externe**. Souveraineté **DANS** l'État = à l'**intérieur** de l'État → **interne**. La préposition dit tout. **Une copie qui inverse les deux perd la question.**

## DÉFINITION — LES LIMITATIONS DE SOUVERAINETÉ — ACCEPTÉES OU SUBIES

Le polycopié est très précis, et la distinction qu'il pose est un classique d'examen.

« [La souveraineté] implique la **négation de toute entrave, de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations librement acceptées, comme les limitations de souveraineté dans le cadre de l'Union européenne, du fait notamment de la **politique monétaire commune**. Cette **acceptation volontaire se distingue de la situation des protectorats qui existaient du temps de la colonisation.** »**

La distinction, développée :

|                                   | Limitation acceptée                                | Limitation subie            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Origine                           | Un <b>traité librement ratifié</b>                 | La <b>contrainte</b>        |
| Exemple                           | Union européenne, monnaie unique, OTAN             | <b>Protectorat</b> colonial |
| Réversible ?                      | <b>Oui</b> — un retrait est juridiquement possible | Non                         |
| Compatible avec la souveraineté ? | <b>Oui</b>                                         | <b>Non</b>                  |

Le raisonnement qui justifie cette différence de traitement, et c'est lui qu'il faut produire : accepter une limitation **est un acte de souveraineté**. L'État qui ratifie un traité exerce sa souveraineté au moment même où il la restreint. **Ce qui détruirait la souveraineté, ce n'est pas la limitation — c'est de ne pas l'avoir choisie.**

### PIÈGE FRÉQUENT

« **Protectorat** » : le polycopié emploie le mot sans le définir. Un protectorat est un régime dans lequel un État — dit protégé — conserve ses institutions propres mais **abandonne à un autre État sa politique étrangère et sa défense**. Le protecteur exerce en fait le pouvoir réel. Les cas français les plus connus sont la **Tunisie** (1881-1956) et le **Maroc** (1912-1956).

**Pourquoi le polycopié le cite ici** : parce que le protectorat ressemble formellement à une limitation acceptée — il naît d'un traité. **Mais le traité a été imposé**. Le critère n'est donc pas la forme juridique, c'est **la réalité du consentement**.

## DÉFINITION — L'ÉTAT EST-IL SOUMIS AU DROIT ? LE PROBLÈME ET SES DEUX RÉPONSES

Le polycopié pose ici la question la plus difficile du chapitre, et il faut savoir la restituer comme un problème, pas comme une évidence.

« Se pose alors une question essentielle mais difficile à résoudre sur le plan seulement juridique : **comment l'État ou le pouvoir politique peut-il être soumis au droit puisque c'est lui qui l'a créé ?** Une conception absolue de la souveraineté conduit à penser que l'État, souverain, **ne peut être soumis à des règles qu'il a lui-même créées.** »

**Le paradoxe, formulé sèchement :** celui qui fait la règle peut la défaire. S'il peut la défaire, elle ne le lie pas. Donc le souverain n'est lié par rien. **C'est logiquement imparable — et politiquement insupportable.**

**Deux doctrines ont été avancées pour en sortir. Le polycopié les expose toutes les deux.**

### ① LA THÉORIE DU DROIT NATUREL (ou jusnaturalisme).

« [Elle] considère qu'il y aurait un **droit préexistant, constaté et non pas créé**, en dehors des lois de l'État, et fondé sur la raison, et idéal, et qui **s'impose à l'État**, quel qu'il soit, où qu'il soit et **à n'importe quelle époque.** »

**La stratégie :** placer au-dessus de l'État un droit qu'il n'a pas fait, donc qu'il ne peut pas défaire.

**Le vocabulaire à maîtriser :**

- **Droit naturel :** un droit **découvert**, inhérent à la nature humaine, valable partout et toujours. On le **constate**.
- **Droit positif :** le droit **posé** par une autorité, à un moment et dans un lieu donnés. On le **crée**. (Du latin positum\*, « posé ».)\*

**L'exemple du polycopié — Antigone,** qu'il faut savoir raconter :

« Cette théorie est illustrée dans le **mythe d'Antigone** qui oppose les **lois justes et les lois injustes**. Le droit naturel peut justifier la désobéissance s'il y a des lois injustes. »

**Le récit, que le polycopié suppose connu :** dans la tragédie de Sophocle (V<sup>e</sup> siècle av. J.-C.), Créon, roi de Thèbes, interdit d'ensevelir le corps de Polynice, frère d'Antigone, sous peine de mort. Antigone désobéit et donne à son frère une sépulture. Sommée de s'expliquer, elle invoque des **lois non écrites des dieux**, supérieures aux édits du roi et antérieures à eux. **Elle oppose donc un droit qu'elle n'a pas fait — et que Créon n'a pas fait non plus — à un droit positif injuste.**

Le polycopié ajoute : « Pour **Aristote**, la Nature est la Raison. Il est très facile, sur le terrain métaphysique, de **remplacer la Nature par Dieu.** »

**Les deux objections, que le polycopié énonce :**

- « Il existe cependant une **difficulté sérieuse pour cerner le contenu** de ce droit naturel. » — Qui dit ce qu'il contient ? Sur quoi trancher en cas de désaccord ?
- « s'il y a un droit naturel, **la souveraineté n'est plus illimitée** » — la théorie résout le problème en supprimant l'une des données : elle nie le caractère absolu de la souveraineté.

### ② LA THÉORIE DE L'AUTOLIMITATION.

« L'État **consent à se lier lui-même** en posant la règle, en application de l'adage latin « **patere legem quam fecisti** » ou « **respecte la règle que tu as faite** ». »

**La stratégie :** ne pas chercher de droit supérieur. L'État reste souverain, mais **il s'oblige lui-même** — comme une personne qui s'engage par contrat reste libre tout en étant tenue.

**Les deux objections, que le polycopié énonce également :**

- « Cette théorie pose la **question des garanties face à l'État.** » — Qui sanctionne un État qui ne respecte plus sa propre règle ?
- « L'autolimitation est-elle en outre **éternelle** et peut-on **dépendre du seul bon vouloir de l'État** ? » — Une limite qu'on peut lever soi-même est-elle une limite ?

## SYNTHÈSE — LES DEUX RÉPONSES FACE À FACE

|                               | Droit naturel       | Autolimitation                   |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Origine de la limite          | Au-dessus de l'État | Dans l'État lui-même             |
| La limite est...              | Constatée           | Créée                            |
| L'État reste-t-il souverain ? | Non pleinement      | Oui                              |
| Faiblesse                     | Contenu indéterminé | Aucune garantie, révocable       |
| Illustration                  | Antigone            | <i>Patere legem quam fecisti</i> |

### LA CONCLUSION DU POLYCOPIÉ — à citer, car elle est remarquablement honnête :

« Les réponses **ne sont pas strictement juridiques et elles sont sûrement politiques** : l'évolution des sociétés et des États conduit néanmoins vers **moins d'absolutisme et d'arbitraire**. C'est une évolution **récente, fragile, qui est loin d'être universelle**. C'est toute la fragilité de ce qu'il est convenu d'appeler, selon une formule traduite de l'allemand, « **L'État de droit** », qui impose que **l'État soit lui-même soumis au droit**. »

### DÉFINITION

**L'État de droit** (*Rechtsstaat*) : un État dans lequel **la puissance publique elle-même est soumise au droit** et son respect contrôlé par un juge indépendant. Il suppose trois choses : une **hiérarchie des normes** respectée, une **justice indépendante** pouvant censurer l'administration et le législateur, et des **droits fondamentaux garantis**.

**Retiens l'avertissement du polycopié** — « **récente, fragile, loin d'être universelle** ». L'État de droit n'est pas un acquis de l'histoire ; c'est un équilibre entretenu.

## DÉFINITION — LE MONOPOLE DE LA CONTRAINTE — ET LA LÉGITIMITÉ

Le polycopié poursuit avec deux notions qui referment la boucle avec Weber (§ 2.1.3).

### ① LE POUVOIR DE CONTRAINTE ORGANISÉE.

« Ce pouvoir de l'État apparaît aussi comme un **pouvoir de contrainte organisée**. Il possède le **monopole de la force organisée** pour faire respecter ses décisions mais aussi pour faire respecter **les règles que les citoyens ont créées entre eux**. »

Le second membre de phrase est le plus intéressant, et il est très concret :

« Afin de faire respecter les **contrats**, par exemple, les particuliers doivent **s'adresser à l'État** et **ne pas avoir recours à la force privée**, car **il n'y a pas de droit de se faire justice à soi-même**. Même les règles de droit privé sont ainsi, dans cette conception, **sanctionnées par l'État**. »

**Traduction concrète** : si ton débiteur ne paie pas, tu ne peux pas aller reprendre ton bien toi-même. Tu dois obtenir un **jugement**, puis faire intervenir un **huissier de justice**, qui peut requérir la **force publique**. **Toute la chaîne d'exécution passe par l'État**.

**La conséquence théorique, et elle est forte** : même le droit privé — contrats, propriété, famille — **repose en dernière analyse sur la puissance publique**. Sans État pour exécuter, un contrat n'est qu'une promesse.

### ② LA LÉGITIMITÉ.

« Ce pouvoir de contrainte **doit être accepté par les gouvernés**, ce qui pose alors la question de la **légitimité**. Il faut que la **volonté du pouvoir soit unie à la confiance des gouvernés**. »

« **Sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force**. La **légitimité** est une notion abstraite, qui repose sur l'idée de **consensus et de croyance** : si le pouvoir est **pensé** comme légitime, il est accepté, ainsi que ses lois, considérées comme légitimes et justes. »

**Retiens le verbe** : « **pensé** ». La **légitimité n'est pas une qualité objective du pouvoir, c'est une croyance de ceux qui lui obéissent**. C'est exactement la définition wébérienne du § 2.1.3, et le polycopié emploie d'ailleurs le mot de Weber : « La légitimité a un côté "magique" et irrationnel. Elle se confond, dans les sociétés anciennes, avec le **charisme**. »

**Sa chronologie, selon le polycopié** : « Cette théorie politique **naît au Moyen Âge**, se développe au **XVI<sup>e</sup> siècle**, puis s'épanouit au **XVIII<sup>e</sup>** et avec les **révolutions anglaise du XVII<sup>e</sup> siècle et française de 1789**. »

## PIÈGE FRÉQUENT — LÉGITIMITÉ ET LÉGALITÉ : LA DISTINCTION, ET L'EXEMPLE DE VICHY

C'est l'un des développements les plus susceptibles de tomber en question de cours.

|                | Légalité                                                                                  | Légitimité                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Question posée | Le pouvoir a-t-il été acquis et s'exerce-t-il <b>conformément aux règles en vigueur</b> ? | Le pouvoir est-il <b>reconnu comme juste</b> par ceux qui le subissent ? |
| Nature         | <b>Juridique</b> , objective, vérifiable                                                  | <b>Politique et sociologique</b> , subjective, affaire de croyance       |
| Se constate    | En lisant les textes                                                                      | En observant l'obéissance                                                |

Les deux vont normalement de pair. Le polycopié décrit ce qui se passe quand elles se séparent :

« Lorsque cette croyance disparaît, **le fossé peut se creuser entre la légitimité et la légalité**. Le régime de Vichy, entre 1940 et 1944, a illustré cette dissociation. Il a fallu l'**ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** pour retrouver une adéquation entre légalité et légitimité. »

**Ce qu'il faut comprendre du cas Vichy, que le polycopié n'explique pas** : le régime de Vichy s'est présenté comme légal — il invoquait la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, votée par les Chambres. La France libre lui déniait toute **légitimité**.

**L'ordonnance du 9 août 1944 a tranché en droit** : elle déclare que la forme républicaine n'a jamais cessé d'exister et répute **nuls** les actes de l'autorité de fait dite « gouvernement de l'État français ». **Autrement dit : la légitimité l'a emporté et a effacé rétroactivement la légalité apparente**.

**Formule à retenir** : la légalité se vérifie, la légitimité se croit ; quand la croyance s'effondre, c'est la légalité qui finit par céder.

## 2.2.5 Les titulaires de la souveraineté (diapositive 7)

### PIÈGE FRÉQUENT — AVERTISSEMENT — RECONSTRUCTION INTÉGRALE

La diapositive 7 contient sept mots :

*La souveraineté 2 — « Les titulaires de la souveraineté : — Monarchie — Oligarchie — Démocratie »*

Le **polycopié ne traite pas ce point du tout**. Ce qui suit est donc une reconstruction complète, à partir de la doctrine classique que ces trois mots désignent. Comme toujours, je signale ce qui va au-delà des supports.

### DÉMONSTRATION — LA QUESTION POSÉE, ET POURQUOI ELLE VIENT ICI

Le § 2.2.4 a établi **ce qu'est** la souveraineté et qu'elle s'exerce sur deux plans. Il reste une question : **à l'intérieur de l'État, qui la détient ?**

C'est la déclinaison de la **souveraineté interne** — la souveraineté « **dans** l'État ». Elle ne se pose pas sur le plan externe : vers l'extérieur, le titulaire est toujours l'État lui-même.

« **Titulaire** » : celui à qui une chose **appartient en droit**. Ne pas confondre avec celui qui **l'exerce en fait** — un roi mineur est titulaire de la couronne, un régent l'exerce. **La distinction titulaire / exerçant traverse tout le droit constitutionnel**.

**Le critère de classement est le plus simple qui soit : le NOMBRE de ceux qui détiennent le pouvoir souverain.**

### DÉFINITION — LES TROIS FORMES, SELON LE NOMBRE

| Forme      | Étymologie                                        | Titulaire                                                           | Nombre       |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Monarchie  | <i>monos</i> (seul) + <i>arkhê</i> (commandement) | Un seul individu — roi, empereur, prince                            | 1            |
| Oligarchie | <i>oligos</i> (peu nombreux) + <i>arkhê</i>       | Un petit groupe — aristocratie, oligarchie censitaire, nomenklatura | quelques-uns |
| Démocratie | <i>dêmos</i> (peuple) + <i>kratos</i> (pouvoir)   | Le peuple tout entier                                               | tous         |

Cette classification par le nombre remonte à la Grèce antique — on la trouve chez **Hérodote** puis systématisée par **Platon** et **Aristote** — et **Bodin la reprend en 1576** dans *Les Six Livres de la République*. C'est la plus ancienne typologie des régimes politiques, et elle est encore enseignée parce qu'elle est exhaustive : **un, quelques-uns, tous** — **il n'y a pas de quatrième possibilité**.

**PIÈGE FRÉQUENT — « OLIGARCHIE » OU « ARISTOCRATIE » ? LA DIAPOSITIVE EMPLOIE UN MOT QUE LA DOCTRINE CLASSIQUE RÉSERVE À AUTRE CHOSE**

**C'est une nuance de vocabulaire qui peut valoir un point en copie.**

Chez **Aristote** (*Les Politiques*, IV<sup>e</sup> siècle av. J.-C.), la classification est **double** : pour chaque nombre, il distingue une forme **droite** — le pouvoir y est exercé dans l'intérêt commun — et sa forme **corrompue** — il y est exercé dans l'intérêt des gouvernants.

| Nombre       | Forme droite                                                      | Forme corrompue                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Un           | Royauté (ou monarchie)                                            | Tyrannie                                                                     |
| Quelques-uns | Aristocratie — <i>aristoi</i> , « les meilleurs »                 | Oligarchie — <i>oligoi</i> , « les peu nombreux », entendus comme les riches |
| Tous         | Politeia (régime constitutionnel, parfois traduit « république ») | Démocratie — entendue par Aristote comme le pouvoir de la foule pauvre       |

**Deux observations, et elles sont utiles :**

① **La diapositive écrit « oligarchie » là où la tradition classique écrit « aristocratie ».** Ce n'est pas une faute : l'usage contemporain emploie couramment « oligarchie » au sens neutre de « pouvoir d'un petit nombre », en ayant perdu la connotation péjorative aristotélicienne. **Retiens les deux mots** : l'oligarchie est le genre, l'aristocratie en est la version valorisée.

② **Le mot « démocratie » a changé de camp.** Péjoratif chez Aristote, il est devenu le terme le plus valorisé du vocabulaire politique. **Un mot n'a pas de sens fixe : il a une histoire.** Le signaler en copie montre que tu maîtrises la source et pas seulement la liste.

## EXEMPLE CHIFFRÉ — LES TROIS FORMES, ILLUSTRÉES — HISTORIQUEMENT ET AUJOURD'HUI

**MONARCHIE.** Il faut distinguer deux régimes que le même mot recouvre :

| Type                                         | Le monarque est...                                               | Exemples                                               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Monarchie absolue                            | Titulaire de la souveraineté                                     | France d'Ancien Régime ; aujourd'hui l'Arabie saoudite |
| Monarchie constitutionnelle ou parlementaire | Chef de l'État, mais la <b>souveraineté appartient au peuple</b> | Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Suède, Japon           |

**Le point à ne pas rater :** dans une monarchie parlementaire, **le titulaire de la souveraineté n'est pas le roi, c'est le peuple**. Le roi règne et ne gouverne pas. **Ces régimes relèvent donc, au sens du cours, de la démocratie.** Classer le Royaume-Uni parmi les monarchies au sens de la souveraineté est une erreur fréquente.

**OLIGARCHIE.** Le pouvoir appartient à un groupe restreint, défini par la naissance, la fortune, le rang militaire ou l'appartenance à un parti :

- **Venise**, république aristocratique gouvernée par le Grand Conseil des familles patriciennes jusqu'en 1797 ;
- **Sparte**, avec sa *gérousia* — conseil des anciens ;
- les **régimes censitaires** du XIX<sup>e</sup> siècle, où seuls les contribuables aisés votaient. En France, la **monarchie de Juillet** (1830-1848) comptait environ 250 000 électeurs pour 32 millions d'habitants ;
- les **régimes à parti unique**, où la souveraineté appartient en fait à l'appareil du parti.

**DÉMOCRATIE.** La souveraineté appartient au peuple. Deux modalités d'exercice :

| Modalité       | Le peuple...                                                                | Exemple                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Directe        | Décide lui-même                                                             | Athènes ; les <i>Landsgemeinden</i> de certains cantons suisses |
| Représentative | Élit ceux qui décident                                                      | La quasi-totalité des démocraties contemporaines                |
| Semi-directe   | Élit des représentants <b>et</b> décide parfois directement, par référendum | <b>France</b> , Suisse, Italie                                  |

**La France relève du troisième type**, et l'article 3 de la Constitution le dit expressément — voir ci-dessous.

## DÉFINITION — LE PROLONGEMENT FRANÇAIS INDISPENSABLE : SOUVERAINETÉ NATIONALE ET SOUVERAINETÉ POPULAIRE

Ce point n'est dans aucun des deux supports. Je l'ajoute parce qu'en droit constitutionnel français, « les titulaires de la souveraineté » désigne d'abord cette opposition, et parce qu'elle commande la lecture de l'article 3 de la Constitution — que le polycopié cite par ailleurs au § 2.2.3.

|                                    | Souveraineté populaire                             | Souveraineté nationale                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Théoricien</b>                  | <b>Rousseau</b> , <i>Du contrat social</i> (1762)  | <b>Sieyès</b> , <i>Qu'est-ce que le Tiers-État ?</i> (1789)                                                   |
| <b>Titulaire</b>                   | <b>Le peuple</b> , ensemble des citoyens vivants   | <b>La Nation</b> , entité abstraite qui dépasse les vivants                                                   |
| <b>Chaque citoyen détient...</b>   | <b>Une part</b> de la souveraineté                 | <b>Rien</b> — elle est indivisible et appartient à la Nation                                                  |
| <b>Le vote est...</b>              | Un <b>droit</b>                                    | Une <b>fonction</b>                                                                                           |
| <b>Conséquence sur le suffrage</b> | <b>Universel</b> — chacun détient sa part          | Peut être <b>restreint</b> : on confie la fonction aux plus capables → justifie le <b>suffrage censitaire</b> |
| <b>Mandat des élus</b>             | <b>Impératif</b> : l'élu est mandataire, révocable | <b>Représentatif</b> : l'élu représente la Nation entière, pas ses électeurs                                  |
| <b>Démocratie</b>                  | <b>Directe</b> ou semi-directe                     | <b>Représentative</b>                                                                                         |

L'article 3 alinéa 1 de la Constitution de 1958 combine les deux :

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »

Décomposons cette phrase, elle est construite mot à mot :

- « la souveraineté **nationale** » → vocabulaire de **Sieyès** ;
- « appartient **au peuple** » → titulaire de **Rousseau** ;
- « par ses **représentants** » → démocratie **représentative** ;
- « et par la voie du **référendum** » → démocratie **directe**.

C'est une **synthèse volontaire des deux doctrines**. L'alinéa 2 ajoute une garantie : « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice » — c'est l'**indivisibilité** de la souveraineté (§ 2.2.4) transposée en règle de droit positif.

### PIÈGE FRÉQUENT

**Ce qu'il faut savoir dire, et qui vaut des points** : la France est une **démocratie semi-directe**, et l'article 3 le prouve textuellement. Écrire que la France est une « démocratie représentative » tout court est incomplet : le référendum est expressément inscrit au même rang que la représentation.

## POINT D'EXAMEN — RESTITUER LES TITULAIRES EN COPIE — LE PLAN EN TROIS TEMPS

① **Le critère**. Qui détient la souveraineté à l'intérieur de l'État ? Le critère est le **nombre** : un, quelques-uns, tous.

② **Les trois formes**, définies et illustrées : monarchie (en distinguant absolue et parlementaire), oligarchie (en signalant qu'Aristote réservait ce mot à la forme corrompue de l'aristocratie), démocratie (directe, représentative, semi-directe).

③ **L'application française**. Souveraineté nationale contre souveraineté populaire ; l'article 3 de la Constitution de 1958 comme **synthèse** des deux, et son alinéa 2 comme traduction juridique de l'indivisibilité.

**La phrase de conclusion** : « La classification par le nombre décrit qui détient la souveraineté ; elle ne dit rien de la manière dont il l'exerce. C'est pourquoi elle doit être complétée par l'étude des formes d'organisation de l'État — objet du paragraphe suivant. »

## 2.2.6 L'État, personne morale (polycopié, pages 8 et 9)

### PIÈGE FRÉQUENT — CETTE SECTION EST ABSENTE DES DIAPOSITIVES

Le polycopié lui consacre **deux pages entières** ; aucune diapositive ne la mentionne. C'est pourtant la **seconde caractéristique juridique de l'État** annoncée par le polycopié lui-même (§ 2.2.4). **Elle est donc au programme, et je la traite intégralement.**

### DÉFINITION — LE POINT DE DÉPART : UNE DIFFICULTÉ DE VOCABULAIRE

« Le pouvoir politique, conçu comme le **troisième élément** de définition de l'État au sens large, est **assimilé à la puissance publique**. Or, par une **difficulté de langage préjudiciable à la bonne compréhension**, cette puissance publique est souvent qualifiée d'État. Le même mot désigne donc l'ensemble et un élément de l'ensemble. »

C'est la reprise du piège du § 2.2.1 — sens large contre sens étroit. Le polycopié y revient parce que **tout ce paragraphe porte sur l'État au sens étroit** : l'État comme **puissance publique**, et non comme pays.

### DÉFINITION — LA PERSONNALITÉ MORALE

« L'État — au sens de puissance publique — a des caractéristiques juridiques et il est présenté comme une **organisation dotée de la personnalité morale**. On dit aussi que l'État est une **personne morale**, qui est **distincte de la personnalité physique**. »

« En tant que telle, l'État est une **collectivité organisée** : c'est une **entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom**. »

La définition générale, que le polycopié donne ensuite :

« La personnalité morale est conçue pour **donner une existence juridique et une capacité juridique à des groupements d'individus qui poursuivent un but identique**. »

Décomposons — trois idées :

- « **existence juridique** » : le groupement **existe** en droit, indépendamment de ses membres. Il a un nom, un siège, un patrimoine.
- « **capacité juridique** » : il peut **agir** en droit — posséder, contracter, ester en justice, être condamné.
- « **but identique** » : c'est ce qui justifie qu'on traite plusieurs personnes comme une seule.

### EXEMPLE CHIFFRÉ — OÙ L'ON TROUVE DES PERSONNES MORALES — LES DEUX ORDRES

| Ordre        | Personnes morales                 | Exemples                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droit privé  | Sociétés, associations            | SARL, SA, association loi 1901, syndicat                                                                                                                   |
| Droit public | Personnes morales de droit public | L'État, les <b>collectivités territoriales</b> (commune, département, région), les <b>établissements publics</b> (université, hôpital public, Pôle emploi) |

Le polycopié énumère précisément cette **seconde colonne** : « au profit de l'État et d'autres personnes publiques, ou personnes morales de droit public, comme les **collectivités territoriales** ou les **établissements publics** ».

### PIÈGE FRÉQUENT

**Retiens cette liste : elle sera décisive au § 2.3.4.** Ce qui distingue une collectivité territoriale d'un simple découpage administratif, c'est précisément qu'elle a la **personnalité morale** — donc un patrimoine et une capacité d'agir propres. Une **circonscription administrative**, elle, n'en a pas.

## DÉMONSTRATION — LES CINQ CONSÉQUENCES DE LA PERSONNALITÉ MORALE — LE CŒUR DU PARAGRAPHE

Le polycopié en tire cinq conséquences. Chacune mérite d'être comprise, pas seulement lue.

### ① L'ÉTAT SURVIT À SES DIRIGEANTS.

« La personnalité morale est une abstraction mais elle permet d'expliquer certaines caractéristiques juridiques de l'État qui distinguent l'État de la personne de ses dirigeants, comme l'illustre la formule de l'Ancien Régime « **Le roi est mort, vive le Roi** ». »

**La formule paraît absurde et elle est d'une précision parfaite.** Elle énonce deux faits simultanés : *le roi* (personne physique) est mort ; *le Roi* (la fonction, la couronne) ne meurt pas. **La transmission est instantanée : il n'y a pas un instant sans roi.** C'est l'affirmation pure de la continuité de l'institution.

### ② L'ÉTAT EST ENGAGÉ PAR SES DÉCISIONS, QUELS QUE SOIENT LES HOMMES AU POUVOIR.

« L'État est engagé par ses décisions, **quels que soient les hommes au pouvoir**. Cela sera vrai aussi pour les autres pouvoirs publics, comme les collectivités territoriales. »

**C'est la conséquence la plus lourde de portée pratique.** Un traité signé par un gouvernement lie l'État après l'alternance. Un emprunt émis sous une majorité doit être remboursé par la suivante. **Sans ce principe, aucun engagement international ni aucune dette publique ne serait possible.**

### ③ LES GOUVERNANTS NE SONT PAS PROPRIÉTAIRES DE LEURS FONCTIONS.

« Les gouvernants **ne sont pas propriétaires de leurs fonctions, ils en sont titulaires, ou investis.** »

**On retrouve la distinction titulaire / propriétaire du § 2.2.5.** Une fonction publique n'est pas un bien : elle ne se vend pas, ne se lègue pas, ne se loue pas. **Elle est confiée.**

### ④ LE PATRIMOINE DE L'ÉTAT EST DISTINCT DE CELUI DES GOUVERNANTS.

« Le patrimoine des gouvernants est ainsi **distinct du patrimoine de l'État**. L'expression « **locataire de l'Élysée** » est parfois utilisée pour désigner cette occupation temporaire du pouvoir par le président de la République, **même s'il y a abus de langage d'ailleurs quant à l'emploi du mot "locataire"**. »

**Pourquoi le polycopié signale l'abus de langage :** un locataire paie un loyer et détient un droit personnel sur le bien en vertu d'un bail. Le président n'est ni l'un ni l'autre : il **occupe une résidence de fonction**, ce qui est un tout autre rapport juridique. **L'image est juste sur l'idée de temporalité, fautive sur la qualification.**

### ⑤ L'ÉTAT PEUT AGIR COMME UNE PERSONNE.

« La personnalité morale explique que l'État **en tant qu'entité, puisse posséder des biens, contracter, engager sa responsabilité**, comme une personne physique. **Il peut aussi être engagé en justice.** »

**Quatre capacités à retenir :** posséder · contracter · engager sa responsabilité · être partie à un procès. **La quatrième est la plus significative :** l'État peut être **assigné et condamné devant ses propres tribunaux**. C'est la traduction procédurale de l'État de droit (§ 2.2.4).

## EXEMPLE CHIFFRÉ — LA CONCEPTION PATRIMONIALE DE L'ÉTAT — LE CONTRE-MODÈLE HISTORIQUE

Le polycopié oppose la conception moderne à celle qui l'a précédée. **Le contraste est ce qui fait comprendre la notion.**

« Cette conception moderne s'oppose à une conception "patrimoniale" de l'État, qui est héritée de la féodalité : les attributions publiques étaient considérées comme une propriété susceptible d'être vendue, selon le système de la vénalité des offices. »

### DÉFINITION

**La vénalité des offices** : le système par lequel les charges publiques — juge, notaire, receveur des impôts — s'achetaient, se transmettaient et se léguaient comme des biens. Sous l'Ancien Régime, un conseiller au Parlement avait acheté sa charge et pouvait la revendre. **Le pouvoir public était une propriété privée.**

Le polycopié précise que ce système n'a pas entièrement disparu : « Il existe encore à l'heure actuelle des **charges publiques pour certaines professions, comme les notaires** » — un notaire est en effet titulaire d'un office ministériel, qu'il présente à son successeur.

**La confusion des patrimoines, telle que le polycopié la décrit :**

« La conception moderne remonte à 1789, puisque sous l'Ancien Régime les **biens publics du roi étaient confondus avec les choses publiques** telles que les routes ou les fleuves navigables. Le **Trésor public**, c'est-à-dire les ressources de l'État, se confondait avec la cassette du souverain. »

### PIÈGE FRÉQUENT

« **La cassette du souverain** » : le coffre personnel du roi, ses revenus privés. Dire que le Trésor public s'y confondait signifie que **l'impôt et la fortune personnelle du roi étaient un seul et même argent**. C'est très exactement ce que la personnalité morale interdit.

**La première parade historique, que le polycopié date précisément :**

« Pour se protéger contre cette confusion, la règle de l'**inaliénabilité du domaine du royaume** a été posée en 1566 par l'édit de Moulins afin de **protéger ces biens du royaume utiles à la collectivité** et qu'il fallait **distinguer des biens privés du monarque**. »

« **Inaliénable** » : qui ne peut être ni vendu, ni donné, ni cédé.

**Note la date : 1566, dix ans avant Bodin (1576).** Les deux mouvements sont contemporains et vont dans le même sens : **on construit l'État en le détachant de la personne du roi** — d'abord ses biens, puis son pouvoir.

## DÉFINITION — LA CONCLUSION DU POLYCOPIÉ, ET POURQUOI ELLE EST HONNÊTE

« La personnalité morale permet d'expliquer la **permanence de la puissance publique, par delà les individus et les élections**. »

« La théorie de la personnalité morale, **difficile à justifier sur le plan théorique**, a des **implications pratiques nombreuses et utiles** pour la suite des études juridiques. »

**Pourquoi « difficile à justifier » ?** Parce qu'une personne morale **n'existe pas** physiquement : on ne peut ni la voir, ni la toucher, ni lui parler. C'est une **fiction juridique** — un « comme si ». Deux thèses doctrinales s'opposent depuis le XIX<sup>e</sup> siècle : pour la **théorie de la fiction**, la personne morale est une création artificielle du droit ; pour la **théorie de la réalité**, elle correspond à un groupement qui a réellement une volonté collective et des intérêts propres. (*Ce débat dépasse le cours ; savoir qu'il existe suffit.*)

**Ce qu'il faut retenir** : peu importe de trancher. **La fiction fonctionne, et c'est cela qui la justifie.** Le droit est plein d'abstractions utiles ; la personne morale est la plus productive de toutes.

## ANALOGIE — MARCHÉS FINANCIERS — CE QUE LA PERSONNALITÉ MORALE SIGNIFIE SUR UN CARNET D'ORDRES

Trois conséquences directes, et tu les rencontres sans les nommer.

- ① **L'émetteur d'une obligation d'État est l'État, pas le gouvernement.** Un OAT est une dette de la **République française**, personne morale. L'alternance politique n'est **pas** un événement de crédit. C'est la conséquence ② du polycopié, appliquée au marché obligataire.
- ② **La responsabilité de l'État est engageable, et cela se valorise.** Puisque l'État peut être condamné, un contentieux fiscal ou administratif de grande ampleur est un **passif éventuel** qu'un analyste souverain intègre. Un État qui ne pourrait pas être attaqué en justice serait un émetteur bien plus risqué, pas moins.
- ③ **La distinction État / collectivités territoriales est une distinction d'émetteurs.** Chaque collectivité ayant la personnalité morale, elle a **son propre patrimoine et sa propre dette**. La question « l'État garantit-il la dette de ses régions ? » est exactement la question de la garantie implicite du § 1.5 — et la réponse dépend de la forme de l'État (§ 2.3).

## POINT D'EXAMEN — RESTITUER LA PERSONNALITÉ MORALE EN COPIE — LE PLAN EN TROIS TEMPS

- ① **La notion.** L'État est une entité abstraite distincte de ceux qui parlent en son nom, dotée d'une existence et d'une capacité juridiques. Elle existe en droit privé (sociétés, associations) comme en droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics).
  - ② **Les conséquences.** Continuité de l'État au-delà des hommes (« le roi est mort, vive le roi ») ; engagement durable par ses décisions ; les gouvernants sont titulaires et non propriétaires ; séparation des patrimoines ; capacité de posséder, contracter, répondre de ses actes et être jugé.
  - ③ **Le contraste historique.** La conception patrimoniale féodale — vénalité des offices, confusion du Trésor et de la cassette royale —, combattue dès l'édit de Moulins de 1566 et abolie en 1789.
- La phrase de conclusion :** « La personnalité morale est une fiction, mais c'est elle qui rend l'État gouvernable dans la durée : sans elle, chaque changement d'homme serait un changement d'État. »

## 2.3 — § 3 : Les formes d'organisation de l'État (COMMENT) — diapositives 8, 9 et 10

### PIÈGE FRÉQUENT — AVERTISSEMENT — LES TROIS DIAPOSITIVES DE CE PARAGRAPHE SONT VIDES

**Diapositive 8** : deux encadrés — « De nombreuses variantes » / « Deux formes se dégagent ». **Diapositive 9** : « L'État fédéral — 3 principes : superposition, autonomie, participation » et un encadré « **Exemples d'États fédéraux** » qui **ne contient aucun exemple**. **Diapositive 10** : « L'État unitaire — Définition · Exemples · Techniques utilisées : déconcentration, décentralisation · La transformation vers l'État régional » — **quatre titres, aucun contenu**.

**Tout le contenu de ce paragraphe vient donc du polycopié** (pages 10 à 16), complété partout où il est muet. Les exemples que la diapositive 9 annonce et ne donne pas sont fournis au § 2.3.8.

### PIÈGE FRÉQUENT — UNE DIVERGENCE D'ORDRE ENTRE LES DEUX SUPPORTS

Les **diapositives** présentent l'État **fédéral d'abord** (diapositive 9), l'État **unitaire ensuite** (diapositive 10). Le **polycopié** fait l'inverse : § 1 l'État unitaire, § 2 l'État composé.

**Je suis l'ordre du polycopié — du simple vers le composé** — pour une raison pédagogique : l'État fédéral se définit **par opposition** à l'État unitaire et à la confédération. Le comprendre suppose d'avoir vu les deux autres.

**Les deux ordres sont acceptables en copie**, le contenu étant identique. Si tu préfères suivre l'ordre des diapositives, rien n'est perdu — annonce simplement ton plan en introduction.

### 2.3.1 La classification : deux formes et un critère unique

#### DÉFINITION — CE QUE DIT LE POLYCOPIÉ

« Il existe plusieurs sortes de classifications des États. Sur le plan juridique, il existe **deux formes d'États** : sont distingués l'**État simple** comme la France, et l'**État composé**, qui suppose une **union ou un groupement d'États**, ou **État fédéral**, comme les États-Unis, l'Allemagne et la Suisse. Il y a aussi, **entre ces deux extrêmes, quantité de situations intermédiaires**. »

Le polycopié ajoute une précision de vocabulaire à ne pas manquer : « On retrouve, dans cette section, le **sens large** du mot "État" » — c'est-à-dire les trois éléments constitutifs réunis, et non le seul pouvoir central.

## DÉMONSTRATION — LE CRITÈRE QUI DISTINGUE LES DEUX FORMES — ET IL N'Y EN A QU'UN

Les supports énumèrent les formes sans donner le critère qui les sépare. **Le voici, et il est unique : le nombre d'ordres juridiques superposés.**

Un « **ordre juridique** » est un ensemble de normes hiérarchisé et complet, comportant à son sommet une **Constitution**, et doté de ses propres organes pour produire et appliquer ces normes.

| Forme         | Nombre d'ordres juridiques                                | Nombre de Constitutions        | Nombre d'États au sens du droit international |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| État unitaire | 1                                                         | 1                              | 1                                             |
| État fédéral  | 2 superposés                                              | 1 fédérale + 1 par État fédéré | 1 — seul l'État fédéral                       |
| Confédération | autant que d'États membres — aucun ordre commun supérieur | 1 par État, aucune commune     | autant que de membres                         |

Trois conséquences immédiates :

① **La décentralisation ne crée pas un second ordre juridique.** Une région française n'a pas de Constitution ; ses actes sont pris en application de la loi nationale. Il n'y a toujours qu'un seul ordre juridique. **La France reste un État unitaire, même très décentralisée.**

② **La confédération ne crée pas d'État nouveau.** Le polycopié l'écrit expressément : l'une des deux formes d'État composé « **ne donne pas naissance véritablement à un État nouveau, mais à une structure interétatique** ».

③ **Le fédéralisme crée un État supplémentaire.** C'est le seul cas où l'on passe de  $n$  États à  $n + 1$ .

**La phrase à retenir, elle résout la moitié des questions de ce paragraphe : ce qui distingue ces formes, ce n'est ni la taille, ni le degré d'autonomie locale, ni le nombre de niveaux administratifs — c'est le nombre de Constitutions.**

### 2.3.2 L'État unitaire : définition et indivisibilité (polycopié, page 10)

#### DÉFINITION — LA DÉFINITION

« Il se caractérise par l'**unité du pouvoir politique**, avec un seul centre de décisions politiques. Il n'y a qu'un seul État. »

« Sur le plan juridique, il n'existe qu'une **seule catégorie de lois**, issues de l'État et qui s'**appliquent sur l'ensemble du territoire**. »

#### DÉMONSTRATION — LOI NATIONALE ET NORMES LOCALES : LA HIÉRARCHIE, PAS L'EXCLUSION

Le polycopié apporte aussitôt une nuance que les copies faibles ignorent :

« Cette unité **n'empêche pas** l'édition de règles de droit qui s'appliquent sur une **portion du territoire**, comme les **arrêtés préfectoraux ou municipaux**. La loi est nationale, les autres règles de droit sont locales. »

**Il ne faut donc pas dire « dans un État unitaire, seul l'État édicte des normes » — c'est faux.** Un maire prend des arrêtés, un préfet aussi. Ce qui est vrai, c'est que ces normes locales sont **subordonnées** :

« Dans un État unitaire, les normes locales **ne peuvent être édictées qu'en application et en conformité avec les normes nationales préalables**. Elles ne peuvent être créées **que si la loi nationale détermine les matières** dans lesquelles elles peuvent intervenir. De même, **la loi organise aussi le contrôle exercé sur ces actes locaux**. »

Décomposons cette phrase : elle contient trois verrous, et il faut savoir les énumérer.

| Verrou | Contenu                                                                                                     | Formule                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1      | Les normes locales sont prises <b>en application</b> de la loi                                              | Elles ne sont pas autonomes, elles exécutent |
| 2      | Elles doivent être <b>conformes</b> à la loi                                                                | Hiérarchie des normes                        |
| 3      | C'est la <b>loi</b> qui détermine les matières où elles peuvent intervenir <b>et</b> organise leur contrôle | <b>Pas de compétence de leur compétence</b>  |

**Le verrou 3 est le décisif — et c'est le critère du § 2.2.4.** L'autorité locale ne fixe pas elle-même l'étendue de ses pouvoirs : la loi le fait à sa place. **Elle n'a donc pas la compétence de sa compétence : elle n'est pas souveraine.**

#### DÉFINITION — L'INDIVISIBILITÉ, ET SES QUATRE UNITÉS

« L'État unitaire est **indivisible**, ce qui signifie que **le pouvoir politique est un et n'est pas divisible en parties**. »

Le polycopié donne le texte, et il faut le citer exactement :

« comme l'indique l'**article 1<sup>er</sup> de la Constitution de 1958** selon lequel « **la France est une République indivisible** ». »

Et il en décline le contenu en quatre unités — à connaître comme une liste :

« Cette indivisibilité du pouvoir se caractérise par le fait que tous les citoyens sont soumis **au même pouvoir (unité de constitution)**, **aux mêmes lois (unité de législation)**, **au même gouvernement (unité de gouvernement)** et **aux mêmes tribunaux**. »

| Unité                 | Signification                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Unité de constitution | Une seule Constitution pour tout le territoire       |
| Unité de législation  | Les mêmes lois pour tous les citoyens                |
| Unité de gouvernement | Un seul exécutif                                     |
| Unité de juridiction  | Les mêmes tribunaux, la même organisation judiciaire |

**Mnémotechnique : C-L-G-J — Constitution, Loi, Gouvernement, Juridiction.**

#### EXEMPLE CHIFFRÉ — L'HISTOIRE DU MOT « INDIVISIBLE » — LE CONTEXTE QUE LE POLYCOPIÉ DONNE

« Cette proclamation se retrouve dans les constitutions antérieures, **à partir de 1792**, date de la proclamation de la République, **afin de lutter contre les ennemis de la Révolution, accusés de fédéralisme.** »

**Ce membre de phrase est capital pour comprendre le vocabulaire constitutionnel français.** En 1792-1793, le mot « fédéralisme » est une **accusation politique** : il désigne les Girondins, soupçonnés de vouloir affaiblir Paris au profit des départements. **Le mot est resté chargé en France** — c'est pourquoi le débat sur la décentralisation y est plus tendu qu'ailleurs.

**Et le polycopié prend soin de désamorcer un contresens :**

« Mais ce caractère **n'est pas propre à la République**, comme l'atteste l'article 1<sup>er</sup> du Titre II de la **Constitution du 3 septembre 1791** : « **Le Royaume est un et indivisible** ». »

**Traduction : l'indivisibilité est un trait de l'État français, pas du régime républicain.** La monarchie constitutionnelle de 1791 l'affirmait déjà.

#### PIÈGE FRÉQUENT — UNE EXCEPTION À L'UNITÉ DE LÉGISLATION QUE LE POLYCOPIÉ SIGNALA : LE DROIT LOCAL D'ALSACE-MOSELLE

« Il existe cependant un **droit d'Alsace-Moselle**, depuis la loi du 1<sup>er</sup> juin 1924 qui **reprend des éléments du droit allemand.** »

**L'explication historique, que le polycopié suppose connue :** l'Alsace et la Moselle ont été annexées par l'Empire allemand de **1871 à 1918**. Pendant ces 47 ans, la législation allemande y a été appliquée. Au retour à la France, plutôt que d'abroger d'un coup l'ensemble de ce droit, le législateur en a **maintenu certains pans**.

**Ce qui subsiste aujourd'hui** relève notamment du régime des cultes — le **Concordat de 1801** y reste en vigueur, l'État y rémunère des ministres du culte —, du régime local d'assurance-maladie, du droit des associations et de certains jours fériés supplémentaires.

**Pourquoi ce cas est intéressant en copie :** il montre que **l'unité de législation n'est pas absolue en fait**, même dans le modèle unitaire le plus pur. **Mais il ne remet pas en cause le caractère unitaire :** ce droit local existe **parce que la loi nationale l'a maintenu**, et elle pourrait l'abroger. **On reste dans le verrou 3 : c'est la loi qui décide.**

#### EXEMPLE CHIFFRÉ — LES EXEMPLES D'ÉTATS UNITAIRES — LE CONTENU QUE LA DIAPOSITIVE 10 ANNONCE SANS LE DONNER

« L'État unitaire est une forme répandue d'États : **la Chine, le Portugal, l'Algérie, le Royaume-Uni, la Pologne** sont des États unitaires. Il y a en fait **plusieurs catégories d'États unitaires.** »

**Ajoute la France**, que le polycopié cite ailleurs comme l'exemple type, **le Japon, l'Italie et l'Espagne** — ces deux derniers avec la réserve du § 2.3.6.

#### PIÈGE FRÉQUENT

**Le Royaume-Uni mérite un mot, car l'exemple surprend.** Il est bien un État unitaire : il n'existe **qu'un seul Parlement souverain**, celui de Westminster. Mais depuis la *devolution* de **1998**, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord disposent d'assemblées et de gouvernements propres, avec de larges compétences.

**Pourquoi cela reste unitaire :** ces pouvoirs ont été **délégués par une loi de Westminster**, et Westminster **pourrait les reprendre**. Ils ne tiennent pas d'une **Constitution**, mais d'une **loi ordinaire** — donc pas de compétence de leur compétence. C'est le test du § 2.2.4 appliqué à un cas concret, et il tranche.

2.3.3 Centralisation et déconcentration (polycopié, pages 10 et 11)

La diapositive 10 annonce « **Techniques utilisées : déconcentration ; décentralisation** » sans rien en dire. Les voici, l'une après l'autre.

**DÉFINITION — LA CENTRALISATION**

« L'État simple ou unitaire est **presque naturellement centralisé**, comme le montre la construction de l'État monarchique absolutiste, avec le **nivellement des particularismes locaux**. »

**Définition :** la **centralisation** est le système dans lequel **toutes les décisions sont prises au centre**, par les organes de l'État siégeant à la capitale.

**La chronologie française que le polycopié retrace :**

| Étape                   | Acteur                                                                                                      | Effet                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monarchie absolue       | Les rois                                                                                                    | <b>Nivellement des particularismes locaux</b> — coutumes, privilèges, États provinciaux          |
| Révolution              | <b>La Convention</b> et les <b>Jacobins</b> , « dont le nom est devenu <b>synonyme de centralisateurs</b> » | Uniformisation du territoire                                                                     |
| Consulat                | <b>Napoléon Bonaparte</b> , loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800)                                    | <b>Création des préfets</b>                                                                      |
| XIX <sup>e</sup> siècle | —                                                                                                           | « La construction du <b>chemin de fer en étoile depuis Paris</b> illustre aussi cette tendance » |

**PIÈGE FRÉQUENT**

**Le calendrier révolutionnaire :** « 28 pluviôse an VIII » est une date du calendrier républicain, en vigueur de 1793 à 1805. *Pluviôse* est le cinquième mois, de fin janvier à fin février. Le polycopié donne l'équivalent grégorien : **17 février 1800**. **Cite les deux, comme le fait le polycopié.**

**EXEMPLE CHIFFRÉ — LES DEUX FORMULES CRITIQUES DE LA CENTRALISATION — À RETENIR MOT À MOT**

Le polycopié cite deux formules célèbres. **Ce sont des citations qui font mouche en copie.**

« Un **géographe** a pu ainsi parler en 1947 de "**Paris et le désert français**" »

(Il s'agit de **Jean-François Gravier**, dont l'ouvrage de 1947 porte ce titre. Le polycopié ne le nomme pas.)

« tandis que **Lamennais**, au XIX<sup>e</sup> siècle, parlait de "**l'apoplexie du centre et de la paralysie des extrémités**" »

**Décomposons l'image médicale, elle est excellente :** l'**apoplexie** est un afflux brutal de sang qui congestionne un organe ; la **paralysie** est l'absence de commande motrice. La centralisation produit donc simultanément **trop** au centre et **rien** à la périphérie. (La formule est traditionnellement attribuée à **Félicité de Lamennais**, écrivain et prêtre français, 1782-1854.)

**Et le polycopié en tire la conclusion pratique :**

« Cette centralisation à l'extrême **n'est guère réalisable en dehors des micro-États**. » « Cette centralisation **ne peut donc être totale et ne l'a jamais été, même en France**. »

**Pourquoi ? Une raison purement matérielle.** Un seul organe ne peut pas prendre toutes les décisions d'un pays de 68 millions d'habitants : le nombre de dossiers est physiquement ingérable. **La déconcentration n'est donc pas un choix politique généreux, c'est une nécessité technique.**

## DÉFINITION — LES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES — LE PREMIER AMÉNAGEMENT

« D'abord, l'État est divisé en *circonscriptions administratives*, *simples découpages territoriaux*, ne serait-ce que pour *mieux exécuter les ordres venus d'en haut*. »

**Définition :** une **circonscription administrative** est un **découpage du territoire de l'État**, destiné à organiser son action. Elle **n'a pas la personnalité morale** : ce n'est pas un sujet de droit, c'est une case sur une carte.

**Le polycopié donne l'exemple napoléonien :** « Même à l'époque napoléonienne, il y a des **départements**, des **arrondissements** et des **communes** avec à leurs têtes des autorités locales chargées d'exécuter, comme les **préfets**, les **sous-préfets** et les **maires**. »

### PIÈGE FRÉQUENT

**Le piège le plus fréquent du chapitre, et il est ici.** Le mot « département » désigne **deux choses différentes** :

- une **circonscription administrative de l'État** — le ressort du préfet, sans personnalité morale ;
- une **collectivité territoriale** — personne morale, avec un conseil départemental élu.

**Même nom, même territoire, deux réalités juridiques distinctes.** Idem pour la **commune** — ressort du maire agent de l'État **et** collectivité territoriale — et pour la **région**.

**Le polycopié signale lui-même cette difficulté** au § 2.3.4 : « C'est là une des difficultés de l'organisation administrative française. » **Savoir la nommer en copie est un marqueur immédiat de maîtrise.**

## DÉFINITION — LA DÉCONCENTRATION

« Cette centralisation peut ensuite être **tempérée par la déconcentration**, qui est un **aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État**. Les attributions de l'État sont **réparties entre des autorités de l'État, nommées par lui**, dans des **circonscriptions administratives de l'État**. »

**Les quatre mots qui définissent la déconcentration :**

- « **aménagement** » — on déplace le pouvoir sans le transférer à quelqu'un d'autre ;
- « **à l'intérieur de l'État** » — on reste dans la **même personne morale** ;
- « **nommées par lui** » — les autorités déconcentrées sont **nommées**, jamais élues ;
- « **circonscriptions administratives** » — pas des collectivités.

**La formule d'Odilon Barrot, à citer absolument :**

« La déconcentration est un **déplacement du pouvoir de décision** et, selon la formule d'**Odilon Barrot**, homme politique du milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, « **c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche** ». »

**Décomposons l'image, elle est d'une précision remarquable :**

- « **le même marteau** » → la **même personne morale**, l'État. Rien n'a changé de main.
- « **qui frappe** » → le **même pouvoir**, la même contrainte.
- « **on en a raccourci le manche** » → la **décision est prise plus près du terrain**, donc plus vite et mieux informée.

**Retiens : la déconcentration change la distance, pas le titulaire.**

## DÉMONSTRATION — LE POUVOIR HIÉRARCHIQUE — CE QUI PROUVE QU'ON RESTE DANS L'ÉTAT

« Ces autorités **ne sont pas seulement instituées pour exécuter, elles reçoivent un pouvoir de décision**. Mais ces autorités sont soumises à un **pouvoir et à un contrôle hiérarchique** à la fois **sur les actes**, par un **pouvoir d'injonction** et un **pouvoir de réformation**, **sur les personnes**, car la déconcentration permet la **nomination et la révocation** des autorités subordonnées. »

Le pouvoir hiérarchique, décomposé — c'est un point technique très demandé :

| Porte sur     | Prérogative                           | Ce que le supérieur peut faire                                        |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Les actes     | Pouvoir d'instruction ou d'injonction | Ordonner au subordonné d'agir dans un sens déterminé                  |
| Les actes     | Pouvoir de réformation                | Modifier ou annuler l'acte du subordonné, et le remplacer par le sien |
| Les personnes | Nomination                            | Choisir qui occupe le poste                                           |
| Les personnes | Révocation                            | Démettre le titulaire                                                 |

Le pouvoir hiérarchique s'exerce sans texte particulier et sans condition : il n'a pas besoin d'être prévu, il est **inhérent** à la relation de subordination. Et il porte **sur la légalité et sur l'opportunité** : le supérieur peut réformer un acte parfaitement légal simplement parce qu'il le juge inopportun.

C'est ce dernier point qui le distinguera radicalement de la tutelle (§ 2.3.4). Retiens-le.

## EXEMPLE CHIFFRÉ — LES AUTORITÉS DÉCONCENTRÉES — LA LISTE DU POLYCOPIÉ

« Les **préfets**, les **directeurs départementaux ou régionaux des services déconcentrés de l'État**, les **recteurs d'académie** et même les **maires**, sont des autorités déconcentrées. Il en est de même des **procureurs généraux et de la République**. »

### PIÈGE FRÉQUENT

« Et même les maires » — cette incise est le piège le plus subtil du chapitre.

Le maire a **deux casquettes**, et c'est une véritable dualité de fonctions :

| Casquette              | En tant que...                                       | Il agit pour...                                   | Exemples de compétences                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Agent de l'État        | Autorité déconcentrée                                | L'État, sous l'autorité du préfet et du procureur | État civil, publication des lois, organisation des élections, police judiciaire |
| Exécutif de la commune | Organe d'une collectivité territoriale décentralisée | La commune                                        | Urbanisme, écoles, voirie communale, budget                                     |

Le même homme, le même bureau, deux qualités juridiques distinctes — et deux régimes de contrôle différents : hiérarchique dans le premier cas, de légalité dans le second.

C'est exactement pour cela que le **polycopié écrit "et même les maires"** : il signale une **exception apparente**. Savoir l'expliquer en copie vaut cher.

Le **polycopié** conclut : « La déconcentration est parfois présentée comme une **spécificité française**. »

### 2.3.4 La décentralisation (polycopié, pages 11 et 12)

#### DÉFINITION — LA DÉFINITION — À APPRENDRE MOT À MOT, ELLE EST DENSE

« La décentralisation est la **reconnaissance de collectivités, ou d'entités administratives, distinctes de l'État pris en tant que personne morale, dotées elles aussi de la personnalité morale, agissant selon un principe d'autonomie, qui est différent du contrôle hiérarchique. La personnalité morale leur donne une autonomie juridique et financière.** »

Quatre éléments, à énumérer dans cet ordre :

| Élément | Contenu                                                          | Conséquence                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Des entités <b>distinctes de l'État</b>                          | Ce ne sont <b>pas</b> des démembrements de l'État                                           |
| 2       | Dotées de la <b>personnalité morale</b>                          | Elles ont un <b>patrimoine</b> , un <b>budget</b> , une capacité d' <b>ester en justice</b> |
| 3       | Agissant selon un <b>principe d'autonomie</b>                    | Elles décident <b>elles-mêmes</b> , dans leur domaine                                       |
| 4       | Soumises à un contrôle <b>différent du contrôle hiérarchique</b> | <b>Tutelle</b> ou contrôle de légalité — voir plus bas                                      |

**L'élément 2 est le pivot.** C'est la personnalité morale (§ 2.2.6) qui fait toute la différence avec la déconcentration : **là, on change de personne juridique.**

#### DÉMONSTRATION — LES DEUX LIMITES DE LA DÉCENTRALISATION — CE QUI L'EMPÊCHE D'ÊTRE DU FÉDÉRALISME

Le polycopié pose deux bornes, et ce sont elles qui répondent d'avance à la question d'examen « la décentralisation est-elle un fédéralisme qui s'ignore ? ».

##### ① ELLES ADMINISTRENT, ELLES NE LÉGIFÈRENT PAS.

« Ces entités administratives ne sont là que pour **créer et gérer des services publics, faire œuvre d'administration, et non édicter des lois.** »

C'est la ligne de partage avec l'État fédéré (§ 2.3.9), qui, lui, dispose d'un parlement et vote des lois.

##### ② ELLES N'ONT PAS LA COMPÉTENCE DE LEURS COMPÉTENCES.

« Elles n'ont pas non plus la **compétence de leurs compétences**, c'est-à-dire qu'elles **ne peuvent pas déterminer elles-mêmes leur domaine de compétence ou d'action**, comme le précise l'article 72 alinéa 3 selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement « **dans les conditions prévues par la loi** ». »

**Relis la citation constitutionnelle :** « s'administrent librement » — mais « **dans les conditions prévues par la loi** ». La liberté est réelle ; elle est **encadrée par une norme que la collectivité n'a pas faite**. C'est exactement le critère de Jellinek (§ 2.2.4), et il conclut négativement.

**La formule du polycopié, à retenir telle quelle :**

« Elles bénéficient d'une **autonomie et non d'une indépendance.** »

## DÉFINITION — LE CONTRÔLE : DE LA TUTELLE AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

« ...car elles font l'objet d'un **contrôle**, du fait de l'État unitaire, appelé **tutelle ou contrôle de légalité**. Celui-ci a connu une évolution, par la **loi du 2 mars 1982**. »

Le polycopié mentionne cette évolution sans l'expliquer. La voici — elle est essentielle.

|                                   | Avant 1982 — la tutelle                                                                               | Après 1982 — le contrôle de légalité                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moment du contrôle</b>         | <b>A priori</b> : l'acte devait être approuvé pour devenir exécutoire                                 | <b>A posteriori</b> : l'acte est exécutoire dès sa transmission au préfet                            |
| <b>Étendue</b>                    | <b>Légalité et opportunité</b> : le préfet pouvait s'opposer à un acte légal qu'il jugeait inopportun | <b>Légalité seule</b> : l'opportunité échappe au contrôle                                            |
| <b>Qui décide de l'annulation</b> | Le <b>préfet</b> lui-même                                                                             | <b>Le juge administratif</b> — le préfet ne peut que le saisir, par le « <b>déféré préfectoral</b> » |

La **loi du 2 mars 1982** — dite **loi Defferre**, relative aux droits et libertés des communes, départements et régions — est l'acte fondateur de la **décentralisation française moderne**.

Le point décisif, et c'est celui qui distingue la tutelle du pouvoir hiérarchique : le préfet **ne peut plus annuler lui-même** ni réformer un acte local. Il ne peut que **déférer** l'acte au tribunal administratif, qui statuera. Le **contrôle est passé d'une autorité administrative à un juge**.

### SYNTHÈSE — POUVOIR HIÉRARCHIQUE ET CONTRÔLE DE TUTELLE — LE TABLEAU QUI TRANCHE

|                          | Pouvoir hiérarchique (déconcentration)            | Contrôle de tutelle / de légalité (décentralisation)                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>S'exerce sur</b>      | Un <b>subordonné</b> dans la même personne morale | Une <b>autre personne morale</b>                                        |
| <b>Existe</b>            | <b>De plein droit</b> , sans texte                | <b>Seulement si un texte le prévoit</b>                                 |
| <b>Porte sur</b>         | La <b>légalité ET l'opportunité</b>               | La <b>légalité seule</b>                                                |
| <b>Le supérieur peut</b> | <b>Ordonner, réformer, annuler, révoquer</b>      | <b>Seulement saisir le juge</b> (depuis 1982)                           |
| <b>Adage</b>             | —                                                 | « <b>Pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes</b> » |

L'adage de la dernière ligne est la **formule classique du droit administratif** : elle résume que la tutelle est d'**interprétation stricte**, alors que le pouvoir hiérarchique est **général**.

## DÉFINITION — LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES FRANÇAISES

« Ces "entités" peuvent correspondre à des **territoires infra-étatiques, collectivités territoriales ou collectivités locales**, qui peuvent avoir **le même cadre géographique (et porter le même nom)** que les **circonscriptions administratives** dans le cadre de la déconcentration : **communes, départements et régions**. C'est là une des **difficultés de l'organisation administrative française**. »

C'est la confirmation du piège signalé au § 2.3.3 : même nom, même carte, deux natures juridiques.

| Nom                | Comme circonscription administrative (déconcentration) | Comme collectivité territoriale (décentralisation) |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Commune</b>     | Ressort du maire <b>agent de l'État</b>                | Personne morale, <b>conseil municipal élu</b>      |
| <b>Département</b> | Ressort du <b>préfet</b>                               | Personne morale, <b>conseil départemental élu</b>  |
| <b>Région</b>      | Ressort du <b>préfet de région</b>                     | Personne morale, <b>conseil régional élu</b>       |

## EXEMPLE CHIFFRÉ — LES TROIS « ACTES » DE LA DÉCENTRALISATION — LA CHRONOLOGIE DU POLYCOPIÉ

« Mais la centralisation et la décentralisation sont un peu des **modèles-types** et la **réalité est parfois différente** de ces modèles théoriques : la France s'est **considérablement rapprochée du modèle décentralisateur à partir de 1982** et dans les années qui ont suivi, dans la plupart des domaines, qu'il s'agisse de la **suppression de la tutelle**, de l'**élection des organes exécutifs**, de la **répartition des compétences**, ou de la **fonction publique territoriale**. »

| Acte       | Date et texte                                   | Contenu                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acte I     | Loi du 2 mars 1982 et suivantes                 | Suppression de la tutelle <i>a priori</i> ; l'exécutif départemental et régional passe du préfet à un <b>président élu</b> ; transferts de compétences ; création de la <b>fonction publique territoriale</b> |
| Acte II    | Révision constitutionnelle du 28 mars 2003      | Inscription dans la Constitution : « l'organisation de la République est <b>décentralisée</b> » (art. 1 <sup>er</sup> ) ; autonomie financière ; droit à l'expérimentation ; référendum local                 |
| Acte III ? | Réforme des collectivités territoriales de 2010 | <b>Contesté</b> — le polycopié : « présentée par les uns comme un acte III de la décentralisation, <b>par les autres comme l'acte I d'une re-centralisation</b> »                                             |

### PIÈGE FRÉQUENT

La dernière ligne est celle qu'il faut retenir, parce qu'elle enseigne une méthode : **la qualification d'une réforme est un enjeu politique, pas seulement technique**. Une copie qui présente la réforme de 2010 comme un acte III sans mentionner la controverse manque le point de vigilance que le polycopié signale expressément.

Note aussi la phrase « la réalité est parfois différente de ces modèles théoriques ». Elle annonce la thèse du § 2.3.6 : **les formes d'État se distinguent par des différences de degré plutôt que de nature**.

## EXEMPLE CHIFFRÉ — LE DÉBAT SUR LA DÉCENTRALISATION — LES ARGUMENTS DES DEUX CAMPS

Le photocopié, en deux phrases, donne un débat complet. C'est le matériel d'une dissertation.

« Le rapprochement du pouvoir de décision **n'est pas la suppression du pouvoir**. Sont parfois critiqués, du fait de la décentralisation, **les notables locaux, le développement de la corruption, le gaspillage et l'augmentation des disparités** entre collectivités territoriales riches et collectivités territoriales pauvres. » « **La centralisation garantirait en revanche l'anonymat du pouvoir et l'égalité de traitement.** »

| Contre la décentralisation                                                                                                      | Pour la décentralisation                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Les notables locaux</b> : le pouvoir se personnalise, des réseaux d'influence se constituent                                 | <b>La proximité</b> : la décision est prise par ceux qui connaissent le terrain      |
| <b>La corruption</b> : la proximité entre décideurs et intérêts locaux accroît le risque                                        | <b>La responsabilité</b> : l'élu local est identifiable et sanctionnable par le vote |
| <b>Le gaspillage</b> : doublons, dépenses de prestige                                                                           | <b>L'adaptation</b> : les besoins diffèrent d'un territoire à l'autre                |
| <b>Les disparités</b> : les collectivités riches offrent davantage que les pauvres                                              | <b>La démocratie</b> : plus de niveaux de décision élus                              |
| <b>L'argument central : l'égalité de traitement</b> — la centralisation garantit « l'anonymat du pouvoir », donc l'impartialité | <b>L'argument central : l'efficacité</b> et la proximité                             |

### PIÈGE FRÉQUENT

« **L'anonymat du pouvoir** » est la formule la plus fine du passage. Elle signifie que dans un système centralisé, la décision est prise **par un bureau, selon une règle générale, par quelqu'un qui ne te connaît pas** — donc sans favoritisme possible. **L'impersonnalité est ici une garantie d'égalité**, ce qui est exactement le raisonnement de Weber sur la bureaucratie légale-rationnelle (§ 2.1.3).

**Les deux positions s'appuient donc sur deux valeurs opposées : l'égalité contre l'efficacité.** C'est le genre de tension qu'un correcteur attend qu'on nomme.

## 2.3.5 Déconcentration et décentralisation : le tableau qui tranche

### SYNTHÈSE — LE TABLEAU LE PLUS RENTABLE DU CHAPITRE

Cette distinction tombe à tous les examens. Apprends ce tableau ligne par ligne.

|                              | DÉCONCENTRATION                                                                                      | DÉCENTRALISATION                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Définition</b>            | Aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État                               | Reconnaissance d'entités <b>distinctes de l'État</b> , dotées de la personnalité morale |
| <b>Personne morale</b>       | <b>Une seule</b> : l'État                                                                            | <b>Deux</b> : l'État <b>et</b> la collectivité                                          |
| <b>Qui décide localement</b> | Une <b>autorité de l'État</b>                                                                        | Un <b>organe de la collectivité</b>                                                     |
| <b>Mode de désignation</b>   | <b>Nomination</b> par l'État                                                                         | <b>Élection</b> par les habitants                                                       |
| <b>Exemples d'organes</b>    | Préfet, sous-préfet, recteur d'académie, directeur régional, procureur, <b>maire agent de l'État</b> | Conseil municipal et maire, conseil départemental, conseil régional                     |
| <b>Cadre territorial</b>     | <b>Circonscription administrative</b> (pas de personnalité morale)                                   | <b>Collectivité territoriale</b> (personne morale)                                      |
| <b>Contrôle</b>              | <b>Pouvoir hiérarchique</b> : injonction, réformation, nomination, révocation                        | <b>Contrôle de légalité</b> : déféré préfectoral au juge administratif                  |
| <b>Étendue du contrôle</b>   | <b>Légalité et opportunité</b>                                                                       | <b>Légalité seulement</b>                                                               |
| <b>Budget</b>                | Celui de l'État                                                                                      | <b>Budget propre</b> , voté par l'assemblée élue                                        |
| <b>Formule</b>               | « Le même marteau, le manche raccourci » (Odilon Barrot)                                             | « <b>Autonomie et non indépendance</b> »                                                |
| <b>Ce qui change</b>         | <b>La distance</b> de la décision                                                                    | <b>Le titulaire</b> de la décision                                                      |

La phrase qui résume tout, et qu'il faut pouvoir sortir en une seconde :

*La déconcentration déplace le pouvoir sans changer de mains ; la décentralisation change de mains sans créer un nouvel État.*

## POINT D'EXAMEN — LE TEST EN DEUX QUESTIONS POUR QUALIFIER N'IMPORTE QUELLE SITUATION

Face à un cas pratique, **pose ces deux questions dans cet ordre** :

**Question 1 — L'autorité locale est-elle une personne morale distincte de l'État ?**

- **Non** → **déconcentration**. Fin.
- **Oui** → passe à la question 2.

**Question 2 — Peut-elle édicter des lois et fixer elle-même ses compétences ?**

- **Non** → **décentralisation** (collectivité territoriale).
- **Oui** → **fédéralisme** (État fédéré).

**Trois applications :**

| Situation                                                     | Q1  | Q2                              | Qualification           |
|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|
| Le préfet des Bouches-du-Rhône prend un arrêté                | Non | —                               | <b>Déconcentration</b>  |
| Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur vote un budget | Oui | Non                             | <b>Décentralisation</b> |
| Le Landtag de Bavière vote une loi sur l'éducation            | Oui | Oui ( <i>dans son domaine</i> ) | <b>Fédéralisme</b>      |

La diapositive 10 se termine par « **La transformation vers l'État régional** » — quatre mots, aucune explication. Le polycopié consacre un paragraphe à la notion.

« Il y a parfois des **situations intermédiaires entre l'État unitaire et l'État fédéral** : on parle souvent de l'**État régional** ou même parfois d'**État autonome** à propos de l'**Italie** ou de l'**Espagne**. »

**Ce qui change par rapport à une décentralisation ordinaire — deux choses, et elles sont précises :**

**Le premier point est le plus important.** Passer de la loi à la Constitution change la nature de la garantie : **une compétence inscrite dans la Constitution ne peut plus être reprise par une simple loi.** La collectivité gagne une protection qu'elle n'avait pas.

**C'est une thèse forte, et elle nuance tout ce qui précède.** Le polycopié invite à voir les formes d'État non comme des **catégories** étanches mais comme un **continuum** :

**Mais attention — le continuum est vrai pour l'autonomie, faux pour le critère juridique.** Entre l'État régional et l'État fédéral, il y a bien une **frontière de nature** : le passage de **un à deux ordres juridiques**, donc de une à deux Constitutions.

« Du point de vue de l'**autonomie effective**, les formes d'État s'échelonnent continûment : une région italienne est plus autonome qu'une région française et parfois autant qu'un Land allemand. Du point de vue du **critère juridique**, la rupture demeure : le fédéralisme suppose deux ordres juridiques constitutionnels, ce que l'État régional n'a pas. **La différence est de degré dans les faits et de nature en droit.** »

#### EXEMPLE CHIFFRÉ — LE CAS FRANÇAIS : LA FRANCE EST-ELLE ENCORE UN ÉTAT UNITAIRE PUR ?

Le photocopié pose lui-même la question :

« *De même, l'autonomie donnée à certaines parties du territoire français outre-mer éloigne la France du strict modèle unitaire.* »

**Ce que le photocopié n'explique pas :** la Constitution distingue plusieurs régimes outre-mer, et certains vont très loin. La **Nouvelle-Calédonie** dispose d'un statut particulier issu de l'accord de Nouméa de 1998, avec un **Congrès** qui adopte des textes appelés « **lois du pays** », susceptibles d'être contrôlés par le Conseil constitutionnel, et une **citoyenneté calédonienne** distincte de la citoyenneté française pour certains scrutins.

**Autrement dit : sur ce territoire, la France s'écarte de l'unité de législation ET du lien nationalité-citoyenneté.** Deux des piliers du modèle unitaire (§ 2.3.2) et du § 2.2.3.

**Conclusion à écrire :** « La France demeure un État unitaire — un seul ordre juridique constitutionnel — mais un État unitaire fortement décentralisé et comportant des régimes d'autonomie renforcée outre-mer. La qualification tient ; l'homogénéité, non. »

### 2.3.7 L'État composé (1) : la Confédération d'États (polycopié, pages 12 et 13)

#### PIÈGE FRÉQUENT — CETTE SECTION EST ABSENTE DES DIAPOSITIVES

Le polycopié lui consacre une page et demie ; **aucune diapositive ne la mentionne**. Elle est pourtant **indispensable** : sans elle, on ne peut pas définir le fédéralisme, qui se construit par opposition à elle.

#### DÉFINITION — L'ÉTAT COMPOSÉ, ET SES DEUX FORMES

« L'État composé est un **État composé d'États** ou encore un **État divisible en parties internes méritant elles-mêmes le nom d'États**. » « En réalité, cet État [peut] revêtir diverses formes : l'essentiel est qu'il y ait plusieurs unités étatiques réunies entre elles. Quel que soit le nom donné à ces dernières, **ces unités sont des États**. »

« Il y a deux formes actuelles d'État composé, mais l'une d'elles ne donne pas naissance véritablement à un État nouveau, mais à une structure interétatique. »

Cette dernière phrase annonce toute la distinction :

- la **confédération** → structure **interétatique**, pas d'État nouveau ;
- la **fédération** → **création d'un État supplémentaire**.

#### DÉFINITION — LA CONFÉDÉRATION

« La confédération est une **association d'États par un traité international**. »

Tout est dans ces sept mots, et il faut les décomposer :

- « **association** » — une mise en commun, non une fusion ;
- « **d'États** » — les membres **restent des États**, souverains ;
- « **par un traité international** » — l'acte fondateur est un **TRAITÉ**, c'est-à-dire un acte de droit international conclu entre souverains. **Retiens ce mot : c'est le critère qui distingue la confédération de la fédération.**

## DÉMONSTRATION — LE FONCTIONNEMENT D'UNE CONFÉDÉRATION, EN CINQ POINTS

Le polycopié décrit précisément le mécanisme. Voici les cinq traits, chacun expliqué.

### ① Un organe central, de compétence limitée et énumérée.

« Le traité instituant la Confédération *peut créer un organisme central* qui exercera des *compétences communes et énumérées dans le traité*. »

« **Énumérées** » est le mot clé : l'organe ne peut faire que ce que le traité a expressément listé. Tout le reste reste aux États.

### ② Cet organe est composé de représentants nommés par les États, non élus.

« Cet organe est généralement composé de *représentants des États nommés par leurs États respectifs*. »

**Conséquence** : ces représentants ne représentent pas les peuples, ils représentent **des gouvernements**. Ce sont des **diplomates**, pas des parlementaires.

### ③ Les décisions se prennent en principe à l'unanimité.

« Les décisions sont *en général prises à l'unanimité pour respecter l'autonomie de chacun des États*, avec des décisions parfois prises à la majorité. »

**Pourquoi l'unanimité ?** Parce qu'un État souverain ne peut pas se voir imposer une décision à laquelle il n'a pas consenti — cela contredirait sa souveraineté. **L'unanimité est donc la conséquence logique du maintien de la souveraineté**, et c'est aussi ce qui rend la confédération lente et fragile.

### ④ Les décisions ne s'appliquent pas directement : il faut les ratifier.

« Ces décisions *ne sont pas directement applicables dans l'ordre interne des États et nécessitent l'utilisation du procédé de la ratification*. »

**C'est le trait le plus discriminant en pratique.** Une décision confédérale n'atteint pas le citoyen : elle s'adresse à l'État, qui doit ensuite l'introduire dans son propre droit. **Il n'existe pas d'ordre juridique confédéral qui s'imposerait directement.**

### ⑤ Les États conservent leur souveraineté et leur existence internationale.

« Les États acceptent de *coopérer pour un certain nombre de domaines, en règle générale pour les compétences diplomatiques ou militaires, mais conservent, à titre principal, leur souveraineté, et leur existence internationale*. »

## DÉFINITION — LE DROIT DE RETRAIT — LE CRITÈRE QUI A COÛTÉ UNE GUERRE

« Dans une Confédération, un membre peut en principe se retirer, à la différence de l'État fédéral, où cette possibilité est refusée : ce fut l'enjeu majeur de la guerre de Sécession entre les **Confédérés** et les **Nordistes**, assimilés à des **fédéralistes** ou **partisans du pouvoir central**. »

Ce paragraphe mérite d'être développé, car il est révélateur.

**Le raisonnement juridique** : un traité peut être dénoncé par une partie ; une Constitution ne peut pas l'être par une fraction du peuple. Si l'union repose sur un traité, on peut en sortir ; si elle repose sur une Constitution, on ne le peut pas. C'est pourquoi le droit de sécession est en principe exclu du fédéralisme.

**Le cas américain, qui est l'illustration parfaite** : les États du Sud, en faisant sécession en 1860-1861, se sont nommés les **États confédérés d'Amérique**. Le nom n'était pas un hasard : il affirmait juridiquement leur thèse — l'Union serait une association d'États souverains, dont on peut sortir. Le Nord soutenait la thèse inverse : l'Union est un État fédéral, né d'une Constitution, dont on ne sort pas. **La guerre de Sécession (1861-1865) a tranché un débat de qualification juridique par les armes.**

### PIÈGE FRÉQUENT

**Attention au vocabulaire, il est contre-intuitif** : dans le contexte américain, les « **Confédérés** » sont les **Sudistes sécessionnistes**, et les « **fédéralistes** » sont les **Nordistes partisans du pouvoir central**. Le polycopié le précise, et l'inverser en copie est une faute qui se voit.

**Nuance à connaître, que le polycopié ne donne pas** : le principe reste qu'une fédération exclut la sécession, mais quelques Constitutions fédérales l'ont expressément prévue. La Constitution de l'URSS reconnaissait formellement aux républiques un droit de sécession — resté théorique jusqu'en 1991, où il a servi de cadre juridique à la dissolution. **L'exception confirme le critère : c'est bien la Constitution qui décide.**

EXEMPLE CHIFFRÉ — LES EXEMPLES DE CONFÉDÉRATIONS — LA LISTE COMPLÈTE DU POLYCOPIÉ, AVEC LES DATES VÉRIFIÉES

| Confédération                                   | Période donnée par le polycopié                                                         | Devenue                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confédération des États-Unis d'Amérique du Nord | « de 1778 à 1787, pendant la guerre d'Indépendance »                                    | État fédéral                                                                                              |
| Confédération helvétique                        | « avant la transformation en État fédéral en 1848 »                                     | État fédéral — « mais qui a <b>gardé cette dénomination désormais trompeuse</b> »                         |
| Confédération germanique                        | « de 1815 à 1866, englobant l'Autriche »                                                | Puis <b>Confédération de l'Allemagne du Nord jusqu'en 1871</b> , « avant la naissance de l'État fédéral » |
| Commonwealth                                    | « rassemble les liens historiques entre le Royaume-Uni et ses anciennes possessions »   | « <b>mais les liens sont très distendus</b> »                                                             |
| C.E.I.                                          | « rassemble les ex-républiques soviétiques, <b>sauf les États baltes, depuis 1991</b> » | Confédération de <b>dislocation</b>                                                                       |

### PIÈGE FRÉQUENT

Trois précisions sur ce tableau.

① **Les dates américaines sont approximatives dans le polycopié.** La chronologie généralement retenue est la suivante : les **Articles de Confédération** sont adoptés par le Congrès continental en 1777, entrent en vigueur après ratification par les treize États en 1781, et sont remplacés par la **Constitution rédigée à Philadelphie en 1787**, entrée en application en 1789. **La date de 1787 du polycopié correspond donc à la Convention de Philadelphie**, non à la fin effective de la confédération. **Si tu cites des dates, cite celles-ci.**

② **Erreur de dénomination à corriger : la C.E.I.** Le polycopié écrit « **Confédération** des États indépendants ». Le nom officiel est **Communauté des États indépendants**. L'erreur est compréhensible dans un développement sur les confédérations, mais elle se voit.

③ **La remarque sur la Suisse est excellente et il faut la reprendre.** Le nom officiel du pays en français est « **Confédération suisse** » et son abréviation internationale, **CH**, vient du latin *Confœderatio Helvetica*. **Or la Suisse est un État fédéral depuis 1848.** Le polycopié dit très exactement : une dénomination « **désormais trompeuse** ». **C'est l'exemple parfait pour montrer qu'on qualifie un État par ses institutions, jamais par son nom\*\*** — de même que la « République démocratique allemande » n'était pas une démocratie.

### DÉFINITION — LE DESTIN DES CONFÉDÉRATIONS : UNE ÉTAPE, DANS UN SENS OU DANS L'AUTRE

« Souvent la Confédération est une **étape vers une intégration plus poussée, le fédéralisme**. Les confédérations **ne sont pas faites pour durer** et l'on dit parfois que « **la fédération est une confédération qui a réussi** ». »

« Mais il existe aussi des **Confédérations de dislocation** comme la C.E.I. La Confédération ne serait alors **qu'une étape vers moins de liens entre les États ou plus de liens**. »

**La thèse, résumée : la confédération est une forme de transition, pas un état stable.** Elle peut évoluer dans deux directions opposées :

| Sens                     | Nom                                 | Exemples                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vers plus d'intégration  | Confédération d' <b>agrégation</b>  | États-Unis (1781 → 1789), Suisse (→ 1848), Allemagne (→ 1871)               |
| Vers moins d'intégration | Confédération de <b>dislocation</b> | <b>C.E.I.</b> après l'URSS ; <b>Commonwealth</b> après l'Empire britannique |

**Pourquoi cette instabilité ?** Parce que les cinq traits du fonctionnement confédéral — unanimité, ratification, absence d'effet direct — rendent l'ensemble **lent et facile à bloquer**. Soit les États acceptent de renforcer l'organe commun, et l'on va vers la fédération ; soit ils s'en détachent, et l'ensemble se vide. **Le statu quo est structurellement instable.**

## 2.3.8 L'État composé (2) : l'État fédéral — définition (polycopié, pages 13 et 14)

### DÉFINITION — LA DÉFINITION

« L'État fédéral est une **union d'États**, au sens du droit constitutionnel, au sein de laquelle un nouvel État se superpose à ces États. Des États souverains acceptent d'abandonner des compétences pour former un nouvel État : il y a donc création d'un État supplémentaire. »

« Ce fédéralisme naît par une Constitution, à la différence de la Confédération qui naît d'un Traité. »

« Cet État fédéral est le seul qui subsiste au niveau international. Lui seul peut entretenir des relations internationales. »

Trois affirmations, et chacune est un critère d'examen :

1. **Création d'un État supplémentaire** — on passe de  $n$  à  $n + 1$  États.
2. **L'acte fondateur est une CONSTITUTION**, non un traité.
3. **Un seul sujet de droit international** : l'État fédéral.

### DÉMONSTRATION — POURQUOI « CONSTITUTION » PLUTÔT QUE « TRAITÉ » CHANGE TOUT

Le polycopié pose l'opposition sans l'expliquer. Voici les quatre conséquences, et elles découlent toutes de ce seul mot.

|                          | Traité (confédération)                                              | Constitution (fédération)                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Nature de l'acte</b>  | Acte de <b>droit international</b> entre souverains                 | Acte de <b>droit interne</b> d'un ordre juridique nouveau           |
| <b>Qui l'adopte</b>      | Les <b>gouvernements</b> , par ratification                         | Le <b>pouvoir constituant</b> — souvent le peuple ou une convention |
| <b>Applicabilité</b>     | <b>Indirecte</b> : il faut une ratification, puis une transposition | <b>Directe</b> : elle s'applique immédiatement aux citoyens         |
| <b>Sortie possible ?</b> | <b>Oui</b> — on dénonce un traité                                   | <b>Non</b> — on ne se retire pas d'une Constitution                 |
| <b>Révision</b>          | À l' <b>unanimité</b> en principe                                   | À la <b>majorité qualifiée</b> des États fédérés                    |

Le point ② est décisif et il est le plus souvent oublié en copie : dans une fédération, le droit fédéral **atteint directement le citoyen**. Un Américain est soumis à la loi fédérale sans que son État ait à la transposer. **C'est ce qui prouve qu'il existe bien un second ordre juridique, et non une simple coopération entre États.**

### DÉFINITION — LA CONSTRUCTION À DEUX ÉTAGES

« Les États-membres d'une fédération ont **gardé les apparences (et la réalité) d'un État avec une Constitution, un Parlement, des tribunaux**. C'est une **construction à deux étages** :

- Au **premier niveau**, figurent les **États-membres ou États fédérés**.
- Au **niveau supérieur**, se trouve le **nouvel État, ou État fédéral ou Fédération**, qui **englobe les États fédérés mais ne les absorbe pas**. C'est une **synthèse de l'État unitaire et de la Confédération**. La **Constitution fédérale crée un nouvel ordre juridique et politique**. »

« **Englobe mais n'absorbe pas** » est la **formule à retenir**. L'État fédéral ne fait pas disparaître les États fédérés : il se **superpose** à eux. Les deux coexistent.

La devise que le polycopié cite pour l'illustrer :

« La devise des États-Unis illustre ce phénomène : « **E pluribus unum** », qui pourrait se traduire par « **Unité dans la diversité** ». »

(Traduction littérale : « de plusieurs, un seul ».)

## PIÈGE FRÉQUENT — LES NOMS DES ENTITÉS FÉDÉRÉES, ET LE PIÈGE DE TRADUCTION QUE LE POLYCOPIÉ SIGNALÉ

« Ces unités portent des noms divers : **provinces** au Canada, **cantons** en Suisse, **Länder** en Allemagne et en Autriche, **régions** en Belgique. Mais ce sont des **États** en Australie, Inde, ou aux États-Unis. »

« L'emploi du même mot pour désigner les entités fédérées et l'entité fédérale est source de confusions. Mais il faut se méfier de la traduction ou de la francisation : aux États-Unis, le mot "State" est réservé aux "États fédérés". La fédération est désignée sous le pluriel « les États-Unis ». On parle aussi de « l'État libre de Bavière ». »

**Ce paragraphe est plus profond qu'il n'y paraît.** En anglais américain :

- State = un **État fédéré** — le Texas, la Californie ;
- l'entité fédérale se dit *the federal government*, ou *the United States* au pluriel.

**Conséquence en copie :** « le gouvernement des États-Unis » désigne le niveau **fédéral** ; « le gouverneur de l'État de New York » désigne le niveau **fédéré**. **Préciser chaque fois de quel étage on parle est un réflexe à prendre.**

## EXEMPLE CHIFFRÉ — LES EXEMPLES D'ÉTATS FÉDÉRAUX — LE CONTENU QUE LA DIAPOSITIVE 9 PROMET ET NE DONNE PAS

La diapositive 9 affiche un encadré intitulé « **Exemples d'États fédéraux** » **vide de tout contenu**. Le polycopié en cite trois. Voici la liste développée.

| État fédéral        | Nom des entités fédérées                     | Nombre                | Seconde chambre                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| États-Unis          | <i>States</i> (États)                        | 50                    | <b>Sénat</b> — 2 sièges par État                                |
| Allemagne           | <i>Länder</i>                                | 16                    | <b>Bundesrat</b> — pondéré selon la population                  |
| Suisse              | Cantons                                      | 26                    | <b>Conseil des États</b> — 2 par canton, 1 pour six d'entre eux |
| Autriche            | <i>Länder</i>                                | 9                     | <i>Bundesrat</i>                                                |
| Belgique            | <b>Régions</b> (3) et <b>Communautés</b> (3) | 3 + 3                 | Sénat                                                           |
| Canada              | Provinces (et territoires)                   | 10 provinces          | Sénat — nommé                                                   |
| Australie           | <i>States</i>                                | 6                     | Sénat                                                           |
| Inde                | <i>States</i> et territoires de l'Union      | 28 États              | <i>Rajya Sabha</i> — Conseil des États                          |
| Brésil              | <i>Estados</i>                               | 26 + district fédéral | Sénat fédéral                                                   |
| Mexique             | <i>Estados</i>                               | 31 + Mexico           | Sénat                                                           |
| Argentine           | Provinces                                    | 23 + Buenos Aires     | Sénat                                                           |
| Russie              | Sujets de la Fédération                      | —                     | Conseil de la Fédération                                        |
| Émirats arabes unis | Émirats                                      | 7                     | Conseil national fédéral                                        |
| Malaisie            | États                                        | 13                    | <i>Dewan Negara</i>                                             |
| Nigeria             | <i>States</i>                                | 36                    | Sénat                                                           |

Les trois exemples cités par le polycopié — États-Unis, Allemagne, Suisse — sont les plus sûrs à mobiliser, parce que ce sont ceux qu'il développe ensuite. **Retiens-les en priorité, avec le nom de leurs entités et de leur seconde chambre.**

### PIÈGE FRÉQUENT

**Le cas belge mérite une phrase, car il est atypique et souvent cité en examen.** La Belgique est le seul exemple de fédéralisme **par dissociation** parmi ceux qui précèdent : elle était un État unitaire et s'est **progressivement fédéralisée** à partir de 1970, par réformes successives. **La plupart des fédérations naissent au contraire par agrégation** — des États séparés qui s'unissent.

Sa particularité supplémentaire : elle superpose **deux types d'entités fédérées** — trois **Régions**, définies par le territoire (Flandre, Wallonie, Bruxelles-Capitale), et trois **Communautés**, définies par la langue (française, flamande, germanophone). **Un même habitant relève donc d'une Région et d'une Communauté.**

### 2.3.9 Les trois principes du fédéralisme (diapositive 9 ; photocopié, pages 14 à 16)

#### PIÈGE FRÉQUENT — RAPPEL DE LA DIVERGENCE, ET COMMENT JE LA TRAITE

La **diapositive 9** énonce **trois principes** : **superposition**, **autonomie**, **participation**. Le **photocopié** écrit : « le fédéralisme est le résultat de **deux principes**, qui ont été systématisés par le juriste **Georges Scelle** », et ne développe que l'autonomie et la participation.

**Je retiens les trois de la diapositive** — c'est l'enseignante qui corrige — **et je montre pour chacun où le photocopié en fournit la matière**. Le premier principe est en effet traité par le photocopié, mais dans la **définition** de l'État fédéral (§ 2.3.8), sans être nommé « principe ».

**Georges Scelle (1878-1961)**, juriste français, spécialiste de droit international. On lui attribue classiquement la formulation des « **lois du fédéralisme** ».

#### FORMULE CLÉ — LES TROIS PRINCIPES, ÉNONCÉS

|   | Principe             | Ce qu'il affirme                                                                          | Question à laquelle il répond                 |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | <b>Superposition</b> | Deux ordres juridiques se <b>superposent</b> sur le même territoire et la même population | <b>Comment est-ce construit ?</b>             |
| 2 | <b>Autonomie</b>     | Chaque niveau dispose d'un <b>domaine propre</b> où il décide seul                        | <b>Qu'est-ce que chacun peut faire ?</b>      |
| 3 | <b>Participation</b> | Les États fédérés <b>participent</b> aux décisions de l'État fédéral                      | <b>Comment les fédérés se protègent-ils ?</b> |

**Mnémotechnique** : **S-A-P** — **Superposition**, **Autonomie**, **Participation**. **Et une lecture logique** : on **empile** (superposition), on **partage** (autonomie), on **associe** (participation). *Empiler · Partager · Associer.*

#### DÉFINITION — ① LE PRINCIPE DE SUPERPOSITION

**La matière chez le photocopié** — dans la définition de l'État fédéral :

« *un nouvel État se superpose à ces États* » · « *C'est une construction à deux étages* » · « *qui englobe les États fédérés mais ne les absorbe pas* » · « *La Constitution fédérale crée un nouvel ordre juridique et politique* ».

**Énoncé du principe** : sur un même territoire et pour une même population **coexistent deux ordres juridiques complets**, l'un fédéral, l'autre fédéré, chacun avec sa Constitution, ses organes et ses juridictions.

**Les trois conséquences, à savoir énumérer** :

① **Tout citoyen relève de deux ordres juridiques à la fois**. Un Bavarois est simultanément soumis au droit fédéral allemand et au droit du Land de Bavière. Il n'a pas à choisir : les deux s'appliquent, dans leurs domaines respectifs.

② **Il existe deux séries d'institutions parallèles** — deux exécutifs, deux parlements, deux ordres de juridictions.

③ **Il faut une règle de conflit**. Deux ordres juridiques sur le même territoire produisent nécessairement des contradictions. **Le droit fédéral prime** — c'est la règle constante des fédérations, et c'est ce qui rend nécessaire le **juge constitutionnel** dont le photocopié parle plus loin.

#### EXEMPLE CHIFFRÉ

L'**illustration la plus parlante** est celle que le photocopié donne au § 2.3.9 sur les compétences réservées : « Il est **plus facile de divorcer à Las Vegas (Nevada) qu'ailleurs**, la **peine capitale ne s'applique pas de la même manière**, l'**avortement est admis ou aboli dans certains États**. »

**Traduction dans le vocabulaire de la superposition** : sur le territoire américain, la loi fédérale est la même partout, mais le **droit applicable à un citoyen dépend aussi de l'État fédéré où il se trouve**. Deux Américains peuvent être soumis à des règles opposées sur le même sujet — parce qu'ils relèvent du même étage fédéral et de deux étages fédérés différents.

## DÉFINITION — ② LE PRINCIPE D'AUTONOMIE

« Puisque l'État fédéral est un État composé d'États, doivent se retrouver **aux deux niveaux les trois éléments de l'État** que sont le **territoire**, la **population**, et une **Constitution**. »

**Note que le polycopié écrit « une Constitution »** là où le § 2 du cours disait « **souveraineté** ». Ce n'est pas une inadvertance : c'est précisément parce que la souveraineté est **indivisible** (§ 2.2.4) qu'on ne peut pas dire que les États fédérés en détiennent une part. **On dit donc qu'ils ont une Constitution, c'est-à-dire un pouvoir d'auto-organisation.**

**Le dédoublement des trois éléments :**

- « Il existe ainsi **deux territoires** et le **territoire fédéral** est la **somme des territoires fédérés**. »
- « L'État fédéral **englobe deux populations** car **chaque individu se dédouble en citoyen fédéral et en citoyen fédéré**. »
- « Sont consacrés enfin **deux pouvoirs politiques organisés par deux Constitutions**. »

| Élément                 | Niveau fédéré                           | Niveau fédéral                               |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Territoire</b>       | Celui de chaque État fédéré             | <b>La somme</b> des territoires fédérés      |
| <b>Population</b>       | Citoyen <b>fédéré</b> (Texan, Bavarois) | Citoyen <b>fédéral</b> (Américain, Allemand) |
| <b>Pouvoir organisé</b> | Constitution de l'État fédéré           | Constitution fédérale                        |

## DÉMONSTRATION — LE PARTAGE DES COMPÉTENCES : LA MÉCANIQUE ET SES TROIS MODÈLES

« Il faut alors **organiser un partage des compétences**, qui repose, souvent, sur la distinction entre la **compétence générale ou de droit commun** donnée au niveau fédéré et la **compétence d'exception ou d'attribution** confiée au niveau fédéral. »

Deux notions à définir, le polycopié ne le fait pas :

La **compétence générale (ou de droit commun)** est celle qui s'applique **par défaut** : son titulaire est compétent pour **tout ce qui ne lui a pas été retiré**. On l'appelle aussi **compétence résiduelle**.

La **compétence d'attribution (ou d'exception)** est celle qui résulte d'une **liste** : son titulaire n'est compétent que pour **ce qui y figure expressément**.

Les règles d'interprétation, que le polycopié énonce :

« La première compétence est, en principe, d'**interprétation large** : le niveau fédéré est compétent **pour toutes les affaires ou matières sauf celles qui sont réservées au niveau fédéral**. La seconde est de **portée limitée** et s'interprète **restrictivement** : elle consiste en une **énumération au profit de l'État fédéral**. »

Retiens le principe général : dans le modèle standard, ce qui n'est pas expressément fédéral est fédéré.

Les trois modèles concrets, tous donnés par le polycopié :

| Modèle                | Qui a la compétence générale ?                                        | Exemples           | Remarque du polycopié                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle standard       | Les États fédérés ; l'État fédéral a une liste d'attributions         | États-Unis, Suisse | « les constitutions <b>réservent la compétence de droit commun aux États fédérés</b> et l'État fédéral se contente de certaines attributions » |
| Modèle inversé        | L'État fédéral ; les entités fédérées ont des compétences résiduelles | Canada             | « c'est un peu l' <b>inverse au Canada</b> où les provinces ont des compétences résiduelles, d'où la <b>permanence du problème québécois</b> » |
| Modèle à trois listes | Partage détaillé, avec un domaine partagé                             | Allemagne          | « la Constitution allemande met en place <b>trois listes</b> (articles 70 et suivants) »                                                       |

Le modèle allemand, détaillé par le polycopié :

« Les deux premières sont relatives à la **compétence exclusive de la Fédération (Bund)** et à celle des **Länder**. La troisième concerne la **compétence partagée ou concurrente** entre la Fédération et les Länder. Dans ce cas, **les Länder peuvent légiférer mais la Fédération a le droit de légiférer s'il apparaît un besoin de législation fédérale**, en faisant application du **principe de subsidiarité**. »

### DÉFINITION

Le **principe de subsidiarité** — le polycopié l'emploie sans le définir, et c'est une notion majeure. Une compétence doit être exercée **au niveau le plus bas possible**, et ne remonter au niveau supérieur que **si celui-ci peut mieux atteindre l'objectif**. *Subsidiaire* vient du latin *subsidium*, « la réserve », « le secours » : le niveau supérieur intervient **en renfort**, pas par principe.

C'est aussi un **principe fondamental du droit de l'Union européenne** — article 5 du traité sur l'Union européenne. Tu le rencontreras chaque fois qu'il faudra répartir des compétences entre deux niveaux.

### PIÈGE FRÉQUENT

Une **réserve sur la présentation du polycopié**. Il annonce trois listes dont l'une serait celle des « compétences exclusives des Länder ». Dans la Loi fondamentale allemande, la mécanique est un peu différente : l'article 70 pose que **les Länder ont la compétence de principe**, et les articles suivants énumèrent les compétences **exclusives de la Fédération** puis les compétences **concurrentes**. Il n'y a donc pas à proprement parler de liste énumérant les compétences des Länder : ils ont le résidu.

Ce que tu dois retenir — et c'est ce que le polycopié veut faire comprendre — c'est l'existence d'un **troisième domaine, dit concurrent ou partagé**, où les deux niveaux peuvent intervenir, avec priorité au fédéral lorsqu'une législation uniforme est nécessaire. C'est l'**originalité allemande, et elle est exacte**.

## DÉFINITION — LES COMPÉTENCES EXTERNES ET INTERNES — LA LIGNE DE PARTAGE LA PLUS NETTE

« En ce qui concerne le contenu des compétences, la distinction se fait globalement entre les **compétences externes** et les **compétences internes**, les premières étant réservées à l'État fédéral. »

« Les relations avec l'étranger sont confiées à l'État fédéral puisque c'est lui qui dispose seul de la souveraineté internationale (domaines diplomatique, militaire, économique, monétaire, citoyenneté et nationalité). »

Six domaines, à connaître comme une liste : diplomatie · défense · économie · monnaie · citoyenneté · nationalité.

Compare avec les marques de souveraineté de Bodin (§ 2.2.4) : battre monnaie, lever une armée. On retrouve exactement les mêmes attributs au niveau fédéral, et c'est logique : ce sont eux qui font l'État au sens international.

Les exceptions que le polycopié cite, et il faut savoir les mentionner :

« Mais il existe des exceptions : le Québec (province) a signé directement un accord avec la France dénommé « entente » et il dispose à Paris d'une **délégation générale qui jouit d'un statut diplomatique**. Du temps de l'U.R.S.S., l'Ukraine bénéficiait d'un siège à l'O.N.U, au nom de son ancienne indépendance, retrouvée depuis. »

Pourquoi ces exceptions sont intéressantes : elles montrent que la ligne de partage n'est pas étanche en pratique, et que la qualification juridique peut être infléchie par des arrangements politiques. Mais elles restent des exceptions, et n'enlèvent pas à l'État fédéral son monopole de la personnalité internationale.

## DÉFINITION — L'AUTO-ORGANISATION INTERNE DES ÉTATS FÉDÉRÉS

« Les États-membres gardent un **pouvoir d'auto-organisation interne**, qui se manifeste par une Constitution par État, un parlement (Congrès de l'État aux États-Unis) et un exécutif. »

Les exemples du polycopié, à retenir :

« Le **gouverneur** d'un État américain est l'équivalent local, et lui aussi élu, du président des États-Unis. Le **ministre-président de chaque Land** en Allemagne est l'équivalent du **chancelier fédéral**. Une **organisation juridictionnelle distincte** peut exister d'un État à un autre. Plus symboliquement, **chaque État possède son drapeau et un hymne distincts**, comme en Bavière ou dans les États américains. »

Note le dernier point : drapeau et hymne. Ce sont exactement les **symboles extérieurs** dont le polycopié disait au § 2.0.3 que l'État en a besoin pour exister. Les États fédérés en ont aussi — parce que ce sont des États.

Et la conséquence, énoncée par le polycopié :

« Sur les matières réservées aux États fédérés, la législation peut être différente. »

## PIÈGE FRÉQUENT — LA PHRASE LA PLUS IMPORTANTE DE TOUT LE PARAGRAPHE

« *L'État fédéré est donc a priori très différent de la collectivité décentralisée, pour laquelle l'autonomie n'est qu'administrative.* »

C'est la réponse à la question d'examen la plus probable du chapitre. Développe-la ainsi :

|                               | Collectivité territoriale décentralisée | État fédéré                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Norme suprême qui la régit    | La loi nationale                        | Sa propre <b>Constitution</b>                   |
| Pouvoir normatif              | <b>Réglementaire</b> — elle administre  | <b>Législatif</b> — elle légifère               |
| Compétence de sa compétence   | <b>Non</b>                              | <b>Oui</b> , dans son domaine constitutionnel   |
| Organes                       | Assemblée élue et exécutif              | <b>Parlement, exécutif, juridictions</b>        |
| Autonomie                     | <b>Administrative</b>                   | <b>Politique et constitutionnelle</b>           |
| Protection de ses compétences | Aucune contre la loi                    | <b>Constitutionnelle</b> , garantie par un juge |

Et le photocopié ajoute une précision d'une grande finesse, qui referme la boucle :

« *Bien sûr, chacun de ces États fédérés est lui-même un État unitaire avec ses collectivités décentralisées, qui peut comprendre des entités correspondant aux départements et communes français, sur lesquelles il exerce un contrôle qui ressemble à la tutelle.* »

Autrement dit : à l'intérieur de chaque étage fédéré, on retrouve intégralement le modèle du § 2.3.2 à 2.3.5. Les comtés et municipalités américains sont aux États fédérés ce que les communes sont à la France. **Le schéma se répète en cascade.**

## DÉFINITION — LA GARANTIE DU PARTAGE : LE JUGE CONSTITUTIONNEL

« *La protection du partage des compétences se fait en principe par la voie juridictionnelle, qui vient réguler et protéger le fédéralisme inscrit dans la Constitution fédérale, comme une sorte de contrat qu'il faut protéger. Cette juridiction est donc constitutionnelle, prévue par la constitution et chargée de faire respecter cette dernière. La Cour suprême aux États-Unis, la Cour constitutionnelle allemande, sont des juridictions de ce type.* »

**Pourquoi un juge est indispensable** : si la Constitution répartit les compétences mais que personne ne tranche les conflits, le plus fort l'emporte — c'est-à-dire l'État fédéral. **Le juge constitutionnel est ce qui rend le partage effectif.**

Et le photocopié termine par une observation lucide :

« *Elles contribuent en pratique à renforcer le centralisme juridique, et donc politique.* »

**Traduction** : en tranchant, le juge **unifie**. Sa jurisprudence s'impose aux deux niveaux et finit par produire, sur la durée, une convergence du droit. **Le gardien du fédéralisme en est aussi, à long terme, un facteur d'érosion.** C'est un paradoxe à citer : il montre que tu as lu le texte jusqu'au bout.

## DÉFINITION — ③ LE PRINCIPE DE PARTICIPATION

« Les États fédérés sont associés à l'organisation de l'État fédéral ainsi qu'à la révision de la Constitution fédérale, ce qui est logique puisque l'État fédéral résulte au départ d'un accord volontaire entre les États membres. »

**Le raisonnement, qu'il faut expliciter :** l'autonomie seule ne protège pas. Si l'État fédéral pouvait, seul, modifier la répartition des compétences, l'autonomie des fédérés ne vaudrait rien — il lui suffirait de réviser la Constitution. **La participation est donc la garantie de l'autonomie**, et non un principe indépendant.

**Le polycopié distingue deux formes de participation, et c'est le plan de son développement.**

## DÉFINITION — PREMIÈRE FORME : LA GESTION DE L'ÉTAT FÉDÉRAL PAR DES ORGANES FÉDÉRAUX — LA SECONDE CHAMBRE

« Il existe dans tout État fédéral une seconde chambre où siègent des **représentants des États-membres**, afin que ceux-ci soient représentés au même titre que la population qui, elle, l'est dans le cadre d'une **première chambre**. »

**C'est le trait institutionnel le plus reconnaissable du fédéralisme, et il faut le savoir par cœur :**

| Chambre          | Représente        | Composition                                           |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Première chambre | La population     | Élue par les citoyens, à proportion de la démographie |
| Seconde chambre  | Les États fédérés | Représentants des États                               |

**Les deux exemples du polycopié :**

« C'est le cas aux États-Unis, avec le Sénat, distinct de la Chambre des représentants, et en République fédérale allemande, où le Bundesrat, chambre des États, ne se confond pas avec le Bundestag, chambre du peuple. »

| Pays       | Chambre du peuple         | Chambre des États |
|------------|---------------------------|-------------------|
| États-Unis | Chambre des représentants | Sénat             |
| Allemagne  | Bundestag                 | Bundesrat         |

**Les pouvoirs de ces secondes chambres, tels que le polycopié les décrit :**

« Le Sénat américain participe, par exemple, à l'œuvre législative et budgétaire mais aussi participe à certaines attributions de l'exécutif par ratification des traités et confirmation de la nomination à des emplois ou postes fédéraux, comme les "ministres" fédéraux ou les membres de la Cour Suprême. »

« C'est ainsi que l'article 50 de la Loi Fédérale allemande prévoit que le Bundesrat est composé de membres des gouvernements des Länder. Par son intermédiaire, les « Länder participent à la législation et à l'administration de la fédération ». »

### PIÈGE FRÉQUENT

**Précision de dénomination :** le polycopié écrit « **Loi Fédérale allemande** ». Le texte s'appelle la **Loi fondamentale** (*Grundgesetz*), adoptée le **23 mai 1949**. Le nom « fondamentale » plutôt que « Constitution » avait été choisi pour marquer le caractère provisoire du texte en attendant la réunification. **Il est resté après 1990.**

**Et note le point remarquable de l'article 50 : le Bundesrat est composé de membres des gouvernements des Länder**, non de parlementaires élus pour cela. **C'est une seconde chambre faite d'exécutifs régionaux** — construction unique, et très différente du Sénat américain, élu au suffrage universel direct dans chaque État depuis 1913.

## DÉFINITION — LA REPRÉSENTATION : ÉGALITAIRE OU PONDÉRÉE ?

« La représentation au sein de cette seconde assemblée peut être **égalitaire**, avec un **nombre identique de membres par État** comme aux États-Unis avec le Sénat. »

**Aux États-Unis : 2 sénateurs par État, quelle que soit sa population.** La Californie, 39 millions d'habitants, et le Wyoming, moins de 600 000, ont le même poids au Sénat.

**C'est une inégalité assumée, et elle est le cœur du compromis fédéral :** la première chambre corrige en faveur des grands États, la seconde en faveur des petits. **Sans cette garantie, les petits États n'auraient jamais accepté l'union.**

**Le cas suisse, que le polycopié cite textuellement :**

« En Suisse, « les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Extérieures et d'Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député ; les autres cantons élisent chacun deux députés » (article 150 de la Constitution de 1999). »

**Explication que le polycopié ne donne pas :** ces six entités sont d'anciens **demi-cantons**, issus de la division historique de trois cantons. **La règle du « deux par canton » leur attribue donc logiquement une moitié, soit un siège.** (La Suisse ne parle plus officiellement de demi-cantons depuis la Constitution de 1999, mais l'héritage subsiste dans le nombre de sièges.)

« Elle peut **ne pas l'être** et tenir compte d'une **pondération différente selon la taille ou la démographie des États, comme en RFA.** »

**En Allemagne, chaque Land dispose de trois à six voix au Bundesrat selon sa population.** C'est un **compromis** entre les deux logiques : ni strictement égalitaire, ni strictement proportionnel.

| Modèle     | Principe                            | Exemple                         |
|------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Égalitaire | Même nombre de sièges par État      | États-Unis — 2 par État         |
| Pondéré    | Nombre variable selon la population | Allemagne — 3 à 6 voix par Land |

## DÉFINITION — LA PARTICIPATION À LA DÉSIGNATION DE L'EXÉCUTIF FÉDÉRAL

« La désignation de l'Exécutif fédéral peut faire aussi intervenir les États-membres. C'est le cas de l'élection du Président des États-Unis, qui n'est pas élu au suffrage universel direct, mais avec un mécanisme de décompte des mandats électoraux par État. »

**Le mécanisme, que le polycopié ne détaille pas :** chaque État désigne un nombre de **grands électeurs** égal au nombre de ses représentants au Congrès — donc proportionnel à sa population **plus** deux au titre du Sénat. Dans la quasi-totalité des États, celui qui arrive en tête remporte **tous** les grands électeurs de l'État. **C'est le collège électoral qui élit le président.**

**Deux conséquences à connaître :**

- **Un candidat peut être élu sans avoir obtenu le plus de voix au niveau national.** C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire américaine, notamment en 2000 et en 2016.
- **Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est le fédéralisme.** Le président est élu **par les États**, non directement par le peuple américain pris globalement. **Le mécanisme fait exactement ce pour quoi il a été conçu.**

## DÉFINITION — SECONDE FORME : LA PARTICIPATION À LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE

« Celle-ci suppose l'approbation des États-membres et c'est la garantie majeure. Le « contrat » initial ne peut être modifié sans l'accord de tous ou d'une majorité qualifiée, des deux tiers ou des trois quarts des États fédérés. »

« C'est la garantie majeure » — le polycopié le dit, et c'est exact. Si l'État fédéral pouvait réviser seul la Constitution, il pourrait s'attribuer toutes les compétences. **La règle de révision est donc le verrou ultime de l'autonomie.**

**L'exemple américain, chiffré par le polycopié :**

« Aux États-Unis, un **amendement** à la Constitution ne peut être adopté que s'il est **adopté à la majorité des deux tiers des chambres du Congrès**, où siègent des représentants des États, et s'il est **ratifié par au moins les trois quarts des "législatures" ou Congrès fédérés (c'est-à-dire 38).** »

### EXEMPLE CHIFFRÉ

Vérifions le chiffre, puisqu'il est donné : les États-Unis comptent **50 États**.

$$\frac{3}{4} \times 50 = 37,5$$

Une fraction d'État n'existant pas, il faut arrondir **au supérieur : 38 États**. ✓ **Le chiffre du polycopié est exact.**

**Ordre de grandeur à retenir :** la Constitution américaine, en vigueur depuis 1789, n'a été amendée que **27 fois**, dont **10 dès 1791** (le *Bill of Rights*). **Soit 17 amendements en plus de deux siècles.** La difficulté de révision n'est donc pas théorique.

**La conclusion du polycopié, qui est aussi la conclusion du chapitre :**

« Il y a donc des **difficultés sérieuses pour réviser la Constitution** mais **ces contraintes sont volontaires, afin de protéger l'équilibre entre la Fédération et les États fédérés.** »

« **Ces contraintes sont volontaires** » : c'est la **phrase à retenir**. La rigidité constitutionnelle n'est pas un défaut de conception — c'est le **prix consenti pour que les États fédérés acceptent l'union**. Rendre la Constitution difficile à modifier, c'est leur garantir qu'on ne leur reprendra pas ce qu'on leur a promis.

## 2.3.10 Le tableau général des formes d'État

### SYNTHÈSE — LES CINQ FORMES, SUR UNE SEULE GRILLE — LE TABLEAU À SAVOIR REPRODUIRE

|                                                    | État unitaire centralisé | État unitaire déconcentré        | État unitaire décentralisé | État régional                     | État fédéral                  | Confédération              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Nombre d'États</b>                              | 1                        | 1                                | 1                          | 1                                 | 1 fédéral + n fédérés         | n États, aucun nouveau     |
| <b>Ordres juridiques</b>                           | 1                        | 1                                | 1                          | 1                                 | 2 superposés                  | n, sans ordre commun       |
| <b>Constitutions</b>                               | 1                        | 1                                | 1                          | 1                                 | 1 + n                         | n, plus un traité          |
| <b>Acte fondateur</b>                              | —                        | —                                | —                          | Constitution                      | Constitution                  | Traité                     |
| <b>Personnes morales locales</b>                   | Non                      | Non                              | Oui                        | Oui                               | Oui                           | —                          |
| <b>Autorités locales</b>                           | —                        | Nommées                          | Élues                      | Élues                             | Élues                         | —                          |
| <b>Pouvoir local</b>                               | —                        | Décision administrative déléguée | Administratif              | Administratif + législatif limité | Législatif et constitutionnel | Souverain                  |
| <b>Contrôle</b>                                    | —                        | Hiérarchique                     | De légalité (juge)         | Constitutionnel                   | Juge constitutionnel          | Aucun                      |
| <b>Compétence de sa compétence</b>                 | État                     | État                             | État                       | État (Constitution)               | Partagée par la Constitution  | Chaque État                |
| <b>Effet direct des normes du niveau supérieur</b> | —                        | —                                | —                          | —                                 | Oui                           | Non — ratification requise |
| <b>Retrait possible</b>                            | —                        | —                                | —                          | —                                 | Non                           | Oui                        |
| <b>Sujet de droit international</b>                | L'État                   | L'État                           | L'État                     | L'État                            | L'État fédéral seul           | Chaque État membre         |
| <b>Exemples</b>                                    | Monaco                   | France (préfets)                 | France (régions)           | Italie, Espagne                   | États-Unis, Allemagne, Suisse | CEI, Commonwealth          |

**POINT D'EXAMEN — LES TROIS QUESTIONS QUI PERMETTENT DE QUALIFIER N'IMPORTE QUEL ÉTAT**

**Question 1 — Combien y a-t-il de Constitutions sur ce territoire ?**

- **Une seule** → État **unitaire** (ou régional). Passe à la question 2.
- **Plusieurs superposées** → État **fédéral**. Passe à la question 3.
- **Plusieurs, sans texte commun supérieur mais avec un traité** → **Confédération**. Fin.

**Question 2 — Les autorités locales sont-elles élues et dotées de la personnalité morale ?**

- **Non, nommées, sans personnalité morale** → **déconcentration**.
- **Oui, mais elles n'exercent qu'un pouvoir administratif fixé par la loi** → **décentralisation**.
- **Oui, et leurs compétences sont garanties par la Constitution, avec un pouvoir législatif** → État **régional**.

**Question 3 — Les entités fédérées participent-elles aux décisions fédérales et à la révision de la Constitution ?**

- **Oui** → fédéralisme **abouti** (superposition + autonomie + participation).
- **Non** → fédéralisme **de façade** : la forme y est, la garantie n'y est pas.

**La dernière question est celle qui distingue un fédéralisme réel d'un fédéralisme nominal.** Certains États se disent fédéraux sans que les entités fédérées disposent d'une véritable participation. **Savoir poser cette question montre que tu as compris à quoi sert le troisième principe.**

### 2.3.11 Le cas de l'Union européenne : ni confédération, ni fédération

Le polycopié consacre un développement entier à cette question, à l'intérieur de son paragraphe sur la confédération. **C'est un sujet de dissertation à part entière, et il faut le traiter séparément.**

#### DÉFINITION — LE POINT DE DÉPART DU POLYCOPIÉ

« Les Communautés européennes, créées par les traités de 1951 et de 1957, puis l'Union européenne en 1992 avec le Traité de Maastricht signé le 7 février 1992, complété par celui d'Amsterdam en 1997, celui de Nice de 2001 et celui de Lisbonne de 2007, sont proches de la Confédération. Mais elles présentent des originalités multiples. »

La chronologie des traités, à connaître :

| Année | Traité                          | Apport                                                |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1951  | Traité de Paris                 | Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) |
| 1957  | Traités de Rome                 | Communauté économique européenne (CEE) et Euratom     |
| 1992  | Maastricht (signé le 7 février) | Crée l'Union européenne et la monnaie unique          |
| 1997  | Amsterdam                       | Approfondissement institutionnel                      |
| 2001  | Nice                            | Préparation de l'élargissement                        |
| 2007  | Lisbonne                        | Architecture actuelle de l'Union                      |

#### DÉMONSTRATION — POURQUOI L'UNION RESSEMBLE À UNE CONFÉDÉRATION

Trois traits confédéraux, à énumérer :

- ① **L'acte fondateur est un TRAITÉ, pas une Constitution.** C'est le critère décisif du § 2.3.8. L'Union naît d'accords entre États souverains, ratifiés par chacun.
- ② **Les États membres restent souverains et sujets de droit international.** Chacun siège à l'ONU, conclut ses propres traités, dispose de sa propre armée.
- ③ **Le retrait est possible.** Depuis le traité de Lisbonne, l'article 50 du traité sur l'Union européenne organise expressément la sortie volontaire d'un État membre. **Le Royaume-Uni l'a mis en œuvre**, avec effet au 31 janvier 2020. **Or on ne se retire pas d'une fédération (§ 2.3.7) : c'est donc bien un trait confédéral.**

## DÉMONSTRATION — POURQUOI L'UNION N'EST PAS UNE CONFÉDÉRATION — LES « ORIGINALITÉS » DU POLYCOPIÉ

« *D'une part, les compétences mises en commun étaient au départ **essentiellement économiques et non politiques ni militaires.*** »

**C'est déjà une originalité** : dans une confédération classique, la mise en commun porte d'abord sur la **diplomatie et la défense** (le polycopié le disait au § 2.3.7). **L'Europe a fait exactement l'inverse** : elle a commencé par le charbon, l'acier et le marché commun.

« *D'autre part, le droit communautaire ou de l'Union prime sur le droit interne et est directement applicable aux États-membres, sans ratification, comme dans un État fédéral.* »

**C'est l'originalité majeure, et elle est décisive.** Rappelle-toi le § 2.3.7 : dans une confédération, les décisions « ne sont pas directement applicables dans l'ordre interne des États et nécessitent la ratification ». **L'Union fait le contraire : elle a l'effet direct.**

Deux principes à nommer, le polycopié les décrit sans les nommer :

### DÉFINITION

① **L'effet direct.** Certaines normes de l'Union créent **directement** des droits et obligations pour les particuliers, invocables devant le juge national, **sans que l'État ait à les reprendre dans son droit.**

② **La primauté.** En cas de conflit, **la norme de l'Union l'emporte sur la norme nationale**, y compris législative.

Ces deux principes ont été dégagés par la Cour de justice dans les années 1960 — ils ne figuraient pas expressément dans les traités d'origine. **C'est le juge qui a transformé la nature de la construction européenne.**

Le polycopié précise ensuite le régime selon le type de norme :

« *Pour certaines règles de droit communautaire, les États doivent adapter leur droit national pour transposer ces règles communautaires. En outre, les règles de droit communautaire priment sur les règles nationales, y compris les lois.* »

Les deux instruments principaux :

| Instrument | Effet                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Règlement  | Directement applicable — il entre en vigueur tel quel dans les 27 États                                               |
| Directive  | Fixe un <b>résultat à atteindre</b> ; chaque État choisit les moyens et doit la <b>transposer</b> dans un délai donné |

La limite que le polycopié signale, et elle est précise :

« *Seule la Constitution échappe (provisoirement ?) à cette primauté, et sous réserve, en France, des **articles 88-1 et suivants.*** »

**Traduction** : le droit de l'Union prime sur la loi française, mais **la Constitution demeure, en droit interne français, au sommet de la hiérarchie.** Le point de vue de la Cour de justice est différent : pour elle, le droit de l'Union prime sur **tout** le droit national, Constitution comprise. **Ce désaccord n'est pas résolu** — d'où le point d'interrogation du polycopié, qu'il faut reprendre.

**L'article 88-1** de la Constitution est celui par lequel la France « participe à l'Union européenne » — la base constitutionnelle de son appartenance.

# SYNTHÈSE — L'UNION EUROPÉENNE FACE AUX DEUX MODÈLES — LE TABLEAU DE QUALIFICATION

| Critère                          | Confédération | Union européenne               | Fédération          |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| Acte fondateur                   | Traité        | Traité ✓                       | Constitution        |
| Les membres restent souverains   | Oui           | Oui ✓                          | Non                 |
| Sujets de droit international    | Les membres   | Les membres ✓                  | L'État fédéral seul |
| Retrait possible                 | Oui           | Oui — art. 50 TUE ✓            | Non                 |
| Effet direct des normes          | Non           | OUI ✗                          | Oui                 |
| Primauté sur le droit national   | Non           | OUI ✗                          | Oui                 |
| Parlement élu au suffrage direct | Non           | OUI ✗                          | Oui                 |
| Monnaie commune                  | Non           | Oui (zone euro) ✗              | Oui                 |
| Citoyenneté commune              | Non           | Oui — citoyenneté de l'Union ✗ | Oui                 |
| Décisions à la majorité          | Rare          | Fréquent ✗                     | Oui                 |
| Armée commune                    | Parfois       | Non ✓                          | Oui                 |
| Fiscalité propre significative   | Non           | Non ✓                          | Oui                 |

**Conclusion : cinq traits confédéraux, six traits fédéraux.** L'Union n'entre dans aucune des deux cases.

## POINT D'EXAMEN — LA FORMULATION ATTENDUE EN COPIE

« L'Union européenne résiste aux catégories du droit constitutionnel classique. Elle naît d'un traité, ses membres demeurent souverains et peuvent s'en retirer : autant de traits confédéraux. Mais son droit bénéficie de l'effet direct et de la primauté, son parlement est élu au suffrage universel direct, elle dispose d'une monnaie et d'une citoyenneté propres : autant de traits fédéraux. **On la qualifie généralement d'organisation sui generis, c'est-à-dire d'espèce unique** — ce qui est moins une définition qu'un constat d'échec des catégories existantes. »

### DÉFINITION

**Sui generis** (latin) : « de son propre genre », c'est-à-dire **unique en son espèce**, qui ne rentre dans aucune catégorie établie. **Expression très employée en droit** pour désigner une institution dont la qualification classique est impossible.

**Ce que la remarque du photocopié te donne en plus :** l'Union est peut-être **une étape**. Il écrivait au § 2.3.7 : « **souvent la Confédération est une étape vers une intégration plus poussée, le fédéralisme** » et « **la fédération est une confédération qui a réussi** ». Appliquée à l'Europe, cette phrase devient **une question ouverte** — et c'est une excellente ouverture de conclusion.

## ANALOGIE — MARCHÉS FINANCIERS — POURQUOI CETTE QUALIFICATION A UNE TRADUCTION DIRECTE SUR LES TAUX SOUVERAINS

La question « l'Union est-elle une fédération ? » est, pour un marché obligataire, la question « **existe-t-il une garantie mutuelle des dettes ?** »

**Dans une fédération**, le niveau fédéral dispose d'une fiscalité propre et d'une capacité d'emprunt propre : les *Treasuries* américains sont une dette fédérale, distincte de celle des États. **Dans une confédération**, il n'existe pas de dette commune.

**L'Union est entre les deux, et son histoire récente le montre :** l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union pose une **clause de non-renflouement** — l'Union et les États membres ne répondent pas des engagements d'un autre État. **C'est un trait confédéral pur**. Mais la crise de 2010-2012 puis celle de 2020 ont conduit à créer des mécanismes d'assistance et des émissions communes, qui sont des traits fédéraux.

**Ce que le marché fait de cette ambiguïté :** il la **prix**. L'écart de taux entre deux États de la zone euro — le fameux *spread* — mesure très exactement **le degré de garantie implicite que les investisseurs croient exister**. Quand ce spread s'écarte, le marché dit qu'il croit moins à la solidarité ; quand il se resserre, l'inverse. **Une notion de droit constitutionnel se lit ainsi, tous les jours, en points de base.**

## 2.4 — Ce que le polycopié annonce et ne livre pas : la Section III

### PIÈGE FRÉQUENT — UNE DONNÉE MANQUANTE, SIGNALÉE ET NON MASQUÉE

Dans son introduction, le polycopié annonce trois sections :

« L'État selon ce troisième sens se définit par des éléments, qui sont au nombre de trois (**Section I**). Il peut revêtir aussi des formes particulières et diverses (**Section II**). La République française, tant dans l'histoire que sous la Constitution de 1958, a été longtemps le prototype de l'État unitaire (**Section III**). »

Or :

- la **table des matières** du document ne comporte que **deux sections** ;
- le texte **s'arrête page 16**, à la fin du développement sur la révision de la Constitution fédérale ;
- **aucune Section III ne figure dans les seize pages transmises**.

**Je ne peux pas reconstituer un contenu que je n'ai pas.** Ce serait inventer, et c'est exactement ce que ce document s'interdit.

**Ce que cette Section III devait vraisemblablement contenir**, d'après l'annonce elle-même : l'histoire constitutionnelle de la France comme État unitaire, et l'évolution de ce modèle sous la V<sup>e</sup> République — sans doute les développements sur la décentralisation, l'outre-mer et la Corse. **Une partie de cette matière est déjà couverte** par le § 2.3.2 à § 2.3.6 du présent document, qui exploite tout ce que les pages 10 à 12 du polycopié en disent.

**Demande explicite** : si tu disposes de pages supplémentaires du polycopié — ou si l'enseignante a distribué une suite —, transmets-les. **Je les intégrerai et je mettrai à jour l'annexe.** En l'état, c'est le **seul ✕ du tableau de couverture**.

### POINT D'EXAMEN — CE QUE TU DOIS SAVOIR DIRE SI LA QUESTION TOMBE MALGRÉ TOUT

Même sans la Section III, tu disposes de l'essentiel pour traiter un sujet du type « La France est-elle encore un État unitaire ? ». **Le plan est déjà dans ce document** :

#### I — La France demeure un État unitaire

- Un seul ordre juridique, une seule Constitution (§ 2.3.1)
- L'article 1<sup>er</sup> : « République **indivisible** » (§ 2.3.2)
- Les quatre unités : constitution, législation, gouvernement, juridiction (§ 2.3.2)
- Les collectivités n'ont pas la compétence de leurs compétences — article 72 alinéa 3 (§ 2.3.4)

#### II — Mais un État unitaire profondément transformé

- Une **décentralisation** approfondie en trois actes : 1982, 2003, 2010 (§ 2.3.4)
- Une **déconcentration** ancienne et dense (§ 2.3.3)
- Des **exceptions à l'unité de législation** : droit local d'Alsace-Moselle (§ 2.3.2)
- Des **régimes d'autonomie renforcée outre-mer**, qui « éloignent la France du strict modèle unitaire » — la citation est du polycopié (§ 2.3.6)
- Une souveraineté **partagée** avec l'Union européenne : primauté, effet direct, monnaie, citoyenneté (§ 2.3.11 et § 2.2.4)

**Conclusion** : la qualification unitaire tient, parce que le critère juridique — un seul ordre constitutionnel — est intact. Mais elle ne décrit plus qu'une **structure**, non une **homogénéité**. **C'est exactement la thèse du polycopié : des différences de degré, plutôt que de nature (§ 2.3.6).**

### 3. Points de vigilance

#### 3.1 — Les confusions classiques

Vingt-quatre couples de notions voisines. Pour chacun, **le critère qui tranche**.

| Notion A                          | Notion B                  | Le critère qui les sépare                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| état (minuscule)                  | État (majuscule)          | Une manière d'être contre <b>le pouvoir politique institutionnalisé</b> . La majuscule n'est pas un ornement                                                             |
| État au sens large                | État au sens étroit       | Les <b>trois éléments réunis</b> contre le seul <b>pouvoir central</b> (opposé aux collectivités, ou à la société civile)                                                |
| Population                        | Nation                    | Un fait <b>démographique</b> contre un fait <b>sociologique</b> : habiter contre se sentir uni et distinct                                                               |
| Nation                            | État                      | Une <b>réalité sociologique</b> contre une <b>réalité juridique</b> . Les Kurdes sont une nation sans État                                                               |
| Nationalité                       | Citoyenneté               | Le <b>lien juridique</b> à l'État contre le <b>droit de participer à la vie politique</b> . L'article 88-3 les dissocie pour les municipales                             |
| Citoyen                           | Administré                | Le premier <b>participe</b> à la formation de la volonté de l'État ; le second y est seulement <b>soumis et protégé</b>                                                  |
| Étranger                          | Apatride                  | L'étranger a <b>une</b> nationalité, ailleurs ; l'apatride n'en a <b>aucune</b>                                                                                          |
| Conception allemande de la nation | Conception française      | Éléments objectifs <b>seuls</b> contre éléments objectifs <b>+ volonté</b> . « À côté de », non « à la place de »                                                        |
| Souveraineté externe              | Souveraineté interne      | Souveraineté <b>DE</b> l'État (indépendance, face aux autres États) contre <b>DANS</b> l'État (suprématie, à l'intérieur)                                                |
| Souveraineté                      | Compétence                | La souveraineté <b>fixe</b> les compétences ; une compétence est <b>reçue</b> . C'est la « compétence de sa compétence »                                                 |
| Souverain                         | Autonome                  | Le souverain détermine <b>lui-même</b> l'étendue de ses pouvoirs ; l'autonome agit librement <b>dans un cadre qu'un autre a fixé</b>                                     |
| Absolu (Bodin)                    | Arbitraire                | « Absolu » = <b>délié de toute subordination</b> . Ce n'est pas « sans limite morale »                                                                                   |
| Légalité                          | Légitimité                | <b>Conformité aux règles</b> (vérifiable) contre <b>acceptation par les gouvernés</b> (croyance). Vichy a séparé les deux                                                |
| Droit naturel                     | Droit positif             | Un droit <b>constaté</b> , préexistant contre un droit <b>posé</b> par une autorité                                                                                      |
| Droit naturel                     | Autolimitation            | La limite vient <b>d'au-dessus</b> de l'État contre <b>de l'État lui-même</b>                                                                                            |
| Personne physique                 | Personne morale           | Un être humain contre un <b>groupement doté d'une existence juridique propre</b>                                                                                         |
| Titulaire d'une fonction          | Propriétaire              | On est <b>investi</b> d'une fonction publique ; on ne la possède pas. Contre-modèle : la vénalité des offices                                                            |
| Circonscription administrative    | Collectivité territoriale | <b>Pas de personnalité morale</b> contre <b>personnalité morale</b> . Même nom, même carte, deux natures                                                                 |
| Déconcentration                   | Décentralisation          | <b>Une seule</b> personne morale contre <b>deux</b> . Autorités <b>nommées</b> contre <b>élues</b>                                                                       |
| Pouvoir hiérarchique              | Contrôle de tutelle       | Existe <b>de plein droit</b> , porte sur la <b>légalité et l'opportunité</b> , permet de <b>réformer</b> — contre : <b>texte requis, légalité seule, saisine du juge</b> |
| État unitaire décentralisé        | État régional             | Compétences fixées par la <b>LOI</b> contre fixées par la <b>CONSTITUTION</b> , avec auto-organisation partielle                                                         |
| Collectivité décentralisée        | État fédéré               | Elle <b>administre</b> ; il <b>légifère</b> . Autonomie <b>administrative</b> contre <b>constitutionnelle</b>                                                            |

| Notion A                                | Notion B            | Le critère qui les sépare                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Confédération</b>                    | <b>Fédération</b>   | <b>Traité</b> contre <b>Constitution</b> . Retrait possible contre impossible. Pas d'effet direct contre effet direct             |
| <b>Confédérés</b> (guerre de Sécession) | <b>Fédéralistes</b> | Les <b>Sudistes sécessionnistes</b> contre les <b>Nordistes partisans du pouvoir central</b> . Le vocabulaire est contre-intuitif |

### 3.2 — Les erreurs que commet la majorité des étudiants

1. **Confondre l'État et le gouvernement.** L'État est permanent et abstrait ; le gouvernement est une équipe temporaire. C'est toute la portée de la personnalité morale.
2. **Confondre l'État et la nation.** Les deux cercles se recoupent souvent, ne coïncident presque jamais. Un État multinational et une nation sans État sont des cas courants, pas des curiosités.
3. **Écrire que la souveraineté est « le pouvoir absolu » sans expliquer « absolu ».** Chez Bodin, le mot signifie **délié de toute subordination** — un rapport, non une mesure.
4. **Oublier l'un des deux plans de la souveraineté.** Une copie qui ne traite que l'indépendance externe, ou que la suprématie interne, traite la moitié de la question.
5. **Croire que toute limitation de souveraineté la détruit.** La limitation **librement acceptée** est un **exercice** de la souveraineté. Seule la limitation subie la nie — c'est la différence entre l'Union européenne et un protectorat.
6. **Confondre légalité et légitimité.** La première se vérifie dans les textes, la seconde se constate dans l'obéissance. Vichy est l'exemple canonique de leur dissociation.
7. **Présenter les deux théories de l'origine comme une alternative à trancher.** Elles ne répondent pas à la même question : l'une décrit un fait, l'autre fonde une justification.
8. **Attribuer à Weber la formule « la guerre fait l'État ».** Elle est de **Charles Tilly**. Weber fournit la **définition** — monopole de la violence physique légitime.
9. **Dire « la décentralisation, c'est du fédéralisme à petite échelle ».** Faux : il y manque le second ordre juridique. Une collectivité administre, un État fédéré légifère.
10. **Croire que la déconcentration donne du pouvoir aux élus locaux.** Les autorités déconcentrées sont **nommées** par l'État. Le préfet n'est élu par personne.
11. **Oublier que le maire a deux casquettes.** Agent de l'État **et** exécutif de la commune. L'incise « et même les maires » du polycopié est un test.
12. **Confondre la commune-circonscription et la commune-collectivité.** Même nom, même territoire, deux personnes juridiques différentes.
13. **Dire que le préfet peut annuler un acte municipal.** Plus depuis la **loi du 2 mars 1982** : il ne peut que le **déferer au juge administratif**.
14. **Inverser traité et Constitution.** La **confédération naît d'un traité**, la **fédération d'une Constitution**. C'est le critère le plus rentable du chapitre : ne jamais l'inverser.
15. **Croire que la Suisse est une confédération parce qu'elle s'appelle ainsi.** C'est un **État fédéral depuis 1848** ; le polycopié qualifie lui-même la dénomination de « trompeuse ».
16. **Inverser Confédérés et fédéralistes** dans la guerre de Sécession.
17. **Oublier le principe de superposition** parce que le polycopié n'en compte que deux. La diapositive en donne trois : **superposition, autonomie, participation**.
18. **Confondre les deux chambres d'un État fédéral.** La première représente **le peuple**, la seconde **les États fédérés**. Bundestag / Bundesrat, Chambre des représentants / Sénat.
19. **Croire que le président américain est élu au suffrage universel direct.** Il est élu par un **collège électoral décompté par État** — c'est le principe de participation à l'œuvre.
20. **Présenter l'Union européenne comme une fédération** — ou comme une simple confédération. Elle a l'effet direct et la primauté (traits fédéraux) mais naît d'un traité et autorise le retrait (traits confédéraux). **Organisation sui generis**.
21. **Oublier que seul l'État fédéral est sujet de droit international.** Un Land ne siège pas à l'ONU.
22. **Citer une date sans la vérifier.** Le polycopié en contient plusieurs qui sont fausses ou approximatives (§ 3.4) : les recopier sans contrôle est le meilleur moyen de perdre un point facile.
23. **Réciter les trois éléments constitutifs sans dire qu'ils sont cumulatifs.** C'est l'absence d'un seul qui fait qu'il n'y a pas d'État — et c'est presque toujours la souveraineté qui manque.
24. **Traiter la ZEE comme un espace de souveraineté.** L'État y a des **droits souverains** sur les ressources, pas la souveraineté. La distinction est exigible.

### 3.3 — Ce qui sépare une copie moyenne d'une excellente copie

| La copie moyenne                                        | La copie excellente                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Énumère les trois éléments constitutifs                 | Explique <b>pourquoi ces trois-là</b> — sur quoi, sur qui, avec quelle autorité — et montre qu'ils sont <b>cumulatifs</b> , par un contre-exemple (la commune, l'ONU)                                           |
| Dit que l'État est souverain                            | Donne le <b>critère opératoire</b> : la « compétence de sa compétence » de <b>Jellinek</b> , et l'applique à un cas (la région, le Land, l'Union)                                                               |
| Cite Bodin                                              | Donne l' <b>année (1576)</b> , le <b>titre exact</b> ( <i>Les Six Livres de la République</i> ) et surtout le <b>contexte</b> : écarter le Pape et l'Empereur. Et signale que la définition est <b>négative</b> |
| Récite les trois caractères de la souveraineté          | <b>Réconcilie les deux supports</b> : « suprême — ou absolue au sens de Bodin — indivisible, perpétuelle », et explique chaque mot                                                                              |
| Oppose conception allemande et française de la nation   | Précise que la conception française <b>ajoute</b> le subjectif sans supprimer l'objectif, cite <b>Renan</b> et le « plébiscite de tous les jours », et <b>situe les deux auteurs après 1870</b>                 |
| Dit que la nation et l'État ne coïncident pas           | Donne <b>les deux cas de figure avec leurs exemples</b> : nation écartelée (Kurdes, Corées) et État multinational (Belgique, Canada)                                                                            |
| Parle de décentralisation                               | Distingue <b>déconcentration et décentralisation</b> sur les cinq critères, et donne la formule d' <b>Odilon Barrot</b>                                                                                         |
| Dit que le préfet contrôle les communes                 | Précise qu'il <b>ne peut plus annuler depuis 1982</b> : il défère au juge administratif. Et distingue <b>légalité et opportunité</b>                                                                            |
| Oppose État unitaire et État fédéral                    | Introduit la <b>confédération</b> et l' <b>État régional</b> , et montre que le critère unique est le <b>nombre d'ordres juridiques</b>                                                                         |
| Cite les trois principes du fédéralisme                 | <b>Explique à quoi sert chacun</b> : superposition construit, autonomie partage, <b>participation garantit l'autonomie</b>                                                                                      |
| Décrit la seconde chambre                               | Oppose <b>représentation égalitaire</b> (Sénat américain) et <b>pondérée</b> (Bundesrat), et explique que le Bundesrat est composé de <b>membres des gouvernements des Länder</b>                               |
| Dit que réviser une Constitution fédérale est difficile | <b>Chiffre</b> : deux tiers du Congrès et <b>38 États sur 50</b> ; <b>27 amendements</b> depuis 1789 — et rappelle que « <b>ces contraintes sont volontaires</b> »                                              |
| Reprend les exemples du polycopié                       | <b>Vérifie les dates</b> , signale la Tchécoslovaquie (1993 et non 1991) et la Communauté — non Confédération — des États indépendants                                                                          |
| Conclut que l'Union européenne est « entre les deux »   | Établit le <b>tableau des critères</b> , compte les traits de chaque côté, conclut <i>sui generis</i> , et ouvre sur « la fédération est une confédération qui a réussi »                                       |
| S'arrête à la description                               | Termine par une <b>tension</b> : souveraineté absolue en théorie et partagée en fait ; indivisibilité affirmée et autonomies multipliées                                                                        |

### 3.4 — Les anomalies des supports : onze points à connaître

Recouper deux supports et vérifier chaque donnée a fait apparaître onze points fautifs, imprécis ou divergents. **Les connaître te protège** : si l'un d'eux tombe à l'examen, tu sauras que ce n'est pas toi qui te trompes.

| Source                  | Ce que le support affiche                                               | Ce qu'il faut retenir                                                                                                                              | Nature                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Polycopié, p. 5</b>  | « la Tchécoslovaquie jusqu'en <b>1991</b> »                             | La Tchécoslovaquie s'est séparée le <b>1<sup>er</sup> janvier 1993</b> . <b>1991 est la date de l'URSS</b>                                         | <b>Erreur de date</b>         |
| <b>Polycopié, p. 12</b> | « la <b>C.E.I. ou Confédération</b> des États indépendants »            | Le nom officiel est <b>Communauté des États indépendants</b>                                                                                       | <b>Erreur de dénomination</b> |
| <b>Polycopié, p. 12</b> | « la Confédération des États-Unis <b>de 1778 à 1787</b> »               | Articles de Confédération : adoptés <b>1777</b> , en vigueur <b>1781</b> , remplacés par la Constitution de <b>1787</b> , appliquée en <b>1789</b> | <b>Dates approximatives</b>   |
| <b>Polycopié, p. 3</b>  | « séparées par <b>16 00 km</b> »                                        | Lire <b>1 600 km</b> — une espace a sauté                                                                                                          | <b>Coquille</b>               |
| <b>Polycopié, p. 4</b>  | « l'étendue minimale de la <b>souveraineté</b> maritime... 200 milles » | Dans la ZEE, l'État n'a pas la souveraineté mais des <b>droits souverains</b> sur les ressources ; la liberté de navigation subsiste               | <b>Imprécision juridique</b>  |

| Source                          | Ce que le support affiche                                                           | Ce qu'il faut retenir                                                                                                        | Nature                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Polycopié, p. 4                 | « 188 milles marins, c'est-à-dire <b>348 173 m</b> »                                | $188 \times 1\,852 = 348\,176\text{ m}$                                                                                      | Écart de calcul (3 m, sans portée) |
| Polycopié, p. 3                 | « <b>Monaco</b> est le plus petit État de l'ONU avec <b>2,5 km²</b> »               | Le fond est exact ; la superficie usuelle est plutôt de l'ordre de <b>2 km²</b> et varie avec les extensions sur la mer      | Donnée à arrondir                  |
| Polycopié, p. 7                 | Rousseau, « <b>Lettre</b> écrites de la montagne »                                  | <b>Lettres écrites de la montagne</b> (1764), au pluriel                                                                     | Coquille de titre                  |
| Polycopié, p. 7                 | Bodin, « <b>De la République</b> »                                                  | <b>Les Six Livres de la République</b> , 1576                                                                                | Titre abrégé                       |
| Polycopié, p. 16                | « l'article 50 de la <b>Loi Fédérale allemande</b> »                                | La <b>Loi fondamentale</b> ( <i>Grundgesetz</i> ), 23 mai 1949                                                               | Erreur de dénomination             |
| Diapositive 9 / polycopié p. 14 | Trois principes du fédéralisme / deux principes « systématisés par Georges Scelle » | <b>Retenir les trois</b> de la diapositive ; le polycopié traite la superposition dans sa définition sans la nommer principe | Divergence entre supports          |

À quoi s'ajoutent deux mises à jour rendues nécessaires par la date du polycopié (2021) :

- le **Haut-Karabagh** a cessé d'exister comme entité de fait au **1<sup>er</sup> janvier 2024** ;
- le **Royaume-Uni** a quitté l'Union européenne le **31 janvier 2020** — ce qui rend d'autant plus parlant l'article 50 du traité sur l'Union (§ 2.3.11).

#### PIÈGE FRÉQUENT — COMMENT TRAITER UNE ERREUR DU SUPPORT EN EXAMEN

Ne recopie jamais une donnée fausse « parce qu'elle est dans le cours ». Mais ne la corrige pas non plus en silence.

**La formulation qui rapporte des points** : « La Tchécoslovaquie est souvent citée comme exemple d'État multinational disparu. Sa séparation date du 1<sup>er</sup> janvier 1993 — et non de 1991, année de la dissolution de l'URSS, à laquelle on la confond parfois. »

**Tu montres trois choses en une phrase** : que tu connais l'exemple, que tu connais la date exacte, et que tu sais d'où vient la confusion. **C'est exactement le profil attendu d'un juriste.**



## 4. Système d'ancrage mémoriel

### 4.1 — Fiche de synthèse

#### SYNTHÈSE — CHAPITRE 1 « L'ÉTAT » — L'ESSENTIEL SUR DEUX PAGES

**LE PLAN, DONNÉ PAR LA DIAPOSITIVE 1.** Trois questions ⇒ **trois paragraphes**. **QUAND** = l'origine · **QUOI** = les éléments constitutifs · **COMMENT** = les formes d'organisation.

**LE MOT.** Du latin *stare*, « se tenir debout ». **Trois sens** : ① une manière d'être (minuscule) ; ② un statut juridique de groupe — Tiers-État, États généraux (minuscule) ; ③ **le pouvoir politique institutionnalisé (majuscule)**. L'État est **l'institutionnalisation du pouvoir politique** : le pouvoir passe d'une **personne** à une **fonction**. Formule : « le roi est mort, vive le Roi » — contre-modèle : « L'État, c'est moi ». **Forme historique et contingente** : née à Rome, effondrée après les invasions, ressuscitée aux XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles. **51 États à l'ONU en 1945, 193 aujourd'hui** (Soudan du Sud, 2011).

① **L'ORIGINE — QUAND. Contractualisme (Rousseau, *Du contrat social*, 1762).** Accord de volonté, aliénation **totale et égale** à la communauté. « Chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » △ **Objections du support : le contrat est abstrait, et il implique l'unanimité. Évolution naturelle (Weber).** L'État résulte d'un **long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales**, sous la pression de la guerre. **Définition de Weber** : communauté humaine qui, sur un territoire déterminé, revendique avec succès le **monopole de la violence physique légitime**. △ **Objections du support : nie les regroupements volontaires, met la guerre en avant. La synthèse** : la première répond à une question de **droit** (à quelle condition obéir est-il juste ?), la seconde à une question de **fait** (comment l'État est-il apparu ?). **Elles peuvent être vraies toutes les deux.**

② **LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS — QUOI. Trois, cumulatifs.**

**TERRITOIRE — élément matériel.** Espace où s'exerce la compétence de l'État. **Trois dimensions** : terrestre (surface, sol, sous-sol) ; maritime (**12 milles** de souveraineté pleine, **200 milles** de **droits souverains** sur les ressources, haute mer libre au-delà) ; aérien (hors espace extra-atmosphérique). **Indifférents** : continuité (archipels, outre-mer), enclavement (Saint-Marin, Vatican), taille (Monaco / Russie). **Intangibilité** : principe fréquent, **écarté en France — article 53 alinéa 3** : cession et adjonction possibles avec le **consentement des populations**.

**POPULATION — élément personnel.** Groupe humain sédentaire rattaché par la **nationalité**. **Nation** = liens matériels et spirituels + sentiment d'être **différent** des autres. **Conception allemande** : objective, déterministe (géographie, langue, religion, idéologie, race) → III<sup>e</sup> Reich, génocides, purification ethnique. **Conception française** (Fustel de Coulanges, **Renan**) : objective + **subjective**, « **vouloir-vivre collectif** ». **État-nation** = idéal rarement réalisé. **Nation avant l'État** : Italie, Allemagne. **État avant la nation** : France, États africains décolonisés. **Principe des nationalités** (1789, combattu en 1815, renaît en 1848, appliqué en 1919) → **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes** : **Charte de l'ONU, art. 1<sup>er</sup> § 2** ; **Préambule de 1958, al. 2**. **Non-coïncidences** : Kurdes, Corées, Allemagne 1945-1990 / Belgique, Canada, URSS, Tchécoslovaquie. **Nationalité ≠ citoyenneté** : art. 3 les lie, **art. 88-3 (1992)** les dissocie pour les **municipales**. **Étranger = administré, non citoyen**. **Apatride = aucune nationalité** ; conventions de New York **1954** (statut) et **1961** (réduction) ; **OFPPA** en France.

**SOUVERAINETÉ — élément formel et abstrait. Autorité politique exclusive. Critère décisif : la « compétence de sa compétence » (Jellinek) —** fixer soi-même l'étendue de ses pouvoirs. **Trois caractères** : **suprême** (ou **absolue** chez Bodin : déliée de toute subordination) · **indivisible** · **perpétuelle**. **Bodin, *Les Six Livres de la République*, 1576**, pour écarter le Pape et l'Empereur ; définition **négative** (souveraineté-indépendance). **Marques de souveraineté** : faire la loi · rendre la justice · **battre monnaie** · lever une armée. **Deux plans** : **externe = DE l'État (indépendance)** ; **interne = DANS l'État (suprématie)**. **Limitations acceptées** (Union européenne) ≠ **subies** (protectorat). **L'État soumis au droit ?** Deux réponses : **droit naturel** (Antigone) et **autolimitation** (*patere legem quam fecisti*) → **État de droit**, « récent, fragile, loin d'être universel ». **Monopole de la contrainte organisée** : nul ne se fait justice à soi-même. **Légitimité** = croyance ; **légalité** = conformité aux textes. **Vichy** les a dissociées ; **ordonnance du 9 août 1944**. **Titulaires** : **monarchie** (un) · **oligarchie** (quelques-uns ; *aristocratie* chez Aristote) · **démocratie** (tous). **Souveraineté nationale** (Sieyès) / **populaire** (Rousseau) ; **article 3** : « **La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum** » → **démocratie semi-directe**.

**L'ÉTAT PERSONNE MORALE.** Entité abstraite distincte de ceux qui parlent en son nom. **Cinq conséquences** : survit aux dirigeants · engagé durablement par ses décisions · les gouvernants sont **titulaires**, non propriétaires · patrimoines séparés (« locataire de l'Élysée ») · peut posséder, contracter, être responsable et **jugé**. **Contre-modèle** : conception **patrimoniale** féodale, **vénalité des offices** ; **édit de Moulins, 1566** (inaliénabilité du domaine).

③ **LES FORMES D'ORGANISATION — COMMENT. Le critère unique : le nombre d'ordres juridiques, donc de Constitutions.**

**ÉTAT UNITAIRE.** Un seul centre de décision, **une seule catégorie de lois**. Normes locales **subordonnées** : prises en application de la loi, conformes à elle, dans les matières que la loi détermine. **Indivisible** — **art. 1<sup>er</sup> de 1958** ; quatre unités : **Constitution, Législation, Gouvernement, Juridiction (C-L-G-J)**. Exception : **droit local d'Alsace-Moselle** (loi du 1<sup>er</sup> juin 1924). **Déconcentration** : aménagement à l'intérieur de l'État, autorités **nommées**, **circonscriptions administratives**, **pouvoir hiérarchique** (injonction, réformation, nomination, révocation ; légalité et opportunité). **Odilon Barrot** : « **le même marteau, mais on en a raccourci le manche** ». **Préfets** (loi du **28 pluviôse an VIII / 17 février 1800**), recteurs, procureurs, **et le maire agent de l'État**. **Décentralisation** : entités **distinctes**, dotées de la **personnalité morale**, autonomie **administrative**. Elles **administrent, ne légifèrent pas ; pas de compétence de leurs compétences** — **art. 72 al. 3, « dans les conditions prévues par la loi »**. « **Autonomie et non indépendance**. » Contrôle : **tutelle** → **contrôle de légalité, loi du 2 mars 1982** ; le préfet **défère au juge**. **Actes I (1982), II (28 mars 2003), III contesté (2010)**. **État régional** (Italie, Espagne) : compétences fixées par la **Constitution**, auto-organisation partielle. Le polycopié : **différences de degré plutôt que de nature**.

**CONFÉDÉRATION.** Association d'États par un **TRAITÉ**. Organe central de compétences **énumérées**, représentants **nommés**, décisions à l'**unanimité**, **pas d'effet direct** (ratification requise), **retrait possible**. Exemples : États-Unis avant 1789, Suisse avant 1848, Confédération germanique 1815-1866, **Commonwealth, CEI**. « **La fédération est une confédération qui a réussi** » — ou confédération **de dislocation**.

**ÉTAT FÉDÉRAL.** Union d'États par une **CONSTITUTION**, création d'un **État supplémentaire**, seul sujet de droit international. « **Englobe mais n'absorbe pas** » ; « *E pluribus unum* ». **Trois principes (S-A-P) : SUPERPOSITION** — deux ordres juridiques, deux séries d'institutions, primauté du droit fédéral. **AUTONOMIE** — dédoublement des trois éléments (deux territoires, citoyen fédéral **et** fédéré, deux Constitutions) ; partage des compétences : **compétence générale aux fédérés, compétence d'attribution au fédéral** (États-Unis, Suisse) ; **inverse au Canada** ; **trois listes en Allemagne** avec compétences **concurrentes** et **subsidiarité**. **Externe au fédéral** : diplomatie, défense, économie, monnaie, citoyenneté, nationalité. Garantie par le **juge constitutionnel** — qui « renforce en pratique le centralisme ». **PARTICIPATION** — **seconde chambre** représentant les États (Sénat / Bundesrat), **égalitaire** (2 par État aux États-Unis) ou **pondérée** (Allemagne) ; participation à l'**exécutif** (collège électoral américain) ; **révision de la Constitution** : deux tiers du Congrès et **38 États sur 50**. « **Ces contraintes sont volontaires**. »

**UNION EUROPÉENNE.** Traité, souveraineté maintenue, retrait possible (**art. 50 TUE**) = confédéral. **Effet direct, primauté, parlement élu, monnaie, citoyenneté** = fédéral. ⇒ **organisation sui generis**.

## 4.2 — Cartes de révision

Cent une cartes couvrant l'intégralité du chapitre. **Utilisation** : cache la réponse, formule la tienne à voix haute, puis compare. Une carte n'est acquise que si tu produis la réponse complète, pas si tu la reconnais.

### Le cadre général

Quelles sont les trois questions auxquelles ce chapitre répond, et à quels paragraphes correspondent-elles ?

**QUAND** → § 1, l'origine de l'État. **QUOI** → § 2, les éléments constitutifs. **COMMENT** → § 3, les formes d'organisation. La diapositive 1 l'indique expressément : « réponse à trois questions ⇒ 3 paragraphes ». C'est le plan attendu en copie.

Pourquoi le droit constitutionnel commence-t-il par l'étude de l'État ?

Parce que « pour qu'il y ait droit constitutionnel, il faut qu'il y ait un pouvoir politique organisé ». L'État est le cadre à l'intérieur duquel naissent et se développent les règles constitutionnelles — il est l'institutionnalisation du pouvoir politique.

Qu'est-ce que l'institutionnalisation du pouvoir politique ?

Le passage d'un pouvoir **attaché à une personne** à un pouvoir **attaché à une fonction**. Avant : on obéit à un homme, et tout est à refaire à sa mort. Après : on obéit à une fonction qu'une entité **abstraite et permanente** organise. **Formule** : « Le roi est mort, vive le Roi. » **Contre-modèle** : « L'État, c'est moi. »

D'où vient le mot « État » et quels sont ses trois sens ?

Du latin *stare*, « se tenir debout » — ce qui tient, ce qui demeure. ① Une manière d'être (« l'état de mes finances »). ② Une manière d'être + un statut juridique de groupe (« Tiers-État », « États généraux »). ③ Le pouvoir politique institutionnalisé — avec majuscule, c'est le sens du cours.

Que signifie « l'État est une forme historique et contingente » ? Quelle conséquence en tire le polycopié ?

**Historique** = apparu à un moment donné. **Contingent** = qui aurait pu ne pas être — le contraire de nécessaire. **Conséquence** : puisqu'il est apparu, **il peut disparaître**. Le polycopié : « l'histoire montre que **des sociétés ont pu vivre sans État** », et la théorie marxiste le vouait au déperissement dans une société sans classes.

Citez les chiffres de l'ONU du polycopié et ce qu'ils montrent.

**51 États en 1945, 193 aujourd'hui**, dernier entrant le **Soudan du Sud en 2011**. Le nombre a presque **quadruplé en 80 ans** : l'État n'est pas une forme en déclin. △ Ces 193 ne sont pas tous les États : le **Vatican** et la **Palestine** sont observateurs, le **Kosovo** et **Taïwan** contestés.

### § 1 — L'origine de l'État

Quel problème les deux théories de l'origine cherchent-elles à résoudre ?

Pourquoi des millions d'individus obéissent-ils à une autorité, alors qu'ils sont infiniment plus nombreux que ceux qui commandent ? Deux réponses possibles et elles épuisent le champ : **parce qu'ils l'ont voulu** (contrat) ou **parce que l'histoire les y a conduits** (évolution). L'enjeu n'est pas historique mais politique : **fonder ou refuser un droit de désobéir**.

Qu'est-ce que l'état de nature ?

La **situation hypothétique des hommes avant toute autorité politique**. Ce n'est **pas** une époque historique : c'est une **expérience de pensée** — que serait la vie humaine sans État ? Elle est le point de départ de toute théorie contractualiste.

Exposez la théorie contractualiste selon la diapositive 3.

**Auteur : J.-J. Rousseau.** Fondée sur un **accord de volonté pour protéger les intérêts de chacun ; association des individus par un pacte** pour constituer un État. **Citation** : « chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et **reste aussi libre qu'auparavant** ». **Problème signalé** : le contrat est abstrait et implique l'unanimité.

Décomposez la phrase de Rousseau citée par la diapositive.

« **chacun s'unissant à tous** » → l'aliénation est **totale et égale**, donc personne n'est désavantagé. « **n'obéissant pourtant qu'à lui-même** » → j'ai participé à la formation de la volonté collective, donc la loi que je subis est **ma loi**. « **reste aussi libre qu'auparavant** » → la liberté a **changé de nature** : liberté naturelle sans garantie → **liberté civile garantie**. **Formule** : obéir à la loi qu'on s'est prescrite, c'est encore être libre.

Développez les deux objections faites au contractualisme.

① « **Le contrat est abstrait** » — aucun acte n'a jamais été signé. On invoque un **consentement tacite**, mais le nouveau-né n'a rien choisi et partir coûte cher : **un consentement dont on ne peut pas s'exonérer en est-il un ?** ② « **Implique l'unanimité** » — un contrat n'oblige que ceux qui l'ont conclu, or aucune société n'a jamais été unanime. Difficulté logique : pourquoi consentirait-on par avance à être lié par une décision majoritaire qu'on désapprouvera ?

Situez Rousseau et citez deux notions qui lui sont propres.

**Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), *Du contrat social*, 1762.** ① **La volonté générale** — ni la somme des volontés particulières ni celle de la majorité, mais la volonté du corps politique visant l'intérêt commun. Reprise **textuellement** à l' : « La loi est l'expression de la volonté générale. » ② **L'indivisibilité et l'inaliénabilité de la souveraineté** : « elle peut tout ou elle n'est rien » (*Lettres écrites de la montagne*, 1764).

Comparez Hobbes, Locke et Rousseau — et dites ce que la comparaison enseigne.

**Hobbes, *Léviathan* (1651)** : état de nature = guerre de tous contre tous → **souverain absolu**, pas de droit de résistance. **Locke, *Second traité* (1690)** : droits naturels mal garantis → **pouvoir limité**, droit de résistance. **Rousseau, *Du contrat social* (1762)** : → **volonté générale**, peuple souverain. **La leçon** : à partir du même dispositif, on obtient la monarchie absolue, la monarchie libérale ou la démocratie. Tout dépend de ce qu'on suppose à l'état de nature.

Exposez la théorie de l'évolution naturelle selon la diapositive 4.

**Auteur : Max Weber.** Fondée sur un constat, l'évolution de la société. Des **types de sociétés humaines** se sont transformés **pour répondre aux menaces (guerres)** et permettre la paix intérieure. L'État est le résultat d'un **long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales**. **Critique signalée** : nie les regroupements volontaires, met la guerre en avant.

Détaillez le mécanisme par lequel la guerre produit l'État.

Faire la guerre exige : des **ressources** → impôt régulier → administration fiscale ; des **hommes** → recensement et conscription ; des **ordres exécutés** → hiérarchie et écriture ; une **paix intérieure** → désarmer les rivaux, monopoliser la force. **Chacune de ces exigences est un pas vers l'État**. Et les groupes qui ne les adoptent pas sont éliminés : il n'y a pas choix, il y a **sélection**.

Donnez la définition wébérienne de l'État et décomposez-la.

L'État est la **communauté humaine** qui, **dans les limites d'un territoire déterminé**, revendique avec succès le **monopole de la violence physique légitime**. « **Communauté humaine** » → la population. « **Territoire déterminé** » → le territoire. « **Monopole** » → nul ne se fait justice à soi-même. « **Violence physique** » → contrainte matérielle. « **Légitime** » → acceptée. « **Avec succès** » → une prétention qui réussit, et qui peut échouer.

Quels sont les trois types de domination légitime chez Weber ?

**Traditionnelle** — « il en a toujours été ainsi » ; fragile quand la tradition cesse d'être crue. **Charismatique** — la qualité extraordinaire d'un homme ; **ne survit pas à sa mort**. **Légale-rationnelle** — la règle régulièrement établie ; on obéit à la **fonction**, pas à l'homme. **C'est le type de l'État moderne, et c'est l'institutionnalisation.**

Comment les deux théories de l'origine se concilient-elles ?

**Elles ne répondent pas à la même question.** L'évolution naturelle répond à une question de **fait** : comment l'État est-il apparu ? Le contractualisme répond à une question de **droit** : à quelle condition l'obéissance est-elle justifiée ? **Elles peuvent donc être vraies toutes les deux : l'État peut être né de la guerre et n'être légitime que par le consentement.**

## § 2 — Les éléments constitutifs

Quels sont les trois éléments constitutifs de l'État, et pourquoi ceux-là ?

**Territoire** (élément **matériel**) — sur quoi le pouvoir s'exerce. **Population** (élément **personnel**) — sur qui il s'exerce. **Pouvoir politique organisé et souverain** (élément **formel et abstrait**) — avec quelle autorité. **Ils sont cumulatifs : l'absence d'un seul écarte la qualification d'État.**

Pourquoi une commune n'est-elle pas un État, alors qu'elle a un territoire et une population ?

Parce qu'il lui manque le **troisième élément** : elle **n'est pas souveraine**. Elle **administre** sans pouvoir déterminer elle-même l'étendue de ses compétences — la loi le fait pour elle. **Elle n'a pas la compétence de sa compétence.**

Distinguez l'État au sens large et au sens étroit, avec trois emplois du sens étroit.

**Sens large** = les trois éléments réunis (« l'État français compte 68 millions d'habitants »). **Sens étroit** = le seul pouvoir politique central. Trois emplois : **l'État central** opposé aux collectivités ; **le gouvernement** en diplomatie ; **la puissance publique** opposée à la **société civile**.

Définissez le territoire et distinguez compétence et propriété.

**La partie de l'espace géographique qui relève de l'État**, sur laquelle l'autorité politique exerce son pouvoir, délimitée par des frontières. △ L'État **n'est pas propriétaire** de son territoire : il y exerce une **compétence**, un pouvoir de commandement. **La propriété du sol est aux particuliers ; la souveraineté sur le sol est à l'État.**

Le territoire doit-il être d'un seul tenant ? Illustrez.

**Non.** Il peut comporter des « **solutions de continuité** » — c'est-à-dire des **interruptions** (le mot signifie rupture, non continuité). **Exemples** : archipels, France et son outre-mer, États-Unis avec l'Alaska et Hawaï. △ La discontinuité peut être facteur d'éclatement : les deux Pakistan, séparés d'environ 1 600 km, jusqu'à la naissance du **Bangladesh en 1971**.

Quelles sont les trois dimensions juridiques du territoire ?

**Terrestre** : surface, **sol** et **sous-sol**. **Maritime** : **mer territoriale de 12 milles** (souveraineté pleine) et **zone économique exclusive jusqu'à 200 milles** (**droits souverains** sur les ressources, non souveraineté) ; au-delà, **haute mer** libre. **Aérien** : l'atmosphère au-dessus du territoire terrestre et maritime, **à l'exclusion de l'espace extra-atmosphérique**.

Le territoire français est-il intangible ? Citez le texte.

**Non.** Beaucoup de constitutions posent l'intangibilité ; **la France non**. **Article 53 alinéa 3 de la Constitution de 1958** : nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable **sans le consentement des populations intéressées**. **La règle n'interdit pas : elle conditionne.** Applications : Algérie, Comores et Mayotte, Nouvelle-Calédonie.

Définissez la population, puis la nation.

**Population** : un groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État — par la nationalité. **Nation** : un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis par des liens matériels et spirituels, et se perçoivent comme différents des autres groupements nationaux. Le troisième élément est le plus lourd : la nation se définit aussi par ce qu'elle exclut.

Opposez la conception allemande et la conception française de la nation.

**Allemande** — objective et déterministe : géographie, langue, religion, idéologie, race. Apogée sous le III<sup>e</sup> Reich (1933) ; génocides ; purification ethnique en Yougoslavie (1991). **Française** — objective + subjective : Fustel de Coulanges, Renan, « vouloir-vivre collectif » ; souvenirs communs, symboles, intérêts, parenté spirituelle, lien entre les générations. △ La conception française ajoute le subjectif, elle ne remplace pas l'objectif.

Qui est Renan, et pourquoi le contexte de son texte importe-t-il ?

**Ernest Renan (1823-1892)**, conférence *Qu'est-ce qu'une nation ?*, Sorbonne, 11 mars 1882. La nation y est « un plébiscite de tous les jours ». Le contexte est décisif : il écrit après 1870 et l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Si la nation se définit par la langue, l'Alsace est allemande ; si elle se définit par la volonté, elle est française. La théorie est une arme dans un conflit territorial.

Qu'est-ce que l'État-nation ? La nation précède-t-elle l'État ?

**État-nation** : un État dont la population coïncide avec une nation unique — idéal-type, rarement réalisé. **Trois cas** : la nation précède l'État (**Italie, Allemagne**) ; l'État précède et forge la nation (**France**) ; l'État doit créer une nationalité à partir de frontières imposées par le colonisateur (**États africains décolonisés**).

Qu'est-ce que le principe des nationalités, et quelles sont ses quatre dates ?

**Toute nation a droit à devenir un État**. 1789 et Napoléon : naissance et propagation. 1815, traité de Vienne : combattu par la Sainte-Alliance. 1848 : renaissance. 1919, traité de Versailles : appliqué — « la carte de l'Europe est refaite sur cette base ».

Sous quelle forme moderne le principe des nationalités survit-il ? Citez les deux textes.

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou droit à l'autodétermination, moteur de la décolonisation. Charte de l'ONU, article 1<sup>er</sup>, paragraphe 2. Préambule de la Constitution française de 1958, alinéa 2. Il peut entraîner une modification du territoire national — d'où le lien avec l'article 53 alinéa 3.

Donnez les deux cas de non-coïncidence entre nation et État, avec leurs exemples.

① Une nation écartelée entre plusieurs États : Allemagne 1945-1990, les deux Corées, la nation kurde (Turquie, Irak, Iran, Syrie), les minorités hongroises (Roumanie, Slovaquie), la nation basque (Espagne et France). ② Un État regroupant plusieurs nations (bi ou multinational) : Empire austro-hongrois jusqu'en 1918, Tchécoslovaquie (séparée en 1993), URSS (dissoute en 1991), et « de façon moins radicale » le Canada et la Belgique.

Distinguez nationalité et citoyenneté, et citez l'exception constitutionnelle.

**Nationalité** = le lien juridique qui rattache un individu à un État. **Citoyenneté** = le droit de participer à la vie politique. **Principe** : l'article 3 de la Constitution les lie. **Exception** : l'article 88-3, inséré en 1992, les dissocie pour les élections municipales, par la citoyenneté de l'Union européenne. Le polycopié le qualifie de « dérogation à l'article 3 ».

Quel est le statut des étrangers dans la population d'un État ?

Ce sont des administrés et non des citoyens : soumis au pouvoir de l'État et protégés par lui, sans participer à la formation de sa volonté. Ils conservent des droits : saisir une juridiction — « ne serait-ce que si on leur refuse la qualité de réfugié » — et se faire soigner.

Qu'est-ce qu'un apatride, et que signifie le « refus des apatrides » de la diapositive 5 ?

Un **apatride** est une personne qu'**aucun État ne reconnaît comme son ressortissant** : aucune nationalité, donc **pas de passeport, pas de protection diplomatique, aucun État tenu de l'accueillir**. Le « **refus** » est celui **du droit international**, qui cherche à faire disparaître cette situation : **convention de New York de 1954** (statut protecteur) et de **1961** (réduction des cas). En France, l'**OFPPA** reconnaît ce statut.

Définissez la souveraineté et dites ce qui la distingue de tout autre pouvoir.

L'**autorité politique exclusive** que l'État exerce sur la population de son territoire. **Ce qui la distingue** : tous les autres pouvoirs — de l'employeur, des parents, d'une Église, d'un maire — **tiennent leur compétence d'un titre extérieur** (contrat, loi, adhésion). **La souveraineté ne tient la sienne de personne.**

Énoncez le critère de Jellinek et donnez le test qui en découle.

La « **compétence de sa compétence** » : le pouvoir de **fixer soi-même l'étendue de ses propres pouvoirs**. Le **test** : *qui a fixé ce que cette entité a le droit de faire ?* Si la réponse est « elle-même » → **souveraine**. Si c'est « une autre entité » → **non souveraine**. Application : la région française → la loi ; le Land → la Constitution fédérale ; l'Union européenne → les traités. **Aucune n'est souveraine.**

Donnez les trois caractères de la souveraineté en réconciliant les deux supports.

**Suprême** — ou **absolue** au sens de Bodin : **déliée de toute subordination**. △ « Absolue » n'est pas « arbitraire ». **Indivisible** — elle ne se partage pas ; on ne peut pas être souverain à moitié. **Perpétuelle** — elle survit à celui qui l'exerce. La diapositive dit *suprême, indivisible, perpétuel* ; le polycopié, citant Bodin, *absolue, perpétuelle, indivisible*. **C'est le même trio.**

Qui a dégagé la notion de souveraineté, quand, dans quel ouvrage et pourquoi ?

**Jean Bodin (1530-1596), Les Six Livres de la République, 1576. Le contexte fait le concept** : il s'agissait de **protéger l'indépendance de la Couronne française vis-à-vis du Saint-Siège et du Saint Empire romain germanique**. Affirmer que le roi ne relève de personne écartait les deux prétentions d'un seul coup. △ La définition est **négative** : **souveraineté-indépendance**, définie par rapport à d'autres souverains.

Citez les quatre marques de souveraineté selon Bodin, et dites où en est chacune aujourd'hui.

**Faire la loi** (partagée avec l'Union) · **rendre la justice** (concurrencée par les cours européennes) · **battre monnaie** (transférée à la BCE en zone euro) · **lever une armée** (conservée, mais engagée dans des alliances). **Ce tableau répond à la question « la souveraineté est-elle encore absolue ? ».**

Distinguez souveraineté externe et interne, avec le moyen de ne jamais les confondre.

**Externe = souveraineté DE l'État : indépendance** face aux autres États. Manifestations : traités, guerre, siège à l'ONU, reconnaissance. **Interne = souveraineté DANS l'État : suprématie** sur toutes les autres autorités du territoire. Manifestations : loi, impôt, justice, police. **Mnémotechnique** : **DE = face aux autres (externe) ; DANS = à l'intérieur (interne)**.

Une limitation de souveraineté la détruit-elle ? Distinguez deux cas.

**Non, si elle est librement acceptée.** L'Union européenne, la monnaie unique : accepter une limitation **est un acte de souveraineté** — l'État l'exerce au moment même où il la restreint. **Oui, si elle est subie.** Le **protectorat colonial** (Tunisie 1881-1956, Maroc 1912-1956) : un État conserve ses institutions mais **abandonne sous contrainte sa diplomatie et sa défense**. **Le critère n'est pas la forme juridique mais la réalité du consentement.**

**Comment l'État peut-il être soumis à un droit qu'il a lui-même créé ? Exposez les deux doctrines.**

**Le paradoxe** : celui qui fait la règle peut la défaire, donc elle ne le lie pas. ① **Le droit naturel** — un droit **préexistant, constaté et non créé**, fondé sur la raison, qui s'impose à l'État partout et toujours. **Illustration** : **Antigone**. **Objections** : contenu indéterminé, et la souveraineté n'est plus illimitée. ② **L'autolimitation** — l'État **consent à se lier lui-même** : *patere legem quam fecisti*. **Objections** : aucune garantie, et la limite est révocable par celui qui l'a posée.

**Racontez le mythe d'Antigone et dites ce qu'il illustre.**

Dans la tragédie de **Sophocle**, Créon interdit d'ensevelir Polynice sous peine de mort. **Antigone désobéit** et invoque des **lois non écrites des dieux**, supérieures et antérieures aux édits du roi. **Ce qu'il illustre** : l'opposition entre **lois justes et lois injustes**, et le fait que le **droit naturel peut justifier la désobéissance**. C'est l'opposition **droit naturel / droit positif**.

**Qu'est-ce que l'État de droit, et quel avertissement le polycopié y attache-t-il ?**

Un État dans lequel **la puissance publique elle-même est soumise au droit**, sous le contrôle d'un juge indépendant. Il suppose une **hiérarchie des normes** respectée, une **justice indépendante** et des **droits fondamentaux garantis**. **L'avertissement** : c'est une évolution « **récente, fragile, qui est loin d'être universelle** ». **Ce n'est pas un acquis, c'est un équilibre entretenu**.

**Que signifie le « monopole de la force organisée » ? Donnez-en la conséquence sur le droit privé.**

L'État est **le seul à pouvoir contraindre** : il n'y a pas de droit de se faire justice à soi-même. **Conséquence** : pour faire respecter un contrat, il faut un **jugement**, puis un **huissier**, qui peut requérir la **force publique**. **Même le droit privé est sanctionné par l'État** — sans État pour exécuter, un contrat n'est qu'une promesse.

**Distinguez légalité et légitimité, et illustrez leur dissociation.**

**Légalité** = **conformité aux règles en vigueur** ; juridique, objective, **vérifiable**. **Légitimité** = **acceptation par les gouvernés** ; politique et sociologique, **affaire de croyance**. « Si le pouvoir est **pensé** comme légitime, il est accepté. » **Dissociation** : le **régime de Vichy, 1940-1944** — légal en apparence, dénié de toute légitimité. L'**ordonnance du 9 août 1944** a rétabli la légalité républicaine.

**Quels sont les trois titulaires possibles de la souveraineté, et selon quel critère ?**

**Le critère est le NOMBRE**. **Monarchie** (*monos + arkhê*) — **un seul**. **Oligarchie** (*oligos + arkhê*) — **quelques-uns**. **Démocratie** (*dêmos + kratos*) — **tous**. Classification grecque, systématisée par **Aristote**, reprise par **Bodin en 1576**. Elle est exhaustive : un, quelques-uns, tous.

**Pourquoi « oligarchie » n'est-il pas tout à fait le mot de la doctrine classique ?**

Chez **Aristote**, chaque nombre a une forme **droite** et une forme **corrompue** : royauté/tyrannie, **aristocratie/oligarchie**, politeia/démocratie. « **Aristocratie** » est le **pouvoir des meilleurs** ; « **oligarchie** » en est la **version corrompue**. La diapositive emploie « oligarchie » au sens neutre moderne. ⚠ **Noter aussi que « démocratie » était péjoratif chez Aristote : un mot n'a pas de sens fixe, il a une histoire.**

**Le Royaume-Uni est une monarchie : qui y détient la souveraineté ?**

**Le peuple**. Il faut distinguer **monarchie absolue** — le monarque est **titulaire** de la souveraineté — et **monarchie constitutionnelle ou parlementaire** — le roi est chef de l'État, mais **la souveraineté appartient au peuple**. **Le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, la Suède, le Japon relèvent donc, au sens du cours, de la démocratie.**

**Opposez souveraineté nationale et souveraineté populaire.**

**Populaire (Rousseau)** : titulaire = **le peuple**, chaque citoyen en détient **une part**, le vote est un **droit** → **suffrage universel, mandat impératif**, démocratie directe. **Nationale (Sieyès)** : titulaire = **la Nation**, entité abstraite ; le citoyen n'en détient **aucune part**, le vote est une **fonction** → justifie le **suffrage censitaire, mandat représentatif**, démocratie représentative.

Citez l'article 3 de la Constitution et montrez qu'il combine les deux doctrines.

« **La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.** » « souveraineté **nationale** » → Sieyès · « appartient **au peuple** » → Rousseau · « par ses **représentants** » → démocratie représentative · « par la voie du **référendum** » → démocratie directe. **La France est donc une démocratie semi-directe.** L'alinéa 2 — « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice » — traduit l'**indivisibilité**.

Qu'est-ce qu'une personne morale ? Donnez des exemples en droit privé et en droit public.

Une **entité abstraite dotée d'une existence et d'une capacité juridiques**, distincte des individus qui la composent, constituée pour un but commun. **Droit privé** : sociétés, associations, syndicats. **Droit public** : l'État, les **collectivités territoriales**, les **établissements publics**.

Citez les cinq conséquences de la personnalité morale de l'État.

① Il **survit à ses dirigeants** — « le roi est mort, vive le Roi ». ② Il est **engagé par ses décisions quels que soient les hommes au pouvoir**. ③ Les gouvernants sont **titulaires** de leurs fonctions, **non propriétaires**. ④ Le **patrimoine de l'État est distinct de celui des gouvernants** — « locataire de l'Élysée », expression que le polycopié juge d'ailleurs impropre. ⑤ Il peut **posséder, contracter, engager sa responsabilité et être jugé**.

Qu'est-ce que la conception patrimoniale de l'État, et comment a-t-elle été combattue ?

Héritée de la **féodalité** : les **attributions publiques étaient une propriété susceptible d'être vendue** — c'est la **vénalité des offices**. Le **Trésor public se confondait avec la cassette du souverain**. Combattue par la règle de l'**inaliénabilité du domaine du royaume**, posée par l'**édit de Moulins en 1566**, puis abolie en 1789. △ **1566, dix ans avant Bodin** : on détache d'abord les biens du roi, puis son pouvoir.

### § 3 — Les formes d'organisation

Quel est le critère unique qui distingue les formes d'État ?

Le **nombre d'ordres juridiques superposés, donc le nombre de Constitutions**. État unitaire : 1. État fédéral : 2 superposés. **Confédération** : autant que d'États, sans ordre commun. Ce n'est ni la taille, ni le degré d'autonomie locale, ni le nombre de niveaux administratifs.

Définissez l'État unitaire et dites ce qu'il n'interdit pas.

**Unité du pouvoir politique, un seul centre de décision, une seule catégorie de lois** applicables sur tout le territoire. **Il n'interdit pas les normes locales** — arrêtés préfectoraux ou municipaux : « **la loi est nationale, les autres règles de droit sont locales** ». Mais elles sont **prises en application de la loi, conformes à elle, dans les matières que la loi détermine** — et la loi organise leur contrôle.

Que signifie l'indivisibilité de l'État unitaire ? Citez le texte et les quatre unités.

**Article 1<sup>er</sup> de la Constitution de 1958** : « **la France est une République indivisible** ». **Quatre unités (C-L-G-J)** : unité de **Constitution**, de **Législation**, de **Gouvernement**, de **Juridiction**. △ Formule présente **dès 1792** pour combattre les « fédéralistes », mais **non propre à la République** : la Constitution du **3 septembre 1791** disait déjà « le Royaume est un et indivisible ».

Quelle exception à l'unité de législation le polycopié signale-t-il, et pourquoi ne remet-elle pas en cause le caractère unitaire ?

Le **droit local d'Alsace-Moselle**, maintenu par la **loi du 1<sup>er</sup> juin 1924**, qui reprend des éléments du droit allemand appliqué pendant l'annexion **1871-1918** (Concordat, régime local d'assurance-maladie, jours fériés). **Il ne remet rien en cause** parce qu'il subsiste **parce que la loi nationale l'a maintenu** — et elle pourrait l'abroger. **C'est toujours la loi qui décide.**

Retracez la centralisation française en quatre étapes.

**Monarchie absolue** : nivellement des particularismes locaux. **La Convention et les Jacobins**, « dont le nom est devenu synonyme de centralisateurs ». **Napoléon** : création des **préfets**, loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800). **XIX<sup>e</sup> siècle** : le **chemin de fer en étoile** depuis Paris.

Citez les deux formules critiques de la centralisation.

« **Paris et le désert français** » — un géographe, 1947 (*Jean-François Gravier*). « **L'apoplexie du centre et la paralysie des extrémités** » — **Lamennais**, XIX<sup>e</sup> siècle. **L'image médicale est exacte** : trop de sang au centre, aucune commande aux extrémités.

Distinguez circonscription administrative et collectivité territoriale.

**Circonscription administrative** : un **simple découpage du territoire de l'État**, sans **personnalité morale** — le ressort du préfet. **Collectivité territoriale** : une **personne morale de droit public**, avec un organe élu et un budget propre. △ **Même nom, même carte, deux natures** : le département est l'un et l'autre. Le polycopié appelle cela « une des difficultés de l'organisation administrative française ».

Définissez la déconcentration et citez sa formule.

Un **aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État** : les attributions de l'État sont réparties entre des **autorités de l'État, nommées par lui**, dans des **circonscriptions administratives**. **Odilon Barrot** : « **c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche** ». Le marteau = la même personne morale ; le manche raccourci = la décision plus près du terrain. **Elle change la distance, pas le titulaire**.

En quoi consiste le pouvoir hiérarchique ? Détaillez ses quatre prérogatives.

**Sur les actes** : **pouvoir d'injonction** (ordonner d'agir dans un sens) et **pouvoir de réformation** (modifier ou annuler l'acte du subordonné). **Sur les personnes** : **nomination** et **révocation**. △ Il s'exerce **sans texte**, de plein droit, et porte **sur la légalité ET sur l'opportunité**. C'est ce dernier point qui le distingue de la tutelle.

Citez les autorités déconcentrées, et expliquez la présence du maire dans cette liste.

**Préfets, sous-préfets, directeurs départementaux et régionaux des services de l'État, recteurs d'académie, procureurs généraux et de la République** — et « **même les maires** ». Le **maire a deux casquettes** : **agent de l'État** (état civil, publication des lois, élections, police judiciaire), sous autorité hiérarchique ; et **exécutif de la commune** (urbanisme, écoles, voirie, budget), collectivité décentralisée. **Même homme, deux qualités juridiques**.

Définissez la décentralisation en quatre éléments.

① Des entités **distinctes de l'État** ; ② dotées de la **personnalité morale** — patrimoine, budget, capacité d'agir en justice ; ③ agissant selon un **principe d'autonomie** ; ④ soumises à un contrôle **différent du contrôle hiérarchique**. **L'élément ② est le pivot : on change de personne juridique**.

Quelles sont les deux limites de la décentralisation qui l'empêchent d'être du fédéralisme ?

① **Elles administrent, elles ne légifèrent pas** : elles créent et gèrent des services publics, elles n'édicte pas de lois. ② **Elles n'ont pas la compétence de leurs compétences** — **article 72 alinéa 3** : elles s'administrent librement « **dans les conditions prévues par la loi** ». Formule du polycopié : « **autonomie et non indépendance** ».

Qu'a changé la loi du 2 mars 1982 au contrôle des collectivités ?

On est passé de la **tutelle** au **contrôle de légalité**. **Avant** : contrôle *a priori*, portant sur la **légalité et l'opportunité**, le préfet pouvant **annuler lui-même**. **Après** : contrôle *a posteriori*, portant sur la **légalité seule**, le préfet ne pouvant que **déférer l'acte au juge administratif**. Le **contrôle est passé d'une autorité administrative à un juge**.

Citez les trois « actes » de la décentralisation française et la controverse sur le troisième.

**Acte I — loi du 2 mars 1982 (loi Defferre)** : fin de la tutelle *a priori*, exécutifs locaux élus, transferts de compétences, fonction publique territoriale. **Acte II — révision constitutionnelle du 28 mars 2003** : « l'organisation de la République est décentralisée », autonomie financière, expérimentation, référendum local. **Acte III ? — réforme de 2010** : « présentée par les uns comme un acte III, par les autres comme l'acte I d'une re-centralisation ».

Résumez le débat pour et contre la décentralisation.

**Contre** : les notables locaux, la corruption, le gaspillage, l'augmentation des disparités entre collectivités riches et pauvres. **Pour** : la proximité, la responsabilité de l'élu identifiable, l'adaptation aux besoins locaux. **L'argument central du camp centralisateur** : la centralisation garantit « l'anonymat du pouvoir » et donc l'égalité de traitement. **Le débat oppose l'égalité à l'efficacité.**

Donnez les cinq différences entre déconcentration et décentralisation.

**Personnes morales** : une seule (l'État) / deux. **Autorités** : nommées / élues. **Cadre** : circonscription administrative / collectivité territoriale. **Contrôle** : hiérarchique (légalité + opportunité, réformation possible) / de légalité (saisine du juge). **Budget** : celui de l'État / budget propre. **Formule** : la déconcentration déplace le pouvoir sans changer de mains ; la décentralisation change de mains sans créer un nouvel État.

Qu'est-ce qu'un État régional, et qu'est-ce qui le distingue d'un État unitaire décentralisé ?

Une situation intermédiaire entre État unitaire et État fédéral — Italie, Espagne (« État autonome »). **Deux différences** : ① le partage des compétences est fixé dans la Constitution et non dans la loi, donc protégé contre une modification par simple loi ; ② les régions disposent d'un pouvoir d'auto-organisation partielle et parfois de véritables lois régionales.

Que veut dire le polycopié quand il parle de « différences de degré plutôt que de nature » ?

Que les formes d'État s'échelonnent sur un continuum d'autonomie : une région italienne est plus autonome qu'une région française, parfois autant qu'un Land. △ **Mais la nuance a une limite** : entre État régional et État fédéral subsiste une rupture de nature — le passage de un à deux ordres juridiques. **Formule juste** : différence de degré dans les faits, de nature en droit.

Définissez la confédération et donnez son critère.

Une association d'États par un TRAITÉ international. Le mot « traité » est le critère : il oppose la confédération à la fédération, qui naît d'une Constitution. Les États membres restent souverains et conservent leur existence internationale.

Quels sont les cinq traits du fonctionnement d'une confédération ?

① Un organe central de compétences énumérées dans le traité. ② Composé de représentants nommés par les États — des diplomates, non des parlementaires. ③ Décisions en principe à l'unanimité, pour respecter la souveraineté de chacun. ④ **Pas d'effet direct** : les décisions exigent une ratification et n'atteignent pas le citoyen. ⑤ Les États conservent souveraineté et existence internationale ; la coopération porte surtout sur le diplomatique et le militaire.

Peut-on se retirer d'une confédération ? Et d'une fédération ? Quel conflit cette question a-t-elle provoqué ?

**D'une confédération, oui** — on dénonce un traité. **D'une fédération, non** — on ne se retire pas d'une Constitution. **La guerre de Sécession (1861-1865)** a tranché ce débat de qualification par les armes : les Sudistes se nommaient « États confédérés » pour affirmer que l'Union était une association d'États dont on peut sortir. △ **Confédérés = Sudistes sécessionnistes ; fédéralistes = Nordistes partisans du pouvoir central.**

Citez cinq exemples de confédérations et leur devenir.

**États-Unis** (Articles de Confédération, 1777-1781 à 1789) → **État fédéral**. **Suisse**, avant **1848** → **État fédéral**, mais garde une dénomination « désormais trompeuse ». **Confédération germanique 1815-1866**, puis Confédération de l'Allemagne du Nord jusqu'en **1871** → **État fédéral**. **Commonwealth** — « liens très distendus ». **C.E.I.** depuis 1991 — **Communauté** (et non Confédération) des États indépendants, exemple de **confédération de dislocation**.

Quel est le destin typique d'une confédération ?

**Elle ne dure pas.** « Les confédérations ne sont pas faites pour durer » ; « **la fédération est une confédération qui a réussi** ». **Deux évolutions possibles** : vers plus d'intégration — confédération **d'agrégation** (États-Unis, Suisse, Allemagne) — ou vers moins — confédération **de dislocation** (CEI, Commonwealth). **Raison de l'instabilité** : unanimité, ratification, absence d'effet direct rendent l'ensemble lent et facile à bloquer.

Définissez l'État fédéral en trois affirmations.

① Une **union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose : création d'un État supplémentaire** (on passe de  $n$  à  $n + 1$ ). ② Il **naît par une Constitution**, à la différence de la confédération qui naît d'un traité. ③ **Seul l'État fédéral subsiste au niveau international** : lui seul entretient des relations internationales.

Quelles sont les quatre conséquences du fait que la fédération naisse d'une Constitution et non d'un traité ?

① Acte de **droit interne** et non de droit international. ② Adopté par le **pouvoir constituant** (souvent le peuple), non par les gouvernements. ③ **Applicabilité directe** : le droit fédéral atteint le citoyen sans transposition. ④ **Pas de retrait possible**, et révision à la **majorité qualifiée** et non à l'unanimité. **Le point ③ prouve l'existence d'un second ordre juridique.**

Comment nomme-t-on les entités fédérées selon les pays, et quel piège de traduction faut-il éviter ?

**Provinces** au Canada, **cantons** en Suisse, **Länder** en Allemagne et en Autriche, **Régions et Communautés** en Belgique, **États** en Australie, en Inde et aux États-Unis. ⚠ **Aux États-Unis, State désigne l'État FÉDÉRÉ** ; la fédération se dit « les États-Unis » au pluriel, ou *the federal government*. **Préciser chaque fois de quel étage on parle.**

Citez cinq États fédéraux avec le nom de leurs entités et de leur seconde chambre.

**États-Unis** — *States* (50) — **Sénat**. **Allemagne** — *Länder* (16) — **Bundesrat**. **Suisse** — cantons (26) — **Conseil des États**. **Belgique** — Régions (3) et Communautés (3) — **Sénat**. **Canada** — provinces (10) — **Sénat**. (*Aussi : Autriche, Australie, Inde, Brésil, Mexique, Argentine, Russie, Émirats arabes unis, Malaisie, Nigeria.*)

Quelle est la particularité du fédéralisme belge ?

**C'est un fédéralisme par DISSOCIATION** : la Belgique était un État unitaire et s'est progressivement fédéralisée à partir de **1970**. La plupart des fédérations naissent au contraire par **agrégation**. Seconde particularité : elle superpose **deux types d'entités** — trois **Régions** définies par le territoire, trois **Communautés** définies par la langue. **Un habitant relève des deux.**

Énoncez les trois principes du fédéralisme et la question à laquelle chacun répond.

**SUPERPOSITION** — deux ordres juridiques sur le même territoire. *Comment est-ce construit ?* **AUTONOMIE** — chaque niveau a un domaine propre. *Que peut faire chacun ?* **PARTICIPATION** — les fédérés participent aux décisions fédérales. *Comment se protègent-ils ?* **Mnémotechnique S-A-P : on empile, on partage, on associe.** Attribués à **Georges Scelle**. ⚠ La diapositive en donne **trois**, le polycopié **deux** — retenir les trois.

Détaillez le principe de superposition et ses trois conséquences.

**Deux ordres juridiques complets coexistent** sur le même territoire et la même population, chacun avec sa Constitution, ses organes, ses juridictions. ① Tout citoyen relève **des deux à la fois**. ② Il existe **deux séries d'institutions parallèles**. ③ Il faut une **règle de conflit** : le droit fédéral prime — d'où la nécessité d'un **juge constitutionnel**. **Illustration** : divorcer est plus facile au Nevada ; la peine capitale et l'avortement varient d'un État à l'autre.

Détaillez le principe d'autonomie : que se dédouble-t-il ?

**Les trois éléments de l'État se retrouvent aux deux niveaux** : **Territoire** — deux, le fédéral étant la **somme** des fédérés. **Population** — « chaque individu se dédouble en citoyen fédéral et en citoyen fédéré ». **Pouvoir organisé** — **deux Constitutions**. △ On dit « Constitution » et non « souveraineté », car la **souveraineté est indivisible** : ce sont les **compétences** qui se répartissent.

Comment se répartissent les compétences dans une fédération ? Donnez les trois modèles.

**Principe standard** : **compétence générale (de droit commun, résiduelle) aux fédérés**, d'interprétation large ; **compétence d'attribution (énumérée) au fédéral**, d'interprétation stricte. **Ce qui n'est pas expressément fédéral est fédéré**. **Modèle standard** : États-Unis, Suisse. **Modèle inversé** : **Canada** — les provinces ont le résidu, « d'où la permanence du problème québécois ». **Modèle à trois listes** : **Allemagne**, avec un domaine **concurrent** où la Fédération peut légiférer en cas de besoin, par subsidiarité.

Qu'est-ce que le principe de subsidiarité ?

Une compétence doit être exercée **au niveau le plus bas possible**, et ne remonter au niveau supérieur que **si celui-ci peut mieux atteindre l'objectif**. *Subsidium* = « la réserve », « le secours » : le niveau supérieur intervient **en renfort**, pas par principe. **C'est aussi un principe fondamental du droit de l'Union européenne** (article 5 du traité sur l'Union).

Comment se répartissent les compétences externes et internes ? Citez les exceptions.

**Les compétences externes sont réservées à l'État fédéral**, seul titulaire de la souveraineté internationale : **diplomatie, défense, économie, monnaie, citoyenneté, nationalité**. **Exceptions citées** : le **Québec** a signé directement une « **entente** » avec la France et dispose à Paris d'une délégation à statut diplomatique ; du temps de l'URSS, l'**Ukraine** disposait d'un siège à l'ONU.

Quelle est la phrase clé qui distingue l'État fédéré de la collectivité décentralisée ?

« **L'État fédéré est donc a priori très différent de la collectivité décentralisée, pour laquelle l'autonomie n'est qu'administrative.** » Elle administre / il légifère. **Loi / Constitution. Autonomie administrative / autonomie politique et constitutionnelle. Pas de compétence de sa compétence / compétence de sa compétence dans son domaine.** △ Et chaque État fédéré est **lui-même un État unitaire** avec ses propres collectivités décentralisées.

Qui garantit le partage des compétences dans une fédération, et quel paradoxe le polycopié signale-t-il ?

**Le juge constitutionnel** — **Cour suprême** aux États-Unis, **Cour constitutionnelle** allemande. Sans lui, le partage ne serait pas effectif : le plus fort l'emporterait. **Le paradoxe** : ces juridictions « **contribuent en pratique à renforcer le centralisme juridique, et donc politique** ». En tranchant, le **juge unifie** : le **gardien du fédéralisme** en est aussi un **facteur d'érosion**.

Détaillez le principe de participation : pourquoi existe-t-il ?

Les États fédérés sont **associés à l'organisation de l'État fédéral et à la révision de la Constitution fédérale**, « ce qui est logique puisque l'État fédéral résulte d'un **accord volontaire** ». **Sa raison d'être** : **l'autonomie seule ne protège pas**. Si l'État fédéral pouvait réviser seul la Constitution, l'autonomie ne vaudrait rien. **La participation est la garantie de l'autonomie.**

À quoi sert la seconde chambre dans un État fédéral ? Donnez les deux exemples du pycopié.

La **première chambre** représente la **population**, la **seconde** représente les **États fédérés** — « afin que ceux-ci soient représentés **au même titre** que la population ». **États-Unis** : Chambre des représentants / **Sénat**. **Allemagne** : Bundestag (chambre du peuple) / **Bundesrat** (chambre des États), composé de **membres des gouvernements des Länder** — **article 50 de la Loi fondamentale**.

La représentation à la seconde chambre est-elle égalitaire ? Comparez trois cas.

**Égalitaire aux États-Unis** : **2 sénateurs par État**, quelle que soit sa population — la Californie et le Wyoming pèsent autant. **C'est le cœur du compromis fédéral**. **Suisse** : 2 députés par canton, **sauf six entités qui n'en élisent qu'un** (anciens demi-cantons) — **article 150 de la Constitution de 1999**. **Pondérée en Allemagne** : de 3 à 6 voix par Land selon la population.

Comment les États participent-ils à la désignation de l'exécutif fédéral aux États-Unis ?

Le président **n'est pas élu au suffrage universel direct** : chaque État désigne des **grands électeurs**, en nombre égal à sa représentation au Congrès, et celui qui arrive en tête dans un État en remporte en général la totalité. **Conséquence** : un candidat peut être élu **sans avoir le plus de voix au niveau national**. **Ce n'est pas un dysfonctionnement** : **le président est élu par les États**.

Comment révisé-t-on la Constitution fédérale américaine, et pourquoi est-ce si difficile ?

**Majorité des deux tiers des deux chambres du Congrès**, puis ratification par **au moins les trois quarts des législatures des États** — soit **38 sur 50** ( $0,75 \times 50 = 37,5$ , arrondi au supérieur). **Pourquoi** : c'est « **la garantie majeure** » des États fédérés — sans elle, le fédéral pourrait s'attribuer toutes les compétences. « **Ces contraintes sont volontaires**. » (27 amendements depuis 1789, dont 10 dès 1791.)

L'Union européenne est-elle une confédération ou une fédération ?

**Ni l'une ni l'autre** — **organisation sui generis**. **Traits confédéraux** : naît d'un **traité** ; les membres restent souverains et sujets de droit international ; **retrait possible** (article 50 TUE). **Traits fédéraux** : **effet direct** et **primauté** du droit de l'Union ; Parlement élu au suffrage universel direct ; **monnaie** et **citoyenneté** communes ; décisions à la majorité.  $\Delta$  Seule la Constitution échappe à la primauté en droit interne français — « **provisoirement** ? »

Définissez l'effet direct et la primauté du droit de l'Union.

**Effet direct** : certaines normes de l'Union créent **directement** des droits et obligations pour les particuliers, invocables devant le juge national, **sans reprise par l'État**. **Primauté** : en cas de conflit, la norme de l'Union **l'emporte sur la norme nationale**, y compris législative.  $\Delta$  **Ces deux principes ont été dégagés par la Cour de justice**, ils ne figuraient pas dans les traités d'origine. **Ils distinguent radicalement l'Union d'une confédération**, où la ratification est requise.

Quelle est la chronologie des traités européens ?

**1951** Paris (CECA) · **1957** Rome (CEE, Euratom) · **1992** Maastricht, signé le **7 février**, crée l'Union européenne · **1997** Amsterdam · **2001** Nice · **2007** Lisbonne.

Qu'est-ce que la Section III annoncée par le pycopié, et où est-elle ?

L'introduction annonce : « La République française... a été longtemps le **prototype de l'État unitaire (Section III)** ». **Cette section ne figure pas dans les seize pages transmises** : la table des matières n'en comporte que deux, et le document s'arrête à la révision de la Constitution fédérale. **C'est une donnée manquante, signalée comme telle — la seule du chapitre**.

**Comment traiterais-tu le sujet « La France est-elle encore un État unitaire ? »**

**I — Oui.** Un seul ordre juridique et une seule Constitution ; article 1<sup>er</sup>, « République indivisible » ; les quatre unités C-L-G-J ; article 72 alinéa 3 — pas de compétence de leurs compétences. **II — Mais profondément transformé.** Décentralisation en trois actes (1982, 2003, 2010) ; déconcentration dense ; droit local d'Alsace-Moselle ; autonomies outre-mer qui « éloignent la France du strict modèle unitaire » ; souveraineté partagée avec l'Union. **Conclusion :** la qualification tient parce que le **critère juridique** est intact ; l'**homogénéité**, non. **Différence de degré dans les faits, de nature en droit.**

## 4.3 — Moyens mnémotechniques

### MÉTHODE — LES DIX ANCRAGES DU CHAPITRE

- ① « **QUAND — QUOI — COMMENT** » — **le plan, donné par la diapositive 1.** Origine · Éléments constitutifs · Formes d'organisation. **Trois questions, trois paragraphes.** C'est la consigne de l'enseignante, pas une proposition.
- ② « **T-P-S** » — **les trois éléments constitutifs.** Territoire (sur **quoi**) · Population (sur **qui**) · Souveraineté (avec **quelle autorité**). Et pour ne pas oublier qu'ils sont cumulatifs : **une commune a T et P, il lui manque S.**
- ③ « **S-I-P** » — **les trois caractères de la souveraineté.** Suprême · Indivisible · Perpétuelle. (*Chez Bodin : absolue, indivisible, perpétuelle — même trio.*)
- ④ « **DE / DANS** » — **les deux plans de la souveraineté.** Souveraineté **DE** l'État = **face aux autres États** = **externe** = indépendance. Souveraineté **DANS** l'État = à l'intérieur = **interne** = suprématie. **La préposition dit tout, et une copie qui inverse perd la question.**
- ⑤ « **LOI - JUSTICE - MONNAIE - ARMÉE** » — **les quatre marques de Bodin.** Pour les retenir dans l'ordre : **on fait la règle, on la fait appliquer, on paie, on défend.** Et pour mesurer l'érosion contemporaine : **la monnaie est partie la première.**
- ⑥ « **C-L-G-J** » — **les quatre unités de l'État unitaire.** Constitution · Législation · Gouvernement · Juridiction.
- ⑦ « **LE MARTEAU ET LE MANCHE** » — **la déconcentration.** « Le même marteau, mais on en a raccourci le manche » (Odilon Barrot). **Le marteau = la même personne morale ; le manche = la distance.** Donc : la déconcentration change la distance, jamais le titulaire.
- ⑧ « **TRAITÉ contre CONSTITUTION** » — **le critère le plus rentable du chapitre.** **Confédération = traité** → on peut en sortir, pas d'effet direct, unanimité. **Fédération = Constitution** → on n'en sort pas, effet direct, majorité qualifiée. **Un seul mot, et toute la distinction.**
- ⑨ « **S-A-P** » — **les trois principes du fédéralisme.** Superposition · Autonomie · Participation. Et leur logique : **on empile · on partage · on associe.** Et leur fonction : **la participation existe pour garantir l'autonomie.**
- ⑩ « **ELLE ADMINISTRE, IL LÉGIFÈRE** » — **la distinction qui tombe le plus souvent.** La collectivité décentralisée **administre** ; l'État fédéré **légifère**. Corollaire : **loi contre Constitution, et pas de compétence de sa compétence contre compétence de sa compétence dans son domaine.**

## MÉTHODE — LES QUATRE CHIFFRES ET LES DIX DATES À SAVOIR SANS HÉSITER

### Les quatre chiffres :

| Chiffre   | Ce qu'il désigne                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | Les éléments constitutifs · les caractères de la souveraineté · les principes du fédéralisme · les paragraphes du plan |
| 12 / 200  | Milles marins : souveraineté pleine / droits souverains                                                                |
| 38 sur 50 | États requis pour ratifier un amendement américain                                                                     |
| 51 → 193  | États membres de l'ONU, 1945 → aujourd'hui                                                                             |

### Les dix dates :

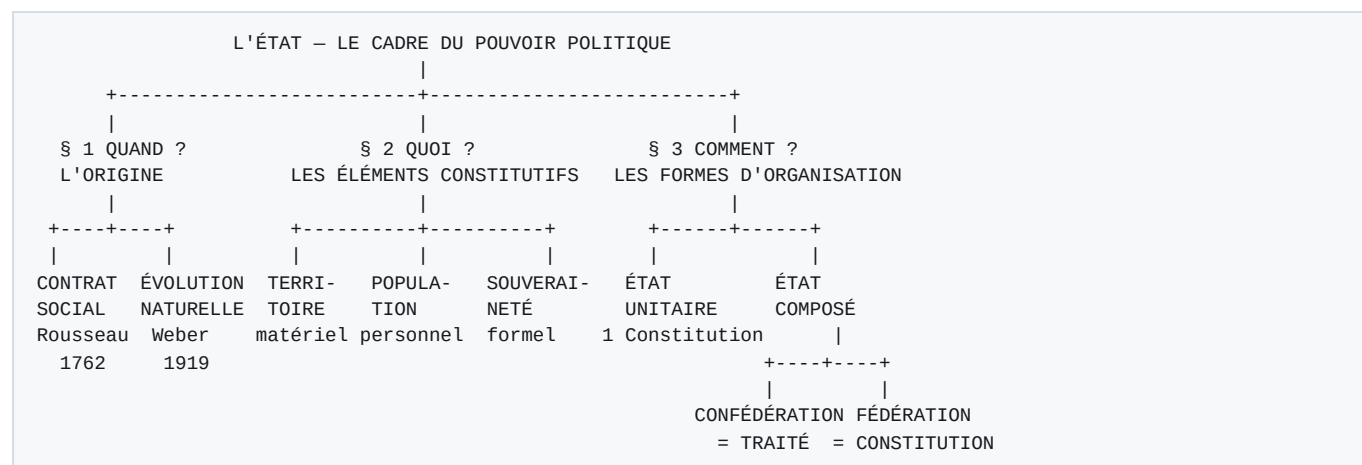
| Date | Événement                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1566 | Édit de Moulins — inaliénabilité du domaine du royaume                               |
| 1576 | Bodin, <i>Les Six Livres de la République</i> — la souveraineté                      |
| 1762 | Rousseau, <i>Du contrat social</i>                                                   |
| 1789 | Fin de la conception patrimoniale · principe des nationalités                        |
| 1800 | Loi du 28 pluviôse an VIII — création des préfets                                    |
| 1882 | Renan, <i>Qu'est-ce qu'une nation ?</i>                                              |
| 1919 | Traité de Versailles — la carte de l'Europe refaite sur le principe des nationalités |
| 1958 | Constitution de la V <sup>e</sup> République                                         |
| 1982 | Loi du 2 mars — acte I de la décentralisation                                        |
| 1992 | Maastricht (7 février) · article 88-3 — citoyenneté de l'Union                       |

### PIÈGE FRÉQUENT

Cinq articles de la Constitution à citer sans se tromper : Article 1<sup>er</sup> — « la France est une République **indivisible** ». Article 3 — « la **souveraineté nationale appartient au peuple** qui l'exerce par ses **représentants** et par la voie du **référendum** ». Article 53 alinéa 3 — pas de cession ni d'adjonction de territoire **sans le consentement des populations intéressées**. Article 72 alinéa 3 — les collectivités s'administrent librement « **dans les conditions prévues par la loi** ». Article 88-3 — **dérogation à l'article 3** : citoyenneté de l'Union aux municipales.

## 4.4 — Schéma récapitulatif

### ① L'architecture du chapitre



### ② Le paragraphe 1 — l'origine

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRAT SOCIAL (Rousseau, 1762)</b><br>-----<br>point de départ : des INDIVIDUS<br>moteur : la VOLONTÉ<br>« chacun s'unissant à tous,<br>n'obéissant pourtant qu'à<br>lui-même »<br>registre : DEVOIR-ÊTRE<br>objections : abstrait, unanimité | <b>ÉVOLUTION NATURELLE (Weber)</b><br>-----<br>point de départ : des GROUPES<br>moteur : la GUERRE, la nécessité<br>compétition -> centralisation<br>-> différenciation des fonctions<br>monopole de la violence légitime<br>registre : ÊTRE<br>objections : nie le volontaire,<br>guerre mise en avant |
| \                                                                                                                                                                                                                                                 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| v                                                                                                                                                                                                                                                 | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| L'une répond à une question de DROIT (à quelle condition obéir est-il juste ?), l'autre à une question de FAIT (comment l'État est-il apparu ?). ELLES PEUVENT ÊTRE VRAIES TOUTES LES DEUX.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### ③ Le paragraphe 2 — les éléments constitutifs

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERRITOIRE (matériel)</b><br> <br>terrestre<br>sol, sous-sol<br> <br>maritime<br>12 milles : pleine souveraineté<br>200 milles : DROITS souverains<br> <br>aérien<br>(hors espace extra-atm.)<br> <br>art. 53 al. 3<br>consentement des populations | <b>POPULATION (personnel)</b><br> <br>nation<br>2 conceptions :<br>- allemande = objective<br>- française = + volonté<br>(Renan, 1882)<br> <br>État-nation<br>= idéal rarement réalisé<br> <br>nationalité ≠ citoyenneté<br>art. 3 / art. 88-3<br> <br>apatrides<br>1954 / 1961 | <b>SOUVERAINETÉ (formel et abstrait)</b><br> <br>« compétence de sa compétence » (Jellinek)<br> <br>3 caractères :<br>SUPRÊME (= absolue, Bodin)<br>INDIVISIBLE<br>PERPÉTUELLE<br> <br>+----+----+<br>              <br>EXTERNE    INTERNE<br>= DE        = DANS<br>l'État      l'État<br>indépendance    suprématie |
| + L'ÉTAT PERSONNE MORALE : entité abstraite, distincte des dirigeants<br>-> survit aux hommes -> engagé durablement -> patrimoines séparés<br>-> peut posséder, contracter, être jugé<br>contre-modèle : vénalité des offices, édit de Moulins 1566    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### ④ Le paragraphe 3 — les formes d'organisation

#### ÉTAT UNITAIRE : UN SEUL ORDRE JURIDIQUE

-----  
art. 1er : « République indivisible » – 4 unités : C-L-G-J  
|  
+-- CENTRALISATION : tout au centre  
|   « apoplexie du centre, paralysie des extrémités »  
|  
+-- DÉCONCENTRATION : 1 personne morale, autorités NOMMÉES  
|   circonscriptions administratives  
|   pouvoir HIÉRARCHIQUE : légalité + opportunité, réformation  
|   « le même marteau, le manche raccourci »  
|  
+-- DÉCENTRALISATION : 2 personnes morales, autorités ÉLUES  
|   collectivités territoriales – elles ADMINISTRENT  
|   art. 72 al. 3 : « dans les conditions prévues par la loi »  
|   contrôle de LÉGALITÉ seule, déferé au juge – loi 2 mars 1982  
|   « autonomie et non indépendance »  
|  
+-- ÉTAT RÉGIONAL : compétences fixées par la CONSTITUTION  
|   auto-organisation partielle – Italie, Espagne

#### ÉTAT COMPOSÉ

-----  
CONFÉDÉRATION = TRAITÉ                   FÉDÉRATION = CONSTITUTION  
n États, aucun État nouveau           1 État supplémentaire  
compétences énumérées                2 ordres juridiques superposés  
représentants NOMMÉS                seul sujet de droit international  
décisions à l'UNANIMITÉ               3 PRINCIPES (S-A-P) :  
PAS d'effet direct                    SUPERPOSITION : 2 ordres, 2 séries  
                                          d'institutions, primauté fédérale  
RETRAIT possible                    AUTONOMIE : 3 éléments dédoublés ;  
CEI, Commonwealth                   compétence générale aux fédérés,  
                                          d'attribution au fédéral ;  
« la fédération est une               garantie par le juge constitutionnel  
  confédération qui a réussi »       PARTICIPATION : 2e chambre (Sénat,  
                                          Bundesrat) + révision 38/50  
  
UNION EUROPÉENNE = ni l'un ni l'autre -> SUI GENERIS  
traité, retrait (art. 50) = confédéral  
effet direct, primauté, monnaie, citoyenneté = fédéral

### ⑤ Le fil qui relie tout le chapitre

#### LA « COMPÉTENCE DE SA COMPÉTENCE »

-----  
Question unique : QUI FIXE L'ÉTENDUE DES POUVOIRS DE CETTE ENTITÉ ?

elle-même -----> SOUVERAINE = ÉTAT  
|  
un autre -----> NON SOUVERAINE  
|  
+-- la LOI nationale -----> collectivité décentralisée  
+-- la CONSTITUTION fédérale ---> État fédéré  
+-- les TRAITÉS -----> Union européenne  
+-- son SUPÉRIEUR hiérarchique -> autorité déconcentrée (préfet)

### ⑥ Ce que ce chapitre commande en finance de marché

## CE QUE CE CHAPITRE COMMANDE EN FINANCE DE MARCHÉ

### SOUVERAINETÉ

pas de tribunal supérieur -> un défaut se négocie, il ne se liquide pas  
-> le DROIT APPLICABLE (New York, anglais, local) est une ligne du prospectus qu'on lit avant le coupon

### PERSONNALITÉ MORALE

la dette survit à l'alternance -> une élection n'est pas un événement de crédit

« BATTRE MONNAIE » (marque de souveraineté, Bodin 1576)

monnaie souveraine -> défaut impossible en monnaie nationale (Japon)

zone euro -> défaut possible (Grèce 2012)

-> c'est cette différence, et non le seul niveau de dette, qui explique les écarts de taux

### FORME DE L'ÉTAT

fédéral -> deux étages d'émetteurs (Treasuries / munis, Bund / Länder)

art. 125 TFUE -> clause de non-renflouement

-> le spread mesure la garantie implicite que le marché croit exister

### TERRITOIRE MARITIME

188 milles de ZEE -> concessions offshore = actifs réels

## 4.5 — Glossaire complet du chapitre

**Cent entrées, par ordre alphabétique.** Toutes les notions employées dans ce document y figurent, y compris celles que les supports n'ont pas définies. **C'est l'outil de vérification finale : si un mot de cette liste ne t'évoque rien, la notion n'est pas acquise.**

| Terme                                                    | Définition                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Absolue (souveraineté)</b>                            | Chez <b>Bodin</b> : <b>déliée de toute subordination</b> , qui ne relève d'aucun pouvoir supérieur. △ Ne signifie <b>pas</b> « arbitraire » ou « sans limite morale »                                                                    |
| <b>Administré</b>                                        | Personne <b>soumise au pouvoir de l'État et protégée par lui, sans participer à la formation de sa volonté</b> . Statut de l'étranger, par opposition au citoyen                                                                         |
| <b>Apatride</b>                                          | Personne qu' <b>aucun État ne reconnaît comme son ressortissant</b> : sans nationalité, donc sans passeport ni protection diplomatique. Conventions de New York <b>1954</b> et <b>1961</b> ; <b>OFPPA</b> en France                      |
| <b>Aristocratie</b>                                      | Chez <b>Aristote</b> , la forme <b>droite</b> du pouvoir de quelques-uns — le gouvernement des <i>aristoi</i> , « les meilleurs ». Sa forme corrompue est l' <b>oligarchie</b>                                                           |
| <b>Arrêté</b>                                            | <b>Règlement</b> pris par un ministre, un préfet ou un maire. Norme <b>locale</b> lorsqu'il émane d'une autorité locale                                                                                                                  |
| <b>Autolimitation</b>                                    | Doctrine selon laquelle l' <b>État consent à se lier lui-même</b> par la règle qu'il pose — <i>patere legem quam fecisti</i> . <i>Objection</i> : aucune garantie, et la limite est révocable par celui qui l'a posée                    |
| <b>Autonomie (principe d')</b>                           | <b>Deuxième principe du fédéralisme</b> : chaque niveau, fédéral et fédéré, dispose d'un <b>domaine de compétences propre</b> où il décide seul, avec ses propres territoire, population et Constitution                                 |
| <b>Centralisation</b>                                    | Système dans lequel <b>toutes les décisions sont prises au centre</b> , par les organes de l'État siégeant à la capitale                                                                                                                 |
| <b>Charisme</b>                                          | Chez <b>Weber</b> , qualité extraordinaire attribuée à une personne, qui fonde une <b>domination légitime charismatique</b> . △ Elle <b>ne survit pas</b> à la mort du chef                                                              |
| <b>Circonscription administrative</b>                    | <b>Découpage du territoire de l'État</b> destiné à organiser son action. <b>Aucune personnalité morale</b> : ce n'est pas un sujet de droit. Ex. : le département comme ressort du préfet                                                |
| <b>Citoyenneté</b>                                       | Qualité qui confère les <b>droits politiques</b> : voter, être élu, accéder aux fonctions publiques                                                                                                                                      |
| <b>Collectivité territoriale</b>                         | <b>Personne morale de droit public</b> dotée d'un territoire, d'organes <b>élus</b> et de compétences administratives propres. <b>Elle administre, elle ne légifère pas</b>                                                              |
| <b>Compétence</b>                                        | <b>Pouvoir juridique d'accomplir un acte déterminé</b> . On la reçoit d'un titre ; seul le souverain la détermine lui-même                                                                                                               |
| <b>Compétence d'attribution (ou d'exception)</b>         | Compétence résultant d'une <b>liste expresse</b> : son titulaire ne peut faire que ce qui y figure. <b>Interprétation stricte</b> . C'est celle de l'État fédéral dans le modèle standard                                                |
| <b>Compétence générale (de droit commun, résiduelle)</b> | Compétence qui s'applique <b>par défaut</b> : son titulaire est compétent <b>pour tout ce qui ne lui a pas été retiré</b> . <b>Interprétation large</b> . C'est celle des États fédérés dans le modèle standard                          |
| <b>Compétence de sa compétence (Kompetenz-Kompetenz)</b> | Formule de <b>Jellinek</b> : le pouvoir de <b>fixer soi-même l'étendue de ses propres pouvoirs</b> . <b>C'est le critère de la souveraineté</b>                                                                                          |
| <b>Confédération</b>                                     | <b>Association d'États par un TRAITÉ international</b> . Les membres restent souverains ; les décisions exigent la ratification ; le retrait est possible                                                                                |
| <b>Constitution</b>                                      | <b>Norme suprême de l'ordre juridique interne</b> : elle organise les pouvoirs publics, répartit les compétences et garantit les droits fondamentaux. En France, celle du <b>4 octobre 1958</b>                                          |
| <b>Contingent</b>                                        | Qui <b>aurait pu ne pas être</b> , ou être autrement. <b>Contraire de nécessaire</b> . Le polycopié qualifie l'État de « forme historique et contingente »                                                                               |
| <b>Contractualisme</b>                                   | Courant de pensée qui explique l'État par un <b>contrat</b> , un accord de volontés. Principaux auteurs : <b>Hobbes, Locke, Rousseau</b>                                                                                                 |
| <b>Contrôle de légalité</b>                              | Contrôle exercé par le préfet sur les actes des collectivités territoriales. <b>A posteriori</b> , portant sur la <b>légalité seule</b> , il ne permet que de <b>déferer l'acte au juge administratif</b> (depuis la loi du 2 mars 1982) |

| Terme                                           | Définition                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Décentralisation</b>                         | Reconnaissance d' <b>entités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale</b> , agissant selon un <b>principe d'autonomie</b> et soumises à un contrôle différent du contrôle hiérarchique. « <b>Autonomie et non indépendance</b> »                       |
| <b>Déconcentration</b>                          | <b>Aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État</b> : les attributions de l'État sont réparties entre des autorités de l'État <b>nommées par lui</b> , dans des circonscriptions administratives. « Le même marteau, le manche raccourci » |
| <b>Décret</b>                                   | <b>Règlement</b> pris par le Président de la République ou le Premier ministre                                                                                                                                                                                       |
| <b>Démocratie</b>                               | <i>Dêmos</i> + <i>kratos</i> : le pouvoir appartient <b>au peuple tout entier</b> . <b>Directe</b> (il décide), <b>représentative</b> (il élit), ou <b>semi-directe</b> (les deux — cas de la France)                                                                |
| <b>Déterminisme</b>                             | Doctrines selon laquelle les phénomènes sont <b>entièrement déterminés par leurs causes</b> . Appliqué à la nation dans la conception allemande : <b>on naît membre d'une nation, on ne le devient pas</b>                                                           |
| <b>Directive</b> (Union européenne)             | Norme fixant un <b>résultat à atteindre</b> ; chaque État choisit les moyens et doit la <b>transposer</b> dans son droit avant un délai                                                                                                                              |
| <b>Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes</b> | Forme moderne du <b>principe des nationalités</b> : <b>Charte de l'ONU, art. 1<sup>er</sup> § 2 ; Préambule de la Constitution de 1958, al. 2</b> . Moteur de la <b>décolonisation</b>                                                                               |
| <b>Droit naturel</b> (jusnaturalisme)           | Droit <b>préexistant, constaté et non créé</b> , fondé sur la raison, s'imposant à l'État partout et toujours. Illustration : <b>Antigone</b> . <i>Objection</i> : son contenu est indéterminé                                                                       |
| <b>Droit positif</b>                            | Le droit <b>posé</b> par une autorité, à un moment et dans un lieu donnés. Du latin <i>positum</i> , « posé »                                                                                                                                                        |
| <b>Droit privé</b>                              | Droit des rapports <b>entre particuliers</b> : civil, commercial, du travail                                                                                                                                                                                         |
| <b>Droit public</b>                             | Droit de <b>l'organisation de l'État</b> et de ses rapports avec les particuliers : constitutionnel, administratif, finances publiques                                                                                                                               |
| <b>Effet direct</b>                             | Caractère de certaines normes de l'Union européenne qui <b>créent directement des droits et obligations pour les particuliers</b> , invocables devant le juge national <b>sans reprise par l'État</b>                                                                |
| <b>Enclave</b>                                  | Territoire entièrement entouré par un autre État ( <b>Saint-Marin, Vatican</b> ) ou portion de territoire séparée du reste ( <b>Kaliningrad</b> )                                                                                                                    |
| <b>Établissement public</b>                     | <b>Personne morale de droit public</b> chargée d'une mission spécialisée : université, hôpital public, musée national                                                                                                                                                |
| <b>État</b> (sens ③)                            | Le <b>pouvoir politique institutionnalisé</b> , exercé sur une population et un territoire de façon souveraine. <b>Avec majuscule</b>                                                                                                                                |
| <b>État composé</b>                             | État « <b>composé d'États</b> » : soit <b>confédération</b> , soit <b>fédération</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>État de droit</b> ( <i>Rechtsstaat</i> )     | État dans lequel <b>la puissance publique est elle-même soumise au droit</b> , sous le contrôle d'un juge indépendant. Le polycopié : « récent, fragile, loin d'être universel »                                                                                     |
| <b>État fédéral</b>                             | <b>Union d'États par une CONSTITUTION</b> , au sein de laquelle <b>un nouvel État se superpose</b> aux États membres. <b>Seul sujet de droit international</b>                                                                                                       |
| <b>État fédéré</b>                              | État membre d'une fédération, doté d'une <b>Constitution, d'un parlement et d'un exécutif propres</b> . <b>Il légifère</b> — c'est ce qui le distingue d'une collectivité décentralisée                                                                              |
| <b>État-nation</b>                              | État dont la population <b>coïncide avec une nation unique</b> . <b>Idéal-type, rarement réalisé</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>État de nature</b>                           | <b>Situation hypothétique des hommes avant toute autorité politique</b> . Non une époque historique mais une <b>expérience de pensée</b>                                                                                                                             |
| <b>État régional (ou autonome)</b>              | Forme <b>intermédiaire</b> : les compétences des régions sont fixées <b>dans la Constitution</b> et non dans la loi, avec auto-organisation partielle. <b>Italie, Espagne</b>                                                                                        |
| <b>État unitaire</b>                            | État à <b>un seul centre de décision politique</b> et <b>une seule catégorie de lois</b> applicables sur tout le territoire                                                                                                                                          |

| Terme                                   | Définition                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>États généraux</b>                   | Assemblée d'Ancien Régime réunissant les représentants des <b>trois ordres</b> — clergé, noblesse, <b>Tiers-État</b> . Réunis le <b>5 mai 1789</b> , pour la première fois depuis 1614 |
| <b>Étranger</b>                         | Personne présente sur le territoire sans en avoir la nationalité : <b>administré et non citoyen</b> , mais titulaire de droits fondamentaux                                            |
| <b>Fédéralisme</b>                      | Mode d'organisation fondé sur la <b>superposition</b> de deux ordres juridiques, l' <b>autonomie</b> de chacun et la <b>participation</b> des fédérés aux décisions fédérales          |
| <b>Frontière</b>                        | Ligne marquant la <b>limite de la compétence territoriale</b> d'un État                                                                                                                |
| <b>Haute mer</b>                        | Espace maritime situé <b>au-delà des zones nationales</b> , « ouvert à tous les États, riverains ou non, en vertu du principe de liberté »                                             |
| <b>Hiérarchie des normes</b>            | Organisation <b>pyramidale</b> des normes juridiques, chacune devant respecter les supérieures : Constitution, traités et droit de l'Union, loi, règlement, actes individuels          |
| <b>Inaliénable</b>                      | Qui ne peut être <b>ni vendu, ni donné, ni cédé</b> . Règle posée pour le domaine du royaume par l' <b>édit de Moulins, 1566</b>                                                       |
| <b>Indivisibilité</b>                   | Caractère de ce qui <b>ne se partage pas</b> . S'applique à la <b>souveraineté</b> (§ 2.2.4) et à l' <b>État unitaire</b> (art. 1 <sup>er</sup> de 1958)                               |
| <b>Institutionnalisation du pouvoir</b> | Passage d'un pouvoir <b>attaché à une personne</b> à un pouvoir <b>attaché à une fonction</b> . « Le roi est mort, vive le Roi »                                                       |
| <b>Intangibilité</b>                    | Caractère de ce à quoi <b>on ne peut pas toucher</b> . Principe posé par beaucoup de constitutions pour le territoire — <b>écarté en France</b> (art. 53 al. 3)                        |

| Terme                                  | Définition                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jusnaturalisme</b>                  | Autre nom de la théorie du <b>droit naturel</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Légalité</b>                        | <b>Conformité aux règles de droit en vigueur.</b> Juridique, objective, <b>vérifiable dans les textes</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Légitimité</b>                      | <b>Acceptation du pouvoir par ceux qui le subissent.</b> Politique et sociologique, affaire de <b>croiance</b> . « Si le pouvoir est <b>pensé</b> comme légitime, il est accepté »                                                                                |
| <b>Loi</b>                             | Norme générale <b>votée par le Parlement</b> , applicable sur tout le territoire national                                                                                                                                                                         |
| <b>Loi fondamentale (Grundgesetz)</b>  | <b>Constitution de la République fédérale d'Allemagne</b> , du <b>23 mai 1949</b> . Son <b>article 50</b> organise le Bundesrat                                                                                                                                   |
| <b>Marques de souveraineté</b>         | Chez <b>Bodin</b> : <b>faire la loi, rendre la justice, battre monnaie, lever une armée</b>                                                                                                                                                                       |
| <b>Mer territoriale</b>                | Bande de <b>12 milles marins</b> depuis la ligne de base, sur laquelle l'État exerce une <b>souveraineté pleine</b>                                                                                                                                               |
| <b>Mille marin</b>                     | Unité de distance maritime : <b>1 852 mètres</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Monarchie</b>                       | <i>Monos</i> + <i>arkhê</i> : le pouvoir appartient à <b>un seul</b> . <b>Absolue</b> (le monarque est titulaire de la souveraineté) ou <b>constitutionnelle</b> (la souveraineté appartient au peuple)                                                           |
| <b>Nation</b>                          | <b>Groupement humain uni par des liens matériels et spirituels</b> , dont les membres <b>se perçoivent comme différents</b> des autres groupements nationaux                                                                                                      |
| <b>Nationalité</b>                     | <b>Lien juridique</b> rattachant un individu à un État                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Norme juridique</b>                 | <b>Règle obligatoire</b> édictée par une autorité compétente et <b>sanctionnée par la puissance publique</b>                                                                                                                                                      |
| <b>Oligarchie</b>                      | <i>Oligos</i> + <i>arkhê</i> : le pouvoir appartient à <b>quelques-uns</b> . Chez <b>Aristote</b> , forme <b>corrompue</b> de l'aristocratie ; en usage moderne, terme neutre                                                                                     |
| <b>Ordre juridique</b>                 | <b>Ensemble hiérarchisé et complet de normes</b> , ayant une <b>Constitution</b> à son sommet et ses propres organes de production et d'application                                                                                                               |
| <b>Participation (principe de)</b>     | <b>Troisième principe du fédéralisme</b> : les États fédérés sont <b>associés aux décisions fédérales</b> (seconde chambre, exécutif) et à la <b>révision de la Constitution fédérale</b> . <b>C'est la garantie de l'autonomie</b>                               |
| <b>Patere legem quam fecisti</b>       | « <b>Respecte la règle que tu as faite</b> » — adage fondant la théorie de l'autolimitation                                                                                                                                                                       |
| <b>Personnalité morale</b>             | Aptitude d'un <b>groupement</b> à être <b>titulaire de droits et d'obligations</b> , distinctement de ses membres. Elle donne une <b>existence</b> et une <b>capacité</b> juridiques                                                                              |
| <b>Personne morale de droit public</b> | <b>État, collectivités territoriales, établissements publics</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Personne physique</b>               | <b>Un être humain</b> , sujet de droit                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Peuple</b>                          | Ensemble des <b>citoyens</b> d'un État. Titulaire de la souveraineté dans la conception <b>populaire</b> (Rousseau)                                                                                                                                               |
| <b>Pouvoir hiérarchique</b>            | Pouvoir du supérieur sur son subordonné à l'intérieur d'une même personne morale : <b>injonction</b> et <b>réformation</b> sur les actes, <b>nomination</b> et <b>révocation</b> sur les personnes. <b>Sans texte, et sur la légalité comme sur l'opportunité</b> |
| <b>Primauté</b>                        | Principe selon lequel la norme de l'Union européenne <b>l'emporte sur la norme nationale</b> , y compris législative                                                                                                                                              |
| <b>Principe des nationalités</b>       | <b>Toute nation a droit à devenir un État</b> . Né de la Révolution française, combattu en 1815, renaissant en 1848, appliqué en 1919                                                                                                                             |
| <b>Protectorat</b>                     | Régime dans lequel un État <b>conserve ses institutions mais abandonne sous contrainte sa politique étrangère et sa défense</b> à un autre. Tunisie 1881-1956, Maroc 1912-1956. <b>Limitation subie</b> , non acceptée                                            |

| Terme              | Définition                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance publique | L'État au sens étroit, comme appareil de commandement, par opposition à la <b>société civile</b> |

| Terme                                     | Définition                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ratification</b>                       | Acte par lequel un État <b>déclare officiellement s'engager</b> par un traité. <b>Son exigence caractérise la confédération</b> ; son absence, l'effet direct                                                             |
| <b>Règlement</b> (droit interne)          | Norme générale édictée par le <b>pouvoir exécutif</b> : décret, arrêté                                                                                                                                                    |
| <b>Règlement</b> (Union européenne)       | Norme <b>directement applicable</b> dans tous les États membres, sans transposition                                                                                                                                       |
| <b>Sécession</b>                          | Séparation d'une partie d'un État pour former un État distinct. <b>Possible dans une confédération, exclue en principe dans une fédération</b>                                                                            |
| <b>Société civile</b>                     | Ensemble des <b>individus, groupements de droit privé et corps intermédiaires</b> — associations, syndicats, entreprises —, <b>par opposition à l'appareil d'État</b>                                                     |
| <b>Solution de continuité</b>             | <b>Interruption, rupture.</b> ⚠ <b>Piège de vocabulaire</b> : l'expression signifie le contraire de ce qu'elle semble dire                                                                                                |
| <b>Souveraineté</b>                       | <b>Autorité politique exclusive</b> exercée par l'État sur la population de son territoire. <b>Suprême, indivisible, perpétuelle</b>                                                                                      |
| <b>Souveraineté externe (de l'État)</b>   | <b>Indépendance</b> à l'égard des autres États                                                                                                                                                                            |
| <b>Souveraineté interne (dans l'État)</b> | <b>Suprématie</b> sur toutes les autres autorités du territoire                                                                                                                                                           |
| <b>Souveraineté nationale</b>             | Doctrines de <b>Sieyès</b> : la souveraineté appartient à la <b>Nation</b> , entité abstraite ; le vote est une <b>fonction</b> , ce qui peut justifier un suffrage restreint ; <b>mandat représentatif</b>               |
| <b>Souveraineté populaire</b>             | Doctrines de <b>Rousseau</b> : la souveraineté appartient au <b>peuple</b> , chaque citoyen en détient <b>une part</b> ; le vote est un <b>droit</b> → suffrage universel ; <b>mandat impératif</b>                       |
| <b>Subsidiarité</b>                       | Une compétence s'exerce <b>au niveau le plus bas possible</b> , et ne remonte que si le niveau supérieur peut <b>mieux</b> atteindre l'objectif. <i>Subsidium</i> = « le secours »                                        |
| <b>Sui generis</b>                        | « De son propre genre » — <b>unique en son espèce</b> , qui n'entre dans aucune catégorie établie. Qualification retenue pour l' <b>Union européenne</b>                                                                  |
| <b>Superposition (principe de)</b>        | <b>Premier principe du fédéralisme</b> : <b>deux ordres juridiques complets coexistent</b> sur le même territoire et la même population                                                                                   |
| <b>Tiers-État</b>                         | Sous l'Ancien Régime, l'ordre regroupant <b>tout ce qui n'est ni clergé ni noblesse</b> — environ 97 % de la population                                                                                                   |
| <b>Titulaire</b>                          | Celui à qui une chose <b>appartient en droit</b> , par opposition à celui qui l' <b>exerce en fait</b> , et à celui qui en serait <b>propriétaire</b>                                                                     |
| <b>Traité international</b>               | Accord conclu <b>entre États</b> , entrant en vigueur dans l'ordre interne après <b>ratification</b> . <b>Acte fondateur de la confédération</b>                                                                          |
| <b>Tutelle</b>                            | Contrôle exercé par l'État sur les collectivités décentralisées. Avant 1982 : <b>a priori</b> , sur la <b>légalité et l'opportunité</b> . Adage : « <b>pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes</b> » |
| <b>Vénalité des offices</b>               | Système d'Ancien Régime dans lequel les <b>charges publiques s'achetaient, se transmettaient et se léguaient</b> comme des biens. <b>Contre-modèle de la personnalité morale</b>                                          |
| <b>Volonté générale</b>                   | Chez <b>Rousseau</b> , la volonté du corps politique <b>visant l'intérêt commun</b> — ni la somme des volontés particulières, ni celle de la majorité. Reprise à l' <b>article 6 de la Déclaration de 1789</b>            |
| <b>Zone économique exclusive (ZEE)</b>    | Espace maritime s'étendant jusqu'à <b>200 milles</b> de la ligne de base, sur lequel l'État dispose de <b>droits souverains</b> d'exploration et d'exploitation des ressources — <b>et non de la souveraineté</b>         |

## 5. Entraînement progressif

### OBJECTIFS — COMMENT UTILISER CETTE PARTIE

**Quatre niveaux, dans l'ordre, sans en sauter.** Le niveau 1 vérifie que tu sais **restituer**, le 2 que tu sais **qualifier**, le 3 que tu sais **raisonner**, le 4 que tu sais **composer** dans les conditions de l'examen.

**Une adaptation au droit.** Dans les matières quantitatives, le niveau 2 est un calcul. En droit, l'équivalent est la **qualification juridique** : rattacher une situation concrète à la catégorie qui lui correspond. **C'est l'opération centrale du raisonnement juridique, et c'est elle que le niveau 2 entraîne.**

**Règle absolue : traite chaque exercice par écrit, entièrement, avant de lire la correction.** En droit plus qu'ailleurs, lire une correction sans avoir rédigé ne produit qu'une illusion de compétence — parce que la difficulté n'est pas de savoir, c'est de formuler.

### Niveau 1 — Restitution

**Vingt-cinq questions. Réponds sans rien regarder, puis compare.**

- Q1.** Quelles sont les trois questions auxquelles le chapitre répond, et quel plan imposent-elles ?
- Q2.** Qu'est-ce que l'institutionnalisation du pouvoir politique ? Donnez la formule qui la résume et le contre-exemple qui l'éclaire.
- Q3.** Donnez l'étymologie du mot « État » et ses trois sens.
- Q4.** Exposez la théorie contractualiste : auteur, mécanisme, citation, objections.
- Q5.** Exposez la théorie de l'évolution naturelle : auteur, mécanisme, critique.
- Q6.** Donnez la définition wébérienne de l'État et décomposez-la.
- Q7.** Comment les deux théories de l'origine se concilient-elles ?
- Q8.** Citez les trois éléments constitutifs de l'État et dites pourquoi ce sont ceux-là.
- Q9.** Quelles sont les trois dimensions juridiques du territoire ? Précisez la nature du pouvoir de l'État sur chacune.
- Q10.** Le territoire français est-il intangible ? Citez le texte et expliquez la règle.
- Q11.** Définissez la nation et opposez les deux conceptions.
- Q12.** Donnez les deux cas de non-coïncidence entre nation et État, avec trois exemples chacun.
- Q13.** Distinguez nationalité et citoyenneté. Citez le principe et l'exception constitutionnelle.
- Q14.** Qu'est-ce qu'un apatride ? Que signifie le « refus des apatrides » ?
- Q15.** Définissez la souveraineté et donnez le critère qui permet de la reconnaître.
- Q16.** Donnez les trois caractères de la souveraineté et définissez chacun.
- Q17.** Qui a dégagé la notion de souveraineté, quand, dans quel ouvrage, et pour quelle raison ?
- Q18.** Distinguez souveraineté externe et interne. Donnez le moyen de ne jamais les confondre.
- Q19.** Une limitation de souveraineté la détruit-elle ? Distinguez deux cas et donnez le critère.
- Q20.** Comment l'État peut-il être soumis au droit qu'il a créé ? Exposez les deux doctrines et leurs objections.
- Q21.** Distinguez légalité et légitimité. Illustrez par un exemple historique daté.
- Q22.** Citez les cinq conséquences de la personnalité morale de l'État.
- Q23.** Quel est le critère unique qui distingue les formes d'État ?
- Q24.** Donnez les cinq différences entre déconcentration et décentralisation.
- Q25.** Opposez confédération et fédération sur cinq critères.

## CORRIGÉ — RÉPONSES ATTENDUES

**Q1. QUAND** (l'origine) · **QUOI** (les éléments constitutifs) · **COMMENT** (les formes d'organisation). La diapositive 1 en tire « ⇒ 3 paragraphes » : c'est la structure attendue en copie.

**Q2.** Le passage d'un pouvoir **attaché à une personne** à un pouvoir **attaché à une fonction**. Formule : « **Le roi est mort, vive le Roi** ». Contre-exemple : « **L'État, c'est moi** », qui assimile la personne et le pouvoir — conception pré-moderne.

**Q3.** Du latin *stare*, « se tenir debout ». ① une manière d'être ; ② une manière d'être + **un statut juridique de groupe** (Tiers-État, États généraux) ; ③ **le pouvoir politique institutionnalisé**, avec majuscule.

**Q4. Rousseau, *Du contrat social*, 1762.** Les individus **aliènent totalement et également** leurs droits à la **communauté**, dont ils sont membres. « Chacun s'unissant à tous, n'obéissant pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. » **Objections du support** : le contrat est **abstrait** (aucun acte signé) et implique l'**unanimité** (introuvable).

**Q5. Weber.** L'État résulte d'un **long processus de compétition, de centralisation et de différenciation des fonctions sociales**, sous la pression des guerres. **Critique du support** : il **nie les regroupements volontaires** et **met la guerre en avant**.

**Q6.** La **communauté humaine** qui, dans les limites d'un **territoire déterminé, revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime**. Communauté → la population ; territoire → le territoire ; monopole → nul ne se fait justice à soi-même ; violence physique → la contrainte ; légitime → l'acceptation ; avec succès → une prétention qui peut échouer.

**Q7. Elles ne répondent pas à la même question** : l'une à une question de **fait** (comment l'État est apparu), l'autre à une question de **droit** (à quelle condition l'obéissance est justifiée). **Elles peuvent être vraies toutes les deux.**

**Q8. Territoire** (sur quoi), **population** (sur qui), **pouvoir politique organisé et souverain** (avec quelle autorité). **Ils sont cumulatifs.**

**Q9. Terrestre** : surface, sol, sous-sol — souveraineté pleine. **Maritime** : **12 milles** de mer territoriale, souveraineté pleine ; **200 milles** de ZEE, **droits souverains** sur les ressources ; au-delà, haute mer libre. **Aérien** : l'atmosphère au-dessus, **hors espace extra-atmosphérique**.

**Q10. Non. Article 53 alinéa 3** : nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable **sans le consentement des populations intéressées**. **La règle n'interdit pas, elle conditionne.**

**Q11. Un groupement humain uni par des liens matériels et spirituels**, dont les membres **se perçoivent comme différents** des autres. **Allemande** : objective, déterministe (géographie, langue, religion, idéologie, race). **Française** : objective + **subjective**, « vouloir-vivre collectif » (Renan).

**Q12. Nation écartelée** : Allemagne 1945-1990, Corées, Kurdes (Turquie, Irak, Iran, Syrie), Hongrois, Basques. **État multinational** : Empire austro-hongrois, Tchécoslovaquie (1993), URSS (1991), Canada, Belgique.

**Q13. Nationalité** = lien juridique à l'État ; **citoyenneté** = droit de participer à la vie politique. **Principe** : article 3 les lie. **Exception** : article 88-3, inséré en 1992, les dissocie pour les **municipales** — citoyenneté de l'Union.

**Q14. Une personne sans aucune nationalité.** Le « refus » est celui du **droit international**, qui cherche à faire disparaître cette situation : conventions de New York de **1954** (statut) et **1961** (réduction des cas).

**Q15. L'autorité politique exclusive** exercée sur la population d'un territoire. Le critère : la « **compétence de sa compétence** » (Jellinek) — fixer soi-même l'étendue de ses pouvoirs.

**Q16. Suprême** (ou absolue : déliée de toute subordination) · **indivisible** (elle ne se partage pas) · **perpétuelle** (elle survit à celui qui l'exerce).

**Q17. Jean Bodin, 1576, *Les Six Livres de la République*,** pour **protéger l'indépendance de la Couronne française face au Saint-Siège et au Saint Empire.**

**Q18. Externe** = **DE l'État** : indépendance face aux autres États. **Interne** = **DANS l'État** : suprématie sur toutes les autres autorités. **La préposition les distingue.**

**Q19. Non si elle est librement acceptée** — l'accepter est un **acte de souveraineté** (Union européenne). **Oui si elle est subie** (protectorat). **Le critère est la réalité du consentement, non la forme juridique.**

**Q20. Droit naturel** : un droit préexistant, constaté, supérieur à l'État — Antigone. **Objections** : contenu indéterminé, souveraineté plus illimitée. **Autolimitation** : l'État se lie lui-même, *patere legem quam fecisti*. **Objections** : aucune garantie, limite révocable.

**Q21. Légalité** = conformité aux textes, vérifiable. **Légitimité** = acceptation par les gouvernés, croyance. **Vichy, 1940-1944**, les a dissociées ; **ordonnance du 9 août 1944** sur le rétablissement de la légalité républicaine.

**Q22.** Il survit à ses dirigeants · il est engagé durablement par ses décisions · les gouvernants sont **titulaires** et non propriétaires · les patrimoines sont **séparés** · il peut **posséder, contracter, être responsable et être jugé**.

**Q23. Le nombre d'ordres juridiques superposés, donc de Constitutions :** un pour l'État unitaire, deux pour l'État fédéral, autant que d'États sans ordre commun pour la confédération.

**Q24.** Une personne morale / **deux** · autorités **nommées / élues** · circonscription administrative / **collectivité territoriale** · pouvoir **hiérarchique** (légalité et opportunité, réformation) / contrôle de **légalité** (saisine du juge) · budget de l'État / **budget propre**.

**Q25. Traité / Constitution** · les membres restent souverains / **création d'un État supplémentaire** · pas d'effet direct, ratification requise / **effet direct** · unanimité / majorité qualifiée · **retrait possible** / retrait exclu.

## Niveau 2 — Application : qualifier des situations

**Dix situations. Pour chacune : qualifie, justifie par le critère, cite le texte ou l'auteur quand il y en a un.** Utilise systématiquement le test du § 2.3.5 et celui du § 2.2.4.

**Cas 1.** Le préfet de la Haute-Garonne prend un arrêté interdisant une manifestation dans le département. **De quelle technique d'organisation relève-t-il ? Qui peut annuler cet arrêté ?**

**Cas 2.** Le conseil régional d'Occitanie vote une délibération créant une aide aux entreprises locales. Le préfet la juge illégale. **Que peut-il faire, et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ?**

**Cas 3.** Le Landtag de Bavière adopte une loi sur l'organisation des écoles du Land. **Comment qualifier cet acte ? Une région française pourrait-elle faire la même chose ?**

**Cas 4.** Un État A et un État B signent un traité créant un conseil commun, composé de ministres des deux États, statuant à l'unanimité, dont les décisions doivent être ratifiées par chacun. **Qualifiez.**

**Cas 5.** Un État C et un État D adoptent, par référendum dans chacun d'eux, une Constitution créant un Parlement élu au suffrage direct dont les lois s'appliquent immédiatement aux citoyens. **Qualifiez. C peut-il se retirer ?**

**Cas 6.** Un enfant naît en France de parents ressortissants d'un État appliquant strictement le droit du sang, mais qui refuse de lui transmettre sa nationalité. **Quel est son statut ? Quel corps de règles s'applique ?**

**Cas 7.** Un ressortissant portugais résidant à Marseille depuis dix ans souhaite voter à l'élection présidentielle française et aux élections municipales. **Le peut-il ? Fondez la réponse sur des textes.**

**Cas 8.** L'État X, membre de l'Union européenne, se voit imposer par une juridiction européenne une décision contraire à sa loi nationale. **Sa souveraineté est-elle atteinte ?**

**Cas 9.** L'État Y a signé avec l'État Z un traité par lequel Z prend en charge la défense et la diplomatie de Y, après avoir massé des troupes à sa frontière. **Qualifiez le régime et dites si la souveraineté de Y subsiste.**

**Cas 10.** Le maire de Nice célèbre un mariage le matin, puis signe l'après-midi un permis de construire. **Agit-il deux fois en la même qualité ? Quel contrôle s'applique à chaque acte ?**

## CORRIGÉ — CORRIGÉ DU NIVEAU 2

**Cas 1 — Déconcentration.** Le préfet est une **autorité de l'État, nommée par lui**, agissant dans une **circonscription administrative**. Il n'y a **qu'une seule personne morale**. **Qui peut annuler** : son **supérieur hiérarchique** — le ministre de l'Intérieur — par le **pouvoir de réformation, sur la légalité comme sur l'opportunité** ; et le **juge administratif**, sur la seule légalité, s'il est saisi.

**Cas 2 — Décentralisation.** La région est une **collectivité territoriale**, personne morale distincte, à organe **élu**. **Ce que le préfet peut faire** : **déferer** la délibération au **tribunal administratif** (déféré préfectoral). **Ce qu'il ne peut pas faire** : **l'annuler lui-même**, ni la réformer, ni s'y opposer pour des raisons d'**opportunité**. Depuis la **loi du 2 mars 1982**, le contrôle est **a posteriori** et porte sur la **légalité seule**.

**Cas 3 — Fédéralisme.** Le Land est un **État fédéré** : il dispose d'une Constitution, d'un parlement et d'un exécutif propres, et **légifère** dans son domaine constitutionnel. **Une région française ne le pourrait pas** : elle **administre** sans légiférer, et l'**article 72 alinéa 3** la cantonne « dans les conditions prévues par la loi ». **Elle n'a pas la compétence de ses compétences**.

**Cas 4 — Confédération.** Trois indices concordants : **acte fondateur = un traité** ; organe composé de **représentants nommés par les États** ; décisions à **l'unanimité** et soumises à **ratification**, donc **sans effet direct**. **Aucun État nouveau n'est créé**.

**Cas 5 — Fédération.** Trois indices : **acte fondateur = une Constitution**, adoptée par le **peuple** ; parlement élu au **suffrage direct** ; **effet direct** des lois sur les citoyens. **C peut-il se retirer ? Non, en principe**. On ne se retire pas d'une Constitution — c'est l'enjeu qu'a tranché la **guerre de Sécession**. (Nuance : une Constitution fédérale peut exceptionnellement prévoir un droit de sécession, comme le faisait celle de l'URSS.)

**Cas 6 — Apatridie.** L'enfant n'a **aucune nationalité** : ni celle de ses parents, ni celle de son lieu de naissance si la loi française ne la lui attribue pas. **Règles applicables** : les conventions de New York de **1954** (statut protecteur) et de **1961**, qui **oblige les États à accorder leur nationalité à l'enfant né sur leur territoire qui serait autrement apatride**. En France, la reconnaissance du statut relève de l'OFPPA. C'est très exactement le « **refus des apatrides** » de la diapositive 5.

**Cas 7 — Réponse en deux temps. Présidentielle : non.** L'article 3 de la Constitution lie **nationalité et citoyenneté** ; les élections nationales sont réservées aux nationaux français. **Municipales : oui.** L'**article 88-3**, inséré en **1992**, **déroge à l'article 3** et ouvre le droit de vote aux **élections municipales** aux ressortissants de l'Union résidant en France, au titre de la **citoyenneté de l'Union européenne**. (Il vote également aux élections européennes.)

**Cas 8 — Non, sa souveraineté n'est pas atteinte.** Il s'agit d'une **limitation librement acceptée** : l'État X a **ratifié les traités** instituant cette juridiction. **Accepter une limitation est un exercice de la souveraineté**, non sa négation — et le retrait demeure juridiquement possible (**article 50 du traité sur l'Union**). **Ce qu'il faut ajouter pour être complet** : cette acceptation emporte la **primauté** du droit de l'Union sur la loi nationale, mais **la Constitution demeure au sommet en droit interne français** — « provisoirement ? », écrit le polycopié.

**Cas 9 — Protectorat, et la souveraineté de Y ne subsiste pas réellement.** La forme est celle d'un traité, donc d'une limitation apparemment acceptée. **Mais le consentement a été obtenu sous contrainte militaire**. Or le critère du § 2.2.4 n'est pas la forme juridique mais **la réalité du consentement**. Y a perdu ses **compétences externes** — diplomatie et défense —, c'est-à-dire précisément ce qui fait la **souveraineté internationale**. **Il n'est plus souverain, quelle que soit l'apparence du traité**.

**Cas 10 — Non, il agit deux fois en des qualités différentes.** **Le matin, mariage** : le maire agit comme **officier d'état civil**, donc comme **agent de l'État — autorité déconcentrée**. Contrôle : **hiérarchique**, sous l'autorité du procureur de la République. **L'après-midi, permis de construire** : il agit comme **exécutif de la commune**, collectivité **décentralisée**, dans l'exercice d'une compétence d'urbanisme. Contrôle : **contrôle de légalité** du préfet, avec **déféré** au juge administratif. **C'est la dualité de fonctions du maire, signalée par le polycopié dans l'incise « et même les maires »**.

### Niveau 3 — Maîtrise

**Six questions de réflexion. Elles n'appellent pas une restitution mais un raisonnement construit. Rédige dix à quinze lignes pour chacune.**

**3.1** « La souveraineté est indivisible. » Comment concilier cette affirmation avec l'existence d'États fédéraux, où deux niveaux d'États coexistent ?

**3.2** Les deux théories de l'origine de l'État sont-elles contradictoires ? Peut-on en tirer une conclusion politique différente ?

**3.3** La décentralisation conduit-elle nécessairement au fédéralisme ?

**3.4** L'appartenance à l'Union européenne est-elle compatible avec la souveraineté ?

**3.5** Un État peut-il être lié par le droit ? Quelle réponse le chapitre permet-il d'apporter ?

**3.6** Le Royaume-Uni, avec ses parlements écossais et gallois, est-il encore un État unitaire ? Et la France, avec la Nouvelle-Calédonie ?

## 3.1 — L'indivisibilité et le fédéralisme.

La contradiction n'est qu'apparente, et sa résolution tient en une distinction : **la souveraineté ne se divise pas, les compétences se répartissent.**

Dans une fédération, il n'existe **qu'une seule souveraineté**, celle de l'État fédéral : lui seul est sujet de droit international, lui seul entretient des relations extérieures, lui seul dispose des compétences diplomatiques, militaires et monétaires. Les États fédérés n'ont **pas** de souveraineté externe. Ce qu'ils possèdent est une **autonomie constitutionnelle** : un pouvoir d'auto-organisation et un pouvoir législatif dans un domaine que la Constitution fédérale leur réserve.

**C'est pourquoi le polycopié écrit, en traitant du principe d'autonomie, que les trois éléments qui se dédoublent sont le territoire, la population et « une Constitution » — et non « la souveraineté ».** La substitution du mot n'est pas fortuite : elle évite précisément de dire que la souveraineté se partagerait.

**Il reste une difficulté, et il faut la signaler** : la Constitution fédérale ne peut être révisée sans l'accord d'une majorité qualifiée des États fédérés. Ceux-ci disposent donc d'un **droit de veto sur la norme suprême**, ce qui ressemble fort à une part de souveraineté. **La doctrine parle alors de souveraineté "partagée dans son exercice" plutôt que divisée dans son principe.**

## 3.2 — Contradictaires ?

**Non, parce qu'elles ne se situent pas sur le même plan.** La théorie de l'évolution naturelle est **descriptive** : elle explique comment l'État s'est effectivement formé, par la compétition, la guerre et la spécialisation. La théorie contractualiste est **normative** : elle indique à quelle condition l'obéissance à l'État est justifiée. **L'État peut donc être né de la force et n'être légitime que par le consentement.**

**La conclusion politique, en revanche, diffère radicalement.** Si l'État repose sur un contrat, alors le pouvoir qui viole les termes du contrat perd son titre à obéissance : **un droit de résistance existe.** Si l'État est le produit d'un processus historique, cette question ne se pose pas — on ne résiste pas à une évolution, on la constate.

**C'est pourquoi le contractualisme est la théorie des révolutions** : la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en sont des applications directes. **Et c'est pourquoi Weber, en plaçant la légitimité au cœur de sa définition, réintroduit par la sociologie la question que le contractualisme posait par la philosophie** : un pouvoir non cru légitime ne dure pas.

## 3.3 — Décentralisation et fédéralisme.

**Non, il n'y a pas de continuité automatique entre les deux, parce qu'une rupture de nature les sépare.** La décentralisation, même très poussée, laisse subsister **un seul ordre juridique** : les collectivités administrent, en application d'une loi qu'elles n'ont pas faite, et ne disposent pas de la compétence de leurs compétences (article 72 alinéa 3). Le fédéralisme suppose **un second ordre juridique constitutionnel.**

**Mais la réponse doit être nuancée dans deux directions.**

**D'une part, des étapes intermédiaires existent.** L'État régional — Italie, Espagne — inscrit le partage des compétences dans la **Constitution** et non dans la loi : la collectivité y gagne une protection contre le législateur ordinaire. Le polycopié écrit que « la situation est alors très proche de celle de l'État fédéral » et qu'il y a « plus de différences de degré que de nature ».

**D'autre part, l'histoire donne un exemple de passage effectif : la Belgique,** État unitaire devenu fédéral par réformes successives à partir de 1970. **Le fédéralisme par dissociation existe donc.**

**Conclusion** : la décentralisation ne conduit pas mécaniquement au fédéralisme, mais elle peut en être le chemin lorsqu'une volonté politique franchit le pas décisif — inscrire dans la Constitution un second ordre juridique. **Le passage n'est pas quantitatif, il est décisionnel.**

## 3.4 — Union européenne et souveraineté.

**Oui, et le chapitre fournit le critère : la distinction entre limitation acceptée et limitation subie.** L'appartenance à l'Union résulte de **traités librement ratifiés** ; accepter une limitation est un **exercice** de la souveraineté, non sa négation. Le polycopié l'écrit expressément en opposant l'Union au **protectorat** colonial.

**Trois arguments confortent cette réponse.** La **réversibilité** : l'article 50 du traité sur l'Union organise le retrait, et le Royaume-Uni l'a mis en œuvre. Le **maintien de la personnalité internationale** : chaque État membre siège à l'ONU et conclut ses propres traités. La **primauté de la Constitution en droit interne** : le polycopié rappelle que « seule la Constitution échappe à cette primauté ».

*Mais la réponse ne peut pas s'arrêter là, et c'est ce qui distingue une bonne copie. Trois des quatre **marques de souveraineté** de Bodin sont entamées : faire la loi (largement partagé), rendre la justice (concurrencé par les cours européennes), **battre monnaie** (transférée à la Banque centrale européenne). Seule la quatrième — lever une armée — demeure intacte.*

***Conclusion** : la souveraineté est **juridiquement intacte** — l'État conserve la compétence de sa compétence, puisqu'il peut sortir — mais **matériellement redistribuée**. C'est la différence entre le titre et l'exercice. Et le polycopié termine lui-même sur un point d'interrogation : « provisoirement ? »*

### 3.5 — L'État peut-il être lié par le droit ?

***Le paradoxe doit d'abord être posé clairement** : celui qui fait la règle peut la défaire ; s'il peut la défaire, elle ne le lie pas. Une conception absolue de la souveraineté conduit donc à répondre non.*

***Deux doctrines tentent d'en sortir, et aucune n'y parvient complètement.** Le **droit naturel** place au-dessus de l'État un droit qu'il n'a pas fait — mais son contenu est indéterminé, et il supprime l'une des données du problème en niant le caractère illimité de la souveraineté. L'**autolimitation** maintient la souveraineté mais ne fournit aucune garantie : une limite qu'on peut lever soi-même n'en est pas une.*

***La réponse du polycopié est remarquablement honnête, et il faut la reprendre** : « les réponses ne sont pas strictement juridiques et elles sont sûrement **politiques** ». Ce qui lie effectivement l'État, ce n'est pas une règle logique mais un **rapport de forces institutionnel** : l'existence d'un juge indépendant capable de censurer la loi, d'une opinion attachée à ses droits, d'une presse libre. C'est ce faisceau qu'on appelle l'**État de droit** — et le polycopié le dit « récent, fragile, loin d'être universel ».*

***Formulation de conclusion** : l'État n'est pas lié par le droit comme un débiteur l'est par son créancier ; il l'est parce qu'il a institué des organes capables de lui opposer sa propre règle. **La soumission de l'État au droit n'est pas une déduction logique, c'est une construction politique — donc réversible.***

### 3.6 — Royaume-Uni et France.

***Le Royaume-Uni demeure un État unitaire**, et le critère le démontre. La dévolution de 1998 a transféré de larges compétences à l'Écosse, au pays de Galles et à l'Irlande du Nord, mais **ces pouvoirs procèdent d'une loi de Westminster**, non d'une Constitution. Westminster **pourrait les reprendre**. Les assemblées dévolues n'ont donc pas la compétence de leurs compétences : **il n'existe qu'un seul ordre juridique.***

***La France demeure elle aussi un État unitaire**, pour la même raison : une seule Constitution, une seule catégorie de lois, quatre unités affirmées par l'article 1<sup>er</sup>.*

***Mais son cas est plus complexe que celui du Royaume-Uni, et il faut le dire.** La Nouvelle-Calédonie dispose d'un statut constitutionnel propre, d'un Congrès adoptant des « **lois du pays** » soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, et d'une **citoyenneté calédonienne** distincte pour certains scrutins. **Ce sont deux dérogations aux piliers du modèle unitaire** : l'unité de législation et le lien nationalité-citoyenneté.*

***Conclusion commune** : dans les deux cas, la qualification unitaire tient parce que le critère juridique — un seul ordre constitutionnel — est intact. **Mais elle ne décrit plus qu'une structure, non une homogénéité.** C'est exactement la thèse du polycopié : des **différences de degré** dans les faits, des **différences de nature** en droit.*

## Niveau 4 — Simulation d'examen

### MÉTHODE — AVANT LE SUJET : COMMENT SE RÉDIGE UNE RÉPONSE EN DROIT

Tu n'as jamais composé en droit. Cette méthode vaut pour toutes tes copies de cette matière — **apprends-la maintenant, elle te servira trois ans.**

① **LA RÈGLE D'OR : ANNONCER, DÉFINIR, JUSTIFIER, ILLUSTRER, CONCLURE.** Chaque développement, même de cinq lignes, suit ce cycle :

- **Annoncer** ce qu'on va établir ;
- **Définir** les termes employés — **en droit, une notion non définie est une notion non traitée** ;
- **Justifier** par un texte, un auteur, un critère ;
- **Illustrer** par un exemple concret ;
- **Conclure** en revenant à la question posée.

② **TOUJOURS DÉFINIR, MÊME CE QUI PARAÎT ÉVIDENT.** Un correcteur de droit attribue des points aux **définitions**. Écrire « la souveraineté est l'autorité politique exclusive exercée sur la population d'un territoire » rapporte ; écrire « l'État est souverain » ne rapporte rien.

③ **CITER LES TEXTES AVEC LEUR NUMÉRO.** « L'article 72 alinéa 3 de la Constitution » vaut davantage que « la Constitution prévoit que ». Apprends par cœur les cinq articles du § 4.3.

④ **LE PLAN EN DEUX PARTIES, DEUX SOUS-PARTIES.** C'est la structure standard en droit français : **I. A. B. — II. A. B.** Chaque partie a un titre **apparent et rédigé**, qui annonce une idée et non un thème. « I. Un État unitaire dans son principe » vaut mieux que « I. L'État unitaire ».

⑤ **L'INTRODUCTION EN CINQ TEMPS**, dans cet ordre : **accroche** (une citation, un chiffre, un fait) → **définition des termes du sujet** → **délimitation** (ce qu'on traite, ce qu'on écarte, et pourquoi) → **problématique** (une question, pas un thème) → **annonce du plan**.

⑥ **CE QUI FAIT PERDRE DES POINTS SANS QU'ON S'EN APERÇOIVE** : ne pas définir ; ne citer aucun texte ; juxtaposer des connaissances sans répondre à la question posée ; oublier la conclusion ; écrire « l'Etat » sans majuscule ou sans accent.

#### PIÈGE FRÉQUENT

Une spécificité que le sujet de ce chapitre impose : la diapositive 1 annonce « **⇒ 3 paragraphes** ». Si le sujet d'examen porte sur l'État en général, **c'est ce découpage en trois qu'il faut suivre** — origine, éléments, formes. Pour un sujet plus restreint, reviens au plan standard en deux parties.

### MÉTHODE — CONDITIONS DE PASSATION

**Aucun des deux supports n'indique le format ni la durée de l'épreuve.** La simulation retient le format le plus courant pour un premier semestre d'institutions politiques en L1 : **2 heures, sur 20 points, sans document**. Elle combine les trois types d'exercice qu'on rencontre dans cette matière : questions de cours, qualification de situations, et question de réflexion rédigée.

**Ajuste ces paramètres dès que les modalités réelles seront annoncées** — et dis-le-moi, je referai la simulation au bon format.

Chronomètre lancé. **Répartition du temps conseillée** : 45 min pour la partie A, 25 min pour la partie B, 45 min pour la partie C, **5 min de relecture** — et la relecture n'est pas optionnelle : c'est là qu'on rattrape les définitions oubliées.

## Sujet

### PARTIE A — Questions de cours (8 points)

**A.1 (2 pts)** Définissez la souveraineté. Énoncez ses trois caractères et exposez la distinction entre souveraineté externe et souveraineté interne.

**A.2 (2 pts)** Distinguez la déconcentration et la décentralisation. Vous préciserez la nature du contrôle exercé dans chaque cas et l'évolution intervenue en 1982.

**A.3 (2 pts)** Qu'est-ce que la personnalité morale de l'État ? Exposez-en trois conséquences et indiquez à quelle conception historique elle s'oppose.

**A.4 (2 pts)** Distinguez la confédération et l'État fédéral. Vous dégagerez le critère décisif et en tirerez trois conséquences.

### **PARTIE B — Qualification de situations (5 points)**

Qualifiez chacune des cinq situations suivantes. **Une qualification sans justification ne vaut aucun point.**

**B.1 (1 pt)** Un territoire dispose d'une population, d'un gouvernement effectif et de frontières stables, mais aucun État au monde ne le reconnaît et il ne siège dans aucune organisation internationale.

**B.2 (1 pt)** Une assemblée régionale adopte un texte qu'elle intitule « loi régionale ». Ses compétences sont énumérées dans la Constitution de l'État, et l'État ne peut pas les modifier par une loi ordinaire.

**B.3 (1 pt)** Un recteur d'académie est nommé par décret et prend des décisions d'affectation dans son académie. Son ministre lui ordonne de revenir sur l'une d'elles, qu'il juge inopportune bien que parfaitement légale.

**B.4 (1 pt)** Cinq États adoptent, chacun par référendum, un texte créant une chambre haute où chacun dispose de deux sièges, et une chambre basse élue à la proportionnelle de la population. Les décisions de ces chambres s'appliquent directement aux citoyens.

**B.5 (1 pt)** Un gouvernement issu d'un coup d'État invoque, pour justifier son pouvoir, une loi constitutionnelle régulièrement votée par l'ancien Parlement quelques jours avant sa dissolution. La population, dans sa grande majorité, lui dénie toute autorité.

### **PARTIE C — Question de réflexion (7 points)**

**Traitez la question suivante en une réponse rédigée et structurée, introduction et conclusion comprises :**

« *La souveraineté de l'État est-elle encore absolue ?* »



**CORRIGÉ — PARTIE A (8 POINTS)****A.1 — La souveraineté (2 pts)**

**Définition** (0,5 pt) : la souveraineté est l'**autorité politique exclusive** que l'État exerce sur la population de son territoire. Elle se reconnaît à un critère, dégagé par le juriste allemand **Jellinek** : la « **compétence de sa compétence** », c'est-à-dire le pouvoir de **fixer soi-même l'étendue de ses propres pouvoirs**. C'est ce qui la distingue de tout autre pouvoir : celui de l'employeur, des parents ou du maire tient sa compétence d'un titre extérieur — contrat, loi, adhésion — tandis que la souveraineté ne la tient de personne.

**Les trois caractères** (0,75 pt), dégagés par **Jean Bodin** en 1576 dans *Les Six Livres de la République* : — **suprême**, ou **absolue** au sens de Bodin, c'est-à-dire **déliée de toute subordination** : aucune autorité au-dessus. Le mot ne signifie pas « arbitraire » ; — **indivisible** : elle ne se partage pas ; un pouvoir décide en dernier ressort ou ne décide pas ; — **perpétuelle** : elle survit à celui qui l'exerce, ce qui la relie à l'institutionnalisation du pouvoir.

**Les deux plans** (0,75 pt). La souveraineté « s'exerce au dehors et au dedans du territoire ». — La **souveraineté externe, ou souveraineté DE l'État**, est l'**indépendance** : aucun autre État ne commande. Elle se manifeste par la conclusion de traités, la représentation internationale, la reconnaissance des autres États. — La **souveraineté interne, ou souveraineté DANS l'État**, est la **suprématie** : aucune autre autorité du territoire ne résiste. Elle se manifeste par la loi, l'impôt, la justice et la police.

**Conclusion** : cette double dimension explique que la question de la souveraineté se pose toujours deux fois — vers l'extérieur, celle de l'indépendance ; vers l'intérieur, celle du titulaire.

**A.2 — Déconcentration et décentralisation (2 pts)**

**Ces deux techniques aménagent l'État unitaire sans en modifier la nature** : dans les deux cas, il n'existe **qu'un seul ordre juridique**. Elles diffèrent cependant radicalement.

**La déconcentration** (0,5 pt) est un **aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État** : les attributions de l'État sont réparties entre des **autorités de l'État, nommées par lui**, dans des **circonscriptions administratives** dépourvues de personnalité morale. Odilon Barrot en a donné la formule exacte : « **c'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche** ». **Il n'existe qu'une seule personne morale**. Exemples : le préfet, le recteur d'académie, le procureur de la République, et le maire lorsqu'il agit comme agent de l'État.

**La décentralisation** (0,5 pt) est la **reconnaissance d'entités distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale**, agissant selon un **principe d'autonomie**. Ces collectivités territoriales ont un patrimoine, un budget et des organes **élus**. Mais elles **administrent sans légiférer et n'ont pas la compétence de leurs compétences** : l'article 72 alinéa 3 de la Constitution précise qu'elles s'administrent librement « dans les conditions prévues par la loi ». **Autonomie, donc, et non indépendance**.

**La nature du contrôle** (0,5 pt) est le second critère de distinction. — Dans la déconcentration s'exerce un **pouvoir hiérarchique**, qui existe **de plein droit, sans texte**, porte **sur les actes** (injonction, réformation) et **sur les personnes** (nomination, révocation), et s'étend **à la légalité comme à l'opportunité**. — Dans la décentralisation s'exerce une **tutelle**, devenue **contrôle de légalité**, qui n'existe **que si un texte le prévoit** et ne porte **que sur la légalité**.

**L'évolution de 1982** (0,5 pt). La **loi du 2 mars 1982** a transformé ce second contrôle : d'un contrôle **a priori**, portant sur la légalité et l'opportunité, et permettant au préfet d'**annuler lui-même**, on est passé à un contrôle **a posteriori**, portant sur la **seule légalité**, dans lequel le préfet ne peut plus que **déférer l'acte au juge administratif**. **Le contrôle est passé d'une autorité administrative à un juge**.

**En une phrase** : la déconcentration déplace le pouvoir sans changer de mains ; la décentralisation change de mains sans créer un nouvel État.

**A.3 — La personnalité morale de l'État (2 pts)**

**Définition** (0,5 pt) : la personnalité morale est l'**aptitude reconnue à un groupement d'être titulaire de droits et d'obligations**, distinctement des individus qui le composent. Elle donne une **existence juridique** — le groupement existe en droit — et une **capacité juridique** — il peut agir. L'État est ainsi une **entité abstraite, distincte de la personne de ceux qui parlent en son nom**. La notion existe en droit privé (sociétés, associations) et en droit public, au profit de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics.

**Trois conséquences** (0,75 pt, soit 0,25 par conséquence correctement exposée) : — **La continuité de l'État**. Il survit à ses dirigeants, ce qu'exprime la formule d'Ancien Régime « **le roi est mort, vive le Roi** » : le roi personne physique meurt, la fonction ne connaît aucune interruption. — **La permanence des engagements**. L'État est engagé par ses décisions **quels que soient les hommes au pouvoir** : un traité signé ou une dette contractée lie l'État après l'alternance. Sans ce principe, aucun

engagement international ne serait possible. — **La séparation des patrimoines et des fonctions.** Les gouvernants sont **titulaires** de leurs fonctions et non **propriétaires** ; le patrimoine de l'État est distinct du leur. (On peut ajouter : l'État peut posséder, contracter, engager sa responsabilité et être jugé devant ses propres tribunaux, ce qui est la traduction procédurale de l'État de droit.)

**La conception à laquelle elle s'oppose** (0,75 pt) : la **conception patrimoniale de l'État**, héritée de la **féodalité**, dans laquelle les attributions publiques étaient une **propriété susceptible d'être vendue** — c'est le système de la **vénalité des offices** — et où le **Trésor public se confondait avec la cassette du souverain**. Une première parade y fut apportée par l'**édit de Moulins de 1566**, qui posa l'**inaliénabilité du domaine du royaume** ; la conception moderne s'impose en **1789**.

**Remarque de conclusion** : la personnalité morale est une **fiction juridique** — une personne morale n'existe pas physiquement. **Mais elle fonctionne, et c'est ce qui la justifie** : sans elle, chaque changement d'homme serait un changement d'État.

#### A.4 — Confédération et État fédéral (2 pts)

**Les deux notions sont les deux formes de l'État composé**, mais l'une seulement donne naissance à un État nouveau.

**La confédération** (0,5 pt) est une **association d'États par un traité international**. Elle peut créer un organe central, aux compétences **énumérées** dans le traité, composé de **représentants nommés par les États**, statuant en principe à l'**unanimité**. Les États membres **conservent leur souveraineté et leur existence internationale**.

**L'État fédéral** (0,5 pt) est une **union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose** aux États membres : il y a **création d'un État supplémentaire**. Il **naît par une Constitution**, et il est **le seul à subsister au niveau international**.

**Le critère décisif** (0,5 pt) : la **confédération naît d'un TRAITÉ**, la **fédération d'une CONSTITUTION**. C'est de ce seul mot que tout le reste découle.

**Trois conséquences** (0,5 pt) : — **L'effet direct**. Les décisions confédérales ne sont pas directement applicables : elles exigent une **ratification** par chaque État et n'atteignent pas le citoyen. Le droit fédéral, lui, s'applique **directement**, ce qui prouve l'existence d'un second ordre juridique. — **Le retrait**. On peut **dénoncer un traité**, donc quitter une confédération ; on ne se retire pas d'une Constitution. **La guerre de Sécession a tranché ce débat de qualification par les armes**, les Sudistes se nommant « États confédérés » pour affirmer précisément la thèse contraire. — **La personnalité internationale**. Dans une confédération, chaque membre demeure sujet de droit international ; dans une fédération, **seul l'État fédéral l'est**.

**Ouverture** : la confédération est rarement stable. « **La fédération est une confédération qui a réussi** » ; à l'inverse, la Communauté des États indépendants illustre la **confédération de dislocation**.

## CORRIGÉ — PARTIE B (5 POINTS)

### B.1 (1 pt) — Une entité réunissant les trois éléments constitutifs mais non reconnue.

Les trois éléments sont présents : un **territoire** délimité par des frontières stables, une **population**, et un **pouvoir politique organisé** effectif. Juridiquement, les conditions de l'État sont donc réunies. (0,5 pt)

**Mais l'absence de reconnaissance la prive d'existence sur la scène internationale** : elle ne peut conclure de traités, ne siège dans aucune organisation, et n'est protégée par aucun droit. **La reconnaissance n'est pas un quatrième élément constitutif — mais, en pratique, un État non reconnu ne tient pas.** Le Haut-Karabagh l'illustre : entité de fait pendant trois décennies, jamais reconnue, dissoute au 1<sup>er</sup> janvier 2024. (0,5 pt)

### B.2 (1 pt) — Un État régional (ou autonome).

Deux indices concordants, et ce sont les deux critères du § 2.3.6. **Premièrement**, les compétences de la région sont fixées **dans la Constitution** et non dans la loi : l'État ne peut donc pas les reprendre par une loi ordinaire, ce qui exclut la simple décentralisation. **Deuxièmement**, la région adopte de véritables **lois régionales**, et non de simples actes réglementaires. (0,5 pt)

**Ce n'est pas pour autant un État fédéral** : il n'existe qu'une seule **Constitution**, donc un seul ordre juridique. La région n'a ni Constitution propre ni personnalité internationale. **Exemples : l'Italie et l'Espagne.** (0,5 pt)

### B.3 (1 pt) — Déconcentration, et exercice du pouvoir hiérarchique.

Le recteur est une **autorité de l'État, nommée par décret**, agissant dans une **circonscription administrative** — l'académie. Il n'existe **qu'une seule personne morale**. (0,5 pt)

**Le point décisif est dans l'énoncé** : le ministre lui ordonne de revenir sur une décision « **qu'il juge inopportune bien que parfaitement légale** ». Or le **pouvoir hiérarchique** porte sur la **légalité ET sur l'opportunité**, et il s'exerce **sans texte particulier**. Le ministre peut donc user de son **pouvoir d'injonction**, et même réformer lui-même la décision. **Une telle intervention serait impossible sur l'acte d'une collectivité décentralisée**, où le contrôle ne porte que sur la légalité. (0,5 pt)

### B.4 (1 pt) — Un État fédéral.

**Trois indices, correspondant aux trois principes.** (0,5 pt) — **L'acte fondateur est une Constitution adoptée par référendum**, non un traité ratifié par les gouvernements : c'est le critère décisif. — **L'effet direct** : « les décisions s'appliquent directement aux citoyens », ce qui exclut la confédération, où la ratification est requise. — **Le bicamérisme fédéral** : une chambre haute où chaque État dispose du **même nombre de sièges** — représentation **égalitaire** des États — et une chambre basse **proportionnelle à la population**. C'est exactement le **principe de participation**, sur le modèle du **Sénat américain**. (0,5 pt)

**Conséquence à mentionner** : les cinq États d'origine **perdent leur personnalité internationale** au profit du nouvel État, et **ne peuvent en principe plus s'en retirer**.

### B.5 (1 pt) — Une dissociation de la légalité et de la légitimité.

Le gouvernement invoque la **légalité** : il se prévaut d'une **loi constitutionnelle régulièrement votée**, donc d'un titre juridique apparemment valable. (0,25 pt)

**Mais la légitimité lui fait défaut** : elle repose sur le **consensus et la croyance**, et la population lui dénie toute autorité. Or, comme le rappelle le cours, « **sans consentement, le pouvoir politique se confond avec le règne de la force** ». (0,5 pt)

**Le précédent historique est le régime de Vichy**, entre 1940 et 1944, qui invoquait la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 tout en étant privé de légitimité. **L'ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine** a tranché en droit, en réputant nuls les actes de l'autorité de fait. **La légitimité l'a emporté et a effacé rétroactivement la légalité apparente.** (0,25 pt)



## INTRODUCTION (1,5 pt)

**[Accroche]** Lorsque Jean Bodin dégage la notion de souveraineté en 1576, dans *Les Six Livres de la République*, il range parmi ses marques « le droit de faire la loi, de rendre la justice, de battre monnaie et de lever une armée ». Quatre siècles et demi plus tard, un État de la zone euro ne bat plus monnaie.

**[Définition des termes]** La **souveraineté** est l'autorité politique exclusive que l'État exerce sur la population de son territoire ; elle se reconnaît, selon la formule de Jellinek, à la « **compétence de sa compétence** ». Dire qu'elle est **absolue** signifie, chez Bodin, qu'elle est **délibérée de toute subordination** — et non qu'elle serait sans limite morale ou arbitraire.

**[Délimitation]** La question invite à confronter un concept forgé au XVI<sup>e</sup> siècle pour affranchir la Couronne française du Pape et de l'Empereur, à l'état contemporain d'un monde où les États sont liés par des traités, soumis à des juridictions supranationales et dépendants de marchés qu'ils ne contrôlent pas.

**[Problématique]** La souveraineté a-t-elle perdu son caractère absolu, ou seulement changé de mode d'exercice ?

**[Annonce du plan]** Juridiquement, le caractère absolu de la souveraineté demeure, parce que l'État conserve la compétence de ses compétences (I). Matériellement, en revanche, ses attributs se sont redistribués, au point que la souveraineté n'est plus absolue dans son exercice (II).

## I — UN CARACTÈRE ABSOLU JURIDIQUEMENT INTACT (2,5 pts)

## A. L'État conserve la compétence de sa compétence

Le critère de la souveraineté n'est pas l'étendue effective des pouvoirs exercés, mais **le pouvoir de déterminer soi-même cette étendue**. Or cette faculté demeure entière. L'État **ratifie** les traités qui le lient, et il peut les **dénoncer**. Le droit de l'Union européenne organise expressément cette faculté à l'**article 50 du traité sur l'Union**, dont le Royaume-Uni a fait usage en 2020. **Ce qui peut être défait n'a pas été perdu**.

Le cours fournit à cet égard une distinction décisive, entre la **limitation librement acceptée** et la **limitation subie**. La première est un **exercice** de la souveraineté : l'État l'exerce au moment même où il la restreint. Seule la seconde la nie, comme dans le **protectorat colonial**, où le traité n'était que la forme d'une contrainte. **Le critère n'est pas la forme juridique mais la réalité du consentement** — et ce critère est satisfait.

## B. L'ordre juridique interne conserve son sommet

La **primauté** du droit de l'Union sur la loi nationale ne s'étend pas, en droit interne français, à la Constitution : le polycopié rappelle que « **seule la Constitution échappe à cette primauté** », sous réserve des articles 88-1 et suivants. Le sommet de la hiérarchie des normes demeure donc national.

De même, l'**indivisibilité** est maintenue là où l'on pourrait la croire entamée. Dans un État fédéral, la souveraineté ne se divise pas : **ce sont les compétences qui se répartissent**, et seul l'État fédéral demeure sujet de droit international. C'est pourquoi le principe d'autonomie fait se dédoubler le territoire, la population et la **Constitution** — mais jamais la souveraineté.

## II — UN CARACTÈRE ABSOLU MATÉRIELLEMENT ÉRODÉ (2,5 pts)

## A. Les marques de souveraineté se sont redistribuées

Les quatre marques de Bodin permettent de mesurer l'érosion avec précision. **Faire la loi** est désormais largement partagé avec l'Union européenne, dont les règlements sont directement applicables et dont les directives doivent être transposées. **Rendre la justice** est concurrencé par les juridictions européennes. **Battre monnaie** a été transférée à la **Banque centrale européenne** pour les États de la zone euro. Seule **lever une armée** demeure intacte, et encore est-elle engagée dans des alliances.

Cette redistribution n'est pas neutre. Un État qui ne bat plus monnaie **emprunte dans une devise qu'il ne contrôle pas** : son défaut redevient possible, ce qu'a montré la crise grecque de 2012. **L'abandon d'une marque de souveraineté a des conséquences économiques mesurables**.

## B. L'État n'est plus le seul détenteur du pouvoir sur son territoire

Vers l'intérieur, la suprématie est également entamée. La **décentralisation** a reconnu des personnes morales distinctes, dotées d'organes élus et de compétences propres ; les régimes d'**autonomie outre-mer** vont plus loin encore, la Nouvelle-Calédonie disposant de « lois du pays » et d'une citoyenneté distincte. Même le lien entre **nationalité et citoyenneté**, affirmé par l'article 3, a été rompu par l'**article 88-3** au profit de la citoyenneté de l'Union.

Enfin, la soumission de l'État au droit — l'**État de droit** — implique qu'il puisse être jugé par ses propres tribunaux. **Un souverain qui peut être condamné n'est plus absolu au sens strict de Bodin** ; il l'est au sens où il a **consenti** à cette limite, ce qui ramène à l'autolimitation et à ses fragilités.

#### CONCLUSION (0,5 pt)

La souveraineté demeure **absolue dans son principe** : l'État conserve la compétence de ses compétences, et les limitations qu'il subit, il les a consenties. Elle ne l'est plus **dans son exercice** : trois des quatre marques de Bodin sont partagées, et le pouvoir interne est concurrencé par des collectivités, des juges et des ordres juridiques extérieurs.

**La distinction pertinente n'est donc plus entre souveraineté et absence de souveraineté, mais entre le titre et l'exercice.**

Reste une question que le polycopié pose lui-même, et qu'il laisse ouverte par un point d'interrogation : la primauté reconnue à la Constitution nationale est-elle définitive, ou seulement « **provisoire** » ?

#### POINT D'EXAMEN — GRILLE DE NOTATION ET SEUILS

| Partie                 | Points    | Ce qui est vérifié                                                                                |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A — Questions de cours | 8         | Les <b>définitions</b> , les <b>textes cités avec leur numéro</b> , les <b>critères</b>           |
| B — Qualification      | 5         | La capacité à <b>rattacher une situation à une catégorie</b> et à <b>justifier</b>                |
| C — Réflexion          | 7         | L' <b>introduction en cinq temps</b> , le <b>plan apparent</b> , la <b>conclusion qui tranche</b> |
| <b>Total</b>           | <b>20</b> |                                                                                                   |

**Les six points qui font basculer une copie** : ① avoir **défini** chaque notion avant de l'employer ; ② avoir cité **les articles avec leur numéro** — 1<sup>er</sup>, 3, 53 al. 3, 72 al. 3, 88-3 ; ③ avoir donné le **critère** et pas seulement la description — compétence de sa compétence, traité contre Constitution, personnalité morale ; ④ avoir distingué **légalité et opportunité** dans les contrôles (A.2 et B.3) ; ⑤ avoir vu que la partie C appelle une **distinction entre le titre et l'exercice**, et non un oui ou un non ; ⑥ avoir **conclu** — une copie sans conclusion perd systématiquement des points en droit.

**Barème d'auto-évaluation** : moins de 10 → reprends la partie 2 en entier. Entre 10 et 13 → tu connais le cours mais tu ne le **formules** pas en droit : reprends la méthode ci-dessus et refais la partie A. Entre 14 et 17 → niveau solide ; travaille les **points de vigilance** (§ 3) et les **qualifications** (niveau 2). Au-dessus de 17 → **c'est le niveau attendu pour viser les 3 % de tête**. Maintiens-le par le protocole de révision du § 6.3.

## 6. Auto-évaluation finale

### 6.1 — Liste de contrôle

*Si l'une de ces questions reste sans réponse **sans regarder le document**, le chapitre n'est pas maîtrisé.*

- ☐ Je récite le plan en trois questions — QUAND, QUOI, COMMENT — et je sais que la diapositive 1 en fait une **consigne de rédaction**.
- ☐ J'explique l'**institutionnalisation du pouvoir politique**, avec sa formule et son contre-exemple.
- ☐ Je donne l'**étymologie** du mot État et ses **trois sens**, avec un exemple de chacun.
- ☐ J'expose la **théorie contractualiste** : auteur, date, œuvre, mécanisme en cinq étapes, citation, **deux objections**.
- ☐ Je situe **Hobbes, Locke et Rousseau** et j'explique pourquoi le même dispositif produit trois régimes différents.
- ☐ J'expose la **théorie de l'évolution naturelle** : les trois moteurs, la définition wébérienne de l'État décomposée, **les deux critiques**.
- ☐ Je cite les **trois types de domination légitime** de Weber et je les relie à l'institutionnalisation.
- ☐ J'explique pourquoi les **deux théories ne sont pas contradictoires**.
- ☐ Je cite les **trois éléments constitutifs**, je dis pourquoi ce sont ceux-là, et je montre par un contre-exemple qu'ils sont **cumulatifs**.
- ☐ Je décris les **trois dimensions du territoire** et je distingue **souveraineté** et **droits souverains** sur l'espace maritime.
- ☐ Je cite l'**article 53 alinéa 3** et j'explique que la règle **conditionne** au lieu d'interdire.
- ☐ Je définis la **nation** en trois éléments et j'oppose les **deux conceptions**, avec leurs auteurs et leur portée historique.
- ☐ Je donne les **deux cas de non-coïncidence** entre nation et État, avec trois exemples chacun.
- ☐ Je distingue **nationalité** et **citoyenneté**, je cite l'**article 3** et la dérogation de l'**article 88-3**.
- ☐ Je définis l'**apatride** et j'explique le « refus des apatrides » : conventions de **1954** et **1961**, **OFPRA**.
- ☐ Je définis la **souveraineté** et j'énonce le critère de **Jellinek**, que j'applique à trois entités différentes.
- ☐ Je donne les **trois caractères** de la souveraineté en **réconciliant les deux supports**.
- ☐ Je situe **Bodin** — date, titre exact, contexte — et j'explique pourquoi sa définition est **négative**.
- ☐ Je cite les **quatre marques de souveraineté** et je dis où en est chacune aujourd'hui.
- ☐ Je distingue **souveraineté externe** et **interne** sans jamais les inverser.
- ☐ Je distingue **limitation acceptée** et **limitation subie**, avec leurs exemples, et je donne le **critère**.
- ☐ J'expose le **paradoxe de l'État soumis au droit** et les **deux doctrines** avec leurs objections.
- ☐ Je raconte **Antigone** et je dis ce qu'elle illustre.
- ☐ Je distingue **légalité** et **légitimité** et je cite **Vichy** et l'**ordonnance du 9 août 1944**.
- ☐ Je cite les **trois titulaires** de la souveraineté et je signale la nuance **aristocratie / oligarchie**.
- ☐ J'oppose **souveraineté nationale** et **populaire**, et je décompose l'**article 3** mot à mot.
- ☐ Je définis la **personnalité morale** et j'en donne les **cinq conséquences**.
- ☐ J'expose la **conception patrimoniale** — vénalité des offices, **édit de Moulins 1566**.
- ☐ Je donne le **critère unique** qui distingue les formes d'État.
- ☐ Je cite les **quatre unités** de l'État unitaire et l'**article 1<sup>er</sup>**.
- ☐ J'explique le **droit local d'Alsace-Moselle** et pourquoi il ne remet pas en cause le caractère unitaire.
- ☐ Je distingue **circonscription administrative** et **collectivité territoriale**, et j'explique la **dualité de fonctions du maire**.
- ☐ Je donne les **cinq différences** entre déconcentration et décentralisation, avec les deux formules.
- ☐ J'explique ce qu'a changé la **loi du 2 mars 1982** et je distingue **légalité** et **opportunité**.
- ☐ Je cite les **trois actes** de la décentralisation et la **controverse** sur le troisième.
- ☐ Je définis l'**État régional** et je donne ses **deux différences** avec la décentralisation.
- ☐ Je définis la **confédération** et j'en donne les **cinq traits de fonctionnement**.
- ☐ J'explique pourquoi le **droit de retrait** a été l'enjeu de la **guerre de Sécession**, sans inverser Confédérés et fédéralistes.

- ☐ Je définis l'**État fédéral** et je donne les **quatre conséquences** du fait qu'il naisse d'une **Constitution**.
- ☐ Je cite **cinq États fédéraux** avec le nom de leurs entités et de leur seconde chambre.
- ☐ J'énonce les **trois principes** du fédéralisme et **ce à quoi sert chacun**.
- ☐ J'explique le **partage des compétences** et les **trois modèles** — États-Unis, Canada, Allemagne — et je définis la **subsidiarité**.
- ☐ Je cite la phrase qui distingue l'**État fédéré** de la **collectivité décentralisée**.
- ☐ J'explique le rôle du **juge constitutionnel** et le **paradoxe** que le polycopié signale.
- ☐ Je décris la **seconde chambre**, ses deux modèles de représentation, et je chiffre la **révision** américaine (38/50).
- ☐ Je qualifie l'**Union européenne** en comptant ses traits confédéraux et fédéraux, et je définis **effet direct** et **primauté**.
- ☐ Je cite les **onze anomalies des supports** du § 3.4 et je sais les corriger.
- ☐ Je connais les **cinq articles** de la Constitution du § 4.3 **par cœur**.
- ☐ Je sais rédiger une **introduction en cinq temps** et un **plan apparent en deux parties**.

## 6.2 — Grille de vérification chiffrée

| Épreuve                  | Conditions                            | Seuil         | Résultat obtenu  | Décision si sous le seuil                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Niveau 1 — restitution   | Sans document                         | 100 %         | ..... / 25       | Reprendre la section du § 2 correspondante, refaire les cartes le jour même   |
| Niveau 2 — qualification | Chronométré, sans document            | 80 %          | ..... / 10       | Refaire les cas ratés à J+1, <b>sans lire le corrigé avant d'avoir rédigé</b> |
| Niveau 3 — maîtrise      | Sans document, rédigé                 | 4 sur 6       | ..... / 6        | Approfondissement ciblé sur la notion en cause                                |
| Niveau 4 — simulation    | 2 h, sans document                    | 14/20         | ..... / 20       | Nouvelle simulation à J+7 sur un autre sujet                                  |
| Exposé blanc             | À voix haute, 10 min, sans notes      | Aucun blocage | <i>oui / non</i> | Le point de blocage <b>est</b> la notion mal comprise                         |
| Glossaire                | Lecture de la colonne de gauche seule | 90 %          | ..... / 100      | Les entrées manquées désignent les sections à relire                          |

**Lecture des échecs.** Échec au niveau 1 → défaut de **mémorisation**. Échec au niveau 2 alors que le 1 est acquis → défaut de **méthode de qualification**. Échec au niveau 3 alors que le 2 est acquis → défaut de **compréhension**. Échec au niveau 4 alors que 1, 2 et 3 sont acquis → défaut de **rédaction juridique**, pas de connaissance : **c'est la méthode du § 5 qu'il faut reprendre, pas le cours**.

### MÉTHODE — L'EXPOSÉ BLANC POUR CE CHAPITRE — LE PLAN À TENIR EN 10 MINUTES

- (1 min)** Le cadre : le droit constitutionnel suppose un pouvoir politique organisé ; l'État en est l'**institutionnalisation**. Étymologie, trois sens, forme historique et contingente.
- (2 min) QUAND** — les deux théories de l'origine, leurs mécanismes, leurs objections, et la raison pour laquelle elles ne se contredisent pas.
- (4 min) QUOI** — les trois éléments. Territoire (trois dimensions, article 53 alinéa 3). Population (nation, deux conceptions, non-coïncidences, nationalité et citoyenneté, apatrides). Souveraineté (définition, Jellinek, trois caractères, Bodin, marques, deux plans, limitations, État de droit, légitimité). Personnalité morale et ses cinq conséquences.
- (2 min 30) COMMENT** — le critère du nombre d'ordres juridiques. État unitaire, déconcentration, décentralisation, État régional. Confédération contre fédération : **traité contre Constitution**. Les trois principes S-A-P.
- (30 s)** La clôture : l'Union européenne, *sui generis* — et la question ouverte de la souveraineté à l'ère des ordres juridiques superposés.

**Règle : si tu bloques plus de cinq secondes sur un point, note-le et continue. Le point noté est ta prochaine séance de travail.**

## 6.3 — Protocole de révision daté

Document produit le **11 septembre 2026**. Les échéances sont donc :

| Échéance    | Date              | Durée  | Ce qui est révisé                                                                                                    |
|-------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>J+1</b>  | 12 septembre 2026 | 30 min | Fiche de synthèse (§ 4.1) + les <b>101 cartes</b> (§ 4.2) + relecture du schéma (§ 4.4)                              |
| <b>J+3</b>  | 14 septembre 2026 | 40 min | Cartes échouées à J+1 + <b>niveau 1 complet</b> , chronométré + les dix ancrages (§ 4.3)                             |
| <b>J+7</b>  | 18 septembre 2026 | 60 min | <b>Glossaire</b> (§ 4.5) colonne de gauche seule + <b>niveau 2 complet</b> + relecture des points de vigilance (§ 3) |
| <b>J+21</b> | 2 octobre 2026    | 2 h 15 | <b>Simulation d'examen complète</b> (niveau 4) en 2 h, puis auto-correction au barème                                |

**Règle de décision.** Une carte échouée **deux fois de suite** relève de la compréhension, pas de la mémoire : reprends la section du § 2 correspondante, et non la carte.

**Règle propre au droit.** Ce chapitre est le **premier** de la matière, et tout ce qui suit s'y appuie : les régimes politiques, la séparation des pouvoirs, la Constitution de 1958 supposent acquises les notions de souveraineté, de norme, de hiérarchie et de personnalité morale. **Quinze minutes de relecture de la fiche de synthèse avant chaque nouveau chapitre sont un investissement, pas une perte de temps.**

## Annexe — Tableau de couverture des supports d'origine

Preuve de complétude, vérifiable en deux minutes. **Les deux supports** sont inventoriés ci-dessous, sans trou de numérotation : les **10 diapositives** du cours magistral (S. Hutier), puis les **16 pages** du photocopié de droit constitutionnel (M. Verpeaux, UNJF, « Leçon 1 : L'État et le pouvoir politique »).

**Légende.** ✓ traité intégralement — △ traité, mais support d'origine incomplet, ambigu ou erroné : la reconstruction est signalée à l'endroit exact — ✕ impossible à traiter, donnée manquante.

### A — Les dix diapositives du cours magistral

| #   | Élément du support d'origine                                                                                                                                                                                            | Nature                                                               | Traité dans                                                                                                                                                                                                                                                              | État |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| D 1 | Titre : « Partie 1 : Les modalités d'organisation du pouvoir politique — Chapitre 1 : Le cadre d'exercice du pouvoir politique : l'État » + « <b>Réponse à trois questions : QUAND, QUOI, COMMENT ⇒ 3 paragraphes</b> » | titre + plan                                                         | En-tête et § 1.1 : le plan transformé en <b>consigne de rédaction</b> , avec tableau de correspondance                                                                                                                                                                   | ✓    |
| D 2 | « # 1 : l'origine de l'État » — trois encadrés : « Explications philosophiques : 2 théories principales » / « L'origine contractualiste : le pacte social » / « La théorie de l'évolution naturelle »                   | plan de section, <b>trois titres sans contenu</b>                    | § 2.1.1 : la question posée, les mots définis (contractualisme, pacte social, <b>état de nature</b> )                                                                                                                                                                    | △    |
| D 3 | « L'origine contractualiste / le pacte social » — Rousseau, accord de volonté, pacte, citation, <b>problème : contrat abstrait et unanimité</b>                                                                         | contenu, 5 lignes                                                    | § 2.1.2 : mécanisme reconstruit en <b>cinq étapes</b> , citation <b>décomposée mot à mot</b> , analogie de la copropriété, Rousseau situé, <b>deux objections développées</b> , comparaison Hobbes / Locke / Rousseau                                                    | △    |
| D 4 | « La théorie de l'évolution naturelle » — Weber, constat, types de sociétés, guerres, <b>compétition / centralisation / différenciation</b> , critique                                                                  | contenu, 6 lignes                                                    | § 2.1.3 : mécanisme en <b>quatre temps</b> , <b>définition wébérienne de l'État</b> reconstruite et décomposée, <b>trois types de domination légitime</b> , critique développée, <b>attribution rectifiée</b> (Tilly, Elias) ; § 2.1.4 : confrontation des deux théories | △    |
| D 5 | « # 2 : Les éléments constitutifs de l'État » — « 3 éléments : Territoire · Population ( <b>Refus des apatrides</b> ) · Souveraineté »                                                                                  | <b>liste de trois mots</b>                                           | § 2.2.1 : justification de la liste, tableau des cas-limites ; § 2.2.2 et § 2.2.3 ; <b>§ 2.2.3 : l'apatridie entièrement reconstruite</b> (définition, causes, conventions de 1954 et 1961, OFPRA) — <b>aucun des deux supports ne l'explique</b>                        | △    |
| D 6 | « La souveraineté 1 » — définition, pouvoir spécifique, <b>3 caractéristiques : suprême, indivisible, perpétuel</b> , plan interne / plan externe                                                                       | contenu, 6 lignes                                                    | § 2.2.4 : définition décomposée, tableau des pouvoirs concurrents, <b>critère de Jellinek</b> , trois caractères <b>réconciliés avec Bodin</b> , deux plans avec mnémotechnique <b>DE / DANS</b>                                                                         | △    |
| D 7 | « La souveraineté 2 » — « Les titulaires de la souveraineté : Monarchie · Oligarchie · Démocratie »                                                                                                                     | <b>sept mots, aucun contenu ; absent du photocopié</b>               | § 2.2.5 : <b>reconstruction intégrale</b> — critère du nombre, les trois formes définies et illustrées, nuance <b>aristocratie / oligarchie</b> chez Aristote, et le prolongement français <b>souveraineté nationale / populaire</b> avec l'article 3 décomposé          | △    |
| D 8 | « # 3 Les formes d'organisation de l'État » — deux encadrés : « De nombreuses variantes » / « Deux formes se dégagent »                                                                                                 | <b>deux titres, aucun contenu</b>                                    | § 2.3.1 : le <b>critère unique</b> (nombre d'ordres juridiques) et ses trois conséquences                                                                                                                                                                                | △    |
| D 9 | « L'État fédéral » — « <b>3 principes : superposition, autonomie, participation</b> » et un encadré « <b>Exemples d'États fédéraux</b> » <b>vide</b>                                                                    | titres ; <b>divergence avec le photocopié</b> (3 principes contre 2) | § 2.3.8 et § 2.3.9 : les <b>trois principes</b> développés, <b>divergence tranchée et justifiée</b> (§ 1.4), et <b>tableau de 15 États fédéraux</b> fourni — le contenu que l'encadré annonce sans le donner                                                             | △    |

| #           | Élément du support d'origine                                                                                                                                | Nature                              | Traité dans                                                                                                                                                           | État |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| D<br>1<br>0 | « L'État unitaire » — « Définition · Exemples · <b>Techniques utilisées : déconcentration ; décentralisation · La transformation vers l'État régional</b> » | <b>quatre titres, aucun contenu</b> | § 2.3.2 (définition, indivisibilité, exemples), § 2.3.3 (déconcentration), § 2.3.4 (décentralisation), § 2.3.5 (tableau comparatif), § 2.3.6 ( <b>État régional</b> ) | ⚠    |

## B — Les seize pages du photocopié de droit constitutionnel

| #           | Élément du support d'origine                                                                                                                                                                                                                                 | Nature       | Traité dans                                                                                                                                                                                                                           | État |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| P<br>1      | Page de titre, auteur (Michel Verpeaux) et <b>table des matières</b> — deux sections                                                                                                                                                                         | titre + plan | En-tête ; § 1.4 : tableau comparatif des deux supports ; <b>§ 2.4 : la Section III annoncée dans l'introduction est absente de la table des matières</b>                                                                              | ⚠    |
| P<br>2      | Introduction : l'État cadre du pouvoir politique ; chiffres ONU ; étymologie ; <b>les trois sens du mot</b> ; forme historique et contingente ; <b>annonce de trois sections</b> ; ouverture de la Section 1 : les trois éléments, sens large et sens étroit | introduction | § 2.0.1 à § 2.0.4 et § 2.2.1 : chaque sens illustré, <b>Tiers-État et États généraux expliqués</b> , chronologie datée, chiffres vérifiés, sens large / sens étroit en tableau                                                        | ✓    |
| P<br>3      | § 1. Le territoire : définition, continuité, enclaves, taille, <b>intangibilité et article 53 alinéa 3</b>                                                                                                                                                   | cours        | § 2.2.2 : « solution de continuité » expliquée, <b>coquille « 16 00 km » corrigée, superficie de Monaco nuancée, Haut-Karabagh mis à jour (2024)</b> , article 53 décomposé                                                           | ⚠    |
| P<br>4      | Territoire (suite) : sol et sous-sol, <b>mer territoriale et ZEE</b> , espace aérien ; début du § 2 sur la population                                                                                                                                        | cours        | § 2.2.2 : tableau des trois dimensions, <b>conversion recalculée (348 176 m et non 348 173), distinction souveraineté / droits souverains rétablie</b> , ligne de Kármán signalée                                                     | ⚠    |
| P<br>5      | La nation : définition, <b>conception allemande et conception française</b> , État-nation, principe des nationalités, droit des peuples, non-coïncidences                                                                                                    | cours        | § 2.2.3 : les deux conceptions en tableau, <b>Renan et Fustel de Coulanges situés</b> , Sudètes expliquées, chronologie du principe des nationalités, <b>erreur de date sur la Tchécoslovaquie corrigée (1993)</b>                    | ⚠    |
| P<br>6      | Étrangers, <b>nationalité et citoyenneté</b> , articles 3 et 88-3 ; § 3 : les deux caractéristiques juridiques de l'État ; A. L'État et la souveraineté                                                                                                      | cours        | § 2.2.3 (tableau des quatre statuts) et § 2.2.4                                                                                                                                                                                       | ✓    |
| P<br>7      | Souveraineté : limitations acceptées et subies, <b>Jellinek</b> , souveraineté externe et interne, <b>Rousseau, Bodin 1576</b> , marques de souveraineté, l'État soumis au droit, <b>droit naturel et Antigone</b>                                           | cours        | § 2.2.4 : <b>protectorat défini</b> , critère de Jellinek transformé en test, <b>titres exacts rétablis</b> ( <i>Les Six Livres de la République</i> , <i>Lettres écrites de la montagne</i> ), Antigone racontée, Westphalie ajoutée | ⚠    |
| P<br>8      | <b>Autolimitation</b> , État de droit, <b>monopole de la contrainte organisée, légitimité</b> ; B. L'État personne morale                                                                                                                                    | cours        | § 2.2.4 (tableau des deux doctrines, légalité / légitimité, <b>Vichy expliqué</b> ) et § 2.2.6                                                                                                                                        | ✓    |
| P<br>9      | Personne morale : conséquences, <b>conception patrimoniale</b> , vénalité des offices, <b>édit de Moulins 1566</b> , conclusion                                                                                                                              | cours        | § 2.2.6 : <b>cinq conséquences</b> développées une à une, vénalité des offices définie, « cassette du souverain » expliquée, débat fiction / réalité signalé                                                                          | ✓    |
| P<br>1<br>0 | Section 2 : les formes d'États ; § 1. L'État unitaire — définition, <b>indivisibilité et article 1<sup>er</sup></b> , Alsace-Moselle, exemples ; B. Centralisation et déconcentration                                                                        | cours        | § 2.3.1 (critère unique), § 2.3.2 (quatre unités <b>C-L-G-J</b> , contexte de 1792, <b>Alsace-Moselle expliquée</b> , cas du Royaume-Uni), § 2.3.3                                                                                    | ✓    |
| P<br>1<br>1 | Déconcentration : <b>Odilon Barrot</b> , pouvoir hiérarchique, autorités déconcentrées ; C. Décentralisation : définition, <b>article 72 alinéa 3</b> , tutelle, <b>loi du 2 mars 1982</b>                                                                   | cours        | § 2.3.3 (formule décomposée, <b>pouvoir hiérarchique en quatre prérogatives, dualité de fonctions du maire</b> ) et § 2.3.4 ( <b>tutelle / contrôle de légalité avant et après 1982</b> )                                             | ✓    |
| P<br>1<br>2 | Décentralisation (suite) : collectivités, <b>actes I, II et III, État régional</b> , débat pour et contre ; § 2. L'État composé ; A. La Confédération                                                                                                        | cours        | § 2.3.4 (les trois actes datés, <b>controverse de 2010 signalée</b> , débat en tableau), § 2.3.6 ( <b>État régional, thèse des différences de degré</b> ), § 2.3.7                                                                    | ✓    |

| #             | Élément du support d'origine                                                                                                                                                                                                                                             | Nature                   | Traité dans                                                                                                                                                                                                               | État |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| P<br>1<br>3   | Confédération : exemples, <b>droit de retrait et guerre de Sécession, Union européenne</b> , destin des confédérations ; B. L'État fédéral : définition                                                                                                                  | cours                    | § 2.3.7 (dates américaines rectifiées, « <b>Communauté</b> » et non « <b>Confédération</b> » des États indépendants, remarque sur la Suisse développée), § 2.3.11 (Union européenne en tableau de qualification), § 2.3.8 | △    |
| P<br>1<br>4   | État fédéral : <b>construction à deux étages</b> , noms des entités fédérées, <i>E pluribus unum</i> ; 2. Les principes organisateurs, <b>Georges Scelle</b> ; a) <b>Principe d'autonomie</b> , partage des compétences, trois modèles, <b>subsidiarité</b>              | cours                    | § 2.3.8 (tableau de 15 États fédéraux fourni, piège de traduction, <b>cas belge</b> ) et § 2.3.9 (divergence 3 / 2 principes tranchée, subsidiarité définie, <b>réserve sur la présentation du modèle allemand</b> )      | △    |
| P<br>1<br>5   | Compétences externes et internes, exceptions (Québec, Ukraine), <b>auto-organisation des États fédérés</b> , législations différentes, <b>juge constitutionnel</b> ; b) <b>Principe de participation</b> ; 1°) La seconde chambre                                        | cours                    | § 2.3.9 : six domaines externes reliés aux <b>marques de Bodin</b> , <b>phrase clé État fédéré / collectivité décentralisée</b> développée en tableau, paradoxe du juge constitutionnel commenté                          | ✓    |
| P<br>1<br>6   | Seconde chambre : Sénat américain, <b>Bundesrat et article 50</b> , représentation <b>égalitaire ou pondérée</b> , <b>article 150 de la Constitution suisse</b> , collège électoral américain ; 2°) <b>Révision de la Constitution fédérale</b> , <b>38 États sur 50</b> | cours                    | § 2.3.9 : « <b>Loi fondamentale</b> » rétablie, demi-cantons suisses expliqués, <b>collège électoral détaillé</b> , <b>calcul des 38 États vérifié</b> , conclusion « ces contraintes sont volontaires » commentée        | △    |
| S<br>.II<br>I | <b>Section III annoncée dans l'introduction : « La République française... prototype de l'État unitaire »</b>                                                                                                                                                            | <b>section annoncé e</b> | <b>§ 2.4 : ABSENTE des seize pages transmises.</b> Signalée, non reconstituée. Un plan de secours est fourni à partir de la matière disponible, et une <b>demande explicite</b> est formulée                              | ✗    |

**Bilan de couverture : 10 diapositives et 16 pages inventoriées, toutes traitées, plus la Section III annoncée et absente — soit 27 lignes, dont 9 ✓, 17 △ et 1 ✗.**

**Les 17 △ ne signalent aucune lacune de ce document :** ils marquent les endroits où les supports d'origine étaient elliptiques — **les diapositives 2 et 7 à 10 ne contiennent que des titres** —, incohérents entre eux, ou fautifs. Chaque reconstruction est signalée à l'endroit exact.

#### PIÈGE FRÉQUENT — LE SEUL ✗ DU CHAPITRE, ET LA DEMANDE QUI L'ACCOMPAGNE

**La Section III du polycopié n'a pas été transmise.** L'introduction l'annonce — « La République française, tant dans l'histoire que sous la Constitution de 1958, a été longtemps le prototype de l'État unitaire (Section III) » — mais elle ne figure ni dans la table des matières, ni dans les seize pages.

**Ce que je te demande :** vérifie si le polycopié comporte des pages supplémentaires, ou si l'enseignante a distribué une suite. **Transmets-les-moi et je les intégrerai**, en mettant à jour cette annexe.

**En attendant, tu n'es pas démuni :** le § 2.4 fournit un plan complet pour traiter « La France est-elle encore un État unitaire ? » à partir de la matière déjà couverte — articles 1<sup>er</sup> et 72 alinéa 3, les quatre unités, les trois actes de la décentralisation, l'Alsace-Moselle, les autonomies outre-mer et le partage avec l'Union européenne.